

№ 1 . DEFINICIJA I POJAM MEĐUNARODNOG PRAVA

A-1

MEĐUNARODNO PRAVO je sustav pravnih pravila koja uređuju odnose u međunarodnoj zajednici priznatih subjekata.

- nekad je IUS GENTIUM značio dio domaćeg prava ali su ga pisci koji su pisali latinski počeli upotrebljavati kao izraz za međunarodno pravo.
- međunarodno pravo može biti JAVNO i PRIVATNO □ unutrašnje državno pravo koje uređuje pitanje granica sustava u prostoru kad se na neki odnos dade primijeniti pravo dviju ili više država, mpp daje pravila o tome koja će se pravila primijeniti **kolizijska pravila**.

Karakteristike međunarodnog prava:

1. Međunarodno pravo je **PRAVO** kao i svaka druga grana prava.
 - od pravnog pravila treba razlikovati **puki običaj i pravila učtivosti**.
 - pravila učtivosti su **običaji ophođenja** između članova međunarodne zajednice
 - **nisu pravno obvezatni** mada se vrše strogo i dosljedno. Njihovo vršenje ovisi o **dobroj volji** članova međunarodne zajednice. Na njihovo se nepoštivanje ne može odgovoriti represalijama već na način koji ne predstavlja kršenje međunarodnog prava. (dopušteno je opozivanje diplomatskog predstavnika ali ne i otvaranje diplomatske pošte)
 - **pravila učtivosti mogu s vremenom postati obveznim pravilima međunarodnog prava, a pravila međunarodnog prava mogu izgubiti značenje pravnih pravila i održati se kao pravila učtivosti**
2. Ovo je pravo **SUSTAV PRAVNIH PRAVILA**, unutar tog sustava je uobičajena pojava pravnih praznina zbog kojih se određena pitanja ne mogu pravno riješiti.
 - To je cjelovit sustav pravnih normi u okviru kojeg je moguće riješiti i slučaj koji nije predviđen normom a to činimo primjenom više, općenitije norme.
 - Praznine u međunarodnom pravu postupno se popunjavaju, ponekad i uz pomoć analogije s drugim već usvojenim rješenjima u međunarodnom pravu.
 - Međunarodno pravo je jednako ostalim granama prava jer se ono izgradilo kao **sustavna cjelina** i smatra se takvom cjelinom u kojoj su pojedina pravila povezana. Bez te značajke međunarodno pravo ne bi bilo pravo.
3. Međunarodno pravo **UREĐUJE ODNOS MEĐU DRŽAVAMA**. - ova definicija bi trebala uzeti u obzir i činjenicu da osim država postoje i drugi subjekti međunarodnog prava, međunarodne organizacije, zemlje u odnosima ovisnosti, ustanci, oslobodilački pokreti.
4. Međunarodno pravo se ne može zamisliti bez postojanja više država između kojih **mora postojati barem neka VEZA SAOBRAĆAJA** a tu je potrebna i neka **sličnost kultura**. (zato se međunarodno pravo nije moglo snažnije razvijati u doba Rimskog Carstva). Taj krug nazivamo **međunarodna zajednica**. Danas postoji samo jedna međunarodna zajednica koja obuhvaća čitav svijet ali s mnogo partikularizama. Moguće je da postoji više odvojenih međunarodnih zajednica, tako je bilo u staro doba. (Indija, Kina, helenske države). Unutar iste zajednice može biti različitih pravnih krugova s partikularnim normama. Čitava zajednica je, unatoč razlikama, povezana barem glavnim načelima i temeljnim pr. shvaćanjima.
 - Međunarodno pravo uređuje odnose među subjektima u toj zajednici kao nosiocima prava i dužnosti te istovremeno kao adresatima normi međunarodnog prava.

MEĐUNARODNA ZAJEDNICA je ona zajednica u kojoj se izgradio neki određeni sustav pravnih pravila međunarodnog prava.

5. ODNOS MEĐUNARODNOG I UNUTRAŠNJEG PRAVA

B-7

- obzirom da se međunarodno pravo često uspoređuje s unutrašnjim pravom ili se njemu suprotstavlja, **pitanje Rješavanja Tog Sukoba Rješava**

Se Primjenom 2 TEORIJE:

a) MONISTIČKA TEORIJA čiji su predstavnici **Kelsen, Duguit, Guggenheim**

- čitavo pravo je **jedinstven sustav** koji sadrži **načela o rješavanju sukoba** između pravila međunarodnog prava i propisa unutrašnjeg prava .

- **unutar tog sustava moguće su dvije varijante:**

1. **teorija o primatu međunarodnog prava** prema kojoj je međunarodno pravo iznad unutrašnjeg prava - ne odg stvarnosti
2. **teorija o primatu unutrašnjeg prava** po kojoj je unutrašnje pravo iznad međunarodnog prava – obrana poslije WW2

- među pristašama teorije o primatu unutrašnjeg prava **najradikalniji** su oni koji međunarodno pravo smatraju **vanjskim državnim pravom**. To naučavanje vuče korjene još od Hegela a polazi od pretjeranog shvaćanja apsolutne suverenosti države.

b) DUALISTIČKA TEORIJA čiji su predstavnici **Triepel i Anzellotti, bonnska škola prof. Zorna**

- međunarodno pravo je **odijeljen i nezavisan sustav** pravnih pravila i njegovi propisi ne vrijede neposredno unutar državnog poretka a unutrašnji propisi ne mogu ukidati ili mijenjati pravila međunarodnog prava.
- postoji pretpostavka o primatu međunarodnog prava ali ona nije pravilo – tek postulat. Danas su države obvezane da usklade svoje unutrašnje pravo sa svojim međunarodnim obvezama ali u unutrašnjem poretku pojedinci su vezani propisima unutrašnjeg prava bez obzira na to jesu li u skladu s međunarodnim pravom
- odgovorni su ako je ta odgovornost predviđena međunarodnim pravom.
- iz suđenja ratnim zločincima u Nurnbergu vidljivo je da kršenje međunarodnog prava postoji iako je kazneno djelo izvedeno po pravilima unutrašnjeg prava ili po nalogu državne vlasti.
- U mnogim je zemljama proglašeno **načelo da je međunarodno pravo dio unutrašnjeg prava** što znači da se pojedinci moraju pridržavati tih pravila.
- U SAD je međunarodni ugovor izjednačen sa zakonom što znači da se će se primjenjivati kasniji zakon koji je protivan ranijem ugovoru i obrnuto. U SAD se razlikuju ugovori prema tome jesu li **izravno provedivi (self executive)** ili za njihovu provedbu treba donijeti novi unutrašnji propis (Taft)

- Dualističko shvaćanje podupire i međunarodna judikatura, te možemo reći da ono odgovara i stvarno primjenjivanom međunarodnom pravu.
- Nije potrebno da svako pravilo međunarodnog prava bude pretvoreno u unutrašnje pravilo (**teorija transformacije**), već je dovoljno da ono bude prihvaćeno (**teorija adopcije**). Znači dovoljno je da ugovori budu pravovaljano sklopljeni i ratificirani.
- Po ustavu RH međunarodni ugovori koji su u skladu s ustavom sklopljeni i potvrđeni, čine dio unutarnjeg pravnog poretka a po snazi su iznad zakona – ali ni to ne pobija dualističko shvaćanje jer se RH može odreći toga izmjenom Ustava, koja ne bi značila povredu međunar. prava. Prednost pred vlastitim zakonodavstvom daje se samo onom dijelu međunarodnog prava koje je RH dobrovoljno prihvatila.

№ 2 . PODJELE MEĐUNARODNOG PRAVA

A-3

Prema različitim gledištima i značajkama može se međunarodno pravo podijeliti na više načina:

1. PRIRODNO - POZITIVNO

- **PRIRODNO PRAVO** je sustav od prirode danih pravila i u taj sustav se samo odlukom ljudi mogu ugraditi samo pojedini, to se pravo može spoznati samo umovanjem.
- **POZITIVNO PRAVO** - kao važeće pravo stvoreno uz privolu država. Ova podjela potječe iz škole prirodnog prava. Danas se priznaje samo pozitivno pravo.

2. OPĆE - POSEBNO

Podjela na opće i posebno pravo potječe iz škole prirodnog prava.

OPĆE PRAVO vrijedi među svim državama međunarodne zajednice

POSEBNO ILI PARTIKULARNO PRAVO vrijedi isključivo među državama određenog užeg kruga (npr. europskog ili anglosaksonskog prava)

3. APSOLUTNO OBVEZATNO – DISPOZITIVNO

APSOLUTNO OBVEZNO PRAVO (imper. norme, ius cogens) – su pravna pravila koje stranke ne mogu izmijeniti između sebe.

- Može nastati putem običajnog prava i putem međunarodnih ugovora i može se mijenjati kao i druga običajna i ugovorna pravila međunar. prava
- Posao sklopljen protivno pravilima ius cogens ne vrijedi.
- **Ne postoji** nikakav službeni **popis svih pravila koji čine obvezatne norme**, već njih autoritetom ukazuju **pravna znanost i sudske rješidbe**
- Primjer apsolutno obvezatnog običajnog međunarodnog prava nalazimo u području temeljnih prava i sloboda čovjeka te u nekim temeljnim pravima i obvezama država kao što su zabrane agresije i zabrane mijenjanja državnih granica upotrebom sile.

DISPOZITIVNO PRAVO - što je **velika većina pravnih normi međunarodnog prava**, dopušta subjektima da međusobno dogovore nešto drugo od onog što im propisuje međunarodnopravna norma, npr. dogovor da ugovor djeluje retroaktivno iako po pravilima međunarodnog prava ugovor ne može tako djelovati. Većina pravila međunarodnog prava je dispozitivnog karaktera; ako ne ugovore, ostat će vrijediti to pravilo

4. PRAVO MIRA – PRAVO RATA

Ova podjela ne znači da postoje 2 različita sustava pravnih normi jer i za vrijeme trajanja rata u važnosti ostaju mnoga pravila mira. To je **podjela u sustavnom prikazivanju** gradiva međunarodnog prava

5. OBIČAJNO – UGOVORNO PRAVO

- vidi dalje

6. U novije vrijeme često se izdvajaju pojedine skupine unutar međunarodnog prava kao posebne grane. Tu govorimo o **ustavnom, upravnom, kaznenom, postupovnom međunarodnom pravu**.

№ 3. PRAVNA PRIRODA MEĐUNARODNOG PRAVA:

B-1

- ima mnogo pisaca koji međunarodnom pravu odriču značaj prava
- 1710. god je izašla teza **Arnolda Rotgersa** pod nazivom “**Disertatio qua demonstratum jus gentium non dari**“, a tek je u 19. stoljeću počela navala raznih pisaca na pravni značaj međunarodnog prava tvrdeći da je ono što se naziva međunarodno pravo samo konvencionalna norma, nepotpuno pravo

OSNOVNI SU RAZLOZI KOJI ODRIČU PRAVNI ZNAČAJ MEĐUNARODNOM PRAVU SLIJEDEĆI:

nema međunarodnog prava jer se pravila tog tzv. prava često krše – ISKUSTVENI DOKAZ

- Iskustveni dokaz koji su upotrebljavali prvenstveno političari, povjesničari ali i pravnici.
- Ovaj se dokaz najviše upotrebljavao nakon i u II svjetskog rata. Oni tvrde da pravila međunarodnog prava **ne postoje stoga što se prečesto krše**, iako su se mnoge države pozivale na ratno pravo u oba svjetska rata. - tvrde da **međunarodno pravo ne postoji kao skup obvezatnih pravila**.
- (a) **PRAVO MIRA SE IPAK SMATRA REDOVITIM STANJEM**. Sve države su tvrdile da je njihovo držanje u skladu s međunarodnim pravom i optuživale su protivnike za kršenje međunarodnog prava – to može poslužiti kao dokaz da međunarodno pravo postoji i da njegova pravila obvezuju
- Države su se pozivale na međunarodno pravo i u vrijeme mira, a dokaz njegovog postojanja je uvođenje kaznene represije za zločine počinjene u II svjetskom ratu i na području bivše jugoslavije.
- (b) Gdje postoji više mogućih mogućnosti ponašanja potrebna je i norma da ih regulira – **NE TREBA NORMA AKO JE MOGUĆE SAMO JEDNO PONAŠANJE**
- Povelja Ujedinjenih naroda postavlja kao **cilj un-a uređenje ili rješenje međunarodnih sporova mirnim sredstvima** i u skladu s načelima pravde i međunarodnog prava.

2. nemoguća je pravno-filozofska konstrukcija međunarodnog prava

- Međunarodno pravo moglo bi postojati samo u slučaju da iznad država postoji neka viša organizacija vlasti
- pravo su samo one norme koje izdaje neka **pravna vlast**, a ta **vlast ne postoji kod međunarodnog prava** jer bi negirala suverenost – **NIJE NI**

MOGUĆA – LOGIČNO PROTURJEČJE (suverenost isključuje nadležnost pr. vlasti i norme)

- No prigovor da se suverenost ne spojiti s pojmom međunarodnog prava ipak ne vrijedi, jer ako shvatimo suverenost kao pravni pojam, - a svaki pravni pojam je podložan pravnim pravilima, a svako pravno pravilo je nekakvo ograničenje, **suverenost** je prema tome podložna pravu, dakle, i ograničena pr. pravilima. Zato je međunarodno pravo moguće i postoji i kraj postojanja suvereniteta država.

3. oskudnost normi

- po ovom shvaćanju međunarodno pravo **obuhvaća premalen broj normi** pa one ne mogu ni stvarati cjelinu bez koje ne bi mogao ni postojati jedan pravni sustav.
- nedostaje sustavna izgrađenost, velik broj normi je samo prividan jer većina toga i nisu norme nego ono što bi pisci željeli da bude pravo, ili vrijedi samo među ugovornim strankama => samo međunar. MORAL
- taj prigovor se otklanja tvrdnjom da je PRAVO **sustavna cjelina pravnih pravila**, makar i malenoga broja, jer je moguće i njima urediti veliki broj životnih odnosa
- potrebom da se reguliraju pojedini odnosi izgrađuju se i potrebna pravila – sada se to zbiva u razvoju međunarodnog prava opsežnim kodifikacijama pojedinih odsjeka i prinosima međunarodne judikature.

4. nepostojanje zakonodavca, suca i prisilnog izvršenja kao bitnih obilježja prava

zakonodavac

- odavna se prigovara da u međunarodnom pravu nema zakonodavca, tome prigovaramo zaključivanjem **MEĐUNARODNIH UGOVORA** koji kodificiraju pojedine dijelove međunarodnog prava
- stvaranje pravnih pravila **pristankom država** svojstven je način stvaranja prava, a razvoj i kodifikacija MP-a jedan je od glavnih zadataka UN-a
- a vrlo dugo je **običajno pravo** bilo isključivi ili barem pretežiti način stvaranja prava, a zakon je danas samo jedan oblik manifestiranja prava koji je na današnjem stupnju razvoja dominantan

SUDAC

- sudac nije preduvjet za postojanje prava jer ga on ne stvara već ga primjenjuje.
- za mnoga područja prava ne postoji sudac ni u unutrašnjem poretku. U većini država nema sudaca koji bi ocjenjivao ustavnosti ili neustavnost u postupanju najviših državnih organa
- isto se tako u međunarodnoj zajednici postepeno razvija međunarodno pravosuđe a postoji i izvršenje sankcija iako je slabije organizirano nego u unutrašnjem pravu neke države
- primjene prava ima i BEZ sudaca (samopomoć dopuštena – iako danas iznimno)
- međunar. pravo se **primjenjuje i u praksi internih sudova**
- **iako u mp nema obj. suđenja (osim u nekim slučajevima sporova pred međ. sucem na temelju dobrovoljnog pristanka) postoje drugi načini ocjenjivanja kršenja prava i reagiranja na njega**

OVRHA

- **iznad države nema više organizirane vlasti.** U međunarodnom je pravu sustav sankcija slabije organiziran nego u unutrašnjem poretku.
- u starije vrijeme jedina sankcija bila je rat a ishod rata ne ravna se prema pravednosti stvari zbog koje je rat započet, a danas se zbog načelne zabrane rata, rat ni ne može smatrati sankcijom
- odg u usporedbi s ustavnim pravom – neke norme o pravima i odnosima najviših organa nemaju sankciju, ali nema sumnje u njihovu pravnu narav – čak i kod potpunog nedostatka sankcija, mp se ne bi mogla odreći pr. narav, a njih ima, samo su slabije organizirane
- pošto se danas rat više ne smatra sankcijom, postoji dopuštena samopomoć, a također mz reagira prosvjedima, nepriznavanjem pp stvorenih stanja, gubitkom blagodati, ustancima...
- postoje i neke mjere koje sami UN nazivaju sankcijama – KOLEKTIVNE REAKCIJE NA NEPRAVO – prekidanje ek. odnosa, prom. veza, dipl. odnosa (bez oružane sile) te demonstracije, blokade, operacije uz uporabu snaga UN-a (uporaba oružja)

MEĐUNARODNA ZAJEDNICA NA RAZLIČITE NAČINE REAGIRA NA KRŠENJE NORMI MEĐUNARODNOG PRAVA;

- sredstvima dopuštene samopomoći
- pojedinačnim ili kolektivnim prosvjedima
- konstatacijom o kršenju prava
- nepriznavanjem protupravno stvorenih stanja
- neorganiziranim ili organiziranim ustajanjem protiv ponovljenog ili grubog kršenja međunarodnog prava
- gubitkom blagodati koje su osigurane nekim ugovorima
- ako kršenje međunarodnog prava dosegne razinu prijetnje miru, narušavanja mira ili čina agresije prema Povelji UN-a dopuštene su razne kolektivne mjere – koje UN naziva **SANKCIJAMA** – one se mogu izvršiti i bez upotrebe oružja npr. prekidom ekonomskih odnosa ili uz upotrebu oružja npr. blokadom i uz oružje (v. gore)
- **odluke** o sankcijama i drugim mjerama UN-a **donose države članice.**
- iz ovog vidimo da su razlike međunarodnog i unutrašnjeg prava **razlike u stupnju razvoja** - NE u biti
- **glavna slabost međunarodnog prava** je u tome što **uređuje ponašanje suverenih država**, dakle njegova su pravila upravljena na subjekte koji sami raspolažu silom ali ne postoji organizirana sila zajednice nad njima

- **u materijalnom smislu** su isti kao i kod ostalog prava - **sadržani su u društvu** – unutar države odnosno međunarodne zajednice u kojem nastaju pravna pravila.
 - **izvori u formalnom smislu** znače **načine stvaranja prava**.
- ☐ sve se pravo, pa tako i međunarodno, javlja u obliku običajnog prava ili u obliku postavljenog prava - to su u međunarodnom pravu ugovori – ali to nisu jedini njegovi izvori

IZVORI MEĐUNARODNOG PRAVA prema Statutu Međunarodnog suda:

A)

OBICAJNO PRAVO

B-2

- običajno pravo valja razlikovati od pukog običaja.
- OBICAJNO PRAVO nastaje **ponavljanjem vršenjem koje prati pravna svijest** (opinio iuris)
tj. kad se sastanu 2 elementa: **objektivni** (ponovljeno i neprekinuto vršenje, može biti i propuštanje) i **subjektivni** element (pravna svijest) potrebni za stvaranje običajnog prava.
- ☐ **Najstariji je izvor** međunarodnog prava. Vršenje može biti i **propuštanjem**, ali uvijek mora postojati svijest da je **to u skladu s mp**
- ☐ Po statutu međunarodnog suda "međunarodni je običaj **dokaz opće prakse, prihvaćene kao pravo**".
- ☐ Postoji i mišljenje da se običajno pravo temelji **na volji ili pristanku država** (**voluntarističko shvaćanje**, potječe još od Grotiusa – TEORIJA PREŠUTNE SUGLASNOSTI) - to nije točno jer kada bi tako bilo pravilo međunarodnog običajnog prava ne bi vrijedilo za državu koja bi mogla ustvrditi da nije ni šutke dala svoj pristanak na nj, ili za novonastalu državu koja bi izjavila da ne pristaje na neko od pravila koja vrijede u trenutku njezinog nastajanja.
- ☐ **Običajno pravilo nastaje tako da se postupi u određenom smislu dulje vrijeme, da nema protivnog postupanja i da se na temelju tog ponašanja stvorilo uvjerenje kako se s tim postupanjem ispunjava pravna dužnost a da je protivno postupanje zapravo kršenje te dužnosti.**
- ☐ Pri stvaranju nekog običajnog prava **ne moraju sudjelovati SVE države (pratique GENERALE, ne universalle)**, a iako običajno pravo nastaje stalnim vršenjem duže vrijeme moguće je da se neko običajno pravilo stvori i **u kratkom vremenu**, ako je razmjerno mali broj precedenata uspio izazvati uvjerenje da je neko ponašanje pravno obvezatno (pr.: Opća skupština UN – Rezolucija u kojoj je prostor mor. dna izvann jurisdikcije proglašen općim dobrom – nije bilo precedenta a postala je obvezna)
- ☐ Pred Međunarodnim sudom **ne treba dokazivati** da je jedna ili druga od parničnih **stranaka prihvatila za sebe obvezatnost** nekih pravila običajnog međunarodnog prava – inače se nijedno od tih pravila ne bi moglo odnositi na nju
- ☐ Sve se ovo odnosi na običajno pravo koje obvezuje cijelu međunarodnu zajednicu, **općem običajnom međunarodnom pravu**.
- ☐ Ipak, Međunarodni je sud potvrdio i mogućnost stvaranja i **regionalnog (partikularnog) pa i lokalnog** (između dvije države) **međunarodnog prava** (pravo diplomatskog azila u zemljama Latinske Amerike). Ovdje je pristanak svake pojedine države to bitniji što je uži krug država za koje nastaje neko običajno pravilo.
- ☐ Običajno pravo može dovesti i **do UKIDANJA** neke norme ugovornog prava - **desuetudo**. Običajno pravo nastaje kao nepisano pravilo a sam se običaj manifestira na različite načine, praksom država – mjere drž. organa, dipl. note, izjave, zakoni, akti, arbitražne presude...
- ☐ možda neke zemlje imaju paralelno zakonodavstvo ali to se ne može smatrati običajnim pravom ako nema svijesti o običaju – to je onda samo unutrašnje pravo koje se preklapa i može se slobodno mijenjati
- ☐ Običajno pravo je **NAJSTARIJI izvor međunarodnog prava** i obvezatna snaga samih ugovora konvencija i sporazuma kao izvora međunarodnog prava temelji se na pravilima običajnog prava koja ujedno uređuju elemente ugovora, oblike njihova sklapanja, njihovo tumačenje.
- ☐ Danas su ta pravila unesena u **Bečke konvencije o pravu međunarodnih ugovora iz 1969. i 1986.**

B)

UGOVORNO PRAVO

B-3

SUBJEKTI MEĐUNARODNOG PRAVA UREĐUJU MEĐUSOBNE ODOSE MEĐUNARODNIM UGOVORIMA, PRI ČEMU RAZLIKUJEMO

1.) ugovori - POGODBE

- uređuju **konkretnu činidbu** i izvršenjem te činidbe se konzumiraju
- očitovanja stranaka su **različitog sadržaja** ali **smjeraju na istu svrhu** i međusobno se upotpunjuju
- **svrha**: da zadovolje **suprotne ili neusklađene interese**
- stvara **obvezu** na određeno djelovanje jedne ili obje stranaka

2.) ugovori – ZAKONI

- uređuju ponašanje stranaka **na dugo vrijeme** te **uvode trajna pravila** toga ponašanja
- očitovanja stranaka imaju **isti sadržaj**
- **svrha**: da zadovolje **zajedničke interese**
- izražavaju stapanje volje više subjekata koje su sadržajno jednake - takav se oblik naziva **uglavu** i stvara nerazriješivu obvezu na određeno ponašanje.
- kao i pravni poslovi, **vežu samo ugovorne stranke** ali mogu postati općim pravom ako uđu u običajno pravo
- stvaraju nerazriješive obveze na određeno ponašanje
- ☐ Ugovor je kalup u koji se može staviti različit sadržaj. Kao vanjski oblik on je uvijek pravni posao. U sadržaju postoje mnoge razlike u stupnju ali i najsitnija pogodba ujedino je pravno pravilo koje se uklapa u postojeći pravni poredak i donekle ga mijenja.
- ☐ I **uglavom** stvoreno pravno pravilo veže samo ugovorne strane samo kao i svaka uobičajena pogodba ali može postati općim pravilom tek onda ako uđe u običajno pravo.
- ☐ Tako dolazimo do jedne od **značajnih crta ugovora kao izvora prava**: on stvara **samo partikularno pravo** ma koliko bio širok krug njegovih stranaka, za novu državu vrijedi tek ako su njegova pravila postala sastavni dio običajnog prava, ali i jedan ugovor između dvije države može dostajati da njegova pravila pređu u običajno pravo. Tako npr. Washingtonska pravila iz 1871. Koja su stvorila norme za

arbitražu u alabamskom sporu kasnije su općenito priznata.

- **Prelaženje ugovornog u običajno pravo** je česta pojava. Vijeće sigurnosti osnivajući međunarodni sud za ratne zločine počinjene na području bivše jugoslavije ustvrdio je da su neke najvažnije odredbe ugovornog humanitarnog prava postale dijelom običajnog međunarodnog prava. Također i ugovor između dvije države može biti dovoljan da njegova pravila prijeđu u običajno pravo.

C)

IZVORI MEĐUNARODNOG PRAVA PREMA STATUTU MEĐUNARODNOG SUDA

B-4

- Krug pravila koja su sadržana u običajnom u ugovornom pravu razmjerno je oskudan.
 - u nedostatku specijalnog pravila **poseže se za općim načelom**, a u krajnjoj liniji vrijedilo bi pravilo da je dopušteno sve što nije međunarodnim pravom zabranjeno. No, takvo rješavanje ne bi zadovoljavalo potrebe jer bi bilo odveć kruto i često nepravedno.
 - tako se u doba pozitivizma spoznalo da uz običajno i ugovorno pravo postoji još neki pravni izvor: ta je spoznaja navela **redaktore statuta stalnog suda međunarodne pravde 1920.**

Da prošire krug izvora međunarodnog prava, a danas su naznačeni u **čl. 38. Statuta međunarodnog suda:**

1. opće i posebne **međunarodne konvencije** koje ustanovljuju pravila priznata od strane država u sporu (ugovorno pravo)
2. **međunarodni običaji** kao dokaz opće prakse prihvaćene kao pravo,
3. **opća načela prava priznata od civiliziranih država** - primjena načela koja nisu nastala u međunarodnoj praksi ali su zbog svoje općenite primjenjivosti zajedničko dobro svih civiliziranih naroda svijeta.
 - ta načela nisu isključivo načela unutrašnjeg prava ona su zajedničko dobro čitavog pravnog života i zato nije potrebna nikakva recepcija ili transformacija iz unutrašnjeg u međunarodno pravo
 - moraju biti zajednička SVIM pr. sustavima (ne samo eurposkim ili angloam. npr.)
 - postojanje takvog načela ne treba dokazivati iz međunar. običaja – dapače, ako se očituje u ponašanju država onda već spada u običajno pravo
 - ona su zaj. dobro ČITAVOG PR. ŽIVOTA makar su se očitovali u pojedinoj pr. grani
4. **sudska rješenja i naučavanja najpozvanijih publicista** različitih naroda služe kao pomoćno sredstvo za utvrđivanje pravnih pravila, ali niz jednakih presuda pridonosi stvaranju običajnog prava. Npr. presuda suda iz 1992. o granici između Salvadora i Hondurasa na kopnu, otocima i moru-

Prva su tri izvora prava su **GLAVNI** i među sobom **JEDNAKI i SAMOSTALNI** i između njih nema određene hijerarhije u primjeni, dok je 4 izvor **POMOĆNI** ali **ne i supsidijarni**, njime se ne stvaraju nova pravna pravila, nije jednake vrijednosti kao i prva tri izvora jer se putem njega ne stvaraju nova pravna pravila već on ima služiti tome da se iznalaze i određuju pravna pravila (+ neprekinuti niz jednakih presuda pridonosi stvaranju običajnog prava)

U slučaju nepodudarnosti ili sukoba vrijede opća načela o sukobu jednako vrijednih pravnih pravila;

- (LEX POSTERIOR DEROGAT LEGI PRIORI) mlađe pravilo ukida starije
- (LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI). posebno pravilo prevladava nad općenitijim
- (IUS COGENS) apsolutno obvezatna norma priječi stvaranje protivnog pravila

- **naučavanje pisaca** NIJE samostalni izvor mp (odvrćanje od pozitivizma)

- ona su samo pomoćno sredstvo za iznalazjenje prava – navode na nedovoljno poznata pravila

- **unutrašnje zakonodavstvo & unutrašnja judikatura** NISU izvori, nego samo sredstvo za spoznaju što se smatra mp, a nekada su samo faktor u stvaranju običajnog mp

D)

MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE I IZVORI MEĐUNARODNOG PRAVA :

B-5

Nakon osnivanja Lige naroda 1919.g. I Statuta Stalnog suda međunarodne pravde 1920.g. **Povećava se broj međunarodnih i međudržavnih organizacija.** Isto tako raste u vrijeme Ujedinjenih naroda.

Počevši od temeljnog dokumenta o osnivanju pojedine organizacije (najčešće konstitutivni ugovor) u okviru svake se stvara **poseban pravni sustav** primjenjiv na države članice.

Njihov broj i utjecaj **nameće nam dva osnovna pitanja:**

1. da li uz Statut Međunarodnog suda postoje i drugi načini stvaranja međunarodnopravnih pravila?
2. vrijede li pravila takvog pravnog sustava i izvan kruga članica neke organizacije?

- Na ta pitanja za sad nema konkretnog, službenog i autoritativnog odgovora međunarodne zajednice – a odgovori su važni jer se međunarodne organizacije danas bave gotovo svim **bitnim problemima međunarodne zajednice** i većinom pitanja koja se rješavaju pravilima međunarodnog prava i **izvan tih međunarodnih organizacija**; javljaju se i u vezi s dokumentima koji nisu međunarodni ugovori
- ponekad teško razgraničenje međunar. organizacija i međunar. konferencija (Konferencija o sigurnosti i suradnji u Europi -> OEES)
- **ZASAD NEMA SLUŽBENOG STAVA**
- Na ta se pitanja često osvrću sudska rješenja i znanstveni radovi a značajne su **dvije nove rezolucije instituta za međunarodno pravo** i to jedna iz
 - **1983.g o međunarodnim tekstovima koji imaju pravni značaj u odnosima između njihovih tvoraca i o tekstovima koji nemaju takav značaj, te iz**

- **1987.g.** O rezolucijama opće skupštine ujedinjenih naroda.

- Mnoge univerzalne i regionalne međunarodne organizacije, kao i brojne međunarodne konferencije posredno znatno utječu na razvoj međunarodnog prava putem izvora koje navodi Statut Međunarodnog suda. Svi ti ugovori obvezuju samo one države koje su ih konačno prihvatile
- Dokumenti i akti usvojeni u međunarodnim organizacijama i konferencijama **usko su povezani** s međunarodnim običajnim pravom.
- Ti dokumenti (rezolucije, deklaracije, odluke...) često su izraz već postojećeg međunarodnog prava, a s druge strane na temelju tih dokumenata ponekad se formira ново običajno pravo (primjeri u rezolucijama (deklaracijama) Opće skupštine UN-a).
- Bitno je pitanje mogu li organizacije donositi pravila koja neposredno obvezuju države članice ne čekajući da takva pravila postanu običajno ili ugovorno pravo - odgovor treba potražiti prvenstveno u konstitutivnom aktu svake pojedine organizacije (u praksi je to čest slučaj) ali i ugovori o osnivanju mogu ovlastiti pojedine organe da donose zaključke koji obvezuju države članice – u praksi velike razlike.
- Ovlast donošenja obvezatnih odluka može biti dana i pojedinom organu u pogledu rješavanja konkretnih problema iz djelokruga organizacije.
- **organizacije koje imaju neke elemente nadržavnosti** (u okviru kojih je provedena integracija država članica u kojima pravo na suvereno odlučivanje u nekim pitanjima države članice ponekad prepuštaju ORGANIMA organizacije) - predviđaju ovlasti pojedinih organa da donose akte koji obvezuju sve države članice - MOGU STVARATI PRAVA I OBVEZE I ZA SUBJEKTE u n u t r a š n j e g PRAVA SVAKE DČ.
- npr ugovor o osnivanju EEZ iz 1957. predviđa da organi Zajednice koji donose akte koji obvezuju države članice i subjekte.
- postoje i ugovori kojima se osnivaju međunarodne organizacije koje nemaju nadržavnih elemenata i kojima se ovlašćuju pojedini organi da donose zaključke koji obvezuju sve države članice.

Postoji nekoliko obvezujućih odluka, to su;

1. **zaključci** (različitih naziva; **rezolucije, odluke**) o pitanjima čije je jedinstveno rješenje i provođenje **bitno za djelovanje same organizacije** (odluke o primanju i isključivanju iz članstva, financijska pitanja)
 2. ovlast donošenja **obvezujućih odluka** može biti dana pojedinom organu i u pogledu rješavanja konkretnih problema iz određenog područja djelovanja organizacije – obvezujućom odlukom se tada rješava pojedinačno slučaj koji ulazi u nadležnost organizacije.
 - tako je u Povelji UN-a predviđeno da će svi članovi UN-a prihvaćati i izvršavati odluke vijeća sigurnosti u slučajevima prijetnje miru, narušavanja mira i čina agresije
 3. **ustavni akti (konstitutivni ugovori)** mnogih međunarodnih organizacija propisuju da će se u njihovu krilu donositi **pravila opće prirode** tj. pravila koja će uređivati buduće postupke država članica u području djelovanja organizacije
 - najčešće su to preporuke čija obvezatnost ovisi od **izričitog ili prešutnog pristanka** države kojoj je preporuka upućena.
- Ima organizacija za koje je dogovoreno da će određenom većinom **usvojena pravila u njihovim ORGANIMA obvezivati SVE države članice** (međunarodna vlast za morsko dno – osnovana na temelju Konvencije UN-a o pravu mora – traži 2/3 većinu)
 - Organima međunarodnih organizacija ponekad se daje i ovlast da **mijenjaju pravila koja su države usvojile sporazumno**, tj na temelju međunarodnog ugovora
 - ipak, u ustavnim aktima međunarodnih organizacija ne precizira se pravna priroda i doseg primjene svih dokumenata koji se u njima usvajaju. Najbolji su primjer rezolucije Opće skupštine UN koje mogu biti smatrane neposrednim izvorom prava barem za države članice – ali takav stav NEMA UPORIŠTA ni u samoj Povelji UN (zato neki pisci tvrde da su rezolucije zapravo međunarodni sporazumi sklopljeni u jednostavnom obliku

Institut za međunarodno pravo 1987. g je istaknuo da "rezolucije Osnivačke skupštine UN-a:

1. doprinose boljem poznavanju međunarodnog prava
2. potiču njegov razvoj
3. povećavaju njegov autoritet
4. osiguravaju njegovo striktnije poštovanje

- Povelja UN-a **ne daje** Općoj skupštini vlast da donosi pravila koja bi obvezivala države u njihovim međusobnim odnosima.
- rezolucije mogu odražavati već **postojeće običajno međunarodno pravo ili opća načela prava ali mogu i pridonositi stvaranju međunarodnih običaja, općih načela prava i pregovaranja o multilateralnim ugovorima od općeg interesa.**
- Rezolucijama se pripisuje značaj **kvaziprava , eng soft law.**

+ neki pisci vide i jednostrane akte (sud. rješidbe) kao izvore mp

E)

PRAVIČNOST KAO IZVOR MEĐUNARODNOG PRAVA

B-6

- mnogi pisci navode pravičnost kao **poseban izvor međunarodnog prava**, odnosno kao nužnu dopunu njegovih praznina. No, međunarodno pravo nema takvih praznina jer se inače neki slučaj nikada ne bi mogao riješiti, te stoga ona ne postoji kao pravni izvor.
- mnogi ugovori o mirnom rješavanju sporova upućuju arbitražnog suca da pri suđenju primjeni pravila pravičnosti ali tu valja imati na umu da se pod pravičnošću ne misli uvijek na isto, **pa tako razlikujemo:**
 - **tzv. akcesornu pravičnost** – u jednom određenom značenju **PRAVIČNOST je uključena u ispravnu primjenu prava**, pa arbitražni sudac i sudac unutar države moraju primjeniti pravila pravičnosti kao ispravnu primjenu i poštivanje prava a na to suca **ne** treba posebno podsjećati;
 - **posebnu vrstu akcesorne pravičnosti** – **kod razgraničenja gospodarskog i epikontinentalnog pojasa** države se upućuju da međunarodno pravo primjene tako da se postigne pravično rješenje, - isto tako kod plaćanja doprinosa za iskorištavanje epikontinentalnog pojasa izvan 200 milja, - kod izrađivanja pravila postupka o podjeli plaćanja upozorava se Međunarodnu vlast za morsko dno da mora omogućiti pravičnu raspodjelu. – CILJ PRAVIČNOG RJEŠENJA mora voditi države u IZBORU I PRIMJENI POSTOJEĆIH PRAVILA

- ❑ dakle jedno je **pravičnost uključena u pravo** a drugo je **pravičnost kao nešto što stoji izvan prava**, dopunjuje pravo. **Takva pravičnost nije pozitivno pravo.**
- ❑ primjena takvih pravila pravičnosti dopuštena je **isključivo ako je to naročito predviđeno** (po Statutu Međunarodnog suda ukoliko o tome postoji **sporazum stranaka** – sud sudi ex aequo et bono – nema odstupanja od pravila ako nije izričito ovlašten od stranaka). Ovo je diktirano željom da se postigne rješenje prikladnije slučaju i povoljnije za stranke. Dakle pravičnost sama po sebi nije izvor prava, ona je tek zamjena ili dopuna za pravo kada to stranke žele, kada žele da se postigne rješenje prikladnije slučaju, a koje je ujedno i prihvatljivije za njih.
- ❑ što se u konkretnom slučaju smatra pravičnošću, određuju ili **stranke** u ugovoru kojim upućuju na presudu po pravičnosti, ili **sudac**

SADRŽAJ MEĐUNAR. PRAVA

❖ ugovorno pravo

- obveza registracije članica UN u Tajništvu organizacije koje ih mora objaviti u posebnoj zbirci – države ne registriraju, a Tajništvo ne objavljuje na vrijeme
- i države objavljuju svoje međunar. sklopljene ugovore (RH u NN)
- rano izdavanje privatnih zbornika

❖ običajno pravo

- u raznim oblicima drž. prakse – objava dipl. dopisivanja presude sudova, šarene knjige...

KODIFIKACIJA - općenito se u pravu označava sabiranje postojećih pravnih propisa u jedan jedinstveni zbornik, (u praksi se obično spaja

№ 5 KODIFIKACIJA MEĐUNARODNOG PRAVA

A-4

s manjom ili većom izmjenom postojećeg prava - legislacijom) ona ukida nestalnost prakse i djeluje pravotvorno.

Kodifikacija je;

- djelo pravotvornog **organa** različitog od onog koji je **stvorio** propise što se ujedinjaju kodifikacijskim radom
- može obuhvatiti **pravila različitog stupnja pravne moći** koji se postupkom kodifikacije između sebe **izjednačuju**.
- kodificirana pravila izjednačuju se i s obzirom na **vremenski slijed** njihova stupanja na snagu (sukobi i nepodudarnosti rješavaju se po načelu **lex posterior derogat legi priori**)
- kodifikacija uvijek sadržava neku izmjenу dotadašnjih pravila - kako običajnog tako i postavljenog (ugovornog) prava. Ako u običajnom pravu postoje regionalne ili neke druge razlike treba izabrati jednu varijantu a druge odbaciti, to se isto događa i pri sabiranju partikularnog pisanog prava.
- običajno pravo je zbog svoje neformalnosti podatnije i lakše se prilagođava promijenjenom shvaćanju – budući da nije utvrđeno nekim ustaljenim tekstom, mnoge izmjene se ni ne primjećuju, ili teško dokazuju
- kod pisanog prava je iz tih razloga mijenjanje i odstupanje otežano
- sva ova općenita razmatranja vrijede i u međunarodnom pravu.
- **prve nacрте kodifikacije međunarodnog prava** izradili su **Collini, Ferrater, Parodo i Alfonz Domini Petruševički** **Precis du code du droit international 1861.**
- ❑ potreba za kodifikacijom međunarodnog prava je očita
- ❑ **načela i pravila običajnog prava** nisu utvrđena stalnim formulama, njihove su odredbe dijelom nesigurne u sadržaju, dijelom nejasne ili neodređene u domaćaju. Katkad se unatoč najboljoj volji ne može utvrditi kakvo se pravilo treba primijeniti na konkretni slučaj (nejasna pravila, više partikularnih pravila...). Tu je potrebna kodifikacija da bi se pravila unificirala
- ❑ tako se i u Povelji UN govori o **kodifikaciji i progresivnom razvoju međunarodnog prava** kao o posebnom zadatku UN. Potreba kodifikacije međunarodnog prava je očita - odredbe običajnog prava su dijelom nesigurne u sadržaju ili nejasne i nedorečene u domaćaju. Zato je potrebna kodifikacija da bi se pravila unificirala.
- ❑ **pristaše kodifikacije** ističu da bi ona značila napredak u razvoju međunarodnog prava (usavršavanje postojećeg prava), veća sigurnost
- ❑ **protivnici kodifikacije** ističu njene slabije strane – pravilo u kojem tekst nije utvrđen riječima prilagodljiviji je – veća mogućnost pravičnosti jer ne robuje formi, i kodifikacija djeluje negativno na razvoj međunarodnog prava jer ukida upravo tu sposobnost običajnog pravne norme da se prilagodi izmijenjenim prilikama. Također neke države nikako neće pristati na pojedina pravila pa bi se tako moralo odstupiti od nekih koja bi i dalje mogla neometano ostati kako običajno pravo

KODIFIKACIJA MOŽE BITI:

- **općenita** (zasad nema mogućnosti za njeno sastavljanje) ili **djelomična** (o pravu moru, sukcesiji države) koja se jedino i ostvaruje i to po pojedinim dijelovima prava
- **sustavna – planska – najviše uspjeha UN** (prva i druga Haška mirovna konferencija 1899. i 1907), **prigodna** (Westfalski mir 1648).
- **privatna** - ukoliko je djelo znanstvenika pojedinaca, a ukoliko je djelo država i međunarodnih ugovora tada je **službena**.
- ❑ prigodnih kodifikacija ima već u starije vrijeme. (Westfalski mir). U 19. st. poznati su **primjeri djelomične kodifikacije**; Pariška pomorska deklaracija, Ženevske konvencije o zaštiti ranjenika, Petrogradska deklaracija.
- ❑ sada je kodifikacija općeg međunarodnog prava dana u **zadatak OUN** (no ne isključivo) te **i sama Povelja unijela mnogo izmjena dotadašnjeg prava** (zabrana rata, pravo na razvoj, samoupravu i nezavisnost kolonijalnim narodima, temeljna prava pojedinca i njihova međunarodna zaštita).
- ❑ prinosi kodifikaciji i u temeljnim aktima razl. velikih međunar. organizama u tijeku WW2 i poslije, u mirovnim međunar. ugovorima...
- ❑ značajan su prilog novom međunarodnom pravu dali Londonski ugovor od 1945.g i Statut Međunarodnog vojnog suda u području kažnjavanja glavnih ratnih krivaca. – ovi primjeri pokazuju da je sadašnje vrijeme više naklonjeno **kodifikaciji spojenoj s legislacijom**
- ❑ naglašava se potreba daljnjeg **razvijanja mp** – tome ne može udovoljiti čista kodifikacija, nego ju treba svjesno usmjeriti na obnovu & usavršavanje mp

Uloga Opće skupštine OUN jeste da **potiče kodifikaciju na dva načina:**

1. proučavanjem

2. davanjem preporuka članovima OUN.

- ☐ te preporuke mogu biti **inicijativne prirode**, ali se mogu odnositi i na **gotove nacрте** izrađene pod okriljem Opće skupštine
- ☐ Os može neka načela sama skupiti i prihvatiti u obliku rezolucije – ako se želi utvrditi ili pridonijeti shvaćanju što vrijedi kao pravo
- ☐ Opća je skupština osnovala i poseban pomoćni organ - **Komisiju za međunarodno pravo** a koja se sastoji od **34 stručnjaka** za međunarodno pravo koji se biraju kao stručnjaci a ne predstavnici svoje države.
- ☐ Komisija se sastaje redovito **jednom na godinu**, a po potrebi se sastaju manji odbori radi prethodnog ispitivanja pojedinih pitanja.

U STATUTU KOMISIJE ZA MEĐUNARODNO PRAVO JE ODREDILA ZNAČENJE DVA POJMA

- **progresivni razvoj** međunarodnog prava znači pripremanje nacрта konvencije o predmetima koji **još nisu bili uređeni međunarodnim pravom** ili o kojima pravo još nije bilo dovoljno razvijeno u praksi država
- **kodifikacija međunarodnog prava** označava formulaciju i sistematizaciju pravila međunarodnog prava na područjima gdje su već postojali opsežna državna praksa, precedensi i doktrina.
- ☐ za svako pitanje imenuje se **specijalni izvijestitelj** koji izrađuje opsežan referat i daje prijedlog kodifikacijskog teksta. Tijekom rada se vladama upućuju upitnici. Komisija šalje o svom radu **opsežan izvještaj** Općoj skupštini. Kad komisija završi svoj rad, šalje **konačan izvještaj i nacrt** Općoj skupštini koja taj predmet još jednom raspravlja.
- ☐ ukoliko se svi slože, saziva se **diplomatska konferencija svih članica i pozvanih nečlanica** i na toj se konferenciji usvaja konvencija te se izlaže potpisivanju i ratifikaciji država.

Na takav su način donesene;

- **4 konvencije o pravu mora**
- **pravila o smanjenju slučajeva bez državljanstva**
- **pravo o sukcesiji država**
- **pravo diplomatskih i konzularnih odnosa**
- **pravo međunarodnih ugovora**

- ☐ uz ovaj vid kodifikacije međunarodnog prava OUN djeluje i kroz druge ustanove - tako se komisija Ekonomsko- socijalnog vijeća bavi pravima čovjeka, a radi se i na kodifikaciji **i izvan** ustanova UN-a, u Međunarodnoj organizaciji rada, Nordijskom vijeću ili Vijeću Europe.
- ☐ **metode rada** pri kodifikaciji u svim organizacijama su slične; predmet kodifikacije se raspravlja na konferenciji stručnjaka koja izradi nacrt, nacrt se šalje vladama na proučavanje. Potom se saziva **tzv. diplomatska konferencija** na kojoj opunomoćenici država opet raspravljaju nacrt. Konačan nacrt se usvaja, izlaže potpisivanju i ratifikaciji.

Nº 6 POVIJEST MEĐUNARODNOG PRAVA

B-8

Uvod:

Istraživanja o povijesti međunarodnog prava moraju obuhvatiti sve narode i sva vremena sve do praga povijesne spoznaje.

mogućnosti

naše

RAZDOBLJA U KOJIMA PROUČAVAMO POVIJEST MEĐUNARODNOG PRAVA JESU:

- 1)** stari vijek (sumeranska kultura, Grčka i Rim),
- 2)** srednji vijek (razdoblje feudalizma od 480.g. do 1500.g.),
- 3)** novi vijek (početak kapitalizma),
- 4)** najnovije doba (prvo - od francuske revolucije do I svjetskog rata i drugo - do danas).

STARI VIJEK:

- ☐ međunarodnopravni odnosi razvijali su se svagdje gdje je bilo više država između kojih su postojale neke veze ili barem zajednica kulture. Tako nam povijest pokazuje ugovore o arbitraži **u doba sumerske kulture**, dakle prije 5000 godine, ugovore o izručenju u **starom Egiptu** (ugovor s Ramzesom II) te razvoj međunarodnog prava u krugu stare **Indije i Kine**.
- ☐ **u staroj Grčkoj, u okviru helenske kulture**, nalazimo preduvjete za puniji razvoj međunarodnog prava i odnosa. Grčko je međunarodno pravo, kao i unutrašnje, djelomično zasnovano na **vjerskim temeljima**, odnosi među državama imaju **često sakralni značaj**
- ☐ ugovori među državama su se potvrđivali **prisegom** koja se nakon nekog vremena ponavljala, a nalazimo i ugovornu odredbu o pridržaju prava sporazumne izmjene.
- ☐ u to su doba brojni primjeri sklapanja saveza, trajnih ili prigodnih, a bili su političkog karaktera u svrhu zajedničkog napada ili obrane zemlje. Među njima su poznate **amfiktionije** od kojih je najznačajnija **delfska** u kojima je prevladavao sakralni značaj a imale su pravne i političke zadaće. U njima je često dolazilo do vodstva jednog člana saveza (Atena, Sparta).
- ☐ Grci su poznavali **različite načine mirnog rješavanja sporova**- **arbitraža** je bila unaprijed predviđena ili ugovorena, a za rješavanje sporova primjenjivao se **pravorjek proročišta** (Delfi), saveza ili pak treće države ili su arbitri bili pojedinci (Temistoklo, Filip Makedonski)
- ☐ od instituta Grci su poznavali **represalije**. Tu valja spomenuti **androlepsiju**. Ako se neka država nije odzavala pozivu da izruči ubojicu građana druge države, znala bi domaća država ubijenog dopustiti porodici ubijenog da uhvati građane države kojoj pripada ubojica. Poznavali su i objavu rata, u ratu se najviše pazilo na sakralne propise.
- ☐ **stranci nisu bili izjednačeni s vlastitim građanima. Status stranaca se popravljao ugovorima među državama;**

- **isotelia** – izjednačavanje u porezima i oslobađanje od poreza za strance
- **isopolitea** – davanje prava braka i posjedovanje nekretnina
- **sympolitea** – potpuno izjednačavanje s vlastitim građanima

- slično su se razvijale i **prilike u starom Rimu** dok je bio jedan od gradova Lacija. Do razvoja međunarodnog prava došlo **tek u situaciji sučeljavanja** s nekom drugom dovoljno jakom državom a protiv koje se rimska država nije mogla ili željela boriti. Tada je dolazilo do odnosa i ugovora na temelju ravnopravnosti i do izgrađivanja i primjene međunarodnog prava.
- ugovori su se smatrali obvezima pa su ih Rimljani strogo postivali i izvršavali. Za valjanost ugovora bila je potrebna **ratifikacija**. Također su visoko poštovali **status poslanika**.

SREDNJI VIJEK (480-1492):

- u srednjem se vijeku stvara veći broj međusobno nezavisnih **političkih jedinica** - država. I sam je feudalizam, težio partikularizaciji, te je djelovao u smjeru vezivanja srednjovjekovnih vladara pravnim vezam
- u tim se prilikama međunarodno pravo moglo razvijati iz skromnih početaka; tada se razvija učenje o **pravednom ratu**, uvodi se **zabrana vođenja borbe u određene dane**, **rat se smatra pravednim** ukoliko postoji **pravedan uzrok i pravedna** namjera. Katkada se održavaju i **kongresi o rješavanju međunarodnih pitanja**. Javljaju se i pravi **planovi za osiguranje** svjetskog mira.

NOVI VIJEK:

- započinje u doba kada su preživjeli feudalni odnosi ustupali mjesto razvoju velikih modernih država a teoretski je **to vrijeme razvoja shvaćanja o suverenosti**.
 - dolazi do izoliranosti svake pojedine države koja stupa s drugima u prolazne saveze, ali se ne smatra vezanom dubljom i trajnijim vezom. To je isto tako i razdoblje čiste politike interesa u kojoj vladaju načela ravnoteže sila i kompenzacija.
 - važna je etapa u razvoju međunarodnog prava **Westfalski mir 1648**, kojim je i s formalne strane izbrisan svaki trag univerzalističkog gledanja srednjeg vijeka, Europa se konačno konstituira kao **skup formalno jednakih i nezavisnih država**. Izdiže se nekoliko država koje se bore za prevlast (Španjolska, Francuska). Uz Engleski koja se razvila u veliku pomorsku silu, izdiže se Pruska koja se pretvara u vojničku državu, a dolazi i do uzdizanja Rusije.
 - na početku novog vijeka **javljaju se prva stalna poslanstva (1455. Milana u Genovi)**, razvijaju se **pravila diplomatskog ophođenja i ceremonijal**. Razvoj pomorstva dovodi do usavršavanja prava mora a **razvija se i institut neutralnosti, zaštita civilnog stanovništva u ratu i arbitraža. Pobjeđuje načelo slobode mora**.
 - upotrebi arbitraže protivni se pojam suverenosti kako je bila shvaćena u to vrijeme, pa se arbitraža javlja
- ponovno
- o tek na kraju 18. st

NOVIJE DOBA: može se podijeliti na dva razdoblja:

1. od francuske revolucije do I svjetskog rata.

- **značajke:** napredak tehnike, razvoj prometa i opće približavanje svih dijelova svijeta, stvaranje svjetskih velevlasti i razvoj imperijalizma, budi se nacionalizam.
- na području **MP-a** javlja se **teorija o narodu kao međunarodnopravnom subjektu** a načelo samoodređenja naroda postaje jednim od najvažnijih načela.
- pod utjecajem načela narodnosti javljaju se u 19. st nove slobodne države na Balkanu, ujedinjuju se Italija i Njemačka, u 20. st raspada se Austro-Ugarska, nastaju Čehoslovačka i Poljska
- međunarodna zajednica koja se na početku 19. st nazivala europskom polako postaje svjetska

Najvažnije su etape u razvoju međunarodnih odnosa:

- **Bečki kongres (1815.)** – kojim se mijenja karta Europe, omogućuje slobodna plovdba rijekama, suzbija trgovina robljem, uređuje pitanje diplomatskih zastupnika
- **Pariški kongres (1856.)**, - postavlja pravila pomorskog rata, Pariška pomorska deklaracija i uvodi međunarodnu kontrolu ušća Dunava
- **Londonska konferencija (1871.)** – uvodi pravilo međunarodnog prava da se međunarodni ugovori ne mogu jednostrano raskidati
- **Berlinski kongres (1878.), Haške mirovne konferencije (1899. i 1907.)**.....- osniva se i **Sveta alijansa** kao pokušaj uvođenja **trajnog mira** među vladarima uz strogo poštovanje **načela legitimteta**.
- kao reakcija protiv intervencije Alijanse javlja se **načelo neintervencije** koje postaje sastavnim dijelom MP-a
- predsjednik Monroe objavljuje svoju doktrinu 1823.
- sklapaju se ugovori o zaštiti književnih i umjetničkih djela i industrijskog vlasništva.
- **humanitarni interesi** - dolaze do izražaja u prvoj Ženevskoj konvenciji (1864.).
- **na političkom polju** - velevlasti (petrarhija – Rusija, Prusija, Austrija, Francuska i Britansko carstvo) si prisvajaju pravo da diktiraju poslovima Europe i odlučuju o sudbinama malih država na **temelju političke i vojne snage** a ne na temelju međunarodnopravno priznatog ovlaštenja
- velevlast su među sobom u velikom SUPARNIŠTVU - **s jedne strane radi stjecanja što boljih položaja za ekonomsku ekspanziju** na Balkanu, istočnom Sredozemlju, prednjoj Aziji, Africi, a s druge strane radi **kolonijalne ekspanzije** u Africi i Aziji.
- još potkraj 19. st imperijalistički su se zahtjevi zadovoljili novim područjima, ali kad je gotovo sve bilo podijeljeno, nužno je došlo do 1. svj rata

2. od I svjetskog rata pa do danas

- 1.svj rat (1914.-1918.) je neizbježna posljedica imperijalizma
- novo je uređenje izvršeno na Mirovnoj konferenciji u Parizu gdje su velevlasti izradile mirovne ugovore
- daljnja je značajka ovog doba **pojava zemalja sa socijalističkim** uređenjem koje su se 1923.g. udružile u Sovjetski Savez.
- osniva se Liga naroda 1920. s ciljem održanja mira (ali bez uspjega jer usprkos njenoj politici dolazi do jačanja Njemačke, osvajačkih i imperijalističkih ciljeva Japana...

NA PODRUČJU MEĐUNARODNOG PRAVA

- usavršavaju se sredstva za mirno rješavanje međunarodnih sporova, jača arbitraža, izgrađuje se mirenje, te se osniva i **Stalni sud međunarodne pravde**.
- razrađuje se načelo slobode prometa i prometnih puteva
- uvodi se zaštita manjina, sustav madata
- nastoji se postići razoružanje Konferencija u Washingtonu 1921./22., London 1930. i 1936 potpisuju se ugovori o zabrani izvršenja agresije
- osnovana i Međunarodna organizacija rada.
- sva ta nastojanja nisu mogla spriječiti **izbijanje novog svjetskog rata 1939.- 1945.**
- nakon rata, **1945.** osniva se organizacija s glavnim zadatkom da osigurava mir u svijetu - **Ujedinjeni narodi** – oni služe kao središte za međunarodnu suradnju a za pojedine se grane osniva niz specijaliziranih ustanova. Razvoj donosi i **međunarodno suđenje za naročito teške prekršaje međunarodnog prava**, međunarodnu zaštitu prava čovjeka, pomoć zaostalim zemljama i novo uređenje međunarodnih gospodarskih odnosa.
- dolazi do nesloge u međunarodnim odnosima što prerasta u **hladni rat** između dva sukobljena tabora. Formiraju se i suparnički vojni savezi; **1949. Sjevernoatlantska organizacija - NATO** – zapadni saveznici, a zatim **1955. Varšavski pakt**, gdje Rusija okuplja svoje saveznike.
- **posljedice** : Austrija se obvezuje na trajnu neutralnost 1955., Njemačka se dijeli nakon predaje 1945. ,

NA PODRUČJU MEĐUNARODNOG PRAVA :

- javlja se **sudjenje za teške prekršaje MP-a**
- razvija se **međunarodna zaštita prava čovjeka**
- uređuju se **prostori izvan granica nacionalne jurisdikcije**
- razvija se međunarodna zaštita okoliša
- razvija se **ratno pravo, posebice humanitarno pravo**
- blokovsko suparništvo popušta tek 1990.g. , srušen je Berlčinski zid, raspada se Čehoslovačka, Jugoslavija, i SSSR.
- prestanak hladnog rata omogućava bolju međunarodnu suradnju u UN i u regionalnim organizacijama. Danas uz ekonomski jake SAD dva druga ekonomska svijeta postaju Japan i evropske države integrirane u Europsku uniju.

№ 7 . RAZVOJ ZNANOSTI MEĐUNARODNOG PRAVA

B-9

Razvoj:

- istraživači starine navode da je **Demetrije Faleronski** izradio sustav međunarodnog prava i proučavao međunarodno pravo u spisima Polibija. Od toga doba pa do početka međunarodnog prava proteklo je više od 1500 godina.
- u međuvremenu se kroz cijeli srednji vijek obrađuju **samo pojedina pitanja** međunarodnog prava i to ne samostalno već u sklopu drugih disciplina: pravne znanosti, filozofije i teologije.
- u **14. i 15. stoljeću** javljaju se **prve monografije o ratnom pravu i pravu poslanstva**.
- monografije **krakovskog profesora Pavla Wladkovica**

16.i 17. stoljeće

- **Albericus Gentilis** - porijeklom talijan, profesor rimskog prava na Oxfordu prvi je znatan teoretičar međunarodnog prava, a njegova djela prethode djelima Grotiusa; “De legationibus“, “De jure belli“
- **Grotiusa** se često naziva **osnivačem znanosti međunarodnog prava** najvažnija djela su **De jure belli ac pacis 1625.-** godina izdanja se smatra godinom rođenja znanosti međunarodnog prava, **i Mare liberum** u kojoj brani načelo slobode mora.
- iako se oslanja na srednjovjekovno učenje, on je u mnogo pitanja prekinuo s dosadašnjim gledanjem.

On razlikuje dva izvora međunarodnog prava:

1. **jus naturale**, prirodno pravo koje se može spoznati umovanjem i
 2. **jus voluntarium**, pravo osnovano na privoli država, čija ukupnost obvezuje države, i svi su međunarodni odnosi uređeni pravnim pravilima, a velika većina tih pravila se može mijenjati, uz ona koja se ne može mijenjati - jus cogens
- države mogu svoje međunarodne odnose uređivati ugovorom ali ih jednom sklopljen ugovor strogo obvezuje.

- **kraj 19. i početak 20. stoljeća** je u znaku **POZITIVIZMA**

- strogi pozitivizam – uzima kao temelj međunarodnog prava VOLJU DRŽAVE (**subjektivni pozitivizam, voluntarizam** – Jelinek, Tripel, Anzilotti)
- svrha je da pozitivno međunarodno pravo uokviri u logične oblike nekog sustava
- osnivaju se **učena društva i zavodi i pokreću specijalizirani časopisi**.

INSTITUT ZA MEĐUNARODNO PRAVO 1873

- sudjeluje ograničen broj stručnjaka iz cijelog svijeta koji na svojim redovitim zasjedanjima na temelju iscrpnih referata izrađuju nacрте i prijedloge za daljnji razvoj međunarodnog prava. - rad je Instituta važan i za razvoj **arbitraže, ratnog prava, položaja diplomatskog osoblja**.
- za svoj je rad Institut dobio i **Nobelovu nagradu za mir**.
- Institut izdaje poslije svakog zasjedanja godišnjak – Annuaire
- od 1969.-1971.g. njegov je predsjednik bio Juraj Andrassy, profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu., 1971. god je održano 55. zasjedanje u Zagrebu

International Law Association

- okuplja pravnike iz cijeloga svijeta, udružene u nacionalnim ograncima – u Hrvatskoj je to **Hrvatsko društvo za međunarodno pravo**, sastaje se svake 2 godine
- na Pravnom fakultetu u Zagrebu postoji katedra za međunarodno pravo kao i Zavod za međunarodno i poredbeno pravo (osnovao ga je prof. Andrassy 1952.) - tu se danas izučava međunarodno pravo i pravo međunarodnih organizacija te međunarodno privatno pravo, poredbeno pravo i europsko pravo. Pravni fakultet u Splitu organizira poslijediplomski tečaj prava mora.

- 1912. god. Američki institut za međunarodno pravo
- Međunarodna diplomatska akademija izdala velik zbornik leksičkog značaja
- Akademija za međunarodno pravo u Haagu, na njoj svake godine predaju stručnjaci iz različitih zemalja

№ 8. ULOGA PRAVNE ZNANOSTI U IZGRADNJI MEĐ. PRAVA

B-9

- Mnogo je puta djelovala na praksu država i međunarodnu judikaturu (kao arbitri su često uzimani znanstvenici i profesori međunarodnog prava, a velik dio sudaca Međunarodnog suda uzet je iz redova teoretičara međunarodnog prava)
- Teorija o državnoj suverenosti- vladara je ipak ograničen, prilagođava svoje vladanje propisima MP-a
- Temelji humanog postupanja u ratu i pobjedi
- Izgrađivanje i proširivanje arbitraže i drugih sredstava za mirno rješavanje sporova
- Doprinos kodifikaciji MP-a
- Najznačajniji doprinos hrvatskoj pravnoj znanosti predstavljaju djela J. Andrassyja, osobito o epikontinetskom pojasu i pravu susjedstva, te radovi hrvatskih pisaca o pravu mora
- Učenje o razlikovanju pravnih i nepravničkih sporova – Institut za Međunarodno pravo
- Izgradnja pojmova međunarodnog zločina



POGLAVLJE 2 : SUBJEKTI MEĐUNARODNOG PRAVA

№ 9. SUBJEKTI MEĐUNARODNOG PRAVA – OPĆI PREGLED

A-5

Subjekt međunarodnog prava ili međunarodna osoba je svatko tko je

- po odredbama međunarodnog prava nositelj **prava i dužnosti**,
 - djeluje izravno po **pravilima međunarodnog prava** i
 - izravno je podvrgnut **međunarodnom pravnom poretku**.
- mošlo bi se pomisliti da su u međunarodnim odnosima samo države subjekti međunarodnog prava, ali to mišljenje nije bilo u skladu s realnostima međunarodnih odnosa. Tako se pitanje o tome tko je sve subjekt međunarodnog prava raspravlja uvijek iznova.
- neki pisci rade podjelu
- A) države kao jedini subjekti koji stvaraju međunarodno pravo - **redoviti, aktivni subjekti**
- B) svi ostali – kao **nesuvereni, sekundarni, izvedeni ili fiktivni subjekti**

A - DRŽAVE

- danas u svijetu ima oko **190 država** i ta se brojka i dalje povećava, procesom dekolonizacije, raspadom federacija u nezavisne države
- bilo je suverenih država koje su u najvećoj mjeri bile ovisne o drugim državama, tzv **kvaziprotektorati**:
 - Kongo današnji Zaire - formalno nezavisan a stvarno kolonija Belgije
 - Indija koja je iako pod britanskom upravom bila član Lige naroda i postala članicom UN-a
 - Filipini su bili pod SAD ali i član UN-a makar su samostalnost stekli kasnije.
 - Jordan – pod Britanskim carstvom – pa nije mogao postati član UN-a
- izvan kruga jedinica koje i najveći formalisti smatraju državama ima i takvih zemalja čiji je **međunarodnopravni položaj manje jasan**. Čitava je ljestvica od suverenih država do najskučenijih odnosa ovisnosti koji ipak imaju određeni i priznati individualitet.
- ne postoji jedinstven tip države, ni što se tiče unutrašnjeg uređenja, ni što se tiče međunarodnog prava i dužnosti, pa možemo razlikovati:
 - neke su **države** iako su formalno samostalne zadržale vezu bivšim kolonijalnim gospodarima (Monaco, San Marino, Lichtenstein, Zapadni Samoa)
 - područja pod starateljstvom** i nesamoupravna područja,
 - ustanici** priznati kao zaraćena strana i **oslobodilački pokreti** (iako nisu država sudjeluju međunarodnim odnosima)
 - međunarodne organizacije** koje isto tako imaju određen i poseban položaj.
- nakon II svjetskog rata priznaje se svakom narodu pravo na samoodređenje i na razvoj do vlastite države i to se odražava u pozitivnim pravnim propisima.

PRAVNA SPOSOBNOST

- sposobnost subjekata međunarodnog prava da mogu biti **nositelji svih prava i dužnosti**
- ima subjekata **sa punom pravnom sposobnosti** – UN i **sa ograničenom pravnom sposobnosti** – ustanici.

POSLOVNA SPOSOBNOST

- sposobnost subjekta međunarodnog prava da može svojim **djelovanjem proizvesti pravne posljedice**
- subjekti s **punom poslovnom sposobnošću** su države.

□ s ograničenom poslovnom sposobnošću su zemlje u odnosima ovisnosti - **pri čemu ograničenja mogu biti u odnosima:**

- aktivnog i pasivnog prava poslanstva
- prava sklapanja ugovora
- pravo na vođenje ratova

□ subjekti bez poslovne sposobnosti su starateljstva – za njih djeluju drugi subjekti.

B) OSTALI

□ treba zaključiti da uz države postoje i i drugi subjekti međunarodnog prava.

□ taj se zaključak temelji i na savjetodavnom mišljenju Međunarodnog suda o **naknadi štete za postradale funkcionere** UN od 11. travnja 1949. – Međunar. sud jasno izrekao da uz države postoje i drugi subjekti mp koji se svojim pravima i obvezama mogu razlikovati od država

□ ima i nekih **drugih razlika:**

- neki su subjekti **trajni** (države, UN) - drugi su samo **prolazni** (ustanici)
- a neki se nalaze u **prijelaznoj fazi** (tako je starateljstvo jedna od etapa na putu od nekadašnjih kolonija, zatim mandata prema nezavisnosti)

Dakle subjekti međunarodnog prava su:

1. države
2. međunarodne zajednice
3. zemlje u odnosima ovisnosti
4. ustanici i oslobodilački pokreti

№ 10. POJEDINAC U MEĐUNARODNOM PRAVU

A-6

je li pojedinac kao čovjek subjekt međunarodnog prava?

□ mišljenje da jeste je tekovina novijeg doba i dobilo je dosta pristaša, iako postoji cijeli spektar pogleda na taj problem:

1. **od potpunog poricanja** subjektiviteta, preko
2. **priznavanja početaka** subjektiviteta, i do
3. **njegovog širokog priznavanja.**

□ otkad se počela razvijati moderna arbitraža ona se isključivo odvijala među državama. Katkad su zainteresirani pojedinci sudjelovali u postupku ali u **sporednoj ulozi**.

□ pojedinci će moći biti **stranke pred međunarodnim sudom za pravo mora**. Ali kad je u sporu pojedinac o tome se obavještava država čiji je on državljanin. Ta država ima pravo sudjelovanja u postupku.

□ oni koji zastupaju **učenje o subjektivitetu pojedinca** pozivaju se na primjere gdje međunarodno pravo pojedincu daje prava ili mu nalaže dužnosti.

To su slučajevi; (mp izravno kažnjava pojedinca ili mu nameće dužnosti):

1. **kažnjavanja pirata** – **ALI** kod piratstva nema izravnog međunarodnopravnog odnosa između pirata i države koja ga kažnjava.

- to je **izuzetak od pravila** da na otvorenom moru svaka država vrši vlast samo nad pripadnicima i nad brodovima svoje zastave jer **pravilo običajnog međunarodnog prava** daje **svakoj** državi vlast protiv pirata na **otvorenom moru**.
- kažnjavanje se vrši prema **odredbama unutrašnjeg prava** odnosne države. Za piratstvo međunarodno pravo daje samo izuzetak od opće podjele nadležnosti na otvorenom moru

2. **kažnjavanje kršenja blokade** – kod blokade nadovezuje se **štetna posljedica** ZAPLJENE BRODA na čin kršenja blokade. **ALI** ta štetna posljedica stiže pojedinca **odlukom suda**- tj državnih organa na temelju **unutrašnjih propisa** te države i **objavlivanjem blokade** od strane te države kojim se izriče prijetnja štetnih posljedica.

- zapljena **nije kazna nego ratna** mjera koju dopušta međunarodno pravo
- MP uređuje samo odnos između između zaraćene strane koja je odredila blokadu i izvršila zapljenu, i neutralne države, kojoj pripada zapljenjeni brod (neutralna država ima pravo **zahtijevati** da se poštuje trgovina i slobodna plovidba njezinih brodova, ali je ipak **dužna trpjeti** takav zahvat AKO je objavljena blokada)

3. **pravo manjina da podnose peticije**

4. **moгуćnost da se sa svojim problemima izade pred organe međunarodnog pravosuđa**

- pred Europsku komisiju za ljudska prava mogu **pojedinci iznositi pritužbe** jedino prema onim **državama koje su prihvatile takvu nadležnost** Komisije (pred Američkom komisijom NIJE potreban državni prihvati nadležnosti)
- **Ženevske konvencije iz 1949.g.** daju pojedincu pojačanu zaštitu ali ga s druge strane čine i odgovornim za djela protivna pravilima konvencija, iako je kažnjavanje ostalo u rukama država stranaka. Izravna je odgovornost pojedinca naglašena u pogledu kažnjavanja ratnih zločina i genocida.

OČITA JE TENDENCIJA PREMA PRIZNAVANJU SUBJEKTIVITETA POJEDINCA:

- Opća deklaracija o pravima čovjeka 1948.
- Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima 1966.
- Fakultativni protokol kojim se daje pojedincima da podnose svoje žalbe izravno Odboru za prava čovjeka (ali ni tu nije pojedincu dan položaj stranke ravnopravan s državom na čije se postupke žali)
- pritužbe Sudu EU – ali to se može tumačiti kao samo unutarnji sud EU kao tvorevine, a ne naddržavni

- Europska konvencija o zaštiti prava čovjeka i temeljnih sloboda 1950.
 - pred Europsku komisiju za prava čovjeka pojedinci mogu iznositi pritužbe samo prema onim državama koje su prihvatile takvu nadležnost Komisije – ali ni tu nije pojedinac stranka pred Sudom već samo pred Komisijom
 - Ženevske konvencije o zaštiti žrtava rata 1949. – pružaju zaštitu pojedincu, ali je predviđeni i odgovornost pojedinca za djela protivna odredbama Konvencije – kažnjavanje genocida i ratnih zločina
- opće prihvaćeno stajalište je da zaštita temeljnih prava čovjeka NE spada u isključivu nadležnost države
- mnogim je međunarodnim ugovorima predviđeno pravo države da pokrene postupak nadzora nad ispunjavanjem prava čovjeka u drugim državama s time što se interes za prava čovjeka u drugoj državi ne smatra miješanjem u njezine unutrašnje poslove.
- u međunarodnopravnom poretku pojedinac, fizička osoba, svakako nije normalan, redovan a ni osobito važan subjekt

№ 11. MEĐUNARODNI ORGANIZMI

A-7

- međudržavna suradnja, koja uvijek započinje kontaktima službi vanjskih poslova, u mnogim se pitanjima ne može uspješno ostvariti jedino sastancima predstavnika država. Vrlo je često potrebna institucionalizacija suradnje, tj. osnivanje zajedničkih međudržavnih, međunarodnih organizacija a radi uspješnog postizanja ciljeva suradnje.
- postepeno se od međunarodnih organizacija s malim ovlastima (komisije i sudovi) prelazi na međudržavne organizme razgranate strukture i kompetencija koje nazivamo međunarodnim (međuvladinim) organizacijama.
- opće usvojena definicija međunarodne organizacije ne postoji. U tijeku kodifikacije prava međunarodnih ugovora u Komisiji za međunarodno pravo g. Fitzmaurice je predlagao da se međunarodna organizacija definira kao:
- udruženje država
 - osnovano na temelju međunarodnog ugovora (nije uvijek potrebno – dovoljan je bilo kakav oblik: sukladne izjave parlamenta, rezolucije već postojeće organizacije...)
 - koje ima svoj ustav i zajedničke organe,
 - posjeduje osobnost odvojenu od one država članica
 - ima aktivno i pasivno pravo poslanstva
 - subjekt je međunarodnog prava sa sposobnošću zaključivanja međunarodnih ugovora".
- ta definicija nije prihvaćena, ali je važna jer sadrži bitne elemente po kojima među raznim oblicima međudržavne suradnje razaznajemo međunarodne organizacije. Također se tvrdi da međunarodna organizacija ima vlastitu volju.
- od pojave prvih međunarodnih organizacija, postavlja se pitanje njihove MEĐUNARODNE OSOBNOSTI, tj. jesu li oni subjekti međunarodnog prava

PONEKAD SE SAM USTAVNA PRAVILA IZJAŠNJAVAJU O PITANJU pravne sposobnosti:

- Povelja UN 1945. god kaže da organizacija uživa pravnu sposobnost potrebnu za obavljanje svojih funkcija i ciljeva na teritoriju svakog svog člana; kod nečlanica ima onoliko pravnu sposobnost koliku joj one PRIZNAJU

Ali glede međunarodnopr. osobnosti (je li subjekt mp):

- u Ugovoru o Europskoj zajednici za ugljen i čelik izričito se priznaje međunarodna sposobnost Zajednice u onoj mjeri u kojoj joj je ona potrebna za vršenje njenih funkcija i postizanje njezinih ciljeva.

Već je starija teorija uzimala da su međunarodni organizmi subjekti međunarodnog prava:

- Europska Dunavska komisija – djeluje prema Dunavskom statutu iz 1921. God
- njoj se priznaje subjektivitet jer vrši vlast na određenom prostoru, država“ - a zovu je i “riječna
- Komisija za tjesnace - djelovala prema ugovoru u Lausanni

- to se pravdalo time da su vršile vlast na nekom ograničenom prostoru

- problem je nastao kod velikih međudrž. organizacija koje nisu bile prostorno ograničene:

- teorija si je tada pomagala definirajući ih kao federacije ili konfederacije, ili "upravne unije".
- već je Ligi naroda bila priznata određena osobnost međunarodnog prava a to je u još većoj mjeri učinjeno s Ujedinjenim narodima.
- prema Bečkoj konvenciji o pravu međunarodnih ugovora između država i međunarodnih organizacija ili između međunarodnih organizacija 1986. god (kodifikacija pravila u vezi sklapanja međunarodnih ugovora) “svaka međunarodna organizacija ima pravo zaključivanja međunarodnih ugovora; to pravo ne postoji ili je ograničeno jedino u pogledu onih organizacija za koje tako propisuju njihova vlastita ustavna pravila.”
- usvajanjem te konvencije međunarodna je zajednica priznala da su međunarodne organizacije subjekti međunarodnog prava, jer samo oni mogu biti strankom međunarodnog ugovora, kao i subjektom jednostranih međunarodnih pravnih poslova
- u Konvenciji pravo zaključivanja međunarodnih ugovora osim država i međunarodnih organizacija imaju i drugi subjekti MP-a, što znači da je međunarodnopravni subjektivitet međunarodnih organizacija priznat i IZRIČITO.
- UN (i dr.) mogu primati i slati zastupnike kojima se priznaje položaj sličan diplomatskom => Bečka konvencijao predstavljanju država u odnosima s univerzalnim međunarodnim organizacijama – navodi međunar. org. općeg značaja – „po sastavu članstva i zadacima svjetskog značaja“
- međunarodna osoba postoji jednako kao i država pa i za nju vrijedi međunarodnopravni subjektivitet. To je pitanje riješio Međunarodni sud koji kaže da su UN subjekt međunarodnog prava i prema državama nečlanicama, da nije potrebno nikakvo priznanje s njihove strane. Isto tako međunarodne organizacije danas obavljaju ulogu koja je jednaka važna kao i uloga država u međunarodnim odnosima.

prema Bečkoj konvenciji o predstavljanju država u odnosima s univerzalnim međunarodnim organizacijama 1975.

god. definiraju se međunarodne organizacije općeg značenja :

- UN
- specijalizirane organizacije UN-a
- Međunarodna organizacija za atomsku energiju
- i druge organizacije od svjetskog značenja

- **pitanje međunarodnog subjektiviteta UN-a** je raspravljeno u **savjetodavnom mišljenju Međunarodnog suda** o naknadi štete za **postradale funkcionere** UN od 11. travnja 1949, **te je utvrđeno da je UN MEĐUNAR. OSOBA (što ne znači da su država ili naddržava) I DA IMAJU ISTA PRAVA I DUŽNOSTI KAO DRŽAVE**
- UN nastupa prema pojedinim državama kao **posebna jedinica**, vodi pregovore i sklapa ugovore
- UN može **primati i slati zastupnike** kojima se priznaje položaj sličan diplomatskom, države članice imaju akreditirane stalne zastupnike pri UN, a sam postupak akreditacije, zamjene ili opoziva obavlja se analogno pravilima koja vrijede za diplomatske zastupnike.
- UN je **odgovoran i za kršenje ratnog prava** i drugih pravila međunarodnog prava izvršenih u tijeku akcije, dakle i za UN vrijede pravila ratnog prava u oružanom sukobu
- međunarodne organizacije najčešće se osnivaju ugovorom, pa je njihov položaj određen na tom temelju.
- postavlja se pitanje vrijedi li svojstvo međunarodne osobe samo u odnosu prema državama potpisnicama odnosnog međunarodnog akta ili također i prema ostalim državama?
- I TO SE PITANJE POSTAVILO PRED MEĐUNAR. SUD, KONKRETNO ZA UN
- sud je rekao da su UN SUBJEKT MEĐUNAR. PRAVA također u odnosu pred državama **nečlanicama** te da **nije potrebno nikakvo priznanje s njihove strane!**
- to mišljenje bi se moglo primijeniti i na druge međunar. organizacije
- danas sve više pisaca zastupa međunarodnopravni subjektivitet međunar. organizacija, a one sve više proširuju krug svojih djelatnosti na način koji to pokazuje

№. 12.

DRŽAVE

A-8

Međunarodni pojam države je taj da državom smatramo zajednicu koja na određenom području djeluje u obliku najviše organizacije pravnog poretka i pri tom nije podložna nijednoj drugoj organizaciji.

- ukoliko na istom području djeluju dvije ili više organizacija svaka u svom djelokrugu, onda se svaka jedinica u sklopu federacije može smatrati državom.

POSTANAK DRŽAVE je činjenica vanjskog bivanja.

Pravila međunarodnog prava samostalno određuju koje činjenice tvore učinak postanka države:

1. određeno područje – neovisno o veličini,
 2. stanovništvo,
 3. organizacija vlasti neovisna o drugoj državi.
- + neki navode sposobnost vladati se po pravilima mp
- dovoljno je da vlast vrši neki **privremeni organ**, neovisan o drugoj vlasti
 - **nema učinka** nastanka države po međunarodnom pravu ako nedostaje koji od ovih elemenata
 - **glavno je i odlučno da organizirana vlast djeluje u zemlji i međunar. odnosima ISKLJUČIVO&NEOVISNO od bilo koje druge vlasti**
 - postanak države mora biti **efektivan** a sa gledišta međunarodnog prava odlučno je da li je država zasnovana na pravnim aktima proradila vlastitim životom (tako npr. savezničkim priznanjem Čehoslovačke nije još nastala nova država jer ta vlada nije vršila nikakve vlasti na području koje je tražila za novu državu)
 - slučajevi priznanja država koje **nisu efektivno nastale** a pojedne države i međunarodne organizacije **podržavaju težnju za njihovim stvaranjem:**
 1. **PLO (Palestinsko nacionalno vijeće)** 1988. je proglasilo je nezavisnost države Palestine, a Opća skupština UN priznala je taj proglas u znak podrške težnjama palestinskog naroda da ostvari svoju suverenost nad područjima koji su bili pod izraelskom okupacijom. 1993. god je u Washingtonu potpisan sporazmu između PLO-a i Izraela kojim se palestinskom narodu priznaje prave na samoupravu ali NE i nezavisnost
 2. **Saharska Arapska Demokratska Republika** – nju je proglasio pokret otpora POLISAHARIO na području koji je pod potpunom vlašću Maroka – primljena je u Organizaciju afričkog jedinstva ali UN je ne priznaje kao države ali joj priznaje pravo na samoodređenje i nezavisnost

- moguće je da je **državnost stvarno bila prekinuta** ali se **po volji i sporazumu svih sudionika smatra** da je **međunarodni kontinuitete NEPREKINUT** (prije II. Svjetskog rata Etiopija, Austrija, Čehoslovačka- prestale su stvarno postojati kršenjem međunarodnog prava - agresijom, no nakon ponovnog uspostavljenja vlasti, vladale su kao da njihov opstanak nije ni prekinut)
- nekad se uzima u obzir činjenica da je **državnost stvarno bila prekinuta** tj. da je **međunarodni kontinuitet PREKINUT**
- Estonija, Latvija i Litva su nasilno priključene Sovjetskom savezu 1940. god i ponovno su stekle samostalnost tek 1991.
- **VLAST** jednom stvorene države može u nekim slučajevima biti znatno **smanjena ili ograničena** a da to ipak **ne utječe** na njezin opstanak.

do tog ograničenja može doći;

1. ograničenje **ratom** (BiH 1992.),
2. ovlasti državnih organa mogu **preuzeti UN** (Kambodža 1992.),
3. vlast mogu preuzeti pobjednici u ratu - **okupacijom** (Njemačka i Japan 1945.)
4. može **dobrovoljno prenijeti dio svojih ovlasti na drugu državu** (Monaco, San Marino, Liechtenstein) – bez da izgube status države u smislu međunarodnog prava
5. može prenijeti **dio svojih ovlasti na organe međunarodnih organizacija** koje imaju elemente nadržavnost (EU) bez da izgube status države u smislu međunarodnog prava – jer su prenesene dobrovoljno, a država može svojom odlukom i istupiti

6. slučajevi **zavisnih država** - države koje su na putu iz potpune ovisnosti prema potpunoj nezavisnosti, ali tu u svakom slučaju treba gledati radi li se o privr. ograničavanju vlasti države ili nekoj kategoriji nesamoupravnog područja koje uopće nema status države (inače u suprotnosti sa zahtjevom da država ima organizaciju vlasti neovisnu o drugoj državi)

- **veličina zemlje NIJE bitna za postanak države** – San Marino, Monaco, Grenada
- za postanak države **NIJE bitno da joj sve granice budu potpuno utvrđene** (Belgija – granice su joj utvrđene tek 1939. iako postoji od 1930.)
- **međunarodno pravo može ZABRANITI POSTANAK novih država** koji ne bi bio u skladu s postojećim poretom (nastanak Turske Republike Sjeverni Cipar) – sankcija bi bila u nepriznavanju nove državne tvorbe, ali moguće su i druge sankcije – sve do kolektivnih mjera oružanim snagama (SV. Alijansa, Liga naroda)
- **sankcija** takve zabrane bila bi nepriznavanje nove državne tvorbe ali je moguća i kolektivna upotreba oružanih snaga.

Povelja UN štiti članice te organizacije od:

- nasilnog uništenja njihovog opstanka,
- ugrožavanja teritorijalne cjelovitosti
- ugrožavanja političke nezavisnosti od strane drugih država (kad je turska etnička zajednica Tursku Republiku sjevernog Cipra) proglasila

POSTANAK DRŽAVE može biti :

1. ORIGINARAN postanak države –

- a) kada nova država nastaje na teritoriju na kojem **do sada nije bilo države ili je bio nenaseljen** (Liberija, Natal, Burske republike) – danas rijetko
- b) kada nova država nastaje uz **prekid pravnog poretka stare** države – nisu se poštivala pravila države/a čiji su elementi ušli u novu državu (značajno kod sukcesije prava i obveza novih država)

2. DERIVATIVAN postanak države - svaki drugi postanak bio bi derivativan.

Nove države nastaju:

1. **raspadom** – Jugoslavija, Čehoslovačka, Austro-Ugarska, Sovjetski savez
2. **otcepljenjem nekog dijela** – Belgija od Nizozemske, Singapur od Malezije
3. **osamostaljenjem zavisnih pokrajina, vazalnih država, ili kolonija** – Egipat
4. **spajanjem više država u jednu** – Njemačka, Jemen

- nova država može nastati nasilnim ali i mirnim putem. Postoje i primjeri fuzije gdje nova država nastaje **spajanjem više** dotadašnjih država. U povijesti Latinske Amerike tako su nastale i opet se raspale Kolumbija, a u Europi Jugoslavija.
- postanak države **NE** mora se zbiti u jednom času. On može biti **rezultat duljeg procesa**.
- država može imati i temelje svog postanka u međunarodnom sporazumu (Cipar).
- razvrgavanjem (kon)federacije ne nastaje nova država

PRESTANAK DRŽAVE

- kao što država nastaje, tako i prestaje zbog neke činjenice, i to najčešće **prestankom jednog od elemenata koji su potrebni za njezin postanak** - uglavnom je to slučaj da **postojeća državna vlast prestane djelovati** – nestanak teritorija ili naroda su teorijski mogući, ali se to još nije dogodilo; a razlozi tome mogu biti različiti. U prošlosti je najčešći razlog bio osvajanje područja – debellatio – ono **mora biti konačno** – ni potpuno zaposjedanje područja ne ovlašćuje na aneksiju ako potisnuta država nastavi borbu iz inozemstva uz pomoć saveznika

primjeri da neka država nestane mirnim putem

1. **jednostranim aktom državne vlasti** (Njemačko carstvo, Sovjetski Savez, Čehoslovačka)
2. **međudržavnim sporazumom**, tj dvostranim aktom (Egipat i Sirija u Ujedinjenu Arapsku republiku).

- izmjena oblika vladanja, makar i revolucijom, **NE dovodi do propasti države** - ova je vlada **organ istog subjekta međunarodnog prava** i praksa je u tome složna (primjer SSSR koji je odbio platiti dugove Carske Rusije). Ima mišljenja koja dopuštaju da bi potpuni prelijezom u socijalnom i političkom poretu opravdavao drugačije rješenje.
- Riječka država prestala je postojati i bila je podjeljena prema jugoslavensko-talijanskom ugovoru 1924. - to je primjer **nestanka države** međunarodnim ugovorom između trećih država i podjelom njena područja između država ugovornica.

SFRJ

- **19.5.1991.** RH se na referendumu velikom većinom izjasnila za **suverenost i nezavisnost**
- **25.6.1991.** Sabor RH je donio **Deklaraciju o uspostavi suverene i samostalne RH i Ustavnu odluku RH o suverenosti i samostalnosti.**
- **7.7.1991.** RH je pristala na moratorij od 3 mjeseca – tj odgoda provođenja tih odluka – Brijunska deklaracija
- **8.10.1991.** Sabor je donio **Odluku o raskidanju svih državnopravnih veza** na temelju kojih je Hrvatska zajedno sa ostalim republikama tvorila dotadašnju SFRJ.
- **29.11.1991** europska arbitražna komisija je slučaju bivše SFRJ utvrdila da je država u postupku raspadanja i da su cjelokupno područje i stanovništvo te bivše države obuhvaćeni novostvorenim državama i da zajednička federalna tijela više ne postoje.

№. 13. PRIZNANJE DRŽAVE

B-10

- države su u međusobnim odnosima koji se temelje na činjenici njihovog istovremenog postojanja i na odluci da te odnose podržavaju
- pojavom nove države nastaje za ostale države pitanje uspostave odnosa
- to je POSTUPAK PRIZNANJA nove države.

Institut za međunarodno pravo donio je 1936.g. rezoluciju po kojoj se traže dvije temeljne pretpostavke za priznanje:

- **nezavisnost i jednakost država** zahtijeva da se **poштуje pravo svake nacije da stvara i mijenja svoje institucije,**
- potrebno je **osiguranje kontinuiteta država** unatoč mogućim promjenama.

- **priznanje nove države slobodan** je akt koji jedna ili više država koja time **konstatiraju postojanje nove države** i pokazuje svoju volju da je smatraju članom međunarodne zajednice
- **nepriznavanje** nove države nije međunarodni delikt već samo neprijaznost tim više što se ne može dugo ignorirati stvarnost
- postoje primjeri da neka država **ne želi priznanje** iz političkih razloga iako ispunjava sve uvjete (Tajvan – jer se smatra jedinom vlašću cijele Kine) ili se pitanje priznanja često **politiizira** (Bangladeš)
- rijetki su primjeri da neka država, iako ispunjava sve uvjete za priznanje iz političkih razloga ne želi takvo priznanje

NAČINI PRIZNANJA:

1.) de jure - koje je **stalno i potpuno** te **neopozivo** (čak i ako priznata država ne izvrši obvezu preuzetu tijekom priznanja!) te **retroaktivno** (od dana kad je država nastala – u skladu s **deklaratornim značenjem** priznanja)

2.) de facto - koje je **privremeno ili ograničeno na neke odnose**.

3.) izrijekom,

- INDIVIDUALNO - u više ili manje svečanom obliku uglavnom ugovorom s trećom državom
- KOLEKTIVNO – svečaniji oblik- kolektivnim aktom na nekoj konferenciji

4.) šutke - konkludentnom radnjom iz koje se vidi NAMJERA PRIZNANJA

- recimo uspostava diplomatskih odnosa,
- ALI samo održavanje diplomatskih odnosa na u novoj države koja su bila akreditirana kod države prednice ne znači namjeru priznanja
- ne predmnjeva se kada neka država sudjeluje s nepriznatom državom na nekoj konferenciji.

□ priznanje svakako ima **deklaratoran učinak** jer nova država **postoji** i na nju se **primjenjuju pravila međunarodnog prava** te se samo **KONSTATIRA postanak novog pravnog subjekta**, a nova država **postaje subjektom međunarodnog prava automatski** čim su se **ispunile sve činjenice koje se zahtijevaju** (suverena vlast nad stanovništvom odr. područja)

□ prema načelu **efektivnosti** država postoji u trenutku **uspostave vlasti nad stanovništvom na određenom području**, na nju se **odmah primjenjuju pravila međunarodnog prava** i ona je **dužna držati se tih pravila**

□ **pojedine države ili skupine država** te međunarodne organizacije mogu utvrditi **vlastite kriterije za priznanje pojedine države**.

□ tako su ministri vanjskih poslova država članica Evropske zajednice **1991. god Deklaraciji o smjernicama za priznanje novih država u Istočnoj Europi i Sovjetskom Savezu** prihvatili legitimitet stvaranja novih država ali su se sporazumjeli da će o tome pojedinačno odlučivati jedino ukoliko one ispune **određene uvjete**:

1. poštovanje **Povelje UN, Helsinške i Pariške povelje**, posebno s obzirom na vladavinu prava, demokraciju i prava manjina,
2. **jamčenje prava** etničkim i nacionalnim skupinama i manjinama,
3. **poštivanje nepovredivosti granica**, koje se mogu mijenjati samo miroljubivim putem i zaj. sporazumom
4. aktivna uloga u **razoružanju, sigurnosti i regionalnoj stabilnosti**,
5. **sporazumno rješavanje** svih pitanja **sukcesije i regionalnih sporova**.

□ istovremeno su izjavile **da neće priznati jedinice koje su rezultat agresije** i da će voditi računa o učinku priznanja na susjedne države.

□ u slučaju država koje su nastale raspadom SFRJ, europske su države uz materijalne uvjete za priznanje **utvrdile i postupak za ocjenjivanje ispunjavanja određenih uvjeta** i za davanje priznanja. RH je morala promijeniti Ustavni **zakon o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica i manjina**.

□ priznanje ima deklaratorni učinak. Nova država postoji bez obzira na priznanje temeljem pravila objektivnog međunarodnog prava.

№. 14. PRIZNANJE VLADE

B-10

□ ukoliko se promjena vlade dogodi ustavnim putem sigurno je da nova vlada **ima legitimitet da zastupa državu** prema vani, ali se pitanje priznanja postavlja ukoliko u nekoj državi dođe do promjene vlade na način koji **nije u skladu s dotadašnjim ustavnim poretom** (revolucija, državni udar). npr Kambodža, Liberija i Haiti.

□ zato je stari običaj da države **posebnim aktom priznaju novu vladu** a to znači da se **nadovezuju diplomatski odnosi** i očituje se **pripravnost da se nova vlada smatra pravno relevantnom** te da se vlastitim aktima preuzimaju obveze prema novoj vladi

□ priznanje vlade je **slobodan akt** za koji **ne postoji nikakva obveza**, a daje se redovito kada se neka **nova vlada**

ovoljno ustalila i sposobna je i voljna ispunjavati svoje dužnosti po pravilima međunarodnog prava.

□ otezanje priznanja neke vlade koja se ustalila značilo bi mješanje u unutrašnje prilike te države i odricanje njenog prava na samoodređenje

□ nije bitno je li nova vlada nastala mirnim putem ili nasilnom promjenom vlasti, ALI:

primjeri nepriznavanja nasilne promjene vlade:

1. **praksa Svete Alijanse** koja je štitila načelo legitimiteta, te je intervencijom suzbila pokušaje revolucije u Napulju i Španjolskoj
2. **Tobarova i Wilsonova doktrina**, Ministar Ekvadora Tobar predložio je da se ne priznaju vlade koje su proizišle iz državnog udara ili revolucije. Wilson je to načelo primijenio prema Meksiku. S druge strane meksički ministar Estrada postavio je načelo da priznanje vlada znači uvredljivo mješanje stranih država u njene unutrašnje prilike.

□ što se tiče načina priznanja, ono može biti **izrijekom ili šutke, pojedinačno ili kolektivno** a u **svakom je slučaju retroaktivno** tj njime se priznaju akti priznate vlade unutar vremena kada je preuzela vlast i ima **deklarativan karakter**.

№. 15. USTANICI I OSLOBODILAČKI POKRETI

B-11

□ problem priznanja nove vlade odnosi se na stanja kad je **na neustavan način**, **nova vlada preuzela vlast** u čitavoj zemlji.

□ to se zbiva kada **naglim činom ili kratkotrajnim zbivanjem** dosadašnji ustavni poredak bude prekinut i nova vlast potpuno prevlada.

□ mnogo se puta nova vlast uspijeva ustaliti tek nakon duže borbe - to je pojava **GRADANSKOG RATA = situacija**

kada se u zemlji vodi borba između 2 stranke od kojih:

- jedna **želi steći** a druga održati vlast
- jedna **želi polučiti vlast u jednom dijelu** države kao samostalnoj državi

- odvija se **unutar granica jedne države** i kao takav se **ne tiče ostalih država** već ga one samo promatraju i zauzimaju stavove prema svojim interesima i afinitetima, te pružaju podršku materijalnu ili moralnu jednoj ili drugoj strani
- za njih postoji **samo jedna vlada** koja je priznata od prije i ona **trećima odgovara za eventualno nastalu štetu**.
- što se tiče građanskih ratova u kojima USTANICI vode borbu protiv dotada jedino priznate vlade, za druge države postoji samo **jedna vlada**, ona poznata od prije i ona je odgovorna državama za **štetu** koju bi pretrpjele protivno odredbama međunarodnog prava – NACELO NEINTERVENCIJE
- ustanici nisu subjekti međunarodnog prava, osim ukoliko ustanak toliko ojača da ih **prizna**:
 - vlada protiv koje se bore
 - ostale države.
- ako ustanak ojača i ustanici postanu jači činitelji unutar zemlje tada priznanje ustanicima daje **ograničeni međunarodnopravni subjektivitet** – vrijede pravila mp između vlade koja je dala priznanje i ustanika - oni postaju odgovorni za djela koja se zbivaju na području pod njihovom vlašću te nastupa obveza poštivanja ratnog prava, a priznati ustanici se imaju prema trećim državama koje su ih priznale držati **propisa neutralnosti i drugih mp pravila**
- ustanici **postaju odgovorni** za djela koja se zbivaju na području koje se nalazi u njihovoj vlasti, a u isto vrijeme **PRESTAJE ODG zaraćene države** prema državi koja je **priznala ustanike!**
- priznanje ustanika ima **konstitutivan i relativan učinak** (stječe se međunarodnopravna sposobnost samo u odnosu prema onome tko ih je priznao), a može se obaviti izrijekom, šutnjom ili konkludentnim radnjama
- to je **PRIVREMENO PRIZNANJE MP SPOSOBNOSTI s OGRANIČENIM OPSEGOM DJELOVANJA**
- kad **potpuno istisnu zaraćenu državu**, više se ne postavlja pitanje priznanja kao ustanika, nego priznanja NOVE VLADE, a ako su uspjeli izvojevati **samostalnost jednog dijela**, to je pitanje priznanja NOVE DRŽAVE
- ustanici koji **nisu priznati** ne mogu poduzimati ratnih čina koji bi vrijedali prava trećih država (ne mogu vršiti zaplijenu na moru osim ako se ne radi o brodu te države u kojoj se vodi borba – inače piratstvo)
- priznanje ustanika odnosi se samo na borbu na zaraćenom području – priznanje vlada i odbora koji se stvaraju u inozemstvu za oslobođenje neke države ima **samo POLITIČKO** značenje
- bez obzira na priznanje ustanika moraju se **primjenjivati pravila međunarodnog prava o humanizaciji ratovanja**.
- temelj te težnje može se naći **u Martensonovoj klauzuli** u uvodu u Haašku konvenciju o zakonima i običajima ratovanja na kopnu 1907.
- **4 Ženevske konvencije o zaštiti žrtava rata 1949.** – u oružanom sukobu koji nije međunarodni svaka stranka se treba držati nekih temeljnih pravila; primjenjuju se u svakom oružanom sukobu koji nema međunar. karakter a izbije na području jedne od zemalja
 - primjena pravila Ženevskih konvencija i Protokola NE OVISI O PRIZNANJU USTANIKA – njih se automatski mora pridržavati svaka stranka tih ugovora, a njihova primjena NE ZNAČI prešutno priznanje ustanika kao zaraćene strane
 - to također nije samo ugovorno pravo nego OPĆA pravila OBIČAJNOG KOGENITNOG mp – obvezuju SVE države i ustaničke pokrete NEOVISNO o njihovom prihvaćanju Konvencija i Protokola
- **2 Dopunska protokola 1977.** – na području zemlje između njenih i pobunjeničkih oružanih snaga (**ne unutrašnji nemiri i napetosti, izolirani incidenti...**)
- Institut priznanja ustanika kao zaraćene strane razvio se u **19. st.** u vrijeme stvaranja samostalnih država na američkom kontinentu. Kasnije se sve manje koristi.

OSLOBODILAČKA BORBA = borba koju vodi stanovništvo zemlje protiv **stranog kolonijalnog gospodara** – tu su se u početku primjenjivala pravila koja vrijede i za **građanske ratove** ali je postepeno praksa unijela neke **novе elemente** i uživala je velike simpatije u mnogim zemljama i smatrala se pravednom i opravdanom.

- protukolonijalno raspoloženje većine država dovelo je do toga da su se sve jače podupirali oslobodilački pokreti i borbe a UN su priznali legitimitet takvog sredstva za osamostaljenje od kolonijalne vlasti kao **krajnje sredstvo** za oslobođenje od kolonijalne uprave, te su često njihovi predstavnici bili pozivani na razne međunarodne sastanke u krilu UN-a i dr međunarodnih organizacija
- uz **PRIZNANJE OSLOBODILAČKIH POKRETA** od strane pojedinih država za afirmaciju njihove međunarodne sposobnosti posebno je važno priznanje od strane međunarodnih organizacija
- u UN se predstavnici oslobodilačkih pokreta koje priznaje Arapska liga i Organizacija afričkog jedinstva redovito sudjeluju kao promatrači na sastancima glavnih odbora Opće skupštine i njezinih pomoćnih tijela, a ako je riječ o pitanjima koja se posebno tiču njihova naroda pozivaju se i na raspravu u plenumu Opće skupštine
- oslobodilački pokret mogu **zaključivati i neke međunarodne ugovore** (u svrhu nastavka oslobodilačke borbe ili avršavanja borbe i stjecanja neovisnosti) a može biti primljen i za člana neke međunarodne organizacije.

- oslobodilački pokreti **NE mogu postati strankama Konvencije UN-a o pravu mora** ali mogu potpisati Završni akt Konvencije na kojoj je konvencija usvojena a oni su sudjelovali u svojstvu promatrača.

Oslobodilački pokreti mogu potpisivati i neke međunarodne ugovore;

1. u svrhu **nastavka oslobodilačke borbe** (PLO s Libanom, Jordanom i Tunisom)
2. u svrhu **završetka borbe i stjecanja državnosti** (Alžir, Angola)
 - **stranke takvih ugovora su** : 1. vlada države – dotadašnje upraviteljice
 - 2. organizacija koja je preuzela međunarodne obveze za državu u nastajanju

- **posljedica priznavanja prava naroda na oružanu borbu** radi ostvarivanja prava na **samooodređenje u postupku dekolonizacije** značilo je priznavanje takvih borbi kao međunarodnih sukoba u smislu Ženevskih konvencija o zaštiti žrtava rata
- vlasti, tj oslobodilačkom pokretu daje se PRAVO da se obveže da će primjenjivati **Ženevske konvencije i**
 1. **Protokol** uz njih i na temelju te izjave ugovora se moraju pridržavati:
 - a) **vlast** koja je je dala izjavu (oslobodilački pokret)
 - b) **sve države stranke** Ženevskih konvencija i Protokola koje bi **bile s njima u sukobu**

- ☐ danas opada važnost takvih subjekata međunarodnog prava jer proces dekolonizacije ide k svome kraju i broj se takvih pokreta - koje priznaju UN - neumitno smanjuje.
- ☐ ipak, u dokumentima UN se kao oslobodilački pokreti **definiraju oni pokreti koji se bore protiv** :
 - kolonijalne dominacije,
 - strane okupacije
 - rasističkih režima
- a neki od tih problema **ne prestaju** nestankom kolonija, npr. rasizam
- ☐ također, status oslobodilačkih pokreta ne može se protezati na nove pokrete koji se javljaju u državama stvorenim u poslijeratnoj dekolonizaciji

№. 16. TEMELJNA PRAVA DRŽAVA

A-9

- ☐ međusobni odnosi država su sa pravnog stajališta, mnoštvo međusobnih prava i dužnosti, tako da svakom pravu jedne zemlje odgovara dužnost druge zemlje.

staro je razlikovanje na:

- **apsolutna, temeljna ili prvotna prava** – ona koja pripadaju nekoj državi po samoj činjenici njenog postojanja
- **izvedena ili stečena prava** – ona koja pripadaju državi na temelju posebnog ugovora ili drugog izvora nastanka
- ☐ nestankom škole prirodnog prava nestalo je i poimanje temeljnih prava, a kritika ih također odbacuje, no u novije vrijeme, kada se pokušava stvoriti čvršća organizacija međunarodne zajednice i pokušavaju kodificirati norme međunarodnog prava, opet se javlja teorija o temeljnim pravima i dužnostima (ali u drugom obliku)

Kodifikacija temeljnih načela o pravima i dužnostima država - u biti **temeljnih načela Povelje UN** (tada nazivana NAČELA KOEGZISTENCIJE) - pokrenuta je u UN 1962.g. na zasjedanju Opće skupštine – a u **odboru za pravna pitanja** sastavljen je popis **SEDAM NAČELA** o kojima će se raspravljati na slijedećim zasjedanjima:

1. načelo da se u međunarodnim odnosima države moraju suzdržavati od prijetnje i upotrebe sile (protiv teritorijalne cjelovitosti i političke nezavisnosti bilo koje države)
2. načelo o rješavanju sporova mirnim sredstvima, bez ugrožavanja međunarodnoga mira, sigurnosti i pravde
3. načelo da se ne intervenira u poslove unutrašnje nadležnosti DRUGIH država u skladu s Poveljom,
4. načelo da države međusobno surađuju u skladu s Poveljom,
5. načelo ravnopravnosti i samoodređenja naroda,
6. načelo suverene jednakosti država,
7. načelo o ispunjavanju u dobroj vjeri obaveza prihvaćenih Poveljom UN.

1963. osnovan je **poseban odbor** sa zadatkom da **prouči navedenih 7 načela i da podnese svoje preporuke i zaključke**.

- nacrtu je dodana i opća primjedba da se **ništa u njemu ne smije tumačiti kao da na bilo koji način dira u odredbe Povelje** ili u prava i dužnosti država članica prema povelji ili u prava naroda prema povelji.
- rad Opće skupštine UN je prihvaćen i **24.10.** – na sam dan UN-a **1970.g.** donesena je **Deklaracija sedam načela** (pun naziv je Deklaracija o načelima međunarodnoga prava o prijateljskim odnosima i suradnji između država u skladu s Poveljom UN-a)

1974.g. izglasana **Povelja o ekonomskim pravima i dužnostima država** koja utvrđuje temeljne elemente međunarodnih **gospodarskih odnosa**:

1. suverenost,
2. teritorijalnu cjelovitost,
3. političku nezavisnost,
4. suverenu jednakost,
5. zabranu agresije,
6. neintervenciju,
7. miroljubivu koegzistenciju,
8. pravo naroda na samoodređenje i
9. druga načela iz Deklaracije sedam načela.

Temeljna prava ostaju netaknuta i u ratu (samoodržanje, štovanje, jednakost, nezavisnost)

Značajke temeljnih prava su:

1. **nema stupnjevanja** (npr. polusuverenost)
2. u slučaju sumnje predmnjeva govori u **prilog tumačenja koje se slaže sa temeljnim pravima**
3. temeljna se prava **ne mogu konačno i neopozivo otuđiti**

5.TEMELJNIH PRAVA - u okviru kojih se obrađuje i većina sadržaja iz Deklaracije sedam načela:

1. PRAVO NA OPSTANAK - SAMOODRŽANJE

- ☐ svaka ga država ima **pravo postojanja** i ima **pravo na obranu svog postojanja i svoje teritorijalne cjelovitosti**. - tome odgovara dužnost drugih država da poštuju ta prava i sprječavaju da se njihovo područje koristi za izvođenje djela koja su protivna tim pravima.
- ☐ naročito se zabranjuje agresija a država ima **pravo samoobrane i pripremanja sredstava za obranu** (pravo **individualne** i **kolektivne** samoobrane priznato je Poveljom UN-a , ali ograničeno do trenutka kada obranu mira i sigurnosti preuzme UN – onda prestaje i potreba

samoobrane koja se stapa s kolektivnom akcijom UN-a ako je ona potrebna, pa zbog toga o upotrebi tog prava treba odmah obavijestiti Vijeće sigurnosti)

- opstanak se se smije štititi **nezakonitim činima** protiv nedužnih **miroljubivih država**
- iz prava na samoobranu izvire i **pravo nužne obrane** koje radi samoodržanja **dopušta i takve postupke koji su inače zabranjeni**, dopušten je **obrambeni rat**, kao i različite **mjere samopomoći**, tzv represalije – kao **odgovor** na protupravni čin druge države
- *dakle, samoobrana i nužna obrana su dopuštene dok ne preuzme UN

2. PRAVO NA NEZAVISNOST

- Jean Bodin je u 16. st teoretski formulirao suverenost
- suverena država je jedan od temeljaca međunarodnog prava
- SUVERENOST se javlja na određenom stupnju razvoja međunarodne zajednice kao **najviša i ničim vezana vlast** – zato neki i smatraju da je nemoguće da je država istovremeno i suverena i podvrgnuta međunarodnom pravu
- nije moguća podvrgavanje država višoj vlasti (samo ugovorno vezanje) => nemoguće postojanje neke naddržavne svj. vlasti
- i organizacije se temelje isključivo na **dobrovoljnosti i otkazivom članstvu**
- **Povelja UN** štiti ovo pravo pa ga **proširuje** i na države **nečlanice UN** – osuđuje se napadački rat i izriče dužnost država da se suzdrže od agresivnih napada

Nezavisnost znači pravo naroda svake države da

- **određuje i mijenja svoje ustavno uređenje**
- **sklapa ugovore** s drugim državama
- da **na svom području vrši isključivu vlast i sudbenost** nad osobama i stvarima (s iznimkom međunar. sudbenosti i eksteritorijalnosti)
- pravo na nezavisnost je u svojim začecima značilo **pravo na samoodređenje**, što je i proklamirano u Atlantskoj povelji 1941. god, a znači :
pravo svakog naroda da **izabere vladavinu po svojoj volji**
- ali moderno shvaćanje se **ne zaustavlja** na tome shvaćanju o pripadanju toga prava narodima koji su već stvorili svoju državu – obzirom da je to jedno od temeljnih prava **ono vrijedi općenito – za sve, tj i za nezavisne narode**
- **kršenje prava nezavisnosti** je i kada jedna država prijeti drugoj državi nekim zlom AKO ova **ne** bi na određeni način uredila neko pitanje koje pripada u njezinu isključivu nadležnost
- kršenje prava na nezavisnost je nedopuštena intervencija i države se od toga moraju suzdržati (ovo se načelo razvilo kao reakcija na politiku intervencije Svete Alijanse).
- države koje upravljaju nesamoupravnim i starateljskim područjima trebaju im **olakšati** ostvarivanje prava na samoodređenje
- danas je ovo pravo općepriзнato načelo pozitivnog međunarodnog prava. Već je Opća skupština UN 1952. izjavila da je pravo naroda na samoodređenje pretpostavka za puno ostvarenje svih temeljnih prava čovjeka i da to pravo treba priznati svim narodima (europske države su to i potvrdile, priznajući države koje su u europskim regijama nastale **demokratski izraženom voljom stanovništva**)

IZ PRAVA NA NEZAVISNOST IZVODE SE JOŠ NEKA PRAVA;

1. **pravo svake države da raspolaze svojim prirodnim bogatstvima**, temeljni je dokument o tome Rezolucija 1803. o trajnoj suverenosti nad prirodnim bogatstvima (nastala u okviru procesa dekolonizacije, imajući u vidu interese nesamoupr. područja)
 2. **nijedna država ne može biti vezana nekim zaključkom na koji sama nije pristala**
 - u poslovima međunarodnog sporazumijevanja ne može biti nadglasavanja,
 3. svaka država **ima područje vlastite, domaće, isključive ili unutrašnje nadležnosti** (domaine reserve)
 - u koje ne može nitko dirati pa ni organi bilo koje međunarodne zajednice
 - no ne mogu se pozivati na domaću nadležnost u pitanjima pravnog položaja i **zaštite čovjeka**
 4. **nijedna država ne može biti podvrgnuta vlasti ili sudbenosti drugih država**
 - država ne može biti podvrgnuta stranim sudovima ali može pristati na nadležnost stranog suda dobrovoljnim podvrgavanjem ili podnošenjem tužbe
 - izuzeće se ne odnosi na slučaje gdje država nastupa kao trgovac
 5. **načelo neintervencije** koje se razvilo kao reakcija protiv politike intervencije koju je provodila Sveta Alijansa – **intervencija** je silovito i samovoljno uplitanje neke države u prilike druge države
 6. **Deklaracija o nedopustivosti mišanja u unutarnje poslove država i zaštiti njihove nezavisnosti i suverenosti 1965.** - prema kojoj nijedna država NEMA pravo izravne ili neizravne intervencije u unutrašnje ili vanjske poslove druge države, i zabranjene su oružane mjere i svi drugi oblici intervencije, tj prinudne mjere na političkom i gospodarskom polju
- **zaštita prava na nezavisnost** bila je prvotni cilj Monroeve doktrine - njom je zauzet stav s jedne strane prema daljem širenju ruskog posjeda u Sjevernoj Americi, a s druge prema opasnosti intervencije europskih država u borbi južnoameričkih država za oslobođenje.
 - naglašava pravo američkih država na netom stečenu slobodu koju izvanameričke države ne smiju krnjiti a niti smiju osnivati kolonije na tlu Amerike, te se ne smiju miješati u poslove Amerike.
 - Povelja UN priznaje nezavisnost u pozitivnom i negativnom smislu ali **dopušta intervenciju UN-a** kad je riječ o **osiguranju mira**

3. PRAVO NA JEDNAKOST

- načelo je međunarodnog prava da su države jednake - to je **jednakost pred pravom**.
- države imaju jednaka prava i dužnosti i ravnopravni su članovi međunarodne zajednice, bez obzira na ekonomske, političke, socijalne i druge razlike
- ovo se načelo očituje u tome što **glas svake države ima jednaku vrijednost** (ali postoje i razlike u **nejednakosti prinosa** različitim teretima zajednice (a zbog mogućnosti preuzimanja i ispunjavanja dužnosti i obveza).
- pri potpisivanju **međunarodnih ugovora i na konferencijama** jednakost se očituje u pravu na potpisivanje ugovora kod
- (dvostranih ugovora ona dolazi u jednakosti jezika i u alteriranju, u višestranih ugovorima : potpisivanje po abecedi) – ponekad kršenje (velesile glasuju prve, niži pravni položaj – zapostavljanje); diferencijacija je dopuštena samo ako se temelji na UGOVORNIM PRIVOLAMA zemalja članica

4. PRAVO NA MEĐUNARODNI SAOBRAĆAJ

- to je izraz slobode država koje druge države ne smiju priječiti – ostvareno za Lige naroda
- države slobodno odlučuju hoće li priznati neku novu državu ili novu vladu, hoće li s nekom novom državom izmjenjivati poslanike ili konzule.
- **države bez morske obale imaju pravo da se služe morem** i što tjesnaci koji spajaju otvorena mora ne mogu biti zatvoreni za promet mada pripadali teritorijalnom moru neke države

5. PRAVO NA ŠTOVANJE

- nalaže **uzdržavanje od različitih čina** koji bi iskazivali **preziranje ili omalovažavanje** vlade, naroda ili organa druge države
- obveza na poštivanje **ne prestaje ni prema neprijatelju** – očituje se u pravilima ratnog prava
- očituje se u **obvezi država da poštuju čast drugih država**.
- poštovanje se odražava i u ceremonijalu te poštovanju državnog znakovlja.
- ovo pravo predstavlja **zaštitu moralnog integriteta** s obzirom na područje, organe i znakove i to za vrijeme rata i mira
- delikatno je kad je u pitanju **sloboda informacija**
- **Kazneni zakon RH** štiti posebnim kaznenim sankcijama ugled stranih država i međunarodnih organizacija, stranih državnih glavara, i u Hrvatskoj akreditiranih stranih diplomatskih predstavnika
- **ovo pravo nalaže i dužnosti – i više nego ostala prava jer traži časno vladanje države i njenih organa**

* Deklaracija 7 načela i Povelja o ek. pravima i dužnostima obrađuju prava i dužnosti na jednak način, stavljajući veći naglasak na dužnosti

№. 17. SLOŽENE DRŽAVE

B-12

- u znanosti međunarodnog prava pojava složene države je važna zbog pitanja **tko je subjekt međunarodnog prava**.

razlikujemo četiri tipa složenih država:

1. PERSONALNA UNIJA

PERSONALNA UNIJA je zajednica vladara dviju država do koje dolazi kada se poklope nasljedni redovi ili kada vladar jedne države bude izabran i za vladara druge države.

- **ovo NIJE jedna država**, u ovoj uniji svaka država **zadržava** svoju potpunu nezavisnost, samostalnost u unutarnjim poslovima i međunarodni subjektivitet.
- ovaj oblik pripada svijetu monarhija i samim time prošlosti. (Nizozemska i Luksemburg)
- **raskida se** : jednako kako je i nastala, slučajnom činjenicom, razilaženjem nasljednih redova, smrću vladara.
- personalna unija **nije posebna međunarodna osoba**.
- jedna od država ne odgovara za drugu a svaka ima svoje diplomatsko zastupstvo.

2. REALNA UNIJA

- veza **više država** koje **imaju zajedničkog vladara**
- može nastati **međunarodnim ugovorom** država koje ulaze u nju ili **ustavnom transformacijom** neke države
- razlika u odnosu na personalnu uniju je u **stalnosti veze po osobi vladara** pa dolazi do obavljanja nekih zajedničkih poslova
- nastaje međunarodnim ugovorom ili ustavnom transformacijom neke države.
- prema van nastupaju kao **jedan pravni subjekt** ali su to ipak **odijeljene međunarodne zajednice**. (Švedska i Norveška do 1905, Hrvatska i Ugarska nakon nagodbe 1868.)
- i ovaj oblik pripada prošlosti

3. DRŽAVNI SAVEZ - KONFEDERACIJA

- **međunarodnim ugovorom** osnovana **veza više država** sa **svrhom da se zajednički ostvare određeni ciljevi**.
- * i kolektivne organizacije kao UN i Liga naroda se smatraju nekim vrstama konfederacija
- **to nije jedna država**, **ne postoji jedno državno područje** nego samo područja i državljani **POJEDINI DRŽAVA**
- POSTOJE zajednički organi, ali oni **nemaju** neposredne vlasti u pojedinim državama, a napose **nemaju izravne vlasti** nad državljanima, nema državljana saveza nego samo državljana pojedinih država
- pojedine države **zadržavaju suverenost** pa su i dalje subjekti međunarodnog prava, ALI u poslovima koji su **preneseni** na savez – savez nastupa kao **jedan subjekt** međunarodnog prava
- obzirom da je konfederacija osnovana ugovorom članova članovi mogu ulaziti i u druge ugovorne i vanugovorne odnose, isto tako i ratovati protiv trećih država ili među sobom (SAD u 18. st., Nizozemska, Švicarska)

4. SAVEZNA DRŽAVA - FEDERACIJA

- na **državnopravnom temelju** osnovana **zajednica više jedinica** koje se nazivaju **državama, republikama, provincijama, zemljama ili pokrajinama**.
- **savezna je država –federacija** je **kao takva subjekt međunarodnog prava** i prema vani nastupa za **cjelokupnost u njoj okupljenih jedinica**. (stari primjeri su Švicarska i SAD, današnji Belgija, Australija, Kanada, Ujedinjeni Arapski Emirati, Indija, Malezija)
- u nekim federacijama mogu i pojedini **sastavni dijelovi(savezne jedinice)** stupati **samostalno** u međunarodne odnose a to ovisi o **pojedinom ustavnom uređenju** - u većini slučajeva su ustavi PROTIV toga.
- neke su države samo po slovu federacije, a u biti imaju pokrajinsku samoupravu
- negdje je i IZRIJEKOM naznačeno u ustavu da su samo federacije nadležne za vanjske odnose
- ako je državi i priznat subjektivitet, on je obično **pravno** (ustavima) i **stvarno** (savezni organi) kontroliran
- odnosi između zemalja federacije su njihovi unutarnji odnosi uređeni ustavom i drž. propisima; one **ne mogu između sebe stupati u međunarodne odnose** ali se ponekad na njih, ako je potrebno, mogu primjenjivati načela i pravila mp (kad nema dovoljno propisa)
- pitanje ima li sastavna jedinica međunar.pr. osobnost i u kojoj mjeri ovisi o
 - ustavnom uređenju
 - prihvaćaju li druge države da s njima stupaju u odnose u okvirima njihovih nadležnosti

federacija je međunarodno odgovorna za :

1. **čine država članica** – ne može se osloboditi odg izvlačenjem da nije imala utjecaja na to
2. **ne/provođenje ugovora**, ali se **može osloboditi** te odgovornosti unošenjem u ugovor tzv- **federativne klauzule** (ako federativne jedinice ne žele provesti ono na što se federacija obvezala)
 - svi spomenuti oblici ne moraju u punoj mjeri posjedovati sve navedene značajke već određeni oblik može sadržati i elemente nekog drugog oblika. Tako konfederalni elementi mogu biti prisutni u saveznoj državi - slučaj sa SFRJ prema ustavu 1974.

№. 18. ODNOSI OVISNOSTI – OPĆENITO

A-10

- i povijest i sadašnjost pokazuju mnoge odnose POLITIČKE OVISNOSTI između pojedinih zemalja - ti su odnosi **različiti i mnogovrsni** po svom sadržaju i pravnom obliku. Na postojanje i mjeru ovisnosti djeluju različiti čimbenici: ekonomski, politički, vojni, povezanost tržišta, finansijski kapital, kulturni utjecaj - a javljaju se većinom kao **prijelazni tipovi** na razvojnom putu od podložnosti prema samostalnosti, i obrnuto

NE POSTOJI NEKOLIKO JEDNOSTAVNIH TIPOVA, NEGO MNOŽINA PRIJELAZA I KOMBINACIJA

- politička ovisnost se može izraziti u vrlo različitim pravnim oblicima, a njeni sudionici su DRŽAVE koje nastupaju formalno kao ravnopravni subjekti međunarodnog prava time što jedna drugoj priznaju punu suverenost

1. formalno najslabije (pokriveno) se izražava ovisnost u pojedinim **ekonomskim ili političkim ugovorima** kojima se NE dira **formalna** ravnopravnost, ali se SLABIJA DRŽAVA dovodi u **odnos ovisnosti**, kojem je podloga često ekonomska a ponekad i vojno-obrambena
2. **ugovori o savezu i zaštiti** prema kojem JAČA država pruža SLABIJOJ zaštitu, a da **ne dira izravno u njenu sposobnost** i pravo da održava diplomatske i ugovorne odnose s drugim državama
 - takav ugovor ima formalni oblik **uzajamne obveze na pomoć i davanje vojnih olakšica**
3. o **formalnoj ovisnosti** radić će se ako SLABIJA država djelomično ili posve prepusti JAČOJ diplomatsko zastupanje i sklapanje međunarodnih ugovora, a pogotovo AKO se takva država obveže da NEĆE samostalno sklapati određene vrste ugovora, ili potpuno prepusti JAČOJ vanjsko zastupanje.
 - no i uz to ona ostaje **samostalan subjekt međunarodnoga prava**
 - **čak i kad joj druga država vodi sve poslove, preostaje MEĐUNARODNI odnos s tom državom koji se ravna po pravilima mp**
4. još i dalje idu odnosi gdje **međunarodna osobnost** SLABIJE DRŽAVE **iščezava**, a ona ulazi u državopravni i upravni sustav JAČE DRŽAVE, pa ostaje samo posebno domaći aparat kao podloga za **unutrašnju upravu** s većom ili manjom samoupravom
 - odnosi ovisnosti su različiti po svom obliku i vrlo se brzo mijenjaju. To su većinom prijelazni tipovi na razvojem putu od samostalnosti prema podložnosti i obrnuto.

№. 19. VAZALITET I PROTEKTORAT

B-13

- od starih povijesnih pa do najnovijih vremena države su se širile na najrazličitije načine.
- jedan je bio **osvajanje novih područja** i njihovo podređivanje i pripajanje matičnom području, - drugi je, od davnine poznat, da **jača država slabiju ili pobijeđenu u ratu ostavi da i dalje postoji ali uz uvjet održanja veza podređenosti** - tako su nastali različiti oblici vazaliteta i protektorata.
- **zajedničko obilježje vazaliteta i protektorata**, im je što **postoji pravni odnos jednostrane trajne ovisnosti** slabije o jačoj državi. Odnos nastaje najčešće **ugovorom** a on i određuje pobliže sadržaj samog odnosa.

zajednička crta svih takvih odnosa je;

1. da jedna država pruža drugoj **zaštitu i pomoć** prema trećima
2. da zato **ima pravo utjecaja na vođenje poslova** ovisne države
3. time što je **umanjena ili posve isključena poslovna sposobnost ovisne države** ali ona **i dalje ostaje poseban subjekt** međunarodnog prava jer ne postaje dijelom druge države!

KOLONIJA - nastaje tako što osvajanje dovodi do **potpune podređenosti** neke zemlje, a da ona ipak **ne postane sastavni dio osvajačeve zemlje**, nego je u njegovoj vlasti kao odijeljeno područje – **nad tom zemljom vlada strana vlast** u kojoj domaće pučanstvo nema nikakva udjela

- kolonijalna ekspanzija je doživjela svoj najveći uspon prije 1. svjetskog rata s razvijenim kolonijalnim carstvima nekih europskih država

1. VAZALITET

- to je naziv i ustanova srednjovjekovnog feudalnog prava
- u 19. stoljeću on se upotrebljavao za prijelazni oblik odnosa u kojem su se nalazile balkanske države na svom putu prema samostalnosti (posljednja je bila Bugarska do 1908.g.). - za vrijeme trajanja tog odnosa zemlje su bile **ograničeno pravno i djelatno sposobne** - nazivalo se to i polusuverenost.
- nisu mogle slati ni primati poslanike nego su u njihovim prijestolnicama sjedili iskusniji diplomati s naslovom generalnog konzula – ako su sudjelovale na nekoj konferenciji dolazile su na posljednje mjesto.

2. PROTEKTORAT

- je mnogo češći oblik odnosa zavisnosti
- nema jedinstvenog tipa protektorata, već svaki pojedini odnos protektorata ima svoje osobitosti koje proizlaze iz ugovora i njegove primjene u praksi.
- bitno je da je protektorat **dužnost zaštite i pravo utjecaja na vanjske poslove** zaštićene države.
- protektorat je takav oblik odnosa dviju država u kojem jedna od njih ima, obično na temelju ugovora određeni **utjecaj na vanjsku politiku druge**, a preuzima i **zaštitu** te države prema drugima.
- u pravilu se osniva **ugovorom** ali može nastati i **putem činjenica** (Egipat okupacijom britanskih četa)
- što se tiče zaštite, **opseg zaštite** se određuje UGOVOROM, a **uglavnom je to :**

- zaštita od napada izvana
- podupiranje u obrani prava
- zastupanje interesa u inozemstvu (ako štitenica nema pravo zastupanja vani)
- katkad preuzimanje jamstva za unutrašnji pravni poredak štitenice

utjecaj na vanjske poslove može biti :

1. **izravan** (kada država zaštitnica **sama** vodi vanjske poslove države štitenice)
2. **neizravan** (kada država zaštitnica **pridržava pravo nadzora i kontrole i odobrenja**).
 - ugovor o protektoratu **ne dira starije ugovore** države štitenice.
 - štitenica **ostaje subjektom međunarodnog prava** i **može stupiti u ugovorne odnose sa drugim državama, izravno** (svugdje gdje ugovor o zaštiti ne ograničuje djelatnu sposobnost štitenice) ili **posredovanjem države zaštitnice**
 - **ugovor o protektoratu** ne dira u starije ugovore štitenice - ne prestaje sposobnost štitenice da bude ratnom strankom, jedino odluka o stupanju u rat **može** pripadati zaštitnici
 - ako bi stariji ugovori štitenice bili protivni novostvorenom protektoratu, ukidaju se ili mijenjaju **redovitim putem SPORAZUMA** s tom državom
 - **treće države** se obavještavaju o nastanku protektorata pa on prema njima djeluje pošto su primile do znanja to priopćenje ili priznale to stanje ili mu po pripćenju nisu prigovorile
- **kvaziprotektorat** označava odnose u kojima se se početkom 20. st. nalazile neke američke države koje su zbog finacijskih teškoća dospjele u ovisnost SAD; Kuba; Haiti, Dominikanska Republika
- oblik protektorata služio je u 19. i 20. stoljeću za **kolonijalno širenje** (Velika Britanija, Francuska, Španjolska) jer je omogućavao da se kolonijalna vlast širi brže i na veće prostore, a da se pritom **ne** moraju upotrijebiti vojna sredstva
- pod protektorat su stavljane male države koje **nisu imale međunarodnu važnost**, zato da je protektorat bio oblik **unutrašnje kolonijalne uprave**. Protektoratom su se služile i **velesile** da bi pokorile velike izrađene države koje se nisu smatrale ravnopravnim članovima međunarodne zajednice.
- ti su odnosi počeli nestajati u doba razgrađivanja kolonijalnog sustava. Tako je Francuska razrješila svoje protektoratske odnose u Africi i Aziji. (Maroko, Tunis, Vijetnam, Laos).
- iako ga možemo smatrati reliktom prošlosti, protektoratski odnos **nije nestao** ni u vrijeme Ujedinjenih naroda. – on postoji i dalje između većih i manjih država (Novi Zeland i Samoa) a moguć je i **između UN i pojedinih područja** kojima, iz različitih razloga **ne može upravljati isključivo domaće stanovništvo** (STT je trebao biti protektorat UN)
- razne mirovne operacije UN uz temeljnu zadaću **očuvanja mira** imaju i različite **upravne i zaštitne ovlasti** u područjima koja treba privesti mirnom i samostalnom životu (Angola, Namibija, Kambodža, BiH). Radilo se o nadzoru nad povlačenjem stranih trupa, povratku izbjeglica, oslobađanju zatvorenika, osiguranju i provođenju izbora, obnavljanju ekonomije,...

№. 20. MANDATI I STARATELJSTVO

B-14

- **pred prvi svjetski rat** dosegla je izgradnja kolonijalnog sustava svoj vrhunac - nekoliko je europskih država stvorilo velika kolonijalna carstva ali je prvi svjetski rat donio ozbiljan udarac tom sustavu - počela je sazrijevati spoznaja da je **kolonijalni režim nepravda prema kolonijama i njihovim narodima**.
- stoga se kolonijalne sile nastoje prikazati kao države **koje brinu za napredak tih naroda**.

MANDATI

- velesile se nisu usudile nakon 1. svj. rata izvršiti podjelu posjeda pobijeđenih država na dotadašnji način, već su izmislili formulaciju **mandata** kojim bi prosvijećeni narodi vršili nad zaostalim narodima tih područja
- **Član 22. Pakta Lige naroda** proglašava **dobrobit i razvoj** tih naroda = kao sveti zadatak civilizacije – određuje **pravila za upravu nad mandatskim područjima koji se vrši u ime Lige naroda i pod njenim nadzorom**. (pod mandat su došle neke zemlje bivšeg Otomanskog carstva i njemačke kolonije)

stoga su bivše kolonije podijeljene u **tri kategorije a prema stupnju razvoja**:

1. mandat A

- zemlje koje se već mogu **privremeno priznati kao nezavisne** ali uz **uvjet** da primaju savjete i pomoći postavljenog im mandatar
- kad bi neka od tih zemalja dostigla **stupanj razvoja** da može **potpuno sama** upravljati, mandat bi trebao prestati
- Sirija i Libanon pod mandatom Francuske, Palestina i Irak pod V. Britanijom

2. mandat B

- zemlje koje **nisu imale domaće nezavisne političke organizacije** ali je mandatar njima upravljao uz neka ograničenja i obveze
- Togo i Kamerun podjeljeni između VB i Francuske, Ruanda i Urundi pod Belgijom

3. mandat C

- zemlje koje su **najviše zaostale** i mandatar je njima upravljao kao sastavnim dijelom **svoga** područja
- Zapadna Samoa pod Novim Zelandom, Nauru pod VB, Australijom i N. Zelandom

- država mandatar je mandat vršila je svoje ovlasti kao **mandatar Lige naroda** i u njeno ime morala joj je slati **godišnje izvještaje** koje ispitivao **Stalni odbor za mandate**
- vrhovni nadzor vršilo je **Vijeće LN**

u paktu su glede mandata B i C istaknute slijedeće obveze:

- **suzbijanje zloupotreba** (trgovina robljem, alkohol i oružje),
- osiguranje **slobode savjesti i vjeroispovijesti**,
- **zabrana podizanja utvrda, vojnih baza**, vojne izobrazbeosim za obranu mandatskog područja

- poštovanje načela otvorenih vrata za trgovinu Lige naroda.
- kod mandata B i C mandatske su države vladale tim područjima kao svojim pokrajinama i kolonijama pa je tek nastupanjem novih prilika izmijenjen njihov položaj i donio im novi organizacijski oblik – starateljstvo
- kod mandata A namjena je bila razvoj potpuno samostalnih država, i ta su područja, bar ograničeno bila nosioci međunarodnih prava i obveza, pa možemo reći da su ti **mandati bili međunarodne osobe**
- tijekom II svjetskog rata sazrijevala je misao da je vladanje kolonijama protivno shvaćanju da SVAKI narod **ima pravo** da vlada sam sobom i svojom zemljom
- iako se kolonijalnim državama nije moglo nametnuti da priznaju kolonijalnim narodima pravo na samoodređenje, ali se ipak od njih tražilo da priznaju kako njihova uprava mora služiti za dobro ti zemalja
- krajnji ishod rasprava i djelovanja označen je Deklaracijom o nesamoupravnim područjima koja je ušla u Povelju UN-a, a nalaže **državama upraviteljicama** koje upravljaju nesamoupravnim područjima **određena obveze**: a prvenstveno moraju priznati načelo da su **interesi stanovnika tih područja na prvom mjestu i da prihvaćaju obvezu što većeg unapređivanja blagostanja stanovnika**
 - moraju osiguravati njihov napredak (politički, ekonomski, socijalni i prosvjetni), pravedno postupanje i zaštitu protiv zlorabotreb
 - moraju razvijati samoupravu, vodeći računa o političkim težnjama pučanstva i pomažući ih u razvoju njihovih političkih ustanova
 - moraju učvršćivati međunarodni mir i sigurnost,
 - moraju unaprijeđivati konstruktivne mjere razvoja, potiču istraživačke radove i suradnju međusobno i međunarodnim tijelima radi soci-ekon-znanstvenih ciljeva

□ ta se deklaracija odnosila na sva nesamoupravna područja kojih pučanstvo još nije postiglo punu mjeru samouprave tom su oznakom obuhvaćena i **starateljska područja** kao i ona koja su bila pod bilo kakvim oblikom **kolonijalne uprave**.

STARATELJSKA PODRUČJA

Povelja UN uvodi za njih poseban sustav upravljanja i nadzora;

1. ona koja su bila pod mandatom, predviđeno za sve mandate **B i C**
 - osim Jugozapadne Afrike, uprava zemlje kojoj je po želji dano ime Namibija oduzeta je Južnoj Africi te je 1990. proglašena neovisnom i primljena u UN
2. ona koja su po završetku 2. svjetskog rata oduzeta pobjeđenim zemljama,
 - Togo, Kamerun, Somalija, Tanganjika, Zapadna Samoa, Nauru, Nova Gvineja
3. mogao se primjeniti i na druga područja dobrovoljnom odlukom države koja njima upravlja – nije zaživjelo (protivno pravu naroda na samoodređenje)

- starateljski sustav ne primjenjuje se na zemlje koje su postale članice UN-a. (Sirija, Libanon, Palestina)

- stavljanje nekog područja pod starateljstvo određuje se **UGOVOROM**

1. između **države koja će vršiti upravu** i
2. **organa UN-a nadležnog za nadzor** nad starateljstvom
 - **Vijeća sigurnosti** (za **strategijske zone**) – Pacifički otoci po SAD-om
 - **Opće skupštine** (za **sva ostala područja**)

□ moguće je da starateljstvo vrši i **više država zajedno**, ili da ga **preuzme UN**

□ Povelja predviđa poseban organ UN-a za poslove starateljstva – **STARATELJSKO VIJEĆE**

□ dok traje starateljstvo uprava se ima vršiti u interesu pučanstva.

□ **Starateljsko vijeće** može primati peticije i nadzirati vršenje uprave putem upitnika na temelju kojih država upraviteljica mora slati **godišnje izvještaje namjenjene Općoj skupštini** ili može vršiti upravu i nadzor i putem **nadzornih posjeta tj obilazaka** koje određuje u sporazumu s državom upraviteljicom

□ Povelja dopušta da starateljsku upravu vrši **više država zajedno** (Nauru) ili da je preuzmu **UN**

- temeljni su zadaci starateljstva:

1. jačanje međunarodnog mira i sigurnosti,
2. **unaprijeđivanje političkog, ekonomskog, socijalnog i prosvjetnog napretka stanovništva i postepeni razvoj prema samoupravi ili nezavisnosti** – treba paziti na posebne okolnosti svakog područja
3. poticanje poštovanja prava čovjeka i temeljnih sloboda za sve bez obzira na spol, rasu, vjeroispovijed
4. jednako postupanje na socijalnom, ekonomskom i trgovačkom polju sa svim članovima UN-a i njihovim državljanima – načelo otvorenih vrata

□ starateljska područja su **posebni subjekti međunarodnog prava**, ali **bez djelatne sposobnosti** – u ime njih djeluje država kojoj je neko područje povjereno kao **“upravna vlast”** ali je njeno **djelovanje OGRANIČENO** – **materijalno** (svrhom samog starateljstva) i **formalno** (jakom nadzornom vlašću UN-a)

□ ako govorimo o pravnoj naravi starateljstva možemo reći da je to poseban odnos novog tipa u **usporedbi sa drugim oblicima ovisnosti**. - starateljska područja su **pravno u boljem položaju** od ostalih nesamoupravnih područja **ne samo zbog jačeg nadzora UN nego i zbog određenih obveza države upraviteljice**, kao i **konačnog cilja**; samouprave ili nezavisnosti, - a već se 1956.g. spominju i rokovi za stjecanje nezavisnosti ili samouprave (ostala nesamoupravna područja nemaju tako dobro organiziran nadzor, obveze su neodređene a konačni cilj nije dovoljno jasno postavljen)

□ Os je pazila da se odluke o konačnom prestanku starateljstva provode u skladu sa željama stanovništva (izbori, plebisciti) – problem Francuske i Toga – Os je odredila poseban odbor za preispitivanje jer nije htjela da se takve odluke donose bez njenog mišljenja

□ bivše mandatsko područje bivše njemačke kolonij Jugozapadna Afrika nije došla pod starateljstvo, zemlja je dobila ime Namibija, imenovan je poseban povjerenik i vijeće UN-a

- ❑ iako su nestala sva starateljska područja, i dalje postoji Starateljsko vijeće bez jasnog razloga
- ❑ uspostavljanje NOVIH starateljskih područja primjenom odredaba Povelje UN bilo bi PROTIVNO MP
- ❑ starateljstvo može prestati i na način da se **starateljsko područje pridruži nekoj drugoj zemlji**.

№. 21. NESAMOUpravna područja

A-11

- ❑ Povelja UN je uvela naziv nesamoupravna područja za **zemlje pod kolonijalnom upravom** i koje **nisu postigle punu mjeru samouprave**.
 - ❑ to se odnosi na SVE odnose gdje neko područje stoji pod odgovornim utjecajem druge države, a da nije ravnopravno **uključena u matično područje** te države a **nema ni punu mjeru samouprave**.
 - ❑ takve zemlje mogu biti na različitim stupnju političkog razvoja, mogu imati različit odnos prema državi upraviteljici (mogu imati i izgrađene unutarnje organe ali ipak biti pod vrhovnom vlašću ili protektoratom druge države) a u širem se smislu misli i na starateljska područja.
 - ❑ u početku se nastojalo samim kriterijima Povelje odrediti koja se područja smatraju nesamoupravnim, što bi značilo da država upraviteljica ima dužnost podnositi izvještaje
 - ❑ to se vršilo **metodom nabiranja** pa je 1946. nabrojeno **74 područja**, velika većina afričkih zemalja, azijske zemlje, otoci Tihog i Indijskog oceana, te Karipskog mora.
 - ❑ no kada su se kasnije za pojedina područja pojavila pitanja o tome, jesu li ona, ili nisu obuhvaćena odredbama povelje pristupilo se **načelnom određivanju** što se ima smatrati nesamoupravnim područjem
 - ❑ tako se 1960. g. uvodi **dužnost IZVJEŠTAVANJA** države o nekom području koje **je geografski odijeljeno i razlikuje se od države upraviteljice etnički i kulturno**. Mogu u obzir doći i elementi poput upravne, političke, ekonomske ili povijesne prirode - ako ti elementi utječu na odnos tog područja i zemlje upraviteljice na taj način da područje stavljaju u podređeni položaj, oni govore u prilog predmnijeve da **postoji dužnost izvještavanja**
 - ❑ time su dani samo elementi za prosuđivanje a Opća ih skupština primjenjuje prema svom nahođenju, određeno je pravilo je da se geografski jedinstvena, cjelovita područja **ne** razdvajaju ali se od njega ponekad **odstupa** radi primjene načela **samoodređenja naroda**
 - ❑ dužnost izvještavanja bila je jedina obveza koju je Opća skupština u tome trenutku mogla nametnuti, i nije išla dalje od toga zbog pravne nemogućnosti i dužnosti nemiješanja u unutrašnje poslove zemlje – a kolonije su pripadale maticama
 - ❑ odredbe Povelje koje su bile rezultat kolonijalnih i protukolonijalnih težnji sve su više bile tumačene u smislu jačanja nadležnosti organa UN-a i likvidacije kolonijalne vladavine
 - ❑ stvoren je i **poseban organ za razmatranje izvještaja** o nesamoupravnim područjima. Opća skupština je **1946.** osnovala **Odbor za ispitivanje izvještaja o nesamoupravnim područjima** (koji nije bio predviđen u Povelji kao što je Starateljsko vijeće bilo predviđeno za kolonije)
 - ❑ u odbor su ulazile sve države koje su dužne podnositi izvještaje a uz njih jednak broj država koje nemaju brigu nad nesamoupravnim područjima. Odbor je **ukinut 1963.** kad je njegovu ulogu preuzeo **Odbor za provođenje deklaracije o davanju nezavisnosti kolonijalnim zemljama i narodima**.
 - ❑ **pritisak Opće skupštine** u pravcu dekolonizacije rastao je sve više - najprije se nastojalo postići da **sve** države podnose izvještaje – kasnije i obveza obuhvaćanja podataka o političkom napretku nesamoupravnih područja – a i oni su podvrgavani ispitivanju i ocjenjivanju, te je Opća skupština davala državam upraviteljicama različite primjedbe i upute
 - ❑ države su pak na različite načine nastojale izbjeći nadzor UN, npr užim doslovnijim tumačenjem Povelje, bilo proglašavanjem tog područja svojim, bilo raznim administrativnim manevrima. (Portugal, Francuska, Nizozemska i Danska a posljednje 3 uključile su svoje kolonijalne posjede u ustavni poredak matice zemlje)
 - ❑ druge su države dale pojedinim područjima visok stupanj samouprave; UK za Maltu, SAD za Puerto Rico.
 - ❑ Opća skupština se iz tih razloga izjasnila da **država upraviteljica ne može jednostrano odlučiti o tome je li neko područje prestalo biti nesamoupravno**.
 - ❑ Opća Skupština UN **1960.** utvrdila da **dužnost izvještavanja prestaje** tek ako neko područje **postigne punu mjeru samouprave u smislu odredbi Povelje**:
1. **nastankom** suverene države,
 2. na demokratski način, **slobodnim pridruživanjem** nekoj nezavisnoj državi ili
 3. na demokratski način, **integracijom** u neku nezavisnu državu.
- ❑ i **pridruživanje i integracija** moraju biti provedeni na način slobodnog i demokratskog postupka i općeg prava glasa s time da taj narod ne gubi svoje pravo na samoodređenje.
 - ❑ pridruženom području treba osigurati **pravo da odredi svoje unutarnje ustavno ustrojstvo** bez vanjskog utjecaja putem odgovarajućeg ustavnog postupka.
 - ❑ uvjeti u **integraciju** u neku nezavisnu državu određuju da se on izvrši na temelju potpune jednakosti naroda nesamoupravnih područja koje se integrira i naroda odnosno nezavisne države. Pučanstva obiju zemalja moraju imati **jednak pravni položaj i jednaka jamstva temeljnih prava i sloboda**.
 - ❑ daljnji uvjet za **integraciju** da se sama zemlja u koju se nesamoupravno područje integrira ima visok stupanj samouprave sa slobodnim demokratski ustanovama, a integracija mora biti želja pučanstva - ako UN to smatra potrebnim može nadzirati taj postupak
 - ❑ UN **1960.g. Deklaraciju o davanju nezavisnosti kolonijalnim zemljama i narodima**
 - ❑ odmah se trebaju poduzeti mjere da se u svim nesamostalnim zemljama prenese vlast na stanovništvo tih zemalja u skladu s slobodno izraženim željama
 - ❑ **cilj**: dokidanje svake kolonijalne zavisti bilo gdje na svijetu.
 - ❑ SVAKI narod ima neotuđivo pravo na samoodređenje i neovisnost
 - ❑ **1961 Odbor za dekolonizaciju** tijelo koje će ispitivati kako se Deklaracija provodi
 - ❑ Skupština je izabrala posebni **odbor od 17 članova** sa zadatkom da prati situaciju i svojim prijedlozima i radom pospješi razvoj nesamoupravnih područja. Broj članova povišen je 1962. osnovan je i **Odbor dvadesetčetvorice** koji prima peticije, saslušaava njihove podnositelje i šalje misije na područja pod kolonijalnom upravom – a na temelju njegovih izvješća Opća skupština donosi zaključke u obliku rezolucija koje se bave pitanjem dekolonizacije
 - ❑ Opća skupština, borbu naroda za nezavisnost, uključujući i oružanu **smatra zakonitom** i konstatira napredak oslobođilačkih pokreta u pojedinim zemljama = **legalizacija borbe**
 - ❑ **Dopunski protokol uz Ženevske konvencije iz 1949 i 1977.** smatra “borbu protiv kolonijalne dominacije i rasističkih režima” **međunarodno oružanim sukobom**, što znači da se na njega primjenjuje cjelokupno **međunarodno humanitarno pravo**
 - ❑ UN pomagao i u ekonomskim problemima – program za izobrazbu kadrova iz nesamoupravnih područja

- formalnim stjecanjem nezavisnosti proces dekolonizacije nije u potpunosti završen - nove države imaju velikih teškoća i gospodarskih, socijalnih, zdravstvenih i političkih problema a moraju se i izboriti za stvarnu ravnopravnost u međunarodnoj zajednici. Mnoga će područja ostati na različite načine s bivšim metropolama a ukidanje kolonijalizma neće ukinuti neravnopravne odnose
- velika većina nesamoupravnih područja nije imala vlastitu središnju vladu, iako su neke države upraviteljice u mnogima od njih podržavale tzv. plemensku upravu. Pojedini dijelovi kolonija imali su svoje male vladare, šeiike, kraljeve (Buganda, Ruanda). No prema vani ta područja nisu dolazila do izražaja osim kao dijelovi nekog kolonijalnog carstva.
- cjelokupni rezultat: oslobođenje velike većine kolonijalnih zemalja i stjecanje neovisnosti – uz 30 zemalja prije 1960. poslije 1960. u UN je ušlo još 58 bivših kolonija
- OS UN je proglasila razdoblje 1990-2000 Međunarodnim desetljećem za ukidanje kolonijalizma.
- danas je većina tih područja postigla samostalnost dok su preostala malena, s malom površinom i brojem stanovnika - u nadležnosti Odbora dvadesetčetvorice još je 17 nesamoupravnih područja.
- dekolonizacija **ne** znači prekidanje svih veza sa bivšom metropolom, često bivša nesamoupravna područja ostaju vezana za nju kako bi lakše rješavali životne probleme tog područja.
- u prvo vrijeme naziv **nesamoupravna područja** obuhvaćao je zemlje na različitim stupnju političkog razvoja i uređenja. - položaj nesamoupravnih kolonija imale su neke vrlo razvijene političke jedinice (s vlastitom vladom) ali su bile pod vlašću druge države u formalnom odnosu protektorata - takve zemlje **su subjekti međunarodnog prava** jedino im je poslovna sposobnost manje ili više ograničena (Tunis, Maroko)
- velika većina nesamoupravnih područja nije bila na tom stupnju razvoja pa se za njih postavilo pitanje jesu li subjekti međunarodnog prava ili nisu - ona nisu imala neku središnju vladu iako su neke podržavale tzv. plemensku upravu – no prema vani ta područja nisu dolazila do izražaja osim kao dijelovi kolonijalnog carstva.
- što se tiče međunarodnog subjektiviteta nesamoupravnih područja, situacija je danas drugačija nego u prvo vrijeme djelovanja UN - ona su prema Povelji UN odjeljene jedinice koje imaju svoje vlastite interese, različite od onih upraviteljica i ti interesi su pod zaštitom međunarodnog prava na koje se pravo UN posebno obazire, ti su interesi pod osobitom zaštitom međunarodnog prava - subjekti međunarodnog prava u zanketu.

№. 22.

TRAJNA NEUTRALNOST

B-15

TRAJNA NEUTRALNOST je položaj države koja je obvezana da u svakom ratu ostane neutralna a sve se

ostale države obvezuju da će poštovati tu neutralnost.

- temelji se na sporazumu - najčešće međunarodnom ugovoru - užeg ili šireg kruga država (nije posljedica jednostrane izjave iako i ona praktički može dovesti do istog rezultata – ako se država toga drži i ustraje).

- obveza poštovanja i održanja trajne neutralnosti postoji samo između sporazumom obvezanih država.

- ipak, status trajne neutralnosti stječe se jedino sporazumom koji može biti izražen:

1. u međunarodnom ugovoru (Vatikanski grad)
2. u izjavi neutralne države koju prihvate i druge države (Austrija)

- obveza poštovanja i održanja trajne neutralnosti postoji **samo** između obvezanih država (trajna neutralnost Švicarske je **izuzetak** - vrijedi prema svima, zbog običaja dugotrajne prakse neutralnost je prihvaćena od svih na Bečkom kongresu 1815. god, a prihvaćena na mirovnim ugovorima u Versillesu 1919.

- primjeri trajne neutralnosti u prošlosti : Krakov, Belgija, Luksemburg, Kongo, Slobodan teritorij Trsta, Laos

- danas su trajno neutralne **Švicarska, Austrija, Malta i Država Vatikanskog Grada**

- moguće je da se neutralnost ugovori u slučaju **tampon države** (države ukliještene između dva jaka i loša susjeda)..

- Austrija se Moskovskim memorandumom 1955. obvezala da će dati deklaraciju o trajnoj neutralnosti – **priopćavanjem ustavnog zakona o neutralnosti** drugim državama a one su uzvatile priznanjem

- područje Vatikana nepovredivo je i neutralno od Lateranskog ugovora 1929.

- neutralnost Malte temelji se na sporazumu s Italijom od 1980. kojim joj Italija garantira neutralnost – a kasnije je Madridski sastanak KESS-s 1983. god pozvao sve sudionice KESS-a da poštuju deklaraciju Malte

Prava i dužnosti trajno neutralne države:

1. se **ne** smije uplitati u rat ali joj je dopušteno braniti se od agresije – to je čak i obveza, a ostale države su dužne to poštovati
2. prava i dužnosti ovise o sporazumu – poštovanje neutralnosti, suzdržavanje od napada na neutralnu državu
3. **ne** smije sklapati nikakve navalne saveze – obrambeni savez je dopušten samo ako ima svrhu obrane neutralnosti
4. ne smije sklapati saveze radi pružanja pomoći drugoj napadnutoj državi
5. može sklapati međunarodne ugovore koji ne ugrožavaju neutralnost
6. smije graditi utvrde i držati vojsku – pitanje opravdanosti procjenom u konkretnom slučaju
7. ne smije preuzimati jamstva za neutralnost neke druge države
8. te države **mogu** biti članovi UN i drugih međunarodnih organizacija i to uz određeni ekskluzivitet i pridržavanje obveza te države kao neutralne iako je dosta dugo u povijesti bilo dvojbeno da li neutralna država može biti član međunarodne organizacije poput UN u kojoj postoji obveza sudjelovanja u kolektivnoj akciji protiv narušitelja mira (Švicarska i Vatikan nisu članovi UN-a ali Austrija je primljena 1995.; Švicarska je bila članica Lige naroda – izuzima se od dužnosti sudjelovanja u vojnim akcijama lige, a kasnije i svim sankcijama); mogu biti i članice naddržavnih gospodarskih organizacija (EU) uz obvezu poštovanja neutralnosti

№. 23.

PODRUČJA S POSEBNIM POLOŽAJEM

B-16

- u stanovitim je povijesnim situacijama bilo potrebno urediti međunarodnopravni položaj nekih područja na poseban način jer se nisu mogli svrstati među države niti među područja u odnosima ovisnosti.

Najvažniji su primjeri područja koji su imali POSEBAN POLOŽAJ:

1. KRAKOV 1815.-1846.

- bio je kolektivni protektorat Austrije, Prusije i Rusije. Osnovan je na Bečkom kongresu 1815. i proglašen slobodnim gardom pod zaštitom triju okolnih velevlasti te je proglašen neutralnim
- **1846. god.** je prestao postojati jer ga je Austrija anektirala
- za vrijeme svog postojanja bio je trajno neutralan, a Austrija se obvezala da u blizini Krakova neće graditi utvrde

2. SLOBODNI GRAD GDANJSK 1919. – 1939.

- osnovan je mirovnim ugovorom u Versaillesu 1919.g. i stavljen pod zaštitu Lige naroda
- Poljskoj je osigurana upotreba Gdanjska kao pomorske luke a grad je sačinjavao s Poljskom jedno carinsko područje
- vrijedilo je poljsko carinsko zakonodavstvo i poljska carinska tarifa

A) POLJSKA : je vodila vanjske poslove grada, davala egzekvaturu stranim konzulima, sklapala ugovore u ime grada (uz obvezno savjetovanje s predstavnicima grada)

B) GDANJSK : je imao svoju vladu i druge vlastite organe pa je samo u nekim poslovima bio ograničen pravima Poljske, - za luku Gdanjsk postojalo je zajedničko vijeće za luku i vodene putove sastavljeno od jednakog broja predstavnika Poljske i Gdanjska.

C) LIGA NARODA : je bila zaštitnik i jamac odnosa stvorenih ugovorima, a intervenirala je samo u sporovima i pitanjima koja su pred nju iznesena, Ligu u Gdanjsku zastupao je **Veliki Komesar** kojeg je imenovalo Vijeće Lige naroda – rješava sukobe između grada i Poljske

- većinom se smatra da nije bio država već protektorat – nadzor Poljske i Lige naroda
- a njegov je položaj namjerno tako uređen a da ne bi izazivao trvenja između Njemačke i Poljske - ukinuo ga je Hitler nekoliko dana prije napada na Poljsku, iako je grad već nekoliko godina prije toga bio u rukama njemačke većine

3. SAARSKO PODRUČJE 1. (1919. – 1935.) 2. (1945. – 1957)

- **1. put** je osnovano mirovnim ugovorom u Versailleu 1919.
- rudnike ugljena iskorištavala je Francuska
- vrhovnu vlast na području imala je Liga naroda koja ju je vršila preko vlade od 5 članova.
- to područje nije bila država te nije bilo subjekt međunarodnog prava jer je njegov opstanak bio privremen – bilo je to ipak područje pod odgovornošću Lige naroda
- **1935. god** Saarsko područje je vraćeno Njemačkoj jer je tako odlučilo više od 90 % na plebiscitu (da li da pripada : Njemačkoj, Francuskoj ili prema mirovnom ugovoru)
- **2. put** je stvoreno poslije drugog svjetskog rata 1945. u donekle izmijenjenim granicama ali ne na temelju ugovora već , već po odluci saveznika koji su preuzeli potpunu vlast nad Njemačkom na temelju njene bezuvjetne predaje
- područje je bilo potpuno odijeljeno od Njemačke, pa je gospodarski, carinski i novčano bilo povezano s **Francuskom** koja ga je zastupala u vanjskim odnosima.
- **1950. god** primljeno je u Vijeće Europe kao izvanredni član
- **1957. god** ugovorom između Francuske i Njemačke dogovoreno je da se pripoji Saveznoj republici Njemačkoj.
- za vrijeme posebnog režima saarsko područje nije bilo država ali je bilo subjekt međunarodnog prava s vrlo ograničenom djelatnom sposobnošću.

4. SLOBODNI TERITORIJ TRSTA

- je posljedica nemogućnosti dogovora o teritorijalnim zahtjevima Italije i Jugoslavije
- tako je grad s dijelom teritorija **1947. god** prilikom sklapanja mirovnih pregovora s Italijom odijeljen od obje države kao posebna jedinica sa posebnim režimom pod nadzorom i jamstvom UN-a, a time je prestala suverenost Italije nad tim područjem - STT je DEMILITARIZIRAN i TRAJNO NEUTRALAN
- STT za cijelo vrijeme svog postojanja (1947.-1954.) nije bio priveden u život u skladu sa Stalnim statutom koji je bio predviđen u mirovnim ugovoru s Italijom.
- za nas je to pitanje zanimljivo jer je STT obuhvaćao i dio područja koji je danas u granicama Republike Hrvatske – Buje – a i živjeli su brojni hrvati, pa je Statut propisivao da će Ustav STT-a odrediti u kojim granicama će se hrvatski moći upotrebljavati kao treći službeni jezik

a) Ustavni propisi

- režim STT-a uređuje mirovni ugovor i pet priloga a u šestom prilogu su dane OSNOVE TRAJNOG UREĐENJA STT-a – Stalni statut je odobrilo i Vijeće sigurnosti
- Stalni statut daje temeljna pravila o osnivanju, ustavnom uređenju i međunarodnom položaju.
- odredbe o ustavnom uređenju nije mogao mijenjati ni Ustav STT-a
- pravila Ustava morala su biti u skladu sa Stalnim statutom – obzirom da Statut nije trebao biti nepromjenjiv, jer je predviđeno da peticije i prijedlozi za izmjenu moraju biti usvojeni u **Vijeću sigurnosti** (treba glasati najmanje 7 od tadašnjih 11 članova, i svih 5 stalnih članova)

b) Organi vlasti

- po Stalnom statutu STT-a ustavno uređenje temeljilo se na dva organa
- guverner kojeg imenuje **Vijeće sigurnosti UN** – on je predstavnik UN-a, i ima ovlasti donošenja ustava i zakona (imenovanje guvernera je preduvjet za primjenu Statuta)
- organi vlasti koje bira samo stanovništvo (ustavnotvorna i narodna skupština, vlada)

c) Ustav

- trebala ga je donijeti ustavnotvorna skupština koju bi izabralo stanovništvo tajnim, općim jednakim i izravnim glasanjem na demokratski način

- njegove odredbe se **nisu** smjele protiviti odredbama Stalnog statuta - a kako bi se izbjegle takve odredbe guverner je slao ustavotvornoj skupštini svoje prijedloge i preporuke a ako ih skupština **ne** bi prihvatila - odlučuje Vijeće sigurnosti

d) Zakonodavna vlast

- imala bi ju **jednodomna narodna skupština**, ali uz nadzor Vijeća sigurnosti UN i guvernera

- guverner bi imao zakonsku inicijativu glede pitanja koja se odnose na cjelovitost i neovisnost teritorija, a posebno na poštivanje temeljnih prava čovjeka, i održavanje javnog reda i sigurnosti

e) Vlada

- je odgovorna **narodnoj skupštini** - bila bi vrhovni izvršni organ a određene izvršne funkcije bi pripadale i guverneru - on imenuje suce(uz konzultacije s vladom), sigurnosti i ravnatelja slobodne tršćanske luke.

f) Vanjski odnosi

- STT bi imao ograničenu djelatnu sposobnost a ugovore potpisuju guverner i jedan član vlade

- Stalni statut – ograničava SST slobodu ugovaranja što se tiče sklapanja mnogostranih ugovora i učlanjenja u međunarodne zajednice (može samo ako ti ugovori odnosno organizacije imaju za svrhu uređenje ekonomskih, tehnoloških, kulturnih i zdravstvenih pitanja – dakle zabrana cilja na ugovore odnosno organizacije koje su političke prirode)

- STT ne može sklopiti **nikakvu** gospodarsku zajednicu ili savez isključivog značaja s bilo kojom državom (tu se prvenstveno misli na Jugoslaviju i Italiju)

- mora imati svoj novčani sustav

- zabranjuje sklapanje vojnih ugovora i sporazuma – s obzirom na neutralnost i demilitarizaciju STT-a

g) Međunarodni položaj

- to je bila posebna politička jedinica odvojena potpuno odjeljena od svake druge države

- on je **subjekt međunarodnog prava**

- mogao je biti sam nositelj međunarodnih prava i obveza (ograničeno sklapati i međunarodne ugovore)

- to je po svemu bio prostor pod međunarodnom upravom, (utjecaj guvernera i Vijeća sigurnosti) ali protiv toga govori činjenica da većinu državnih poslova vrše organi koje je izabralo domaće pučanstvo

- zato se on ima zvati **protektoratom**, a od ostalih ga protektorata razlikuje to što ga štite direktno **UN** a ne neka država.

h) Stvarni položaj

- odredbe mirovnog ugovora o STT-u **nisu nikad u potpunosti ostvarene**

- temeljna komponenta trebao je biti guverner ali Vijeće sigurnosti **nije** nikad ni od Italije ni od Jugoslavije dobilo suglasnost za imenovanje guvernera

- bez guvernera nije došlo ni do stvaranja drugih organa predviđenih u Stalnom statutu, niti uopće do primjene tog Statuta

- umjesto toga se primjenjivao PRIVREMENI REŽIM na temelju kojega je STT ostao pod upravom savezničkih snaga (pod čijom je okupacijom to područje ostalo do kraja 2. svj.rata

- te je sve ostalo na podjeli:

- **zonu A** (grad Trst pod britansko-američkom upravom)
- **zonu B** (pod upravom Jugoslavije - područja koja su danas dio RH)

- STT je bio stranka međunarodnih ugovora a sugovornici su bili UN, SAD, Italija i Jugoslavija

- STT je bio član KESS-a (OESS-a)

i) Prestanak postojanja STT-a

- mirno rješenje je postignuto – četvornim sporazumom (Italija, Jugoslavija, SAD, VB) zona B i mali dio zone A je pripala Jugoslaviji a glavni dio zone A Italiji te su tako ove dvije države podijelile teritorij i upravu nad njime

- donešen je poseban memorandum o suglasnosti - memorandum konačno utvrđeno stanje je konsolidirano tzv. **Osimskim sporazumima** između Italije i Jugoslavije **1975.g.**

- tada je određena i morska granica u Tršćanskom zaljevu između Italije i Jugoslavije

№. 24. SVETA STOLICA I VATIKAN

B-16

- **do 1870.g** Papa je. bio ujedno i vladar svjetovne države a tada je njegova država postala dijelom Kraljevine Italije pa više **nije** bio teritorijalni suveren iako je i dalje razmjenjivao diplomatske zastupnike i s katoličkim i s nekatoličkim državama

- pitanja katoličke crkve su se uređivala **konkordatima** – koji su imali oblik međunarodnih ugovora

- **1870. god.** je Italija zauzela Rim, - **Rim** postaje glavnim gradom Italije, a papa nije pristao na ponuđeno rješenje njegovog položaja, talijanska vlada je uredila jednostrano njegov status **Garancijskim zakonom 1871.g.**

Po tom je zakonu:

- papina osoba **sveta i nepovrediva** pa se napad na nju kažnjava jednako kao i na talijanskog kralja.
- papi pripadaju počasti koje pripadaju suverenu, ima prvenstvo koje mu priznaju katolički valadari, i dalje ostaje u posjedu i uživanju palača (Vatikan i Laterano)
- zgrade gdje papa boravi, gdje su papinski uredi, gdje se održavaju konklave i sveopći crkveni sabori – nepovredivi su
- ima pravo slobodno općiti sa cijelim svijetom, akreditirati diplomatske zastupnike sa svim privilegijama i imunitetima – oni u Italiji imaju sve imunitete i privilegije koja im po međunarodnom pravu pripadaju
- kardinali uživaju privremeni imunitet u doba biranja novog pape.

- zakon **ne** priznaje posebno državno područje.

- posebno državno područje je priznato **Lateranskim ugovorom 1929.g.** kada mu je ustupljeno malo područje koje nosi ime **Država Vatikanskog Grada**.
- ono je neutralizirano i vlast na njemu vrši papa i organi koje on odredi, a Italija mu priznaje aktivno i pasivno pravo poslanstva
- papa ne želi sudjelovati u svjetovnim suparništva između država OSIM ako mu se one sporazumno obrate ili ako papa smatra potrebnim poslužiti se pravo upotrebe svog moralnog i duhovnog utjecaja
- 1929. je između Svete Stolice i Italije sklopljen i **Konkordat** koji se uređuje pravni položaj katoličke crkve i **financijska konvencija** kojom se Sveta Stolica odrekla naknade koju joj je Italija dugovala od ukidanja papinske države.
- nakon 1929.g. se Sveta Stolica kao najviša institucija katoličke crkve smatrala za neku vrstu subjekta međunarodnog prava.
- treba razlikovati :
 - pravni položaj **pape**
 - pravnog položaja **područja nad njegovom svjetovnom vlasti**
- Država Vatikanskog grada – papa je njen državni poglavar
- **prije 1870.** god papa je bio svjetovni suveren, a papinska država je bila **prava država** i subjekt međunarodnog prava
- **nakon 1929.** papa nije imao države, ali se Sveta stolica kao najviša institucija katoličke Crkve smatrala za **neku vrstu subjekta međunarodnog prava** - dakako s ograničenjima, koja su bila posljedica činjenice što zbog nedostatka države papa nije mogao učiti u mnoge međunarodne odnose (to se nije promijenilo ni nakon 1929. god)
- ona danas ima **diplomatske odnose** sa **148 zemalja** svijeta i sa EU (u rangu nuncija ili pronuncija Svete Stolice i ambasadora Svete Stolice)
- diplomatska služba Svete Stolice brine se ujedno i za interese Države Vatikanskog Grada.
- sudionik je **OESS-a** i mnogih međunarodnih konferencija, stranka je **Ženevskih konvencija o zaštiti žrtava rata** i njegovih dopunskih protokola, **Bečkih konvencija o diplomatskim (1961.) i konzularnim odnosima (1963)**

Vatikanski Grad – Država Vatikanskog Grada

- neki smatraju državom, a neki mu to negiraju u prvom redu zbog samo **0,44 km i 900 stanovnika** od kojih je 91 pripadnik švicarske papinske službe
- ima svoju **valutu** i samostalni **poštanski sistem**
- ipak je kao država **znatno ograničena u svojim međunarodnim odnosima** zbog tih specifičnosti i zbog uske povezanosti sa Svetom Stolicom
- posebnost je njegova subjektiviteta u tome što njegove interese u međunarodnim odnosima štiti **diplomatska služba Svete Stolice** – ona danas zaključuje međunarodne ugovore za Vatikanski Grad – putem običajnog prava je priznato pravo poslanstva Svetoj Stolicu
- Vatikanski Grad je **član** i nekih **međunarodnih organizacija** (Međunarodne agencije za atomsku energiju, Vijeća za kulturnu suradnju Vijeća Europe) u kojima je samo **promatrač** (UN Organizacija američkih država).
- cjelokupan položaj Vatikanskog Grada i u ratu i u miru govori za to da se može smatrati **minijaturnom državom** koja zbog svojih malih dimenzija i posebne namjene ne sudjeluje u međunarodnim organizacijama i kolektivnim ugovorima.

POGLAVLJE 3 : OBJEKTI MEĐUNARODNOG PRAVA

№. 25.

DRŽAVNO PODRUČJE

A-12

- **znanost o objektima** međunarodnog prava je znanost o **razgraničenju državne vlasti** (nadležnosti, jurisdikcije) u prostoru.
- **prostor** se razlikuje prema tome: **potpada li pod vlast određenog subjekta ili ne potpada pod ničiju vlast** (otvoreno more i terra nullius) – tu pojedine države vrše vlast, ali **ne** na način da bi **jedna mogla isključiti drugu** – razgraničenje se tu temelji na **pripadnosti osoba ili stvari**, ne na teritorijalnom načelu
- uz otprije poznate prostore koji ne potpadaju pod ničiju isključivu vlast otvaraju se u novije vrijeme novi prostori na kojima **ni jedna država nema isključivu vlast** - to su **svemir i podmorje izvan granica državne nadležnosti** koje je proglašeno "**općim dobrom čovječanstva**" s odgovarajućim režimom – isto tako nisu bili dostupni **polarni krajevi, naročito Antarktik**.

DRŽAVNO PODRUČJE – TERITORIJA

- to je **prostor isključive državne nadležnosti** - a kao državno područje se uzima **prostor unutar kopnenih granica** zajedno sa **morskim prostorom pod suverenom obalne države i zračnim prostorom nad njima**.
- **morski i zračni prostor su PRIPADNOST PODRUČJA** jer uvijek **dijele sudbinu kopnenog područja** kojem pripadaju
 - tj ne mogu biti poseban predmet cesije; oni dijele sudbinu kopnenog područja kojem pripadaju i smatramo ih **područjem u širem smislu**
- **državno područje ne treba biti cjelovito – jedinstveno**
- u prošlosti je bila česta pojava da je dio područja neke države odasvuda opkoljen
 - područjima **drugih država**
 - ili sa područjem **jedne države**
- sa stanovišta te države to je **eksklava** a sa stanovišta drugih država to je **enklava**.
- Tako se između Aljaske i SAD nalazi Kanada.
- dva dijela države Oman razdvaja područje Saudijske Arabije
- u stanju esklave su i one države čije je **čitavo područje okruženo jednom državom**; - San Marino, Vatikan.

Postoji i **tzv. neprava enklava**; ako je veza sa glavnim dijelom zemlje moguća **samo preko mora** (Point Roberts na zapadnoj granici SAD i Kanade) ili jezera (talijanska enklava Campione u Švicarskoj)

O pravnoj naravi područja razvile se se mnoge teorije a najvažnije su:

- **patrimonijalna teorija** – smatra da vladar ima vrhovno vlasništvo nad područjem svoje države, davno je napuštena
- **teorija objekta** - smatra područje objektom državne vlasti, država ima nad svojim područjem imperium
- **teorija prostora** – tvrdi da je područje jedan od triju bitnih elemenata države

- **teorija o području** -

danas je najraširenija teorija o području kao prostoru državne nadležnosti

KOLONIJE

KOLONIJE su zemlje koje u državnopravnom pogledu nisu bile sastavni dio matice

- u prošlosti su neke države imale opsežna kolonijalna carstva.
- Poveljom UN-a su proglašene nesamoupravnim područjima, one su još jasnije i pravno odvojene od matice.
- međunarodni ugovori koje sklapa matica često vrijede samo za maticu, dok se s druge strane neki ugovori koje sklapa matica odnose samo na nesamoupravna područja - tek se IZNIMNO događa da se nesamoupravna područja u nekim ugovorima navode kao posebne ugovorne stranke
- s pravnog gledišta za nesamoupravno područje uvijek nastupa država-matica

MANDATI - STARATELJSTVO

- zemlje koje su bile pod starateljstvom odnosno koje su u doba Lige naroda bile pod mandatom nisu bile područje države koja njima upravlja.
- u doma kolonijalizma međunarodna politika se također služila pojmom **interesna sfera**. Interesna sfera bila bi područje gdje je neka država htjela imati isključivi ili pretežni, politički ili gospodarski utjecaj, osigurati iskorištavanje prirodnih bogatstava ili druge posebne povlastice.

INTERESNA SFERA

INTERESNA SFERA je zemlja ili područje gdje je neka država htjela imati isključivi ili pretežiti politički ili gospodarski utjecaj, osigurati iskorištavanje prirodnih bogatstava ali nije pripadala državnom području zemlje. - pogotovo u doba kolonijalizma

- katkad je država jednoglasno proglasila interesnu sferu a katkad je dolazilo do ugovornog priznanja s nekom drugom državom ili između više država
- takvo priznanje se često izražavalo negativno kao izjava da država nema interesa u nekom kraju ili zemlji. (britansko- francuski ugovor za Sijam, Etiopiju)

- na vlastitom području ima država svu vlast nad ljudima i stvarima koje se na njemu nalaze –

to je tzv.

TERITORIJALNO VRHOVNISTVO

- svaki zahtjev organa druge države je zabranjen, i u tom smislu je državno područje nepovredivo, a poštivanje te teritorijalne suverenosti je temelj međusobnih odnosa
- i najmanja povreda državne granice može dovesti do velikih napetosti - prijetnja silom ili uporaba sile protiv teritorijalne cjelovitosti **zabranjena** je Poveljom UN-a - to je načelo razrađeno u Deklaraciji sedam načela.
- državno je područje nepovredivo a isključivost vlasti se očituje u naglašenom **pravu** države da **slobodno raspolaze** svojim prirodnim bogatstvima.
- ipak, država **ne može** na svom području činiti što god hoće pozivanjem na ter. vrhovništvo
- Međunarodni je sud uzrekao u britansko-albanskom sporu o događaju u Krfskom tjesnacu da je dužnost svake zemlje **ne** dopustiti da se njeno područje upotrijebi za djela protivna pravu ostalih država
- država je odgovorna prema drugima i za ono što se događa na području njene isključive nadležnosti => MEĐUNARODNO PRAVO SUSJEDSTVA
- teritorijalno vrhovništvo se proteže i na **podzemlje ispod zemljine površine** okružene državnom granicom
- **prema moru** država može protegnuti **vlast nad podzemljem dokle ga stvarno okupira** (tuneli...) a u novo doba to je dopunjeno pravilima o epikontinetskom pojasu jer je nastalo u doba dok je takvo iskorištavanje bilo samo izuzetno, pa ga danas treba usko tumačiti
- teritorijalno vrhovništvo se proteže i na **zrak**
- ALI država ne može pozivajući se na teritorijalno vrhovništvo činiti SVE što želi na svom državnom području - država je odgovorna prema susjednim državama u određenim prilikama i za ono što se događa na njezinom teritoriju – suvremena praksa i teorija sve više razrađuju međunarodno pravo susjedstva i pravo zaštite okoliša
- **1972. god Deklaracija Konferencije UN-a o čovjekovom okolišu – Stockholm**
- **1992. god. Konferencija UN-a o oklišu i razvoju – Rio de Janeiro**

KONDOMINIJ - KOIMPERIJ

KONDOMINIJ je koje područje pod zajedničkom vlašću dviju ili više država

- egipatsko britanski kondominij nad Sudanom
- može biti uspostavljen i nad morskim prostorima koji su pod suverennošću obalnih država
- tako je međunarodno sudstvo potvrdilo da je zaljev Fonseca pod zajedničkom suverennošću triju obalnih država: El Salvadora, Hondurasa i Nikaragve.
- može postojati i **privremeni kondominij**
- nakon 2. svj rata Njemačka je bila kondominij 4 velevalsti koje su upravu podijelile u 4 zone uz centralni nadzorni organ

№. 26.

GRANICE

A-13

riječ **GRANICA** ima višestruko značenje;

- u običnom govoru predočavamo je sebi kao crtu
- područje države nije crta nego prostor triju dimenzija koji se proteže iznad Zemljine površine u visinu i ispod nje u dubinu.
- granica nije crta nego ploha nepravilnog oblika koja omeđuje **površinu tla, zračni prostor i podzemlje** koji su sastavni dio državnog područja.
- određuje se kao crta u ugovorima o razgraničenju i ucrtavanju u karte, te pri prelasku granice
- dakle, pod granicom možemo razumijevati PLOHU i CRTU
- **državne granice na moru** su isto točno određene - granica tu ide vanjskom granicom teritorijalnog mora.
- granica može postojati i prema terra nullius ali danas u praksi nema takvih slučajeva
- ima primjer gdje između 2 države postoji područje čija pripadnost nije određena pa je podvrgnuto nekom **posebnom režimu** (područje Zapadne Sahare)
- u novije vrijeme javlja se pitanje razgraničenja zračnog prostora od **svemira**, tj pitanje domašaja državne vlasti u vis

granice između DRŽAVA

- su uvijek one crte koje su određene međunarodnim ugovorom ili su običajnim putem prihvaćene kao granične crte između dvije susjedne države
- moguće su i takve granice koje kao takve postoje od starine – tj niti upiru na prirodni oblik tla niti su određene ugovorom

Često se razlikuju:

1. **prirodne granice** – granična crta koja je određena nekim **prirodnim oblikom tla** kojim granica prolazi, tj dovoljno je uputiti na prirodnu okolnost da bi se mogla naći granica prema pravilima međunarodnog prava
 - gorski lanci, jezera, vodeni tokovi ili ceste i željezničke pruge
2. **ugovorne (konvencionalne) granice** – one čiji se tok **ne upire na prirodni oblik tla** pa se **u ugovoru** moraju **opisati i odrediti**.
 - one se određuju pravcima **od točke do točke** (na karti kao izlomljena crta sastavljena od pravaca) a posebna im je vrsta one granice koje slijede zemljin **meridijan ili paralelu** (granica SAD i Kanade ide paralelom).
 - ipak, bez obzira jesu li prirodne ili ugovorne, granice među državama **UVIJEK moraju biti određene međunarodnim ugovorom ili prihvaćene običajnim putem!**
 - pri zaključivanju ugovora države se više-manje oslanjaju na prirodan izgled terena, ali **bez obzira** koliko se vodilo računa o značajkama područja koje se razgraničuje, granična crta teče onako kako je **opisana u ugovoru o razgraničenju**

- u praksi su izgrađena pravila o povlačenju prirodnih granica određenih **gorom ili vodenim tokom:**

1. kad granica prolazi **gorom** uzima se kao granična crta **lanac najviših vrhova ili razvođe (vodomeđa)**, tj. slivova
područje između

dvije rijeke (na taj način cjelovita porječja pripadaju istoj državi) – nekad se mislilo da je to svejedno

- ponekad se **ne poklapaju** crte najviših vrhova i crte vodomeđa – zato bi trebalo u ugovorima uvijek naznačiti koju alternativu odabrati (u praksi se tako i postupa)

2. kad granice ide **vodenim tokovima** međunarodna praksa poznaje dva načina:

- A) **crta geometrijske sredine** – granica koja je u ugovoru određena nekim vodenim tokom povući će se onom **crtom koja spaja sve točke** vodenog toka koje su **jednako udaljene od jedne i druge obale**
- B) **crta sredine matice thalweg** - granica na vodenom toku se određuje **sredinom plovne matice rijeke** u plovidbi **nizvodno** – crta ide **sredinom plovnog puta**
 - često se ova dva pravila primjenjuju zajedno, i to kod PLOVNIH rijeka thalweg, a kod ostalih vodenih tokova geometrijska sredina, ali to nije neko običajno-pravno pravilo koje bi se moglo automatski primijeniti
 - obzirom da povlačenje bilo koje od ove 2 crte može izazvati neslaganje potrebno je da se ugovoru o razgraničenju dodaju **upute** kako da se odredi crta sredine, tj **thalweg**
 - u svakom se slučaju ugovorom mora odrediti i način odmjeravanja granice
 - ako rijeka **izmijeni tok**:
 - prema običajnom pravu granica **slijedi izmjenu toka rijeke** ako se on mijenja **postepeno djelovanjem prirodnih sila**
– tzv. **pomična granica**
 - ali i tu se tijekom vremena mogu dogoditi značajna odstupanja, pa je korisno je da **ugovor o regulaciji granice predvidi** i tu mogućnost.
 - kod **nagle izmjene toka rijeke** granica **ostaje u dotadašnjem koritu** ali ima ugovora koji određuju i za takav slučaj da rijeka **i dalje ostane granica ali u tom novom koritu**
 - u RH imamo primjer mijenjanja korita rijeke Drave – nagla promjena toka u ovom slučaju ne mijenja granicu, pa imamo primjere hrvatskog područja na lijevoj strani rijeke i mađarskog područja na desnoj strani rijeke

Ako se između više država nalazi **JEZERO**, a u ugovoru ništa nije određeno moguća su 3 rješenja :

1. **postoji koimperij**, - u starije doba za Bodensko jezero između švicarske i Njemačke
2. **obalni pojas pripada svakoj državi**, a ostatak izvan obalnog pojasa je **slobodan**
3. **podjela cijele površine jezera**, - Ženevsko, Ohridsko, Skadarsko jezero; **najtočniji način**

- kod jezera može doći i do **posebnih odnosa** - tako je Rusija 1828. stekla isključivu vlast na Kaspijskim jezerom – a Iran, tj tadašnja Perzija joj je priznao pravo da drži ratne brodove, što je kasnije i ona priznala njemu 1921. god tako da ono danas pripada obalnim državama u cjelosti

- u **Latinskoj Americi** se kao temeljno pravilo za utvrđivanje granica uzima **načelo "uti possidetis"** – kao granica se uzima **upravna granica bivših španjolskih i portugalskih upravnih jedinica u času kada je prestalo kolonijalno gospodstvo** – ako se novostvorene države drukčije ne dogovore

- kao ključna godina se uzima J. Ameriku 1810. a za Srednju 1821.

- primjena ovog načela u praksi dovela je do neprilika jer je često teško ustanoviti posjedovno stanje u tako dalekoj prošlosti. (spor na području Chaco između Paragvaja i Bolivije 1932. – 1935.)

- primjena tog načela odnosila se i na **Afriku** u vrijeme dekolonizacije nakon II svjetskog rata

- to je načelo potvrdio i Međunarodni sud u sporu između Burkine Faso i Malija 1986. god

- posljednjih godina načelo **"uti possidetis"** međunarodno je sudstvo potvrdilo i u slučajevima određivanja **morskih granica-**

(razgraničenje epikontinentalnog pojasa između Tunisa i Libije) **RH – na temelju pravila o sukcesiji država** granice su granice koje je koje je SFRJ imala **sa susjednim državama** (slo, Srb, BiH, CG) prije svog raspada 1991.g , **kopnena** granica s **Mađarskom** i **morska** granica s **Italijom**

- granica između RH i Mađarske je ona utvrđena mirovnim ugovorima nakon II svjetskog rata u Parizu 1947

- granicu s Italijom uređuju talijansko-jugoslavenski ugovori

b) granice koje je Hrvatska imala s ostalim republikama i pokrajinama (uti possidentis)

- sa Srbijom, Slovenijom, BiH, Crnom Gorom
- RH i Slovenija potpisale su **1992. Memorandum o državnoj granici** prema kojem njihovu granicu čini granica koja je važila između dviju republika u bivšoj SFRJ

- granice RH na Jadranskom moru je određena vanjskom crtom teritorijalnog mora
- teritorijalna mora susjednih država treba razgraničiti obzirom da more država koje leže sučelice nije dovoljno široko da bi obje države mogle odrediti svoje teritorijalno more do najveće udaljenosti od svojih obala koju

dopu

štaju pravila međunarodnog prava – 12 milja

- većina granica danas je određena ugovorom. Ukoliko ne postoji ugovor ili on nedovoljno precizno određuje granicu, smatra se kao granica ona **crtu koja stvarno postoji bez prigovora**.

Kad se granice **sporazumno** određuju **postoje 2 ili 3 faze**:

1. **temeljni ugovor** koji određuje granice u glavnim crtama
2. **pobliže određivanje granica** (i mogućih odstupanja) - na terenu ih određuju mješovite **komisije** a ponekad je taj zadatak povjeren i međunarodnoj komisiji
3. **sastavljanje** o tome **pismenog elaborata** sa opisom granične crte i postavljenih graničnih znakova (kamenje, stupovi, ograde...)
 - prigodom utvrđivanja granica često se sporazumno rješavaju različita pitanja pograničnih i susjedskih odnosa naročito s obzirom na održavanje i upotrebu mostova na graničnim vodenim tokovima, održavanje graničnih znakova, puteva na granici
 - posebni sporazumi uređuju pitanje **međudržavnog susjednog prava** : pogranični promet, ribolov, turizam, iskorištavanje rudnog blaga na granici
 - ugovorom se određuju i mjere za sprječavanje i uređenje graničnih incidenata

№. 27.

RIJEKE

B-17

- državnim području pripadaju i vodene površine koje se nalaze unutar državnih granica: **rijeke, kanali (prokopi) i jezera**
- čak i kad se te vode nalaze na granici, granična crta ih dijeli tako da **ne postoji prostor koji ne bi pripadao nijednoj od susjednih država** – one često sklapaju sporazume o suradnji, podjeli koristi i međusobnim pravima i dužnostima, što je u nekim slučajevima i dobilo oblik

KOMISIJA

- suradnja i ugovorno reguliranje odnose se i na razne vrste korištenja i zaštite voda,

pri tome su važni:

1. stupanj plovnosti,
2. mogućnosti energetske i ekonomske upotrebljivosti

- razlikujemo :

1. **nacionalne rijeke** - ona čiji tok od **izvora do ušća** prolazi kroz područje **samo jedne države**.
2. **internacionalne (međunarodne) rijeke** - je svaka **plovna ili neplovna** rijeka koja **protječe kroz više država ili ih dijeli**.
 - često se kao međunarodna označava **jedino** takva rijeka koja **protječe područjem više država** i **s morem je u plovnoj vezi**
 - danas se uglavnom (u strogo pravnom smislu) međunarodnom rijekom smatra **samo** ona rijeka čiji je **režim uređen međunarodnim ugovorom** - tzv. **konvencionalne rijeke**
 - ugovorno uređenje statusa rijeka najprije se počelo baviti **pitanjima plovidbe**.
 - **pravilo o potpunoj i isključivoj vlasti** države nad vlastitim područjem **ne vrijedi** u svom strogom i apsolutnom značenju za vodene tokove **na državnoj granici** i za one koji **protječu kroz dvije ili više država**; država ne može potpuno raspolagati vodenim tokom ni količinama vode
 - ima i suprotnih mišljenja - to je tzv. **Harmonova doktrina** - državni odvjetnik SAD-a Harmon je 1895. dao mišljenje kod spora SAD i Meksika s obzirom na korištenje oda rijeke Rio Grande po kojem SAD nije ograničen nikakvim pravilima međunarodnog prava prema susjednoj državi u korištenju voda rijeke na svom području, makar one bile na štetu te druge države

- **međunarodna praksa i judikatura** dale su svoj doprinos razjašnjenju tog pravnog stanja:

- **Institut za međunarodno pravo** :

- 1911.g. izradio **pravila o međunarodnom uređenju korištenja vodenih snaga**
- 1923. **Konvencija o razvoju vodenih snaga koje zanimaju više država**, Ženeva
- 1961.g. je na svom zasjedanju u Salzburgu usvojio rezoluciju **Upotreba nemaritimnih međunarodnih voda**.
- 1966. **Helsinška pravila o upotrebi vode međunarodnih rijeka** - International Law Ass.

- pravila predložena u tim dokumentima odražavaju **postojeće običajno međunarodno pravo**, izgrađeno na temelju međunarodne prakse, ali se tim dokumentima **nastojalo utjecati i na progresivni razvoj** međunarodne prakse
- Opća skupština UN je 1970.g. dala zadatak Komisiji za međunarodno pravo da u program svog rada uvrsti pitanje "**Pravo o upotrebi vodenih tokova za druge svrhe osim plovidbe**", obzirom da se međunarodnim ugovorima najčešće uređivala plovdba **nemaritimnim** vodama, ta buduća konvencija mora biti **općenite prirode** – **OKVIRNA KONVENCIJA**, tj mora poslužiti kao putokaz pri zaključivanju sporazuma između obalnih država o **korištenju vodenog toka** (međusobna suradnja, konzultiranje i obavješćavanje...)
- 1994. Komisija je uspjela dovršiti konačni nacrt članka o toj materiji.
- među državama je sklopljeno mnogo dvostranih i višestranih ugovora o uređenju režima graničnih rijeka, jezera i zajedničkih porječja. U pitanjima iskorištavanja vodenih tokova bilo je i dosta sporova među državama a postignuta su rješenja stvarala presedane i dovela do izgrađivanja nekih pravila (jedan od prvih je spor o poniranju voda Dunava)
- međunarodno pravo poznaje neka **ograničenja u korištenju voda na državnom području**

to su samo najopćenitija pravila ali su dovoljna da služe kao podloga za rješavanje tih pitanja:

- svaka država **ima pravo služiti se vodom** koja **protječe kroz njeno državno područje ili ga razgraničava**, ALI da pri tome **poštuje jednako pravo drugih država** koje su zainteresirane za isti tok ili riječni sliv

- **zabrana** da se vodotok na vlastitom području koristi na način koji bi **nanosio štetu** jednakom korištenju **susjedne države na njezinom području**, osim po zajedničkom sporazumu
- **zabrana izmjene toka** na štetu druge države
- a u **nedostatku ugovornog prava** primjenjuju se pravila koja se izvode iz općih načela što ih priznaju civilizirani narodi
- tako se nastoji sprječiti i sve veće **ZAGAĐIVANJE voda** pravilima MP-a:
- Institut za međunarodno pravo u Ateni 1979.g. usvojio rezoluciju **Zagađivanje rijeka i jezera** a u kojoj se **proглаšavaju temeljna načela za :**
 - sprečavanje zagađivanja,
 - suradnju država u otklanjanju njegovih posljedica i
 - odgovornost za štetu.

O zaštiti pojedinih rijeka i jezera zaključeni su mnogi međudržavni ugovori:

1. **1992. Konvencija o zaštiti i upotrebi prekograničnih vodenih tokova i međunarodnih jezera** - Helsinki (detaljno propisuje obveze stranaka o sprečavanju zagađivanja, suradnji, rješavanju sporova...)
2. **1994. Konvencija o suradnji za zaštitu i regionalnu upotrebu rijeke Dunav – Sofija**
 - sklopljena između **podunavskih zemalja, uključujući i RH**
 - kad konvencija stupi na snagu osnovat će se **Međunarodna komisija za zaštitu Dunava** (za ostvarivanje ciljeva iz Konvencije)
 - što se tiče **PLOVIDBE** - danas važi **opći postulat** da se pozitivnim propisima osigura SLOBODA PLOVIDBE na plovim **riječama koje vežu više država** - provedba tog postulata počela je najprije pojedinačno za pojedine rijeke, a kada joj je broj pojedinačnih rješenja porastao, nastojalo se to načelo provesti kroz pravilo pozitivnog prava – kao **opće načelo**
 - još danas nisu razvijena opća pravila običajnog međunarodnog prava koja bi brodovima **SVIH** država **osigurala slobodu plovitbe** na plovim rijekama koje vežu više država kao pravo plovitbe na otvorenom moru,
 - **Barcelonskom konvencijom i Statutom o režimu plovih putova međunarodnog interesa 1924.** ugovorena su neka opća pravila (pravila o **slobodi plovitbe**) koja vrijede samo između država potpisnica (nisu bile namijenjene stvaranju općeg običajnog prava niti su to njihove odredbe postale)
 - postoji obveza svih OBALNIH DRŽAVA na plovim međunarodnim rijekama koje **utječu u more** da **ne ometaju slobodnu plovitbu do jedne uzvodne države na toj rijeci koja nema morske obale**
 - ta obveza proizlazi iz prava svih NEOBALNIH DRŽAVA na pristup moru i od mora, i na slobodu tranzita preko država koja se nalaze između njih i mora (tranzitne države) pa je kao takvu možemo prihvatiti kao pravo
 - izuzeta je **kabotaža**, tj plovitba između luka iste države
 - **OBALNA DRŽAVA:**
 - **ne smije** ubirati pristojbe, osim za održavanje puta
 - **mora** obavljati potrebne radove za održavanje plovnog puta
 - **ne smije** poduzimati nikakve mjere koje bi mogle škoditi plovitbi
 - **1792.** francuska je vlada proglasila **načelo slobodne plovitbe** na rijekama Escaut i Meuse (tvrdila da nijedna država ne može svojatati pravo na upotrebu plovnog puta)
 - **1815 Bečki kongres** je proglasio **načelo slobodne plovitbe**, ali za primjenu tih načela trebalo je doći do **posebnih sporazuma o plovitbi na svakoj pojedinoj rijeci**, a takve konvencionalne rijeke su Laba, Odra, Rajna, Dunav, Visla, Amazon, La Plata, Zambezi, Kongo, Niger

DUNAV

- Načelo slobodne plovitbe, proglašeno na **Bečkom kongresu**, primijenjeno je na Dunavu tek **PARIŠKIM UGOVOROM 1856.**
- **osnovane su 2 KOMISIJE:**

1. **Obalna komisija** je trebala biti stalna i u nju bi ušli delegati svih obalnih država, trebala je nadzirati plovitbu cijelim Dunavom ali nikad nije osnovana
2. **Europska komisija** je zamišljena kao privremena, sa zadatkom da produbi korito ušća Dunava. - njen se mandat produživao i nadležnost proširivala. Zbog njenih velikih ovlaštenja i posebnog položaja pojavila su se mišljenja da je Komisija riječna država, država u državi.

Dunav nakon **WW1:**

na posebnoj konferenciji **1921.g. je izrađen "Definitivan statut Dunava"**

- potpisale su ga obalne i neke neobalne države
- Statut je proglasio da je plovitba Dunavom **slobodna i otvorena svim zastavama** uz uvjet **potpune jednakosti na cijelom plovnom dijelu rijeke**, tj. od **Ulma do Crnog mora**, kao i na **čitavoj internacionaliziranoj riječnoj mreži**.
- briga za plovitbu je povjerena 2 KOMISIJAMA:
 1. Europska dunavska komisija
 2. Međunarodna dunavska komisija

Dunav nakon **WW2:**

- nakon 1 svj.rata, dani su novi temelji plovitbe Dunavom na **KONFERENCIJA U BEOGRADU 1948**
- **bitno mijenja** prijašnji sustav **Dunavskog statuta iz 1921.**
- donesena protivno glasovima zapadnih sila koje su držale da Konvencija poništava prava koja su Statutom stekle neobalne države
- po njoj pitanje uređenja plovitbe Dunavom pripada u prvom redu **samim dunavskim državama**
- režim konvencije **ne odnosi se na pritoke Dunava**, već **samo na Dunav od Ulma do ušća** – i to Sulinskim rukavom
- postoji za **čitav tok Dunava samo jedna komisija, Dunavska komisija** (samo za predstavnike **dunavskih država**) ali za one odsjeke gdje su potrebni **veći radovi** osnivaju se **posebne riječne uprave** koju sastavljaju predstavnici samih **obalnih država tih odsjeka** (odsjek **Željeznih**

vrata i odsjek donjeg Dunava)

- obalne države se obvezuju da će **održavati svoje sektore Dunava plovima** za riječne brodove – a u određenim sektorima i za pomorske brodove i **svaka na svom odsjeku uređuje režim plovidbe**.
- plovidbu uređuju obalne države **svaka na svom** odsjeku, a na **zajedničkim** dijelovima **sporazumno** a zdravstveni i redarstveni propisi primjenjuju se **jednako na sve**, bez obzira na zastavu,
- brodovi koji plove Dunavom smiju u lukama ukrcajati i iskrcavati robu i putnike, opskrbljavati se gorivom...
- **državni redarstveni i carinski brodovi** se smiju kretati **samo u granicama svoje države** a za izlaz iz njega im je potrebna **suglasnost susjedne države**, a **ratni brodovi neobalnih država ne smiju uopće ploviti Dunavom**, dok isti **obalnih država smiju**
- sjedište Dunavske komisije je od 1954.g. u **Budimpešti** a članovi i činovnici Komisije imaju diplomatske privilegije a službene prostorije i arhiv su nepovredivi.
- u skladu s novonastalom situacijom u kojoj su nastale **nove države na teritoriju Istočne Europe**, podunavske zemlje pripremaju **novu diplomatsku konferenciju** na kojoj bi trebala biti izrađena nova konvencija o režimu na Dunavu.

RAJNA

- temeljna načela su dana već u posebnom prilogu uz **Završni akt Bečkog kongresa 1815.g.**
- nakon toga plovidba je detaljno je bila uređena **Konvencijom** zaključenom **1831. u Mainzu**. - osnovana je **središnja Komisija za Rajnu** (po 1 član obalne države)
 - sjedište je bilo u Mannheimu a sada je u Strassbourgu
 - ima naredbodavne, upravne i sudske funkcije
 - odluke se stvaraju većinom glasova, a postaju izvršive tek kad ih potvrde vlade
- danas je plovidba na toj međunarodnoj rijeci s naigušćim prometom uređena nizom međunarodnih sporazuma i pod nadzorom je međunarodne komisije.
- temeljni akt o uređenju je **Mannheimska konvencija iz 1868.**, a utjecaj na uređenje plovidbe ima i **mirovni ugovor iz Versaillesa 1919.**
- plovidba Rajnom nizvodno od Basela načelno je SLOBODNA za brodove svih zastava ali se nekim odredbama povlašćuju **brodovi "rajske plovidbe"**, tj. oni koji viju neku od zastava obalnih država - samo ti brodovi uživaju povlasticu tzv. **"nacionalnog postupka"**.
- svaka je obalna država dužna uzdržavati svoj dio plovnog puta a za tranzit robe ne smiju se ubirati nikakve pristojbe.
- međunar. plovidba i druga pitanja iskorištavanja uređena su i za neka **jezera** (Bodensko, Ženevsko, jezera Sj. Amerike...)

№. 28.

MORE

KODIFIKACIJA MEĐUNARODNOG PRAVA MORA

A-14

- međunarodno pravo mora razvijalo se stoljećima putem **običajnog prava** i tek su potkraj 19. stoljeća međunarodnim ugovorima uređene neke pojedinosti.
- prva je kodifikacija izvršena na **Kodifikacijskoj konferenciji u Haagu 1930.g.** (do njenog potpisivanja nije došlo jer se sudionici nisu mogli usuglasiti o širini teritorijalnog mora)
- UN je **1958.g. održao Prvu Konferenciju UN o pravu mora u Ženevi**, na toj su konferenciji prihvaćene **četiri Ženevske konvencije**:
 1. **Konvencija o teritorijalnom moru i vanjskom pojasu,**
 2. **Konvencija o otvorenom moru,**
 3. **Konvencija o ribolovu i očuvanju bioloških bogatstava otvorenog mora,**
 4. **Konvencija o epikontinentskom pojasu.**
- na njoj **nije** postignut sporazum o širini teritorijalnog mora pa je sazvana i **Druga Konferencija UN o pravu mora** - ali i ona je ostala **bez rezultata**
- iako opsežna, ta je **Ženevska kodifikacija** bila samo djelomična jer su uz nju i dalje vrijedila pravila **međunarodnog običajnog prava** i pravila **međunarodnih ugovora** o pojedinim pitanjima prava mora koja nisu bila obuhvaćena Ženevskim konvencijama
- za države koje nisu postale strankom nijedne Ženevske konvencije i dalje je vrijedilo običajno pravo.
- već nakon 10 godina javila se nova potreba za novim uređenjem odnosa na moru
- **OBALNE DRŽAVE**, pogotovo one u Latinskoj Americi i Africi (bivše kolonije), težile su proširenju pojaseva uz obalu podložnih njihovoj vlasti, i uvođenju novog pojasa u kojem bi obalne države imale isključiva gospodarska prava
- smatrale su da se i prilikom kodifikacije 1958.g. zadržalo previše pravila stvorenih u prošlim (kolonijalnim) vremenima
- **POMORSKE SILE** su htjele pri takvim tendencijama osigurati slobodu plovidbe
- **NEOBALNE DRŽAVE** su nastojale da takva proširenja ne utječu na njihovo pravo pristupa moru i da one sudjeluju u istraživanju i iskorištavanju mora
- **ZEMLJE U RAZVOJU** su se bojale da razvijene tehnološke mogućnosti istraživanja i iskorištavanja bogatstava podmorja u velikim dubinama ne dovedu do podjele bogatstava isključivo između najrazvijenijih zemalja
- sve to je potaknulo UN da na inicijativu Malte osnuje
- **1967. Odbor za miroljubivo korištenje dna mora i oceana izvan granica nacionalne jurisdikcije**
 - zadatak odbora bio je da izradi pravna načela o suradnji država u iskorištavanju podmorja a na **dobrobit cijelog čovječanstva**
 - u toku izrade se ustanovilo da treba definirati zonu podmorja izvan granica nacionalne jurisdikcije i ponovno razmotriti pravno uređenje ostalih dijelova mora
- OS UN je na temelju rada tog odbora usvojila
- **1970.g. Deklaraciju o načelima kojima se uređuje morsko dno i podzemlje izvan granica nacionalne jurisdikcije**
 - po toj Deklaraciji podmorje izvan nacionalnih granica proglašeno općim dobrom čovječanstva a za koje će

međunarodnim ugovorom biti izgrađen međunarodni režim.

- 1973.g. **Treća Konferencija o pravu mora**
režimima na moru. njoj je dan zadatak da se bavi **međunarodnim pravom mora**, tj svim

- Odbor za morsko dno dobio je zadatak pripremiti konferenciju i izraditi nacrt pravila režima podmorja izvan nacionalne jurisdikcije, u čemu je samo djelomično uspio – zasjedanje je započelo bez cjelovitog nacrt Konvencije uz razne prijedloge država – razlog zašto je tako dugo trajala

- **1982.g. Konvencija o pravu mora UN** -Jamajka – Montego Bay, stupila je na snagu 1994.

- ima oko 80 članica a među njima je i RH. .
- stječe i **prevagu i prednost** u primjeni nad **Ženevskim konvencijama** (ali one i dalje uređuju odnose onih država koje NISU potpisnice Konvencije o pravu mora) iako ostaju mnoga pitanja koja nisu uređena njezinim pravilima te se i u samom uvodu Konvencije potvrđuje da će se ta pitanja i dalje rješavati **međ. običajnim pravom**
- ipak ostaju Ženevskim konvencijama uređena pitanja odnosa država koje nisu stranke Konvencije UN-a o pravu mora
- osim što je detaljnije uredila postojeće međunarodnopravne režime na moru i uvela nove, Konvencija UN o pravu mora sadrži i neke **nove dijelove** posvećene zaštiti i očuvanju morskog okoliša, znanstvenom istraživanju mora i razvoju i prijenosu morske tehnologije.
- posebno važan dio Konvencije je vezan uz međunarodni sustav istraživanja i iskorištavanja Zone međunarodnog podmorja ("Zone"), - taj je sustav usvojen pod pritiskom zemalja u razvoju i to u vrijeme kada je vladalo uvjerenje da neposredno predstoji iskorištavanje rudnih bogatstava Zone (danas se zna da to iskorištavanje ne predstoji uskoro u budućnosti)
- Konvencijom je uređen i tranzitni prolazak, isključivi gospodarski pojas, arhipelaške vode, širina teritorijalnog mora i vanjskog pojasa
- bitna je značajka i unošenje pravila o mirnom rješavanju sporova u odnosima država na moru. - za veliku većinu sporova koji ne bi bili riješeni na drugi način omogućeno da ih stranka u sporu iznese pred jedno međunarodno sudsko tijelo po izboru - Međunarodni sud za pravo mora, Međunarodni sud u Haagu ili arbitražni sud prema dogovoru stranaka.

Iako je **MORE** cjelina u kojoj su svi dijelovi međusobno povezani, tu se razlikuju pojedini prostori **s obzirom na njihov međunarodni položaj** - prema sadašnjem pravu razlikujemo:

1. **unutrašnje vode**,
2. **teritorijalno more**,
3. **arhipelaške vode** (nad ova tri prostora obalna država ima suverenost; pripadaju joj ipso facto),
4. vanjski pojas,
5. **isključivi gospodarski pojas** i
6. **epikontinentski pojas** (ovdje obalna država ima određenu vlast iako se prostori nalaze izvan granica njezinog državnog područja).
7. **zona međunarodnog podmorja** – Zona – opće dobro čovječanstva podvrgnuto posebnom režimu

- odavno je nestalo shvaćanje da se **granica državne vlasti** nalazi na samoj morskoj obali

– kao posljedica nastojanja svih država da svoju vlast prošire šta više u pravcu mora

- to se proširivanje očituje na nekoliko načina: da se crta do koje se računa kopno isturjuje do krajnjih mogućnosti, da se pravni položaj unutrašnjih voda izjednači s pravnim položajem kopnenog područja, da se teritorijalno more podvrgne suverenosti obalne države, da se zahtijeva vanjski pojas, epikontinetski pojas, gospodarski pojas

- nasuprot tome se branio i **interes država da iskorištavaju more i njegova bogatstva** pa stalno dolazi do razilaženja i sukoba gledišta.

- zato se svaka **obalna država** mora odlučiti hoće li proglasiti **pojaseve na moru** na koje ima pravo ali **ne samo na temelju činjenice da ima morsk obalu** (dok joj na temelju te činjenice, tj ipso facto pripadaju **unutrašnje morske vode, teritorijalno more i epikontinetski pojas**) – određuju **SVOJIM PROPISIMA** unutarnjeg prava njihovo prostiranje u granicama dopuštenog)

- tako svaka **obalna država** odlučuje hoće li proglasiti vanjski i gospodarski pojas, a svaka arhipelaška država da li će proglasiti arhipelaške vode - država svojim domaćim propisima u skladu s MP može odrediti i **granice prostiranja tog prostora** i uvjete pod kojima druge države ili međunarodne organizacije **moгу koristiti** njezine morske prostore.

- **Pomorski zakonik iz 1994.g.** je temeljni zakon RH kojim se uređuju pitanja prava mora

UNUTRAŠNJE MORSKE VODE

A-15

- to su **dijelovi mora koji su s kopnom neke države u toliko uskoj vezi** da država ima ;

1. **najveći interes** na njima i
2. **potpunu vlast nad tim prostorom**, jednako su pod suverenošću države **kao i samo kopneno područje**

OPSEG UNUTRAŠNJIH VODA:

- **vanjska granica unutrašnjih voda** je polazna crta od koje se mjeri **širina teritorijalnog mora**
- tu se ubrajaju luke, zaljevi, unutrašnja mora, mora unutar otočja ili otočnih lanaca, ušća rijeka

1. LUKE

- kod njih se određuje vanjska granica crtom koja spaja **najizbočenije stalne lučke građevine** (gatovi, valobrani).

2. ZALJEVI I UNUTRAŠNJA MORA

- razlika je samo u nazivu i nema pravnog značenja

- riječ je o dijelu mora koji je **u plovnoj vezi s ostalim morem** ali je zbog **oblika obale** toliko **uvučen u kopno** neke države da joj se **priznaje isključiva vlast** nad tim morem po mp-u

- da bi joj se to pravo priznalo, ona u tom slučaju mora vladati ulazom u zaljev i čitavom njegovom obalom + traži se neki **istaknutiji oblik uvučenosti** u obalu
- u unutrašnje morske vode se ubrajaju **samo** oni zaljevi kojima je vodena površina jednaka ili veća od površine polukruga koji se može opisati nad crtom koja spaja krajnje točke ulaza u zaljev - dužina te crte ne smije biti veća od 24 milje.
- Konvencija tako nalaže pravila o mjerenju širine ulaza AKO se na ulazu nalazi otok ili više njih : promjer se dobiva tako da se zbroje crte između otoka i obala, a AKO je ulaz širi od 24 milje, vanjska granica unutrašnjih voda u zaljevu se povlači na unutar samog zaljeva na mjestu gdje dužina zamišljene crte iznosi 24 milje
- neke su države sebi prisvajale suverenost u određenim zaljevima s većom širinom ulaza pozivajući se na stari običaj **tzv. historijskih zaljeva** (Riški zaljev i Zaljev Petra Velikog, Velika Sitra, Tarantski zaljev)

3. MORA UNUTAR OTOČJA Ili OTOČNIH LANACA

- riješeno Ženevskom konvencijom o teritorijalnom moru i vanjskom pojasu
- unutrašnjim vodama pripadaju i dijelovi mora između obale i otočja ukoliko ono nije previše udaljeno od obale
- ako je obala razvedena i duboko usječena ili ako se uzduž obale u njenoj neposrednoj blizini nalazi niz otoka, može se za povlačenje polazne crte primijeniti metoda ravnih polaznih crta.
- povlačenje polazne crte ne smije se znatno udaljiti od općeg smjera obale, a dio mora koji leži unutar tih crta mora biti dovoljno povezan s kopnom da bi se smio podvrgnuti režimu unutrašnjih voda
- ravne polazne crte ne smiju se povlačiti na uzvišice koje su suhe samo za niske vode, osim ako su na njima podignuti svjetionici ili slični uređaji koji se stalno nalaze nad morskom razinom ili ako je povlačenje polaznih crta na takve uzvišice dobilo međunarodno priznanje
- nije dopušteno da se povlačenjem ravnih crta odvoji teritorijalno more druge države od otvorenog mora ili od isključivog gospodarskog pojasa.
- ako se novom ravnom polaznom crtom obuhvate prostori mora koji prije toga nisu potpadali režimu unutrašnjih morskih voda u tom će prostor postojati pravo neškodljivog prolaska za strane brodove kao da je to teritorijalno more.
- time je na neki način jedinstveni prostor unutarnjih voda podijeljen jer u nekim dijelovima unutarnjih voda djeluju donekle različiti propisi

4. UŠĆA RIJEKA

- kod ušća rijeke treba razlikovati dva slučaja:
 1. ako se rijeka ulijeva izravno u more, crta povučena između krajnjih točaka ušća je granica kopnenog dijela državnog područja i teritorijalnog mora.
 2. ukoliko se radi o širokom ušću (estuarij), tada se primjenjuju pravila koja vrijede za zaljeve.
- unutrašnje vode su pod suverenostu države
- strani brodovi nemaju pravo neškodljivog prolaska osim u slučaju sa ravnim crtama.
- prilikom plovidbe unutrašnjim morske vodama strani brodovi pripadaju pod njezinu jurisdikciju i moraju ploviti rutama i plovidbenim putevima koje je odredila obalna država
- obalna država ne smije raditi diskriminaciju brodova prema različitosti zastava.

TERITORIJALNO MORE

A-16

Teritorijalno more je pojas mora koji se proteže uzduž cijele obale neke države ili uzduž njezinih unutrašnjih morskih voda gdje ih ima.

- u početku 19. st sve su jake pomorske države smatrale da je širina od 3 milje prihvaćena kao običajnopravno pravilo – ubrzo se shvatilo da ne postoji suglasnost po tom pitanju i mnoge države su zahtijevale veću širinu

1958. god Konvencijom o teritorijalnom moru i vanjskom pojasu je pitanje širine teritorijalnog mora konačno bilo uređeno - to je bilo nakon Prve i Druge UN-ove konferencije o pravu mora (1958. i 1960.)

- tu se određuje da svaka obalna država sama određuje širinu svog teritorijalnog mora ali ono ne smije prelaziti 12 morskih milja.
- širina se računa od:

- ☐ obale (crta niskih voda je polazna)
- ☐ vanjske granice unutrašnjih morskih voda, (to je onda polazna crta)
- ☐ + otoka (prirodni dio kopna okružen vodom suh za niske vode)
- ☐ + kod zamrznutog mora računa se od kraja zamrznute površine.

Vanjska granica teritorijalnog mora jest crta kojoj je udaljenost svake točke od najbliže točke polazne crte jednaka širini teritorijalnog mora koju je odredila obalna država – i to je granica na kojoj prestaje suverenost države na moru

- po Ženevskim konvencijama i Konvenciji o pravu mora teritorijalno more potpada pod suverenost obalne države – ono se proteže i na zračni prostor, na dno i podzemlje to mora, što znači da je teritorijalno more dio državnog područja ALI nije potpuno izjednačeno s kopnenim područjem jer je država dužna trpjeti neškodljiv prolazak stranih brodova

Pomorski zakonik RH određuje da polaznu crtu od koje se mjeri širina teritorijalnog mora čine;

1. crte srednje niske vode uzduž obale i kopna
2. ravne crte koje zatvaraju ulaze u luke i zaljeve
3. ravne crte koje spajaju određene izbočene točke na obali kopna i otoka

- po međunarodnom je pravu obalna država dužna trpjeti neškodljiv prolaz stranih brodova kroz svoje teritorijalno more
- neki pisci to tumače kao **SLUŽNOST** kojom je dio područja određene države opterećen u korist svih ostalih država svijeta
- neškodljiv prolazak razlikuje se od **SLOBODE PLOVIDBE** (otvoreno mor & igp) i liberalnijih režima prolaska od neškodljivog – **TRANZITNOG PROLASKA KROZ TJESNACE i ARHIPELAŠKOG PROLASKA**
- taj prolazak mora biti neprekinut i brz, a obuhvaća zaustavljanje i sidrenje ALI samo u onoj mjeri u kojoj to zahtijevaju događaji u tijeku plovidbe, ili ih nameće viša sila ili nesreća, ili radi pružanja pomoći osobama, brodovima ili zrakoplovima u opasnosti ili nesreći
- neškodljiv je sve dok ne dira u mir, red i sigurnost obalne države
- zabranjene su sve djelatnosti koje nisu u izravnom odnosu sa prolaskom

- obalna država ne smije ometati neškodljiv prolazak i mora obznaniti sve opasnosti za prolazak koje su joj poznate

- U Konvenciji o pravu mora prolazak se definira kao plovidba teritorijalnim morem radi:

1. presjecanja tog mora bez ulaska u unutrašnje vode
2. pristajanja na sidrišta ili uz lučke uređaje izvan unutrašnjih voda
3. ulaska u unutrašnje vode ili izlaska iz njih

- radi sigurnosti plovidbe obalna država može u svom teritorijalnom moru odrediti plovidbene putove i propisati razdvajanje prometa u različitim smjerovima (tzv. sustavi odvojenog prometa za npr. brodove s nuklearnim teretom – može od njih ali i svih drugih sa opasnim i škodljivim tvarima zahtijevati da plove takvim sustavima odvojenog prometa)

- podmornice moraju ploviti površinom i viti svoju zastavu

- obalna država je ovlaštena poduzimati mjere protiv svakog prolaska koji nije neškodljiv, a može i privremeno obustaviti vršenje prava na neškodljiv prolazak u određenim dijelovima teritorijalnog mora ako je to neophodno za zaštitu njene sigurnosti – to ograničenje mora se odnositi na strane brodove bez diskriminacije i mora biti unaprijed objavljeno

- podmornice i druga podvodne prijevozna sredstva moraju ploviti morskom površinom i viti svoju zastavu.

- od stranah se brodova ne mogu zahtijevati nikakve pristojbe ali se mogu ubirati naknade kao plaćanja određenih usluga koje su pružene nekom brodu (pri čemu ne smije biti diskriminacije po zastavi)

- obalna država može, u skladu s Konvencijom i drugim odredbama međunarodnog prava donositi zakone i propise o neškodljivom prolasku teritorijalnim morem koji se odnose na:

1. sigurnost plovidbe i uređenje pomorskog prometa
2. zaštitu navigacijskih i drugih pomagala, kablova i cjevovoda
3. očuvanje živih bogatstava mora i zaštitu okoliša
4. sprečavanje kršenja carinskih, fiskalnih, zdravstvenih zakona

KAZNENA DJELA POČINJENA U TERITORIJALNOM MORU

- 1. za trgovačke brodove

- nadležnost države čiju zastavu vije
- IZNIMNO – nadležnost obalne države:

1. ako se posljedice djela protežu na obalnu državu,
2. ako djelo remeti mir i sigurnost zemlje ili red u teritorijalnom moru
3. ako se radi o djelima nedopuštene trgovine opojnim drogama
4. ako zapovjednik broda ili diplomatski agent države čiju zastavu vije zatraži pomoć mjesnih organa

- obalna država može bez ograničenja poduzeti SVE mjere što ih njeno zakonodavstvo propisuje radi uhićenja ili vođenja istrage na stranom brodu koji prolazi kroz njeno teritorijalno more napuštivši UNUTARNJE vode

- 2. za netrtrgovačke brodove

- i ubiranju taksi
- i tada uživaju imunitet po pravilima Konvencije o pravu mora, i ostalog mp-a

- 3. za ratne brodove (ne govori se o kd)

- vrijede pravila o neškodljivom prolasku

- mnoge države zahtijevaju prethodnu notifikaciju ili traženje dozvole za prolazak ratnog broda - ako se ne pridržava propisa može ga pozvati da se toga pridržava, a ako se nakon toga i dalje ne pridržava može zahtijevati da se udalji iz teritorijalnog mora

KAZNENA DJELA POČINJENA PRIJE ULASKA U TERITORIJALNO MORE

- 1. za trgovačke brodove

- ako brod samo plovi teritorijalnim morem ne ulazeći u unutrašnje vode obalna država može poduzimati mjere radi uhićenja osoba ili radi istražnih radnji jedino zbog kršenja određenih prava Konvencije o zaštiti i očuvanju morskog okoliša ili zbog kršenja zakona i propisa obalne države o gospodarskom pojasu.

- može poduzimati te radnje i ako se zaustavi u njenom ter. moru ili njime plovi dolazeći iz unutarnjih voda

- 2. za netrtrgovačke brodove i ratne brodove

- isto kao kod kaznenih djela počinjenih u teritorijalnom moru

- kad god se postupa po navedenim pravilima, treba obalna država – ako to zahtijeva zapovjednik broda – obavijestiti dipl. predstavnika države zastave broda prije poduzimanja (ili tijekom, ako je bilo hitno) te omogućiti kontakt između zapovjednika i funkcionara

- pri uhićenju treba poštivati interese plovidbe

- pomorski zakonik RH propisuje da država kojoj pripada ratni brod koji namjerava proći hrvatskim teritorijalnim morem mora o tome diplomatskim putem obavijestiti Ministarstvo vanjskih poslova RH najmanje 24 sata prije uplovljavanja. ne smiju istodobno prolaziti više od 3 ratna broda iste državne pripadnosti

GRAĐANSKA SUDBENOST

- vrijedi pravilo da obalna država ne bi zbog toga trebala skretati s puta ili zaustavljati brod u teritorijalnom moru radi obavljanja građanske sudbenosti nad osobom koja se nalazi na brodu

- prema samom brodu obalna država može poduzeti mjere izvršenja ili zaustavljanja u ograničenim slučajevima, tj samo zbog obveza koje je sam brod preuzeo ili radi odgovornosti koje su za njega nastale u toku plovidbe kroz vode obalne države

- ta ograničenja ne vrijede za brod koji se zaustavio u teritorijalnom moru ili dolazi iz unutarnjih voda

ARHIPELAG = skupina otoka uključujući i dijelove otoka, vode koje ih okružuju i dr. prirodne elemente

- zahtjevi arhipelaških država da se **sav prostor između otoka** smatra njihovim **UNUTRAŠNJI VODAMA** prihvaćeni su na **III. Konferenciji UN-a o pravu mora** usvajanjem režima tzv. arhipelaških voda, koje ima pravo propisati samo **ARHIPELAŠKA DRŽAVA** – sastavljena u cijelosti od otoka

- arhipelaške vode obuhvaćaju **more unutar arhipelaških crta** – crte koja **spaja točke najudaljenijih otoka i nadvodnih grebena** nekog otočnog skupa

- **polazne crte** moraju se povlačiti tako da su njima obuhvaćeni **glavni otoci i područje u kojem je omjer površine i kopna između 1:1 i 9:1** – time se sprječava da se arhipelaške vode određuju u slučaju arhipelaga u kojem je dominantna veličina jednog otoka (Kuba) ili ili ako arhipelag tvore mali i udaljeni otoci (Tonga)

- Konvencijom se određuje i **max. dopuštena duljina** ravnih arhipelaških polaznih crta i **uvjeti njihova povlačenja**

- takve države su odavno tražile da se arhipelaške vode – prostor između otoka smatra njihovim unutrašnjim morskim vodama, kako bi mogle odrediti granice svojeg teritorijalnog mora na temelju polazne crte koja bi spajala istaknute točke vanjskih otoka njihova otočna skupa što je i prihvaćeno na Trećoj konferenciji UN o pravu mora usvajanjem režima tzv. arhipelaških voda. (Filipini, Indonezija, Mauricijus)

- države koje osim arhipelaga imaju i **državno područje na kontinentu** **nemaju pravo na arhipelaške vode**. -tako Grčka ne bi smjela proglasiti arhipelaške vode unutar Ciklada.

- **dužina ravnih arhipelaških polaznih crta** ne smije prelaziti preko **100 morskih milja**, ali 3% od ukupnog broja polaznih crta može prelaziti tu dužinu do dužine od 125 milja.

- arhipelaška država ima **suverenost u svojim arhipelaškim vodama**, bez obzira na **njihovu dubinu** ili **udaljenost od obale**, koja se proteže i na **zračni prostor iznad arhipelaških voda**, njihovo **dno i podzemlje**, te **bogatstva** koja su u njima sadržana

- **suverenost** nad arhipelaškim vodama **ograničena je** dužnošću **poštivanja postojećih sporazuma s drugim državama** i **priznanjem ribolovnih prava i drugih neškodljivih djelatnosti** neposredno susjednim državama u područjima arhipelaških voda

- Kroz **arhipelaške vode** brodovi **svih država** imaju **pravo neškodljivog prolaska** kao i kroz **teritorijalno** more uz jedan **liberalniji** prolaz od neškodljivog - **tzv. arhipelaški prolaz** – liberalniji je jer je suverenost arhipelaške države **malo više ograničena pravom trećih država na prolaz** nego suverenost obalne države u unutrašnjim vodama

- **arhipelaški prolaz** je po Konvenciji **pravo neprekinutog, brzog i neometanog prolaza, tranzita ili preleta** isključivo između **jednog dijela otvorenog mora ili isključivog gospodarskog pojasa i drugog dijela otvorenog mora ili isključivog gospodarskog pojasa**. Prolazak kroz arhipelaške vode je sličniji režimu **tranzitnog prolaska kroz tjesnace** koji služe međunarodnoj plovidbi jer je поближе uređen tim pravilima

- suverenost nad arhipelaškim vodama **više je ograničena pravom trećih država** nego suverenost obalne države u unutarnjim morskim vodama pa zato arhipelaška država može **unutar svojih arhipelaških voda** povući **crte koje zatvaraju unutrašnje morske vode u skladu s općim pravilima o zaljevima, lukama itd.**, ali **ne smije** primijeniti sustav spomenutih polaznih crta tako da **odvoji teritorijalno more druge države od otvorenog mora ili gospodarske zone**

- širinu ter. mora, vanjskog pojasa, igp i epk, država određuje **OD arhipelaških polaznih crta**

- vanjski pojas je tekovina razvoja međunarodnog prava mora u **prvoj polovini 20. stoljeća**.

- tada su neke države tražile pravo da u **jednom širem pojasu** koji se nastavlja na teritorijalno more **moгу** štiti **određene javne interese** (carinsko i zdravstveno redarstvo, suzbijanje međunarodne trgovine opojnim drogama ili alkohola). **B-18**

- vanjski pojas je prihvaćen u međunarodnom običajnom pravu, pa je tako preuzet i u **Ženevsku kodifikaciju**

- **Konvencija o teritorijalnom moru i vanjskom pojasu iz 1958.** priznaje obalnoj državi **pravo vršenja nadzora** koji je potreban da se **sprečije povrede njenih carinskih, zdravstvenih, fiskalnih propisa, propisa o useljavanju, počinjene na njezinim teritoriju ili u njenom teritorijalnom moru** - i da se **kazne povrede tih propisa** (Egipat, Francuska, Malta, Maroko, Sirija)

- vanjski se pojas proteže u **određenoj širini (najviše 24 morske milje)** koja se mjeri **od vanjske granice teritorijalnog mora** (unutar toga države određuju širinu prema vlastitom nahođenju)

- **Konvencija UN o pravu mora 1982.** protegnula je **gore navedena prava** u vanjskom pojasu **i na morsko dno** i glede **nadzora** obalne države nad **prometom predmetima arheološke i povijesne prirode**, - u svim ostalim pitanjima u vanjskom pojasu primjenjuje se režim morskog prostora koji se nadovezuje na ter. more a u kojem je proglašen vanjski pojas

- to je bilo do III. Konferencije kad je **sve izvan teritorijalnog mora** bilo **OTVORENO MORE**; **sada** međutim, može obalna država uz svoje **teritorijalno more** proglasiti **ISKLUČIVI GOSPODARSKI POJAS**, pa **vanjski pojas** tako **može biti dio otvorenog mora, može se poklapati s gospodarskim pojasom**

- država u vanjskom pojasu **nema suverenost**, nema **ni suverena prava** već ima samo **NADZOR** radi **sprečavanja navedenih interesa i kažnjavanja njihove povrede**, i to **pod pretpostavkom** da su počinjene na njenom kopnenom području, unutrašnjim vodama, arhipelaškim vodama, ili teritorijalnom moru (iznimka za vanjski pojas su predmeti arheološkog i povijesnog značaja)

- Pomorskim zakonom **nije uspostavljen vanjski pojas uz teritorijalno more RH.**

- obalne države su nastojale proširiti svoje teritorijalno more do velikih udaljenosti zbog želje da biološka bogatstva u tim područjima

ISKLUČIVI GOSPODARSKI POJAS

B-18

zaštite od ribarskih flota razvijenijih zemalja

- **na Trećoj konferenciji o pravu mora** postignut je **sporazum** da se teritorijalno more ograniči na 12 morskih milja i da se obalnim državama u **jednom širokom pojasu – isključivom gospodarskom pojasu** - priznaju **SUVERENA RIBOLOVNA i druga GOSPODARSKA PRAVA**.
- ono **nije dio državnog teritorija** obalne države, **niti je otvoreno more, već je područje u kojem obalna država ostvaruje suverena ribolovna i druga gospodarska prava**
- **morsko dno i podzemlje ispod gospodarskog pojasa** pripadaju **epikontinetskom pojasu**
- na temelju **Konvencije o pravu mora** taj se pojas može odrediti kao **isključivi gospodarski pojas do udaljenosti od 200 morskih milja od polazne crte od koje se mjeri širina teritorijalnog mora** (znači da ovaj pojas **obuhvaća i samo teritorijalno more**).
- ako proglasi ovaj pojas, obalna država će se morati **razgraničiti s državom s kojom graniči i na morskoj obali**.
- ako države **leže sučelice** i između dvaju država **nema dovoljne širine mora** da bi obje mogle protegnuti svoje gospodarske pojaseve
- Konvencija sadrži pravila radi postizanja **pravičnog rješenja**
- IGP se može odrediti **i za otoke**, prema **istim pravilima** koja se primjenjuju **i na druga kopnena područja** (ali Konvencija želi izbjeći da vrlo mali otoci **imaju svoj IGP** – zato je dano malo nejasno pravilo : stijene na kojima nije moguć ljudski boravak ili samostalni gospodarski život nemaju pravo na IGP)
- **u gospodarskom pojasu** država ima **najvišu vlast u pogledu određenih djelatnosti**, ali **nema suverenost** (samo najvišu vlast u pogledu odr. djelatnosti – SUVERENA PRAVA odn. JURISDIKCIJU)
- **u gospodarskom pojasu** država **ima SUVERENA PRAVA radi:**
 1. **istraživanja i iskorištavanja** – pravo da zakonima uređi ribolov
 2. **očuvanja i gospodarenja živim i neživim bogatstvima** mora i podmorja
 3. radi **ekonomskih istraživanja i korištenja gospodarskog pojasa** (proizvodnja energije, korištenje vode, struja i vjetrova)
- država ima **JURISDIKCIJU**
- 4. glede podizanja i upotrebe **umjetnih otoka, naprava i uređaja**
- 5. **znanstvenog istraživanja i zaštite morskog okoliša**
- **dužnost** je države **optimalno iskorištavanje živih bogatstava** u svom IGP
- u okviru te obveze **ona određuje cjelokupni dopustiv ulov** svih živih bogatstava u svom IGP-u, **koji smije sama izloviti**, a ako **ne može**, sporazumom uz naknadu **može drugim država dati pristup višku** dopustivog ulova
- glede **neživih** prirodnih bogatstava **NEMA ograničenja suverenih prava** obalne države

UMJETNI OTOCI I NAPRAVE

- umjetni otoci, uređaji i naprave su do **Ženevske kodifikacije 1958.** bili **dio epikontinetskog pojasa**, ali su **Konvencijom o moru 1982. god. potpali pod IGP** – međutim ta 3 objekta nisu definirana
- država ima **pravo podizanja i upotrebe umjetnih otoka, uređaja i naprava**, ali postoji mogućnost da i treće države samostalno izgrađuju i upotrebljavaju uređaje i naprave koji **ne služe u gospodarske svrhe i ne ometaju ostvarivanje prava obalne države**, pri čemu **obalna država zadržava svoju jurisdikciju** – carinski, zdravstveni, fiskalni, imigracijski propisi
- oni **nemaju vlastitog ter. mora**, njihova prisutnost **ne utječe na određivanje granica pojaseva** (nisu polazne točke)
- radi **sigurnosti plovidbe** može se zahtijevati **uklanjanje svakog UREĐAJA i NAPRAVE** (ali **ne i umjetnog otoka**) koji su napušteni i **više se ne koriste**
- ti umjetni otoci, naprave i uređaji **nemaju pravni položaj otoka** ali se oko njih **mogu uspostaviti razne sigurnosne zone** koje **ne smiju prelaziti 500 metara** od vanjskih rubova takvih otoka ili uređaja.
- radi sigurnosti plovidbe i očuvanja morskog okoliša može se zahtijevati **upotreba sigurnosnih i upozoravajućih oznaka** oko takvih otoka, naprava i uređaja, a oni se **ne smiju** postavljati na područja u kojima **mogu ometati plovidbu poznatim međunarodnim plovim putevima**.
- s obzirom na zaštitu morskog okoliša u IGP država može donijeti **VLASTITE PROPISE** koji su usklađeni s međunarodnim pravilima i omogućavaju njihovo izvršavanje
- pojedini dijelovi mogu biti proglašeni i **posebno ugroženima** glede **zagađivanja s brodova** – na njih se mogu primjenjivati **stroži** međunarodni i državni propisi
- **SVE države** imaju u tuđem pojasu i **neke slobode koje uživaju i na otvorenom moru**, u onoj mjeri u kojoj **nisu nespojive sa posebnim pravilima iz Konvencije o isključivom gospodarskom pojasu**, pa tako u gospodarskom pojasu drugih država, **SVE** (obalne i neobalne) **države imaju pravo**
 1. **slobodne plovidbe**
 2. **prelijetanja**
 3. **polaganja podmorskih kablova i cjevovoda**
 4. **druge međunarodno dozvoljene upotrebe koje se tiču tih sloboda**
- + **druga pravila** dokle god nisu nespojiva s Konvencijom (piratstvo, preavo pregleda, progona i dr. koja se odnose na **OTVORENO MORE**)
- Pomorski zakonik RH- gospodarski pojas RH obuhvaća morske prostore od vanjske granice teritorijalnog mora u smjeru pučine do njegove vanjske granice dopuštene općim pravilima mpa - ali gospodarski pojas nije proglašen stupanjem na snagu Pomorskog zakonika 1994. već će Sabor donijeti odluku o njegovom proglašenju

EPIKONTINETSKI POJAS

B-20

- poseban međunarodnopravni režim na **podmorju**.
- taj se pojas kao institut u međunarodnom pravu razvio između **1945 i 1958.**
- tim se nazivom označava **morsko dno i podzemlje koje se nastavlja na granicu TERITORIJALNOG mora** - pojas obuhvaća **samo**

morsko dno i podzemlje dijela **otvorenog mora**, odnosno **isključivog gospodarskog pojasa** – na njemu država ima **suverena prava** radi **istraživanja i iskorištavanja njegovih prirodnih bogatstava**

- epikontinetski pojas se **ne razgraničuje s ostalim prostorima vertikalnom plohom** koja bi obuhvaćala odnosnu površinu mora zajedno s zračnim stupom iznad nje i s njenim podzemljem
- on **OBUHVAĆA samo morsko dno i podzemlje** dijela otvorenog mora, odnosno isključivog gospodarskog pojasa, a morska površina i stup morske vode iznad njega ostaju u međunarodnom pravnom smislu **otvoreno more** ili **isključivi gospodarski pojas**

A) Ženevska konvencija o epikontinetskom pojasu 1958.god

- obuhvaća morsko dno i podzemlje podmorskih dubina uz obalu, ali **izvan teritorijalnog mora** do crte gdje dubina iznosi **200 metara** ili i preko te crte do onog mjesta gdje dubina vode još dopušta iskorištavanje prirodnih bogatstava tog prostora.

B) Konvencija o pravu mora 1982. god

- epikontinentalni pojas obuhvaća **podmorje do udaljenosti od 200 morskih milja od crte od koje se mjeri širina TERITORIJALNOG mora a bez obzira na dubinu mora** (to praktički znači da je epikontinetski pojas u smislu podmorja ono što je isključivi gospodarski pojas u smislu mora).
- a ako se **prirodni podmorski produžetak kopnenog područja** obalne države **proteže i dalje od 200 milja** i to se područje naziva epikontinentalnim pojasom, **sve do vanjskog ruba kontinentalne orubine**. Za određivanje tog ruba predviđena je **komplikirana formula** čijom se primjenom ne smije prelaziti **udaljenost od 350 milja od polazne crte** ili **udaljenosti od 100 milja od izobate od 2500 metara** – s time da svaka od država **odabire jednu** od te dvije varijante ali mora tražiti mišljenje **Međunar. komisije za granice EPK**
- nad epikontinetskim pojasom obalna država vrši **suverena prava radi njegova istraživanja i iskorištavanja**
- prava obalne države **ne diraju u pravnu narav mora i zračnog prostora koji se nalaze nad epikontinetskim pojasom**
- istraživanje i iskorištavanje prirodnih bogatstava pojasa **ne smije na neopravdan način ometati plovību i druga prava slobode** što se Konvencijom o pravu mora priznaju drugim državama u otvorenom i gospodarskom pojasu
- obalna država **ne može zabraniti polaganja podvodnih kabela i cjevovoda** u prostoru epikontinetskog pojasa **ali može odrediti pravac** za polaganje istih

- **RAZGRANIČENJE** se riješava **sporazumom između dviju susjednih država** a međunarodnim je tijelima ostavljena mogućnost i drugačijeg razgraničenja a u smislu iznalaženja i osiguravanja **"pravičnih rješenja"**.

- razgraničenje epikontinetskog pojasa dvaju susjednih država koje **leže na istoj obali ili suučelice** određuje se :

Prema Konvenciji o epikontinetskom pojasu

A) sporazumom tih država

B) a ako nema sporazuma; – **crtom sredine ili jednake udaljenosti**, tj. crtom kojoj je svaka točka jednako udaljena od najbližih točka polaznih crta od kojih se mjeri širina teritorijalnog mora

Prema Konvenciji o pravu mora :

- **sporazumom radi postizanja pravičnog rješenja** (kao i za gospodarske pojaseve)
- a ako se u određenom roku ne postigne sporazum, **odredbama o rješavanju sporova**.
- **ona ne priznaje crtu sredine**

- obalna država **zadržava neograničena suverena prava iskorištavanja** epikontinetskog pojasa **do 200 milja od polaznih crta** od kojih se mjeri širina teritorijalnog mora, ali za iskorištavanje tih bogatstava **izvan** te udaljenosti od obale ona **mora plaćati ili davati doprinose u naravi ostalim državama** – jer tada **prelazi na područje Zone** koja je **opće dobro čovječanstva** - plaćanja **počinju nakon 5 g.** iskorištavanja jednog rudnog ležišta – u 6. godini bit će 1% vrijednosti ili opsega proizvodnje na tom ležištu – iznos se povećava za 1% svaku slijedeću godinu do 12.-te godine nakon čega ostaje 7%

- **od plaćanja se oslobađa** obalna država koja pripada u skupinu **zemalja u razvoju**, ako je upravo ona uvoznik te rude koja se dobiva iz njezina epikontinetskog pojasa
- obalna država daje plaćanja i davanja preko **Međunarodne vlasti za morsko dno** koja ih potom dijeli strankama Konvencije ne temelju kriterija o pravičnoj podjeli

- na epikontinetskom pojasu **izvan 200 milja** obalna država **može uskratiti pristanak stranom projektu istraživanja** koji ima **izravno značenje** za istraživanje ili iskorištavanje prirodnih bogatstava jedino u onim područjima u kojima **sama obavlja ili će obavljati istraživačke djelatnosti**

- prava obalne države u **vezi IGP** ostvaruju se po pravilima o **EPK** ako se odnosi na **morsko dno**

OTVORENO MORE

A-17

OTVORENO MORE je svo ono **more** koje **nije uključeno** u **unutrašnje morske vode, teritorijalno more, arhipelaške vode** ili **isključivi gospodarski pojas** neke države.

- otvorenom moru **pripada** i **zračni prostor** iznad njega ali **ne** i **morsko dno i podzemlje**, ono je **ili epikontinentalni pojas ili pripada Zoni**.
- uvijek je bilo država koje su htjele nekim morem vladati kao vlastitim
- otvorena mora u smislu međunarodnog prava bila su i ona **unutrašnja (sredozemna mora)** čija obala **pripada dvjema državama** ako su ta mora u **prirodnoj plovnoj vezi s otvorenim morem** (Baltičko, Crno, Beringovo more)
- **zatvorena mora** su bila samo ona sredozemna mora koja su odgovarala uvjetima što ih međunarodno pravo postavlja za **zaljeve** (Azovsko, Bijelo more)
- to je bilo **opće pravilo** ali se ugovorom moglo za **tjesnace i unutrašnja mora drukčije ugovoriti**

NAČELO SLOBODE MORA - danas

- čvrsto se ustalilo u međunarodnom običajnom pravu
- nijedna država nije mogla održati prema drugima svoje zahtjeve za vlašću otvorenog mora

- a irazvoju plovidbe je više pogodovalo to načelo
 - u Ženevskoj kodifikaciji međunarodnog prava mora je proglašeno kao **temeljno načelo**
 - potvrđuje ga i **Konvencija o pravu mora** (iako ga prostorno ograničava **oduzimajući od njega IGP** te utvrđujući da **podmorje ispod njega nikad nije ni bilo res communis omnium**)
- načelo ima :

- **negativan element** : nijedna država nema pravo zahtijevati da **bilo koji dio** otvorenog mora **podvrgne svojoj suverenosti** (odsutnost bilo kakve individualne isključive vlasti na bilo kojem dijelu otvorenog mora; ALI to **ne znači da na om NEMA pravnog poretka**)
- **pozitivan element** : Konvencija izrijeком nabraja **6 sloboda**
 1. **slobodu plovidbe,**
 2. **ribolova,**
 3. **polaganja podmorskih kabela i cjevovoda,**
 4. **prelijetanja,**
 5. **izgradnje umjetnih otoka i uređaja i**
 6. **znanstvenog istraživanja.**

□ -potvrđeno je i u **Trećoj konvenciji UN o pravu mora.**

- pravo ona om uređeno je pravilima **običajnog prava**

Pravila međunarodnog prava koja uređuju odnose na otvorenom moru – 4 temeljna pravila:

1. ni jedna država ne može zaposjesti dijelove otvorenog mora - dakle, isključiva suverenost i vlast država je ograničena na ranije spomenute dijelove i prostore blizu obale.

- postavlja se pitanje umjetnih otoka

2. ni jedna država ne može vršiti vlast na otvorenom moru osim nad brodovima vlastite zastave i još u nekim slučajevima koji su utvrđeni običajnim pravom ili međunarodnim ugovorom.

- otvoreno more **nije res nullus**, ono je prije **res communis omnium**, i zato svaka država vrši vlast nad brodovima koji **viju njenu zastavu** i osobama koje se nalaze na takvom brodu
- svaki brod **vije zastavu** neke **države**, ali samo jedne, te se na **otvorenom moru mogu podvrgnuti samo jurisdikciji te države** (tzv **teritorijalitet broda**: brodovi su se smatrali kao dijelovi područja čiju zastavu viju- danas je ta fikcija **napuštena**), **ALI to se stanje mijenja** kad brod uplovi u dio mora koji je **pod suverenostu neke druge države** – tada je on više-manje **podvrgnut vlasti obalne države** prema tome nalazi li se **u teritorijalnom moru** ili **unutrašnjim vodama**, u **luci**, da li je u prolazu ili se zaustavio

- svaka država sama određuje i **uvjete pod kojima će odobravati brodovima pravo na pripadnost toj državi** kao i **uvjete za upis u upisnik** (registar) brodova na svome području
- neke su države postale **tzv. države jeftine zastave** i one imaju liberalne uvjete za upis broda i blaže fiskalne terete pa su za brodovlasnike rentabilnije i teže se primoravaju na održavanje reda na moru a i **izbjegavaju raznim vrstama odgovornosti.**
- brod **ne smije mijenjati zastavu za vrijeme putovanja**
- **Konvencija o pravu mora** zahtjeva da mora **postojati bitna (stvarna) veza između države u kojoj se brod registrira i samog broda** - svaka država izdaje brodu **isprave koje dokazuju** pravo da vije njezinu zastavu.
- država treba djelotvorno vršiti jurisdikciju i nadzor nad brodovima koji plove pod njezinom zastavom
- sadržaj „**bitne veze**“ države u kojoj se brod registrira&broda – kompromisna, neprecizna definicija – država nadzire kompanije vlasnice broda, a njezini državljani su odgovarajuće zastupljeni u posadi, vlasnicima broda
- pravilo da svaka država ima vlast na otvorenom moru nad brodom koji vije njenu zastavu očituje se u tome da **organi države (ratni i dr) ne smiju zaustavljati brod koji ne vije njihovu zastavu NA OTVORENOM moru**

IZUZECI

- **Konvencija o pravu mora** dopušta da ratni brod neke države zaustavi trgovački brod druge države samo ako ima razloga sumnjati :
 1. da se **brod bavi piratstvom,**
 2. da se brod **bavi trgovinom robljem,**
 3. da je **brod bez državne pripadnosti**
 4. da je to brod koji vije stranu zastavu ili odbija istaknuti svoju je zapravo **iste državne pripadnosti kao i ratni brod.**
 5. da se bavi **neovlaštenim emitiranjem** (radijskog ili Tv programa za širu javnost koje nije u skladu s pravilima mp-a)
- + **izuzeci predviđeni ugovorima**

brod koji neovlašteno emitira može biti zaustavljen samo od brodova koji pripadaju jednoj od ovih država:

1. državi **njegove** zastave
 2. državi u kojoj je **registriran uređaj za emitiranje**
 3. državi čiji su **državljeni osobe koje emitiraju**
 4. svakoj državi u kojoj se **emisije mogu primati**
 5. svakoj državi u kojoj su takvim emitiranjem **ometane dopuštene radio-veze**
- ali ni u tim slučajevima se **ne mogu** zaustavljati strani brodovi koji uživaju **imunitet** (to su **ratni brodovi** i brodovi **u vlasništvu države** ili oni koje država koristi u **javne netrgovačke svrhe**)
 - ukoliko postoji **ozbiljna sumnja**, prvo se **pregledavaju isprave**, za tim na sumnjivi brod prelazi **časnik** s pratnjom a može se obaviti i **pregled broda** koji mora biti obziran
 - **osim ratnog** broda, brodove mogu zaustavljati i **drugi ovlašteni brodovi** koji su u službi svoje države
 - zaustavljati mogu i **zrakoplovi** (vojni ili drugi)
 - AKO nestane sumnja ili se ustanovi da zaustavljeni brod nije ništa učinio, treba mu **nadoknaditi svu štetu ili gubitak**

PIRATSTVO

- od starine je poznato pravo broda da **progoni piratstvo**, da zaustavlja i kažnjava piratske brodove i pirate **bez obzira na njihovu pripadnost ili pripadnost broda**.
- može se počiniti i u otvorenom moru, i na ničijem području
- piratstvo je, prema **definiciji Konvencije**; **svaki nezakoniti čin nasilja ili zadržavanja, ili pljačka što ih u osobne svrhe izvrše** posada ili putnici **privatnog broda** ili **zrakoplova** a usmjeren na:
 - 1. **otvorenom moru** protiv **drugog broda ili zrakoplova, osoba ili dobara na njima**
 - 2. protiv osoba, dobara, broda ili zrakoplova koji **ne potpadaju pod jurisdikciju nijedne države**.
- piratstvom se smatra i svako **dobrovoljno sudjelovanje u uporabi** piratskog broda ili zrakoplova, kao i **poticanje i omogućavanje** piratstva
- djela piratstva se mogu počiniti i pomoću **ratnog broda ili zrakoplova** ako takvim zavlada pobunjena posada
- **motiv piratstva** su **osobne svrhe**, a to mogu biti i mržnja, osveta... (ne samo porobljavanje) čime se bliži pojmu **terorizma** a radi sprječavanja terorističkih čina na moru zaključena je **Konvencija o zabrani protupravnih čina na moru 1988. god.**
- **pravila o piratstvu** su **izuzetak** od pravila o **podjeli nadležnosti na otvorenom moru**, prema kojima svaka država vrši vlast **samo nad brodovima svoje zastave**
- način kažnjavanja prepušten je propisima **svake pojedine države** – ali svakom okrivljeniku se mora dati prilika da se brani i da mu sudi redoviti zakoniti sud

TRGOVINA ROBLJEM

- **Konvencijama o trgovini robljem** predviđeno je **pravo nadzora** ratnim brodovima i nad brodovima **tude zastave** (izuzeti oni koji imaju **imunitet** – strani ratni, u državnom vlasništvu, za vladinu netrgovačku službu)
- **Konvencija o pravu mora** obavezuje svaku državu da poduzme djelotvorne mjere za kažnjavanje i sprečavanje prijevoza robova na brodovima **njezine zastave**
- rob koji pribjegne na brod bilo koje države postaje slobodan ipso facto
- u nekim okolnostima može doći i do **sukoba nadležnosti dviju država** - to se događa kada se **na otvorenom moru** sudare brodovi različitih zastava – država pripadnosti oštećenoga broda ima **jači interes** da se kazni počinitelj, ali **Konvencija o pravu mora** određuje da se u tom slučaju kazneni ili disciplinski postupak za odgovorne osobe može provesti **samo** pred organima **države zastave** ili **države čiji su oni državljani**
- **PRAVO PROGONA**
- **izuzetak** od pravila o **ISKLUČIVOJ SUDBENOSTI DRŽAVE ZASTAVE**
- stoji se u tome da organi države **mogu nastaviti progon** broda i na **otvorenom moru** ako je on **započeo u unutrašnjim morskim vodama, teritorijalnom moru, arhipelaškim vodama ili vanjskom pojasu** te države a brod je umakao na otvoreno more, uvjet je da je progon bio **neprekinut**
- **PRAVO PROGONA PRESTAJE KAD BROD UPLOVI U TERITORIJALNO MORE VLASTITE ILI NEKE TREĆE DRŽAVE**
- ako se progon poduzima u u **IGP** ili **moru nad EPK pojasom**, to može biti **samo** zbog povrede prava i propisa koji po mp spadaju u **nadležnost obalne države u tim pojasovima!**
- **PRAVO PROGONA** imaju samo ratni brodovi ili vojni zrakoplovi ili drugi brodovi i zrakoplovi u javnoj službi, posebno za to ovlašteni
- pravo progona prestaje tek kada brod uplovi u teritorijalno more vlastite ili neke treće države
- sloboda mora znatno je ograničena za **vrijeme rata**, čak i za brodove pod zastavom neutralne države

3. Ni jedna država ne smije drugima priječiti upotrebu otvorenog mora za plovidbu, prelijetanje, polaganje podmorskih kabela i cjevovoda, izgradnju umjetnih otoka i drugih uređaja, znanstveno istraživanje.

- svaka država dužna je za svoje brodove poduzeti **mjere za ostvarivanje sigurnosti** na moru (konstrukcija i oprema brodova, sastav i osposobljenost posade, upotreba signala i održavanja veza)
- **Ženevska Konvencija o otvorenom moru 1958.g** obavezuje države da:
 - donesu pravila o sprječavanju zagađenja mora:
 - naftom s brodova
 - potapanjem radioaktivnih otpadaka
 - iskorištavanjem, istraživanjem podmorja
- **Konvencija o pravu mora 1982.g** sadrži poseban dio o zaštiti i očuvanju morskog okoliša (detaljno uređuje obveze država glede raznovrsnih izvora zagađivanja – u Zoni, izvora na kopnu, morskom dnu, putem zraka...)
- ovisno o dotičnom pojasu mora, **nadzor i odgovornost** pripada **različitim organima** (podmorje – država, Zona – Međunar. vlast za morsko dno); sprečavanje zagađivanja s brodova zadaća je države zastave, ali nadzor provodi i država kojoj pripada zagađeni pojas, te država čija je luka u koju je brod uplovio nakon zagađivanja
- iako je KOPM detaljna, **ne uređuje sve probleme**, pa međunar. zajednica zaključuje i **posebne ugovore** o zaštiti od pojedinih **djelatnosti, izvora zagađivanja i mora**
- određuje da je svaka država, za brodove koji viju njenu zastavu **dužna** :
 - poduzeti mjere za ostvarivanje sigurnosti na moru
 - štiti i čuvati morski okoliš
 - upotrebljavati otvoreno more isključivo u miroljubive svrhe
- **Ugovor o zabrani nuklearnih pokusa u atmosferi, u svemiru i pod vodom, 1963.g Moskva**
 - zabranjuje izvođenje nuklearnih pokusa na otvorenom moru

MORSKI TJESNACI

B-22

- sloboda plovidbe na otvorenom moru bila bi znatno ograničena kada brodovi ne bi mogli slobodno prolaziti kroz tjesnace koji

spajaju pojedine dijelove mora.

- **tjesnac** je u zemljopisnom smislu relativno **uzak prostor koji spaja 2 veće površine mora** – prirodni morski tjesnac (uzgrađeni tjesnac se naziva **kanalom**)
- tjesnaci koji zbog uskoće pripadaju **TERITORIJALNOM** moru jedne ili više obalnih država su poseban problem – u takvim slučajevima vrijedilo je pravilo međunarodnog običajnog prava prema kojem **SVI brodovi** (i ratni) imaju **pravo neškodljivog prolaska** kroz tjesnace koji služe međunarodnoj plovidbi
- obalna država **nije imala pravo** zahtijevati da je za prolazak potrebno njezino odobrenje, niti je takav prolazak mogla obustaviti
- proširenjem teritorijalnog mora na 12 morskih milja vode mnogih tjesnaca su potpale pod **suverenost obalnih država** - zbog toga su pomorske velesile **uvjetovale pristanak na proširenoj** teritorijalnog mora na 12 morskih milja **uvođenjem liberalnijeg režima prolaska brodova** kroz tjesnace no što je režim **neškodljivog prolaska** - tako je za plovidbu kroz tjesnace uređen režim tzv. **tranzitnog prolaska** taj se režim primjenjuje na tjesnace koji služe međunarodnoj plovidbi između jednog dijela otvorenog mora i isključivog gospodarskog pojasa ili obrnuto

A) prema Ženevskoj konvenciji o pravu mora tjesnaci se mogu podijeliti na:

- one koji se koriste za međunarodnu plovidbu
- one koje se ne koriste za međunarodnu plovidbu
- ... pri čemu se javlja sukob interesa između obalnih država koje leže u tjesnacu i interesa ostalih, posebno pomorskih velesila

- RAZLIKE između neškodljivog prolaska i tranzitnog prolaska:

- **neškodljivi** se odnose **samo na brodove a tranzitni i na zrakoplove**
- **neškodljivi** traže da **podmornica plovo po površini i vije zastavu, tranzitni ne**
- **kod neškodljivog prolaska obalna država može poduzimati mere potrebne radi sprječavanja prolaska koji nije neškodljiv, a kod tranzitnog ne može**
- nastranom brodu u **neškodljivom** prolasku **obala može vršiti kaznenu ili građansku sudbenost**, a kod **tranzitnog ne može**
- kod **tranzitnog države koje se koriste tjesnacima i države u tjesnacu dužne su surađivati u postavljanju i održavanju potrebnih objekata sigurnosti plovidbe**
- **ovlaštenja države da svojim zakonima i propisima uređuje neškodljiv prolazak šira su od ovlaštenja da uređuje tranzitni prolazak**

režim neškodljivog prolaza ostaje na snazi za neke vrste tjesnaca:

(koji nisu od najveće važnosti za međunar. plovidbu)

- 1.** za tjesnace između **kopna i otoka jedne države** u slučajevima u kojima je moguće ploviti kroz **otvoreno more** ili kroz **isključivi gospodarski pojas** vodama koje se od otoka protežu prema pučini
- 2.** tjesnace koji **povezuju teritorijalno more** jedne države s dijelom otvorenog mora ili isključivim gospodarskim pojasom **druge države**

- IPAK, ni tu se NEŠKODLJIVI PROLAZAK U TJESNACIMA **NE SMIJE OBUSTAVITI!**

Prema Konvenciji UN-a o pravu mora, tjesnaci se mogu podijeliti (samo sistematizacija autora skripte):

- 1.** tjesnace u kojima postoji **PRAVO NEŠKODLJIVOG PROLASKA**
- primjenjuju se odredbe o **neškodljivom prolasku kroz teritorijalno more** uz 1 IZUZETAK – neškodljiv prolazak tjesnacima ne smije se obustaviti (v. gore za kopno&otoko i povezano s ter. morem)
- 2.** tjesnace u kojima postoji **PRAVO TRANZITNOG PROLASKA – uglavnom svi**
- 3.** tjesnace u **ARHIPELAŠKIM VODAMA- tzv PRAVO ARHIPELAŠKOG PROLAZA – arhipelaške vode**
- 4.** **ŠIRI TJESNACI** u kojima postoji plovni put **otvorenim morem ili gospodarskim pojasom** pogodnim za plovidbu (tako da se ne mora ploviti teritorijalnim morem) - Otranska vrata – ulaz u Jadransko more – **SLOBODAN PROLAZ** (primjenjuju se **opće odredbe** koje **inače vrijede** u tim pojasovima za prolaz) - *prvo posebno pravilo prema KOPM
- 5.** tjesnace u kojima je režim plovidbe uređen posebnim **UGOVORIMA** ili **MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA** koje su **odavno na snazi posebno za te tjesnace** pa se za njih onda primjenjuju pravila o **PROLAZU PREMA TIM KONVENCIJAMA I UGOVORIMA** - *drugo posebno praviloprema KOPM

BOSPOR I DARDANELI

- mirovni ugovor iz **Lausanne od 1923.g.**
- određuje da su tjesnaci Bospor i Dardaneli otvoreni za prolazak trgovačkih i ratnih brodova ali ni jedna država koja nema obale na Crnom moru ne smije imati u tom moru mornaricu jaču od najjače mornarice neke od crnomorskih država
- ako je Turska u ratu može zabraniti prolazak neprijateljskih trgovačkih brodova - prolazak neutralnih ratnih i trgovačkih brodova ostaje slobodan ali Turska im pravo pregleda trgovačkih brodova
- Komisija za tjesnace - sjedište Carigrad
- **Konvencija iz Montreuxa 1936. god**
- Turska ima veća prava nego dotad
- prava dotadašnje Komisije za tjesnace prenesena na **tursku vladu** koja u doba rata **određuje režim plovidbe.**
- ugovor ograničava prolazak stranih ratnih brodova
- prolazak trgovačkih brodova **potpuno je slobodan** u doba mira i u doba rata dok je Turska **neutralna**
- ako je Turska **u ratu** brodovi pod zastavom njom zaraćenih strana **nemaju pravo na prolazak**, a **ostali brodovi smiju ploviti samo danju i to putem koji naznače turske vlasti**
- ova konvencija je još uvijek na snazi
- isto vrijedi i kad se Turska smatra ugrženom od rata ali to mora objaviti drugim državama koje se mogu žaliti LN – ako Vijeće LN smatra da te mjere nisu opravdane, može ih opozvati

- **Gibraltar i Magellanov tjesnac** su plovni put između otvorenih mora i **otvoreni su** po pravilima međunarodnog prava a to znači da u njima vlada **režim tranzitnog prolaska**.

- obalne države **moгу** urediti **drukčiji režim** za tjesnace na kojima su njihove obale, ALI te odredbe **ne smiju** za **bilo koju državu** biti **nepovoljnije** od režima koji bi se primjenjivao po KOPM!

4. **Pripadnici svih država imaju pravo služiti se otvorenim morem i iskorištavati njegova prirodna bogatstva - to pravo nije vezano isključivo uz obalne države.**

- **Mirovni ugovor u Versaillesu**

- **Barcelonska izjava o priznanju prava na zastavu državama koje nemaju morską obalu, 1921. god.**

- da bi neobalna država mogla ostvarivati pravo na plovību morem i sva druga prava na moru koja država jamči suvremeno međunarodno pravo, ona ima potrebu da osobe njenog državljanstva, njezina roba i njezina prijevozna sredstva mogu stići do mora.

- **Konvencijom o pravu mora** priznaje se NEOBALNIM DRŽAVAMA pristup moru te sloboda tranzita **preko područja država koje se nalaze između neobalne države i mora – tranzitne države**

- ona je prva izrijekom to priznala kao p r a v o

- promet u tranzitu oslobođen je svake carine, taksi ili drugih pristojbi osim naknada za usluge učinjene u vezi s takvim prometom.

- brodovima neobalnih država jamči se u morskim lukama **jednaki postupak** kao i svim drugim brodovima

- neobalne države **zaključuju dvostrane, subregionalne i regionalne sporazume.**

- **Konvencija o tranzitnoj trgovini zemalja bez morske obale, New York, 1965.**

- Sloboda otvorenog mora obuhvaća i slobodu polaganja kabela za sve države, to je uneseno i **Ženevsku konvenciju otvorenom moru** i u **Konvenciju o pravu mora**. Obalna država ne može ometati njihovo polaganje ili održavanje ni u onim dijelovima mora u kojima ima poseban interes, oštećenje ili prekidanje kabela je kažnjivo (osim ako je za obranu života ili broda)

- Sloboda mora obuhvaća i slobodu ribolova i drugih vrsta iskorištavanja prirodnih bogatstava samog stupa otvorenog mora.

Također postoji i **Konvencija o ribolovu i očuvanju bioloških bogatstava otvorenog mora**. Države čiji se državljani bave ribolovom na određenom dijelu otvorenog mora moraju poduzeti mjere za očuvanje.

- danas je malo manje značajna jer države uglavnom love ribu u područjima svojih IGP

- ako ne dođe do sporazuma oko nekih mjera zaštite, pitanje se iznosi pred posebnu komisiju koju imenuju zainteresirane države sporazumno

ZONA MEĐUNARODNOG PODMORJA - ZONA

A-17

- napredak znanosti i tehnike omogućio je iskorištavanje morskog dna i podmorja u mnogo većem i razvijenijem stupnju nego što je to bio slučaj 1958. pri postavljanju Ženevskih konvencija

- zbog toga se počelo raspravljati o pravnom položaju morskog dna i podzemlja dubokog mora pa je predloženo da dobra tog prostora budu **opće dobro čovječanstva** podvrgnuto posebnom režimu

1970.g. usvojena je **Deklaracija o načelima kojim se uređuje morsko dno i podzemlje izvan granica nacionalne jurisdikcije**.

- taj dio podmorja (Zona) i prirodna bogatstva tog prostora proglašavaju se općim dobrom čovječanstva glede kojih su u samoj Deklaraciji postavljena neka **načela**:

1. zonu **ne mogu prisvojiti** države, pravne ili fizičke osobe,

2. istraživanje i eksploatiranje zone obavlja se u **interesu čitavog čovječanstva**, bez obzira na zemljopisni položaj država, vodeći naročito brigu o interesima i potrebama zemalja u razvoju

3. iskorištavanje je moguće **isključivo** u miroljubive svrhe,

4. države moraju surađivati radi zaštite zone i očuvanja morskog okoliša u Zoni

- razvijene zemlje su htjele više slobode i sa, ostalnosti za sebe i svoja poduzeća a zemlje u razvoju su htjele zajedničko angažiranje svih zemalja u svim etapama istraživanja i iskorištavanja Zone

- zbog različitih stavova država prema odredbama Deklaracije sporazumom je osnovana **Međunarodna vlast za morsko dno**

- sam sustav iskorištavanja trebao bi funkcionirati ovako: zainteresirani istraživač (države, državna poduzeća, fizičke ili pravne osobe) podnosi zahtjev za istraživanjem određene površine zone koju su već istražili, a koja je dovoljno velika i komercijalno vrijedna da omogućava dva rudarska radišća.

- Međunarodna Vlast za morsko dno odobrava podnositelju zahtjeva istraživanje **polovice** dogovorene zone i s njim zaključuje ugovor

- **drugu polovicu** zadržava da bi je kasnije iskorištavalo njeno Poduzeće ili ona zajedno sa zemljama u razvoju.

- osnovne obveze istraživača su **financijska davanja** i **prijenos tehnologije** upotrijebljavane za istraživanje podmorskih minerala

PODUZEĆU VLASTI

- **Glavni organi vlasti su:**

1. **Skupština** - vrhovni organ kojeg čine sve članice Konvencije

2. **Vijeće** – izvršni organ čine ga 36 članova koje bira skupština na rok od 4 godine iz određenog kruga zemalja

3. **Tajništvo** – čine ga glavni tajnik i osoblje

4. **Poduzeće** – organ koji izravno ostvaruje djelatnost u Zoni te transport, preradu i marketing ruda dobivenih iz Zone

DJELATNOST u zoni vrše:

b) sama Vlast – preko Poduzeća

c) Vlast u suradnji s državama

- su pristale na taj režim u interesu početka iskorištavanja Zone

- **razvijenije zemlje**, posebno SAD izrazile su protivljenje sustavu istraživanja i iskorištavanja kakav je postojao - zato su zemlje u razvoju pristale da se državama i kompanijama koje su već uložile određena finansijska sredstva u Zonu zajamči pravo nastavka istraživanja i iskorištavanja istraženih prostora kada Konvencija stupi na snagu.

- to je omogućeno pomoću registriranih tzv. **pionirskih investitora**, a to su države i kompanije koje su u istraživanje podmorja investirale barem 30 milijuna američkih dolara, a od uloženi sredstava ne manje od 10% trebalo je biti uloženo u istraživanje područja za koje se tražilo da se prizna status pionirskog investitora.

- da bi država mogla biti registrirana kao pionirski investitor morala je biti potpisnica Konvencije o pravu mora.

- investitore registrira **Pripremna komisija za Međunarodnu vlast za morsko dno i**

Međunarodni sud za pravo mora

- registrirali su se; Indija, Francuska, Japan, Kina, Republika Koreja

- 60-ih se godina mislio da će međunarodno tržište trebati rude koje se u manganskim grumenovima nalaze na morskom dnu (mangan, željezo, nikal, bakar, kobalt), a da je iskorištavanje na morskom dnu jeftinije nego njihovo kopanje u rudnicima na kopnu.

- pokazalo se da kopneni izvori nisu ugroženi i interes za Zonu je opao

- danas prevladava opća nezainteresiranost za iskorištavanje Zone te se želi režim Zone urediti jednim sporazumom; Sporazum o primjeni XI dijela Konvencije UN o pravu mora.

- Sporazum bi se trebao primijeniti zajedno s XI dijelom Konvencije, tj. pravilima o Zoni, kao 1 jedinstveni dokument ali

Sporazum nikad nije stupio na snagu do dana stupanja na snagu Konvencije, tj. 1994. godine

- ZNAČAJKA NOVE KODIFIKACIJE PRAVA MORA

- unošenje u Konvenciju o moru pravila za mirno rješavanje sporova na moru

- pruža strankama izbor bilo kojeg sredstva mirnog rješavanja sporova o kojem se sporazume, ako sporazum izostane preporuča pregovore, mirenje, ili pak omogućuje bilo kojoj stranci spora da spor iznese pred jedno međunarodno sudsko tijelo:

1. Međunarodni sud za pravo mora

2. Međunarodni sud u Haagu

3. posebne arbitražne sudove (za ribolov, zaštitu i očuvanje okoliša, znanstveno istraživanje mora, plovidbu, zagađivanje s brodova i zagađivanje potapanjem))

- ODLUKA suda je KONAČNA

№. 29. MEĐUNARODNI PROKOPI - KANALI

- načelno su države **slobodne** da na svom području grade umjetne vodene puteve koji skraćuju plovidbene rute između dva mora i udaljenih dijelova svijeta.

- takve su prokope gradila Grčka (Korintski) i Njemačka (Kielski) i oni su potpadali pod isključivu vlast države kroz čije su područje prolazili. To stanje i danas vrijedi za Korintski prokop dok je status Kielskog prokopa dvojbena.

- ako je prokop jako važan za prometni put i za njegovu je izgradnju i postojanje zainteresiran veći broj država – **može** se međunarodnim ugovorom odrediti poseban pravni položaj za prokop

- takve su prilike dovele do izgradnje i pravnog uređenja dvaju najvažnijih umjetnih puteva - Panamskog i Sueskog kanala – u oba slučaja se gradio kroz područje nerazvijenijih država i bez znanja i kapitala za njegovu izgradnju – zato su ga gradile razvijene države

- međunarodnim se sporazumom može i **sprječiti** da se neka država posluži pravom na izgradnju kanala (Tajland se obvezao- da Singapur ne izgubi na važnosti)

- **SLOBODA PROLASKA** nekim **PROKOPOM** temelji se na UGOVORNIM OBVEZAMA za svaki prokop posebno, ali nije isključeno da će se razviti pravila o tome

- **Konvencija o pravu mora iz 1982.** obvezala je tranzitne države da državama bez morske obale dopuste **tranzit** prema moru preko svog područja.

- Režim svakog prokopa je zasebno uređen:

- SUESKI KANAL

- povezuje Sredozemno more sa Sueskim zaljevom kao dijelom Crvenoga mora

- izgrađen je kroz Egipat kada je 1866. g. strano poduzeće dobilo koncesiju za izgradnju.

- Egipat je u doba započinjanja i dovršenja njegove izgradnje bio turska pokrajina, ali je uživao veliku samostalnost – kasnije je Egipat pao pod okupaciju i utjecaj VB, ostajući formalno pod vlašću turskog sultana, dobivajući sve više značaj države

- **koncesija za gradnju** je dana na 99 godina od otvaranja prokopa francuskoj Compagnie universelle du canal maritime de Suez a nakon toga bi kanal zajedno s uređajima uz naknadu pripao egipatskoj vladi.

- koncesija je dobivena fermanima (dekretima) egipatskog kediva i Konvencijom zaključenom između **Egipta i Društva Sueskog kanala**

- kanal je trebao biti otvoren za sve brodove bez obzira na zastavu a takse nisu smjele premašiti dogovoreni najviši iznos.

- OTVREN za PROMET **1869. god** – nakon 99 godina koncesija prestaje i prokop pripada **egipatskoj vladi**, uz plaćanje **naknade**

- 1875. **VB** je kupila 44% dionica od egipatskog vladara, a utjecaj joj se pojačao kada je 1883. okupirala Egipat- čime su sva prava sultana prešla na VB

- 1888. g. Carigradska konvencija (Konvencija o slobodnoj upotrebi Sueskog kanala)

- između VB, Španjolske, Italije, Nizozemske, Austro-Ugarske, Rusije i Turske

- kanal je **internacionaliziran i neutraliziran**:

- slobodan i otvoren plovidbi za sve trgovačke i ratne brodove svih zastava u doba rata i mira

- Sueski prokop kao i prilazne luke i more u krugu od 3 milje oko tih luka ostaju otvoreni čak i za ratne brodove zaraćenih država, oni se ne smiju u prokopu zadržavati duže nego što je potrebno za prolazak, - u krajnjim lukama najviše 24 sata.
 - države članice Konvencije obavezuju se da neće izvršiti nikakav čin neprijateljstva ili drugi čin koji bi priječio slobodnu plovidbu prokopom
 - u vrijeme rata **ne smiju** se u prokopu ni u njegovim prilaznim lukama ukrcati čete, streljivo, ratni materijal (izuzetak u slučaju smetnje u prokopu, čete moraju biti raspodijeljene u skupine od najviše od 1000 ljudi)
 - politička i vojna prisutnost VB u Egiptu i pojasu Sueskog kanala bila je predmet sve jačeg narodnog otpora, pa su egipatske vlasti trudile to završiti
 - **1922. god** VB je proglasila prestanak protektorata nad Egiptom, ali je zadržala pravo da štiti sigurnost prometnih puteva svojeg carstva
 - **Ugovorom iz 1936. g** VB je ovlaštena da u susjedstvu prokopa drži svoje čete zajedno s egipatskim sa zadatkom da služe obrani prokopa; to je trebalo trajati dok egipatska vojska ne bi bila jaka da sama brani slobodu
 - u **ugovoru iz 1954. g. VB se povukla** iz Egipta, a Egipat i VB su priznale da prokop, iako sastavni dio Egipta, ima veliku međunarodnu gospodarsku, prometnu i stratešku važnost. Do tog doba je kanalom upravljalo Društvo Sueskog kanala i ubiralo takse brodovima u prolazu.
 - **1956. g.** egipatska je vlada proglasila **nacionalizaciju** i u svoje ruke preuzela upravu prokopa i pilotažu
 - u sporu koji su Francuska, SAD i VB iznijele pred vijeće sigurnosti UN-a, Vijeće sigurnosti donijelo je **zaključak** kojim se za budućnost uređuju **načela o režimu tih prokopa**, a članke se upućuju da u izravnim pregovorima izrade sporazum na temelju **tih načela**;
 1. **sloboda plovidbe** kroz prokop bez ikakve izravne ili prikrivene diskriminacije
 2. poštivanje **egipatske suverenosti**
 3. **odvajanje uprave prokopa** od politike bilo koje zemlje
 4. utvrđivanje **taksa za plovidbu** kroz prokop sporazumom između Egipta i korisnika prokopa
 5. odvajanje jednog dijela **prihoda za održavanje** i dalje **poboljšanje prokopa**
 6. neriješena pitanja između Egipta i Drštva za upravljanje Sueskim kanalom trebaju biti riješena arbitražom
 - **1957. god.** Egipat je u UN dao **izjavu** (jednostrani akt) po kojoj će se pridržavati odredbi i duha Carigradske konvencije te prava i odredbi koje iz nje proizlaze;
 1. Egipat će osigurati neprekinutu mogućnost slobodnog prolaska prokopom za brodove svih zastava u granicama propisanim Carigradskom konvencijom
 2. paziti će da prokop bude održavan i moderniziran prema potrebama suvremene plovidbe
 3. **takse** za prolazak brodova održat će se na visini određenoj 1936. god, a eventualne sporove treba rješavati arbitražom
 4. arbitražom će se rješavati sporovi o promjeni egipatskih propisa o plovidbi prokopom kao i o svakoj žalbi na diskriminaciju
 5. 5% od bruto prihoda pripada egipatskoj vladi, 25% fondu za održavanje i modernizaciju
 - Egipat je i prije i poslije tog uređenja poduzimao posebne mjere s obzirom na brodove za koje se sumnjalo da prevoze robu iz Izraela ili u Izrael, priječio je takvim brodovima prolazak kroz prokop
 - **rezolucijom vijeća sigurnosti 1951.** Egipat je pozvan da prestane sprečavati prolazak trgovačkih brodaova i robe kroz prokop i da odustane od uplitanja u plovidbu, međutim Egipat je nastavio sa dotadašnjom praksom
 - zbog brojnih mina i potopljenih brodova iz izraelsko-egipatskih ratova, kanal je bio **zatvoren od 1967. do 1975. g** kada je očišćen, produbljen i ponovno otvoren.
 - **1979. god** je zaključen Ugovor o miru između Egipta i Izraela u Washingtonu, na temelju kojeg svi brodovi koji plove u Izrael ili iz Izraela, kao i izraelski brodovi uživaju **pravo slobodnog prolaska** kroz Sueski prokop i kroz more kojim se prilazi prokopu – Egipat se obavezuje da će se Carigradska konvencija primjenjivati na SVE brodove bez ikakve diskriminacije
- PANAMSKI KANAL**
- **1850.** god se već planirao prokop koji bi spajao Tihi i Atlantski ocean (**Clayton-Bulwerov sporazum**), a išao bi kroz područje Nikaragve
 - **1901. god.** tzv. **Drugi Hay Pauncetov ugovor** – VB prepušta utjecaj nad prokopom SAD-u
 - **1903. god.** SAD sklapa ugovor o koncesiji za izgradnju kanala s Kolumbijom, uz ustupanje velikih prava SAD- u, ali kolumbijski parlament odbija ratifikaciju
 - **1903.** Panama je proglasila nezavisnost i samostalnost uz podršku SAD-a, nakon čega slijedi sklapanje ugovora s SAD-om
 - **1903. god** UGOVOR Paname i SAD-a
 1. republika Panama zauvijek ustupa **SAD upotrebu i kontrolu zemljišta i podvodnog zemljišta širokog 10 milja** i svih drugih zemljišta koja mogu biti potrebna i korisna za navedeni pothvat, u svrhe izgradnje, održavanja i upotrebe kanala
 2. republika Panama ustupa SAD i sva **prava i ovlasti, nadležnost** unutar spomenute zone, i to uz potpuno isključenje vršenja tih prava od strane Paname
 - za **odštetu prava** koja je ustupila, Panama je dobila 10 milijuna dolara kod ratifikacije ugovora i 250 000 dolara godišnje – počevši od 9. godine nakon ratifikacije
 - **prokop i ulaz u prokop** (tri milje od srednje crte niske vode) NEUTRALIZIRANI su u smislu ugovora i otvoreni za ratne i trgovačke brodove SVIH DRŽAVA bez diskriminacije po zastavi i tarifi
 - pučanstvo, političke stranke i vlada Paname su bili nezadovoljni pravnim odnosima glede Panamskog prokopa i povlaštenim položajem SAD-a – pritisak javnog mijenja je zahtijevao izmjenu ugovora
 - **ново uređenje** kanala se temelji na dva ugovora između Paname i SAD iz **1977. g.**

1. UGOVOR O PANAMSKOM PROKOPU

2. UGOVOR O TRAJNOJ NEUTRALIZACIJI I O UPRAVLJANJU PANAMSKIM PROKOPOM

- Od tada SAD više ne upravljaju područjem kanala (u širini od 10 milja) – nad kojim je izričito priznata suverenost Paname, SAD zadržava samo **pravo upravljanja i održavanja** kanala i njegove **opreme** te **osigurava redoviti tranzitni prolazak** do **31.12.1999.g.** kada kanal prelazi u Panamske ruke, a do tada Panama dobiva samo dio od tranzitnih taksi.
- Panama će jamčiti **neutralizaciju** prokopa – i u vrijeme rata i mira prokop će biti siguran i otvoren za miroljubivi prolazak brodova (i ratnih, koji se ne smiju pregledavati) SVIH država bez diskriminacije
- prokop **neće biti otvoren** jedino za brodove država s kojima bi Panama ili SAD bile u **ratu**
- za prolazak SVI brodovi plaćaju **naknadu**

KIELSKI PROKOP

- od puštanja u pogon 1895.g pa do sklapanja mirovnog ugovora s Njemačkom nakon I sv. rata 1919.g. kanal je bio unutrašnji plovni put, (od Baltičkog u Sjeverno more)
- 1919. on postaje **međunarodnim plovnim putem** te Njemačka više nema pravo zabrane ili kontrole plovidbe stranih brodova za kojeg vrijedi posebni pravni status:
 - a) otvoren je za plovidbu ratnih i trgovačkih brodova SVIH zemalja, OSIM onih s kojima je Njemačka u ratu
 - b) Njemačka je mogla samo ubirati takse radi održavanja plovnosti i popravaka kanala

KORINTSKI PROKOP

- nalazi se na teritoriju Grčke i **spaja Egejsko i Jonsko more**.
- plovidba nije međunarodno regulirana, a Grčka dopušta prolaz SVIM brodovima.

№. 30. ZRAČNI PROSTOR

A-18

- rješenje pravnih odnosa u zračnom prostoru je u uskoj vezi sa stvarnim mogućnostima raspolaganja tim prostorom i djelovanja u njemu
- pitanje zračnog prostora se postavilo tek kada se čovjek mogao dići u zrak, a postalo je važno kad se zračni prostor počeo upotrebljavati kao prometni put i počeo služiti za bežične veze (radiotelegrafija) i ono se odnosilo najprije na njegovu upotrebu i za miroljubive i za ratne svrhe

- postavilo se pitanje **tko se i na koji način** može služiti zračnim prostorom i može li upotrebu zračnog prostora netko i **kako ograničiti** - stoji usporedba zračnog prostora s morem i jedni, su zagovarali **načelo slobode prometa** zrakom, dok su drugi ograničavali tu slobodu **pravom samoodržanja** države nad čijim područjem se zračni prostor zračni prostor nalazi – kompromisno mišljenje htjelo je zračni prostor podijeliti na **2 pojasa**, analogno podjeli mora na obalno i otvoreno

- **Institut za međunarodno pravo je 1911.g** još. smatrao da je međunarodni zračni promet SLOBODAN, OSIM prava država koje leže pod nekim zračnim prostorom da poduzmu **mjere zaštite** vlastite sigurnosti i sigurnosti osoba i imovine. Bilo je i mišljenja da je zračni prostor jedinstven i nedjeljiv, a bilo je i onih koja su tražila podjelu jednako kao i državnog teritorija.

- ☐ prvi međunarodni dvostrani ugovor o tom pitanju:

- **francusko-njemački sporazum iz 1913.g.** koji je prihvatio **načelo suverenosti** države u zračnom prostoru iznad njezinog teritorija.
- to načelo je pobijedilo i u:

prvom mnogostranom ugovoru – nakon neuspjele Konferencije o zrakoplovstvu iz 1910.god., Pariz

- **Pariška konvencija 1919.**

- državnom je području (skupa s područjem kolonija) pripao **ZRAČNI PROSTOR** uključujući i zračni prostor iznad teritorijalnog mora – **načelo suverenosti**
- priznaje se **pravo neškodljivog prolaska** zračnim prostorom drugih država samo državama potpisnicama pod uvjetima određenim Konvencijom.

- ☐ **u Chicagu je 1944.g.** održana **diplomatska konferencija** s namjerom revizije dotadašnjih pravila te da se na polju zrakoplovstva oživotvori ideje izložene u Atlantskoj povelji 1941. god o ekonomskom razvoju utemeljenom na slobodnom prometu u svjetskim okvirima
- ☐ osobito je SAD (koji nije ratificirao Parišku konvenciju) želio da se na toj konferenciji prihvati potpuna SLOBODA ZRAČNE PLOVIDBE, kako bi došlo do otvorene konkurencije - tako je donešena:

1944. Konvencija o civilnom zrakoplovstvu - Čikaška konvencija

- ☐ stupila na snagu 1947. god
- ☐ ostaje na polaznoj točki **Pariške konvencije**
- ☐ priznaje **potpunu i isključivu suverenost** svake države nad prostorom koji se **proteže iznad njezinog kopnenog dijela i teritorijalnog mora** (uključujući i kolonijalna, mandatska područja)
- ☐ **ne** priznaje načelno **pravo neškodljivog prolaza** i sužava mogućnosti preleta bez prethodnog odobrenja samo na avione koji ne obavljaju letove u redovnim linijama – LINJSKOM PROMETU, nego na zrakoplove u čarteru – IZVANREDNOM PROMETU –
- ☐ za obavljanje **redovitog međunarodnog prometa** je potrebno **posebno odobrenje dotične države**, tj odgovarajući **dvostrani ili mnogostrani sporazum**
- ☐ država može odrediti **zračne putove** (rute, koridore) i svoj **međunarodne** (tzv. carinske) **zračne luke**
- ☐ država može **zahtijevati slijetanje stranog zrakoplova**, može odrediti **zabranjene zone**, iz vojnih ili sigurnosnih razloga, može **privremeno zabraniti ili ograničiti prelijetanje** svoga prostora, bez diskriminacije
- ☐ svakoj državi je ostavljeno isključivo pravo **kabotaže** (prijevoz između mjesta u istoj državi - a tada je to bilo važno jer se kabotažom smatrao i promet s kolonijama)

- pravila koja se tiču navedenih pitanja ujednačuju se pogotovo djelovanjem **Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo**, koja je osnovana Konvencijom
- i oni moraju imati **državnu pripadnost** i da to na njima mora biti **označeno**
- podjela zrakoplova **na CIVILNE** (na koje se Konvencija odnosi) i **DRŽAVNE** (vojni, policijski, carinski) – za čije je prelijetanje i slijetanje potrebno posebno odobrenje
- Konvencija sama ne daje definiciju pojma **zrakoplov**, ali je to učinjeno u **Prilogu 6** Konvencije kao "...svaka naprava koja se može održavati u atmosferi zahvaljujući zračnom potisku različitom od zračnog potiska na zemljinoj površini".
- dok je **avion** "...zrakoplov na motorni pogon teži od zraka i koji se u zraku zadržava zahvaljujući aerodinamičkom potisku na površine koji j epoložaj stalan u odnosu prema danim uvjetima leta".
- budući da međunarodno pravo ne sadrži opće pravilo koje bi **obvezivalo države da TRPE prelet stranih zrakoplova** kroz svoj zračni prostor - na toj su konferenciji države članice odlučile da sklope i dva međunarodna ugovora kojima bi se ublažila krutost normi o isključivoj suverenosti države nad svojim zračnim prostorom

nastojalo se da strankama budu zajamčene pojedine **tzv. slobode zraka**:

- | | | |
|--|---|------------------------|
| 1. pravo neškodljivog preleta druge države bez slijetanja, | } | TRANZITNA prava |
| 2. pravo slijetanja na područje druge države ali samo iz tehničkih razloga, | | |
| 3. pravo iskrcanja tereta, pošte i putnika iz države kojoj pripada zrakoplov, | } | K |
| 4. pravo ukrcaja tereta, pošte i putnika za državu kojoj pripada zrakoplov | | |
| 5. pravo da se ukrcaju putnici, pošta i teret za bilo koju državu koja nije država pripadnosti zrakoplova | | |
- CIJALNA

- 1. i 2. su tzv. tranzitna prava a ostala 3 su tzv. komercijalna prava.

- ti ugovori su:

-1. Sporazum o tranzitu u međunarodnom zračnom prometu (Sporazum o tranzitu; **Sporazum o 2 slobode**) koji državama jamči prve dvije slobode ispunio je svoju svrhu utoliko što mu je pristupilo mnogo država. – ne dira u njihove važne gospodarske interese

-2. Sporazum o međunarodnom zračnom prijevozu (Sporazum o 5 sloboda) trebao je zajamčiti svih 5 sloboda ali je zbog malog broja stranka ostao mrtvo slovo na papiru.

Čikaška konvencija je poslužila kao osnova za neke

- dvostrane ugovore o zračnom prometu
- mnogostrane ugovore o zračnom prometu

do **Konvencije UN-a o pravu mora** primjenjivala su se dva oprečna režima:

1. na zračni prostor iznad kopnenog i morskog dijela državnog područja suverenost dotične države
2. na zračni prostor iznad otvorenog mora režim slobode

- pošto su uvedeni novi režimi za pojaseve mora, izmijenilo se i stanje zračne suverenosti
- nema promjena glede **teritorijalnog i otvorenog mora** (izuzev tjesnaca)
- u IGP postoji **jednaka sloboda prelijetanja** kao iznad otvorenog mora (iako se može postaviti pitanje trebaju li i tu postojati neka ograničenja – odgovor će dati praksa)

Konvencija o pravu mora određuje odnose vezane i za zračni prostor –a promjene u odnosu na prijašnje stanje jesu:

- zrakoplovi imaju **pravo tranzitnog** odnosno **arhipelaškog prolaska**, tj. **suverenost države je ograničena**
- arhipelaške države mogu odrediti **zračne putove** kojima svi zrakoplovi uživaju pravo neometanog, brzog i neprekinutog tranzita između dijelova zračnih prostora **iznad om ili IGP** – ako to ne učine, strani zrakoplovi mogu pravo prolaska ostvarivati uobičajenim međunarodnim putevima
- **razvijen međunarodni promet** zahtijevao je i međunarodno uređenje pitanja **kaznjavanja** za počinjena **kaznena djela u zrakoplovima u letu** stoga su donesene razne konvencije za **suzbijanje KAZNENIH djela**:

- **1963.g. Tokijska konvencija o kaznenim djelima u zrakoplovima** - po njoj je načelno nadležna država u kojoj je zrakoplov registriran,

- međutim, pokazala se nedostatnom kod (terorističkih) čina otmice zrakoplova, sabotaze... koji većinom nisu bili kažnjavani jer bi zrakoplov sletio u državu koja simpatizira takve pokrete; ergo:

- **1970. god. Haška Konvencija o suzbijanju protupravne zapljene zrakoplova,**
- **1988.god. Montrealska Konvencija o suzbijanju protupravnih čina protiv sigurnosti civilnog zrakoplovstva,** - dopunjena **Protokolom za suzbijanje protupravnih čina nasilja u zračnim lukama koje služe međunarodnom civilnom zrakoplovstvu - Montrealski protokol**
- **1991. god. Konvencija o obilježavanju plastičnog eksploziva u svrhu otkrivanja, Montreal**

- **zajednička značajka** prvih dviju je da smanjuju mogućnost da počinitelji kaznenih djela izbjegnu kaznu, jer obvezuju države da predvide **stroge kazne** za njih.

- u novije se vrijeme sve više pažnje poklanja zaštiti zraka od zagađenja te postoje mnogi propisi o tome a države sklapaju i međunarodne ugovore koji to reguliraju;

- postoji **opće pravilo međunarodnog prava** prema kojem države ne smiju na svom području vršiti ili dopustiti vršenje čina koji znači povredu prava druge države – na tome se temelji odluka arbitražnog suda u prvom međunarodnom sporu o zagađivanju zraka između SAD-a i Kanade 1941. god, TrailSmelter)

- no to opće pravilo danas nije dostatno pa se pristupa sklapanju brojnih ugovora, pravila i preporuka:

1. **Ženevska konvencija o prekoračenom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima, 1979.**
2. **Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača, 1985.**

3. [Montrealški protokol o tvarima koje oštećuju ozonski omotač, 1987.](#)
4. [Ugovor o zabrani pokusa nuklearnim oružjem u atmosferi, u svemiru i pod vodom, 1963.](#)

№. 31. SVEMIR B-24

- prodor čovjeka u svemir 1957.g. izazvao je niz pitanja koja je trebalo pravno urediti - nije riječ samo o upotrebi svemira, znanstvenim istraživanjima, vlasti u svemiru i na nebeskim tijelima već i o **pravnom položaju** različitih sprava koje se šalju u svemir, posadama, pomoći u slučaju nezgode i odgovornosti za eventualno prouzročenu štetu
- središnje je pitanje bilo pitanje upotrebe svemira u vojne svrhe.
- 1957. Sovjetski savez je lansirao prvi umjetni satelit, Sputnik 1
- prvo živo biće u svemiru bio je pas Lajka, svemirskim brodom Sputnik 2
- prvi čovjek koji je krenuo u svemir bio je Jurij Gagarin, obletio je zemlju
- Neil Armstrong prvi čovjek na mjesecu 1969.

KAD SE GOVORI O SVEMIRU ONDA SU TO PITANJA VEZANA ZA:

- **vlast** u svemirskom prostoru
 - **pravni položaj sprava** koje se šalju u svemir
 - **status članova posade** koja se šalje u svemir
 - **pomoć i spašavanje** u slučaju nezgode
 - **odgovornost** za eventualno prouzročenu štetu
 - upotreba u **vojne svrhe**
 - **telekomunikaciju, navigaciju, meteorologiju**
- već se kod prvih orbitalni letova na velikim visinama pokazalo da je doseg državne vlasti u prostoru iznad kopnenog i morskog dijela njezina područja ograničen na zračni prostor do neke za sad neodređene visine – **SVEMIR** je prostor koji se nadovezuje na zračni prostor, i čiji je režim različit od režima državnog zračnog prostora
 - različitim se kriterijima pokušavala ustanoviti točna granica između zračnog prostora i svemira = bezuspješno iako je predložena je visina najniže moguće orbitalne putanje orbitalnih satelita od oko **100 km iznad zemlje** – to je samo prijedlog jer zasad djeluje funkcionalni pristup
 - državna je praksa prihvatila tzv. funkcionalni pristup – prema kojem je svemirske aktivnosti i sredstva lako razlikovati od aktivnosti u zračnom prostoru
 - Naglasak je stavljen na miroljubivu upotrebu svemira pa je 1958.g. osnovan **Odbor za miroljubivu upotrebu svemira** kao pomoćni organ UN (djeluje kao cjelina ili kroz jedan od dva pododбора **znanstveno-tehnički, i pravni**) – zahvaljujući njegovu radu usvojene su mnoge rezolucije kao temelj progresivnog razvoja svemirskog prava
 - u njemu su izrađeni i svi najvažniji dokumenti, između ostalog i:

1967.g. je donio međunarodnopravni akt poznat kao **Ugovor o svemiru**

- istraživanje i upotreba svemira – mora biti **na dobrobit i u interesu** svih zemalja
- čitav svemir je slobodan za istraživanje i upotrebu – svim državama bez diskriminacije koje imaju slobodan pristup svim njegovim dijelovima
- svemir i nebeska tijela – ne mogu biti predmet nacionalnog prisvajanja (proglašenjem suverenosti, okupacijom ili bilo kojim drugim načinom)

sklopljeni su neki ugovor koji nadopunjuju Ugovor o svemiru:

1. Sporazum o spašavanju astronauta, vraćanju astronauta i vraćanju objekata lansiranih u svemir, 1968.
2. Konvencija o međunarodnoj odgovornosti za štetu koju prouzroče svemirski objekti, 1972.
3. Konvencija o registraciji objekata lansiranih u svemir, 1975.
 - Međunarodni registar
4. Sporazum koji uređuje aktivnost država na Mjesecu i drugim nebeskim tijelima, 1979.

- Ugovor o svemiru **temeljni je međunarodnopravni akt**.
- sve se **svemirske aktivnosti** moraju odvijati u skladu s **međunarodnim pravom, Poveljom UN** i u **interesu održanja međunarodnog mira i sigurnosti** te unapređenja međ. suradnje

ali postoji nepodudarnost doktrine i prakse – dvojbeno provođenje misli o miroljubivosti u praksi, a dvojbu pružaju 2 činjenice:

1. ZABRANE koje se odnose na **vojne aktivnosti** nisu iste za **nebeska tijela** (odnose se na **sve vojne aktivnosti, uključujući i pokuse svim vrstama oružja**), i za **preostali dio svemira** (odnosi se na **pokuse nuklearnim oružjem i ostalim oružjem za masovno uništenje**)
2. po pitanju UPOTREBE SVEMIRA – naglasak je stavljen na miroljubivu upotrebu, pri čemu za pojam **miroljubivo** postoje 2 tumačenja:

- sve ono što **nije vojno** – širi smisao
- samo ono što **nije agresivno** – uži smisao
- praksa je nametnula ovo drugo tumačenje jer je npr. moguća upotreba i vojne opreme u miroljubive svrhe
- dakle, postojećim normama izvršena je **demilitarizacija nebeskih tijela uz manje ograde** ali što se tiče ostalog dijela svemira, ona je samo djelomična!
- **ASTRONAUTI** iako su poslanici čovječanstva u svemir, potpadaju pod jurisdikciju države pripadnosti dotičnog svemirskog objekta (znači ona čija je letjelica!!!), jednako kao i **sam objekt**.
- **SVEMIRSKIM OBJEKTOM** se smatra **svaka naprava u svemiru** neovisno ima li posadu, je li satelit, svemirska stanica...a ima državnu pripadnost **one države u kojoj je upisan u registar** (ta država je međunarodno odgovorna za njihove svemirske aktivnosti neovisno o tome jesu li državno ili privatno vlasništvo!)

- također **međunarodni registar** osnovan je **1975.** – cilj mu je da oživotvori načelo da se svemirske aktivnosti obavljaju na dobrobit i u interesu svih, pa u njega države moraju registrirati svoje svemirske subjekte **s oznakom namjene** (nije određen rok – problem nedovoljnog preciziranja; pošto su odredbe samo okvirne nijedan objekt po tom registru nema vojnu namjenu)
- može biti koristan jer može poslužiti prilikom **identifikacije** svemirskog subjekta koji bi prouzročio nekakvu štetu ili koji je na drugi način opasan za okoliš
- prema pravilima odgovornosti za eventualne štete je odgovorna **država lansiranja** (ona koja lansirala/omogućuje lansiranje/čiji je uređaj korišten za lansiranje) a odgovara se po pravilima **objektivne odgovornosti** za štetu prouzročenu **na površini zemlje ili u zrakoplovu u letu, a drugdje u svemiru** na temelju **krivnje dotične države** ili **osobe za koje ona odgovara**
- za štetu prouzročenu na zemlji ili zrakoplovima u letu – odgovara se po načelu objektivne odgovornosti, a za štetu prouzročenu drugdje u svemiru po načelu krivnje bilo dotične države ili osobe za koje ona odgovara
- u slučaju **spora** što ga ne bilo moguće riješiti diplomatskim pregovorima, predviđen je postupak za ustanovljenje i djelovanje **posebne komisije**, čije su **odluke obvezatne**
- **Mjesec i druga nebeska tijela** u Sunčevom sustavu, njihove **orbite i putevi do njih** (dakle, **bliži dio svemira**) te njihova prirodna bogatstva su proglašena **općim dobrom čovječanstva**, zajedničkom baštinom čovječanstva
- to znači da bi današnji režim svemira kao res communis omnium bio razrađen **novim režimom** koji je sličniji režimu **podmorja izvan državne jurisdikcije**
- međutim, taj sporazum **odgoda uspostavljanje takvog režima** dok iskorištavanje prirodnih bogatstava tih nebeskih tijela ne postane moguće
- **sve brojnije svemirske aktivnosti** nameću pitanja **zagađivanja svemira**
 Ugovor o svemiru propisao je da prilikom svemirskih aktivnosti treba izbjegavati :
 - štetne učinke zagađivanja
 - štetne promjene zemaljskog okoliša.

№. 32. STJECANJE PODRUČJA

A-19 - 20

- tijekom svog opstanka država može mijenjati svoje područje bilo **stjecanjem novih dijelova**, bilo **gubitkom dijelova područja** - u **međunarodnom pravu izgrađena su pravila o tome:**

Stjecanje (zvano INKORPORACIJA= zadobivanje novih područja koja dotad nisu pripadala toj državi) može biti:

1. **originarno** (izvorno - kao stjecanje područja koje do tada nije bilo ni pod čijom vlašću)
 2. **derivativno** (izvedeno - kad je područje u času stjecanja pripadalo nekoj državi).
- kod derivativnog stjecanja područja stjecateljica prima novo područje **sa svim eventualnim ograničenjima** koja je imao **prijašnji** držatelj (nemo plus iuris)
 - razlikujemo nekoliko vrsta stjecanja područja: prirodna akcesija, okupacija, cesija, stjecanje silom oružja, preskripcija.

ORIGINARNO STJECANJE

A-19

1. STJECANJE PODRUČJA PRIRODNIM ZBIVANJEM – PRIRODNA AKCESIJA

- **aluvijom** – nanos, naplavina uz obalu rijeke koja čini granicu
- stvaranje otoka kao **posljedica vulkanskih erupcija**; - ako otok nastane u teritorijalnom moru **pripada toj državi**, kao i otoci koji izrone iz epikontinetskog pojas (tu se suverena prava iskorištavanja pretvaraju u suverenost)

- ova dva načina nemaju većeg značaja u međunarodnom pravu

- kod **umjetne akcesije** (npr. nasipavanjem) stječe se područje **okupacijom** ~~~~~

2. OKUPACIJA

OKUPACIJA je trajno zaposjedanje **ničijeg područja** (terra nullius) **s namjerom** da se ono stekne

- temelji se na primjeni načela priv. prava o prisvojenju rei nullius

- danas je uglavnom sav dostupan prostor **zaposjednut**; ipak se to pitanje još ponekad može pojaviti – npr. otok nastao vulkanskom erupcijom

- da bi okupacija dovela do pravovaljanog stjecanja područja, treba po **pravilima međunarodnog prava** udovoljiti određenim uvjetima (ona su negacija nekadašnjeg shvaćanja da je neki **SIMBOLIČNI ČIN** ili samo **OTKRIĆE titulus za stjecanje** područja; otkriće samo daje prednost tijekom okupacije):

A. TERRA NULLIUS

- znači da u trenutku stecanja to područje **ne smije** biti **pod vlašću (suverenošću) neke druge države**
- u praksi država **nije se smatralo zaprekom** okupaciji ako se na tom području nalazila organizirana **domorodačka vlast** ili čak **država koja nije bila član međunarodne zajednice**.
- moguće je da je područje **bilo pod vlašću** neke druge države pa je **kasnije napušteno** – derelikcija ali i tu može doći do **spora** da li se napuštanje zaista zbilo

B. EFEKTIVNOST

- potrebno je da je područje **zaposjednuto** na **vidljiv i efikasan način**, tj. da država na njemu vrši svoju vlast, osigurava pravni poredak pri čemu
- **stupanj vlasti ovisi o prilikama** - stupanj efektivnosti ovisi i o posebnim prilikama - **ne traži se toliko intenzitet vršenja vlasti u slabo naseljenim područjima**, već su tamo dovoljno zaposjesti **pojedine točke, a kod otočja pojedini otok**
- Dalje od te dopustive mjere idu **TEORIJA GEOGRAFSKOG JEDINSTVA ILI SUSJEDSTVA** i **TEORIJA ZALEĐA** - država bi po njima mogla **pukim očitovanjem**, bez efektivnog zaposjedanja steći krajeve koji su sa zaposjednutim krajem **u prirodnoj vezi**; takvo je načelo služilo državama da lakše protegnu vlast nad širokim prostranstvima u doba kolonijalne ekspanzije; UNATOČ TOME ŠTO SE ČESTO KORISTILO, TO NAČELO **NIJE PRIZNATO U MP**

- još je dalje išla **TEORIJA SEKTORA** – prema njoj su neke države koje leže uz polarna područja (ili se tu nalaze njihovi posjedi) htjele podijeliti ta područja, posebno **Arktik**
- prema njoj, svakoj od tih država pripao bi dio polarnih područja omeđen meridijanima koji se **nastavljaju na njenu istočnu ili zapadnu granicu** i protežu **do pola**
- ni ona **nije mp priznata**
- i za teritorij Antarktika natjecale razne države; ali tu su države znatno udaljenije od Arktika, što čini t. sektora manje primjenjivom; nadalje, dok se Arktik sastojao većinom od otočja, Antarktika je jedno veliko zaleđeno kopno. Za nju je pojačano zanimanje vladalo zbog kitolova, ribolova... Pri tom su im kao osnov stjecanja služili **teorija sektora, stečena prava, načelo uti possidetis, geografsko jedinstvo, istraživanje pa i okupacija**.
- zahtjevi za odr. dijelove Antarktike su jednostrani, nemaju čvršćeg temelja u mp, a priznaju ih uzajamno samo države koje su ih postavile

□ kad je napretkom tehnike interes za Antarktiku porastao, pojavili su se prijedlozi za uređenje međunar. ugovorom - na inicijativu SAD je održana **1959.g.** konferencija na kojoj je potpisan **Ugovor o Antarktiku**

time su postavljena osnovna načela Antarktičkog sustava:

1. upotreba Antarktika u **miroljubive svrhe** (moguće korištenje vojnim osobljem i opremom)
 2. sloboda **znanstvenog istraživanja i međunarodne suradnje** (razmjena informacija i osoblja)
 3. **očuvanje okoliša** (zabranjeno odlaganje nuklearnog otpada, zaštita vrsta)
 4. **NE RJEŠAVA PITANJE SUVERENOSTI NEGO STAVLJA TE ZAHTJEVE MIROVATI** - nijedan član ili aktivnost **neće** biti temeljem za opravdanje ili poricanje zahtjeva za teritorijalnom suverenosti niti za stjecanje prava na suverenost (prethodno stečena prava ne osporavaju se, novi teritorijalni zahtjevi se neće stavljaniti niti će se postojeći proširivati)
 5. ugovor se odnosi na sve krajeve **južno od 60 stupnja** uključujući i sve ledene šelfove (zamrznuti dijelovi mora, djelomice promjenjivi ovisno klimatskim uvjetima) ali ne i otvoreno more
- Antarktički sustav obuhvaća niz međusobno povezanih međunarodnih akata te mehanizama za njihovo donošenje => antarktički sustav

- efektivnost se **ne zahtijeva samo za čas zaposjedanja već i kasnije**, jer bi se **prestanak efektivnosti** mogao tumačiti kao **dereplikcija**
- **stupanj efektivnosti ovisi i o posebnim prilikama** (u nenaseljenim/nepriklasnim krajevima može se tražiti toliki stupanj vršenja čina koji potvrđuju suverenost)

C. NOTIFIKACIJA

- **Opći akt Kongo konferencije 1885.** odredio je da svaka država koja **na obalama Afrike** zaposjedne neko područje, nad kojim dotad nije imala vlast ili na takvom području uspostavi protektorat to **mora notificirati** ostalim potpisnicama da bi ove mogle izraziti svoje eventualno neslaganje
- primjenjuje se na područja okupacije i **izvan Afrike**
- iako se radi o normi partikularnog prava, većina pisaca smatra da je riječ o **opće primjenjivom pravilu koje odgovara načelu pravne sigurnosti**, a ujedno je i dokaz stvarnog stanja

DERIVATIVNO STJECANJE PODRUČJA

A-20

- stjecanje područja koje je u **času stjecanja pripadalo drugoj državi**
- stjecanje koje se temelji na **sporazumu sa drugom državom**.
- tu stjecatelj stječe područje onako kako je bilo u dotadašnjeg držaoca vlasti tog područja sa svim ograničenjima, tu vrijedi načelo **nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet**

1. CESIJA (USTUP)

- je do sad bio najčešći a danas je praktički **jedini mogući način stjecanja područja**, budući da su mogućnosti okupacije i dosjelnosti u stvarnosti svedene na najmanju mjeru, a stjecanje silom oružja je zabranjeno

stjecanje područja na temelju međunarodnog ugovora koji može biti može biti:

- a) **dvostrani** – između dotadašnjeg imaoća vlasti (cedent) i države stjecateljice (cesionar)
- b) **mnogostrani** ugovor kojeg su dvije spomenute države stranke - a kao primjer mogu poslužiti razni mirovni ugovori

CESIJA MOŽE BITI:

a) **posljedica rata**

b) **dobrovoljna**

c) **može biti iznuđena i prijetnjom sile ili dobrovoljna** (tu treba imati na umu odredbe Bečke konvencije o pravu međunarodnih ugovora iz 1969. – što se tiče **ništavosti ugovora** zbog sklapanja pod prijetnjom sile)

isto tako može biti:

- a) **bez protučinidbe**
- b) **uz protučinidbu**
 - najčešće u obliku
 - **kupnje** - Dalmacija Mlecima, Aljaska SAD-u, Luisiana SAD-u
 - **zamjene područja** - čime se države služe manjom izmjenom granica

- što se tiče **TRENTUTKA pravnog učinka cesije:**

- po jednima – izvršena je u trenutku stupanja dotičnog ugovora na snagu
- po drugima – suverenost se ne prenosi samim ugovorom, već je potrebno da se ustupljeno područje stvarno, efektivno preuzme

- ☐ ali to su ipak dvije krajnosti, a rješenje dvojbe ovisi o svakom pojedinom slučaju o ugovornim odredbama, o predmetu i svrsi ugovora i okolnostima koje treba primijeniti
- ☐ pitanje cesije se može rješavati i **PLEBISCITOM** - referendumom na kojem se izjašnjava stanovništvo nekog područja o tome kome će i pod kojim uvjetima pripasti.
- ☐ nakon 2. svjetskog rata plebiscit se koristio prilikom dekolonizacije, tj u postupku osamostavljanja starateljskih i nesamoupravnih područja, gdje je stanovništvo više odlučivalo o potpunjoj samostalnosti područja ili o nekom obliku veza s drugim državama

2. STJECANJE SILOM ORUŽJA

- je u prošlosti bilo jedan od glavnih načina stjecanja razlikujemo

- ako se radilo samo o stjecanju dijela područja pobijedene države, a ona bi i dalje ostala postojati, obično bi se stjecalo tako da ga je u mirovnom ugovoru dotadašnji imalac vlasti ustupio pobjedniku – oblik CESIJE
- ako je dotadašnji držalac vlasti potpuno uništen – nije bilo mogućnosti stjecanja ugovorom, već je dolazilo do DEBELACIJE - PODJARMILJIVANJA; pobjednička država osvoji čitavo područje neprijateljske države i pripoji ga vlastitom području

pretpostavka :

- da je **prestao** bilo kakav **otpor** na pripojenom području pa se izvršila aneksija
- ukoliko postoji bilo kakav otpor tada govorimo o ratnoj okupaciji koju smatramo privremenim stanjem i nije valjan titulus (osnov) za stjecanje područja
- ☐ prvobitno je bilo zabranjeno partikularnim međunarodnim pravom (Pakt Lige naroda)
- ☐ **Povelja UN zabranjuje** svako osvajanje i izrijeком štiti cjelovitost i političku nezavisnost svake države od bilo kakve prijetnje ili upotrebe sile.
- ☐ stoga je danas zabrana osvajanja i priznavanja osvajanja pravilo općeg međunarodnog prava

3. DOSJELOST - PRESKRIPCIIJA

- stjecanje prava nad nekim područjem nesmetanim korištenjem tog područja kroz određeno vrijeme – neki pisci ju priznaju kao način stjecanja područja, a neki ne

- temelji se na općim pravnim načelima koje priznaju civilizirani narodi pa joj je mjesto i u međunarodnim odnosima a od

1925.g. priznaje ga i **Institut za međunarodno pravo.**

- jedino što se nije izgradilo pravilo o tome koliko vremena treba proteći za dosjelost pa se to regulira od slučaja do slučaja.

pretpostavke za stjecanje :

- miran i nesmetan posjed
- animus, tj da se stjecateljica držala područja s namjerom da ga trajno zadrži kao svoje
- ☐ ne traži dobra vjera posjednika (bona fides), jer je uloga dosjelosti u međunarodnom pravu da prizna i utvrdi dugotrajan posjed bez obzira na izvor njegova postanka (za razliku pretpostavki GP-a)

№. 32. SUKCESIJA DRŽAVA

A-21

Neki pisci sukcesiju dijele na :

1. CJELOVITU UNIVERZALNU SUKCESIJU – obuhvaća slučajeve kada se država raspadne odnosno prestane postojati
2. DJELOMIČNU – PARCIJALNU SUKCESIJU – obuhvaća slučajeve kada dio područja države koji i dalje postoji pripadne drugoj već postojećoj ili postane područjem novog subjekta međunarodnog prava

sukcesija je kao institut međunarodnog prava = **ulaženje neke države u pravne odnose druge države**, koje je posljedica :

1.) **osnivanja ili proširenja vlasti**

2.) odnosno **uspostave suverenosti jedne države na prostoru koji je dosad pripadao drugoj državi.**

- ☐ riječ je dakle o problemu preuzimanja prava i obaveza od strane države sljednice od države prednice.

- ☐ **Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora (1978.g.)** i

Bečka konvencija o sukcesiji glede državne imovine, arhiva i dugova (1983.g.)

.... definiraju sukcesiju kao **zamjenu jedne države drugom što se tiče odgovornosti za međunarodne odnose nekog područja.**

- ☐ u svim se takvim slučajevima zapravo s nekog područja **povlači vlast (prestaje suverenost)** jedne države (**ili ta država nestaje**) a **druga država zasniva svoju vlast** (suverenost) na stečenom području.
- ☐ nakon 1. i 2. svjetskog rata, mirovnim pregovorima dolazi do teritorijalnih promjena, ili u procesu dekolonizacije – ili raspadom višenacionalnih država i sukladno tome do nastanka novih država
- ☐ **opće je pravilo međunarodnog prava da za svaku državu nastaju prava i obveze samo njezinim vlastitim djelovanjem** a što proizlazi iz temeljnog **prava države na suverenost** - ALI kod prijenosa područja pojavljuje se puno raznovrsnih pitanja, tako da se to načelo ne može dosljedno provesti, i ta se pitanja onda rješavaju u sklopu sukcesije država
- ☐ međutim, naučavanje da **obveze redovito prelaze s prednika na stjecatelja** je rezultat želje da se **zaštite interesi vjerovnika** propale ili nestale države – ni danas praksa o tome nije ustaljena pa ima i primjera kada propašću subjekta propadaju i obveze; ako se žele osigurati neki interesi, trebato posebno ugovoriti

Različita su rješenja koja se provode u praksi prilikom sukcesije i postoje 2 različita i ekstremna stajališta od kojih se nijedno **ne može dosljedno provesti**:

1. **doktrina tabulae rasae** - "clean state" – sljednica **ne bi trebala priznati nikoje obveze prednice** jer za svaku državu nastaju prava i obveze vlastitim djelovanjem
2. **opća (apsolutna) sukcesija** - sljednica bi trebala **priznati sve obveze prednice**

- možemo izdvojiti samo ova četiri osnovna pravila o sukcesiji:

1. sama **promjena državne vlasti** pa makar i protuustavna **ne dovodi do sukcesije**,
2. **nema mjesta sukcesiji u slučaju ratne okupacije**,
3. sljednica u pravilu **preuzima područje** onako kako ga je držala i prednica – odnosi se na **granice, uporabu i ograničenje uporabe** takvog područja – nemo plus iuris (sa svim **pravima i obvezama**),
4. za **stečeno područje**, ako nije drukčije ugovoreno, **vrijede međunarodni ugovori sljednice a ne prednice**. (iznimka pod 3. – granice, uporaba...)

□ jedan od uzroka za sadašnju **odbojnost** prema konvencijama o sukcesiji država je specifičnost gotovo svake sukcesije

što je ujedino i razlog da se u tom području međunarodnog prava **nije** u većoj mjeri moglo **razviti običajno pravo**

- obzirom na mali broj **pravila o sukcesiji**, rješavanje pitanja o sukcesiji je najvećim dijelom prepušteno **sporazumima između država** kojih se to tiče – partikularno pravo
- u namjeri sustavnijeg uređenja **OsUN** je pozvala **Komisiju za mp** da izradi kodifikaciju o sukcesiji – rezultat su 2 Bečke konvencije ali one se ne bi mogle nazvati kodifikacijama

Bečke konvencije o sukcesiji razlikuju:

1. **prijenos dijela područja** neke države,
2. **novonastalu nezavisnu državu** (tu se ubraja i država stvorena od 2 ili više područja)
3. **ujedinjenje država**,
4. **odvajanje dijela ili dijelova** neke države
5. **raspad države** (dissolution)

PROBLEMI SUKESIJE

1. Područje

- područje je ishodište sukcesije država
- država stječe područje onako **kako je posjedovao bivši držalac** s dotadašnjim **GRANICAMA, PRAVIMA I OBVEZAMA** koje se tiču tog područja
- **Konvencija iz 1978.** to načelo načelno potvrđuje, i određuje i da sukcesija država **ne utječe na granice, obveze i prava** ustanovljene međunarodnim ugovorom koja se smatraju vezanim uz dotično područje, a odnose se na **upotrebu ili ograničenje upotrebe** tog područja bilo u korist strane države ili u korist toga područja (služnosti)
- tu je predviđena **IZNIMKA** prema kojoj se navedene odredbe **ne primjenjuju na obveze prednice iz ugovora koji se tiču vojnih baza na dotičnom području**
- isto tako konvencija potvrđuje trajnu suverenost svakog naroda i svake države nad svojim **prirodnim bogatstvima i izvorima**.

2. Osobe

- pod suverenost nove vlasti potpadaju **SVE osobe koje se nalaze na tom području**, a prema bivšoj državi su bili u odnosu državljana ili stranaca
 - novonastala država **može** urediti zakonom pitanje **koje će osobe smatrati svojim državljanima** ali **ne može** svoje državljanstvo **nametati** državljanima treće države bez njihove privole
 - **a može i smatrati SVOJIM državljanima osobe koje se u času sukcesije NISU NALAZILE na područja nove države, ali su bile državljani bivše**
 - to se pitanje rješava i **međunarodnim ugovorom** ali ne postoji pravilo po kojem bi nova država imala dužnost da kao svoje državljane **preuzme sve dotadašnje** državljane prednice (dakle, ne mora ih preuzeti)
 - ako prednica i dalje postoji i ako se njezino područje dijeli na više država, tada pitanje takvih osoba treba urediti **međunarodnim ugovorom**
- radi rješavanja **položaja osoba pri promjeni državne vlasti** pribjegava se u međunarodnim ugovorima ustanovama :
- a) ustanova opcije** je izbor između dva državljanstva koji se vrši **očitovanjem pojedinca** uz uvjet da izvršenjem prava opcije pojedinac bira između dosadašnjeg državljanstva i državljanstva države koja je područje stekla **PRETPOSTAVKA ZA UGOVARANJE OPCIJE JE DA JOŠ POSTROJI DRŽAVA PREDNICA!**
- uz očitovanje o zadržavanju državljanstva države prednice, ugovori najčešće vežu i mogućnost da država sljednica **zahtijeva da se iz nje isele SVE osobe koje ne žele primiti njeno državljanstvo** (OPTANTI – osobe koje su optirale za drugo državljanstvo)
- b) zaštite manjina** – ugovara se radi zaštite osoba druge nacionalnosti, vjere, materinjeg jezika od većinskog stanovništva države u kojoj žive
- svrha zaštite je da mogu odabrati državljanstvo one države u kojoj su u manjini
 - manjinska prava mogu obuhvaćati i osobe koje pripadaju manjini, ali **imaju strano ili dvostruko državljanstvo** (tal. manjina u Kraljevini SHS)

3. Međunarodni ugovori

- opće je pravilo: ako nije drukčije ugovoreno da državu sljednicu **automatski NE vežu** ugovori države prednice, a ugovori sljednice **protežu se i na stečeno područje**
- ono se temelji se na načelu da **ugovor veže isključivo ugovorne stranke**, to je pravilo o **načelnoj neprenosivosti međunarodnih**

ugovora bez pristanka sljednice.

radi potrebe za poštovanjem bar djelomičnog KONTINUITETA važenja međunarodnih ugovora primjena tog pravila je ograničena:

- a) kod tzv radiciranih ugovora koji automatski vežu državu sljednicu ako drukčije nije određeno – to su oni ugovori koji su najuže povezani sa samim područjem (odnose se na ugovorom ustanovljenu granicu i režim granice, te na prava i obveze koji se tiču upotrebe ili ograničenja upotrebe toga područja - uz iznimku vojnih baza) – v. područje
- b) U slučaju prijenosa dijela područja drugoj državi, na tom području prestaju vrijediti mu prednice, pa vrijede mu sljednice
- c) Bečka konvencija iz 1978. načelno predviđa kontinuitet važenja međunarodnih ugovora za državu prednicu koja i dalje postoji nakon što se neki dio njena područja odvojio, a sljednicu u slučajevima ujedinjenja država i odvajanje dijela države kako bi se stvorila nova država
- d) novonastala država nije obavezna zadržati ugovor na snazi ili postati stranka ugovora zbog same činjenice sukcesije (bliže načelu tabulae rasae; novonastala država može to učiniti ako joj tako odgovara – to se pogotovo odnosi na bivše kolonije jer su ugovori matica uglavnom bili dosta nepovoljni za njih
- e) u dvostranim mu to se čini tako da se (neovisno o želji i očitovanju sljednice - *dakle, iako ona možda želi, treba se čekati odgovor duge strane!) sljednica i stranka sporazume o ugovornim obvezama ili se temeljem njihova ponašanja vidi da su se tako sporazumjele.
- f) državama sljednicama je pružena mogućnost da jednostranim očitovanjem postanu stranke nekog mnogostranog ugovora - mnogo lakše - u obliku pismene notifikacije depozitaru;
 - o pravnim posljedicama (uključujući i priznanje statusa stranke) odlučuje se u svakom konkretnom slučaju, ali tendencija da se što više olakša državama
 - kao dan od kojeg se sljednica smatra strankom nekog ugovora, uzima se dan sukcesije ili dan stupanja ugovora na snagu. (ako je potonji kasniji) – notifikacija ima dakle RETROAKTIVNI UČINAK što se tiče statusa stranke, ali se primjena ugovora (osim eventualne privremene) smatra suspendiranom do dana primitka notifikacije od depozitara

4. Državna imovina

- težište je ovdje na sporazumnom rješavanju između zainteresiranih država – primjenom načela pravičnosti (i za dug, archive!)
- konvencija precizira da državna imovina prednice znači imovinu, prava i interese koji su joj pripadali na dan sukcesije na temelju njenog unutrašnjeg prava
- imovina se dijeli na pokretnu i nepokretnu.
 - u slučajevima raspada države, odvajanje dijela ili dijelova neke države i prijenosa područja od jedne države drugoj u pravilu bi NEPOKRETNIA imovina prednice trebala preći na sljednicu na čijem području nalazi; isto vrijedi i za POKRETNIA imovinu koja je vezana za njezino djelovanje glede dotičnog područja dok bi se OSTALA POKRETNIA i sva ostala imovina bi se trebala razmjerno podijeliti ali u pravičnim razmjerima
 - NEPOKRETNIA imovina koja se nalazi izvan područja trebala bi u pravičnim razmjerima preći na sljednice
 - kod ujedinjenja je najjednostavnije jer je sva imovina prelazi na sljednicu
 - kod novonastalih država uz navedena rješenja postoje još neka od kojih su najvažnija 2:
 - 1.) POKRETNIA imovina prednice i ona NEPOKRETNIA koja se nalazi izvan područja na kojem se nalazi sukcesija, a čijem je stvaranju ovisno područje pridonijelo, prelazi na sljednicu razmjerno doprinosu ovisnog područja
 - 2.) sporazumi između prednice i novonastale države ne smiju povrijediti načelo trajne suverenosti svakog naroda nad svojim bogatstvom i prirodnim izvorima
 - ova su rješenja barem djelomice primjenjiva u slučajevima raspada i odvajanja država

5. Državni arhivi

- državni arhivi prednice znače svi dokumenti bilo kojeg datuma, bilo koje vrste, koju je prednica izdala ili primila u obavljanju svojih funkcija, a koji su na dan sukcesije pripali prednici na temelju njenog unutrašnjeg prava i koja je ona sačuvala i pod njezinim je nadzorom, i to kao arhivi u bilo koju svrhu

prednica je po Konvenciji iz 1983. dužna :

- poduzeti mjere za očuvanje i sigurnost državnih arhiva i arhivskih fondova
- sporazumi između prednice i sljednice ne smiju povrijediti pravo naroda dotičnih država na razvoj, na informiranje o svojoj povijesti i na svoju kulturnu baštinu
- na zahtjev i trošak sljednice predati reprodukcije onog dijela arhiva koji ostaje prednici i originale koji se tiču samo sljednice, a ukoliko je to nemoguće, onda sljednici omogućiti uvid i korištenje arhivima.
- težište problema je na međusobnom sporazumu zainteresiranih država

6. Državni dug.

- ♣ znači svaku financijsku obvezu države prednice koja u skladu s međunarodnim pravom nastane prema drugoj državi, međunarodnoj organizaciji ili drugom subjektu međunarodnog prava pri čemu sama sukcesija ne utječe na prava i obveze vjerovnika
- ♣ državni dug prednice trebao bi razmjerno prijeći na sljednice i to u pravičnim razmjerima, uzimajući u obzir postoji li prednica ili ne
- ♣ što se tiče novonastalih država to ne smije utjecati i ugroziti temeljnu ekonomsku ravnotežu te zemlje
- ♣ praksa sukcesije glede državnih dugova zbog svoje neujednačenosti ne pruža čvršće uporište za uređenje tog iznimno važnog pitanja
- ♣ u novije vrijeme stanovita jamstva pružaju međunarodne financijske institucije

7. Članstvo u međunarodnim organizacijama

- za sukcesiju u smislu članstva u međ. org. **nema nekog općeg pravila** međunarodnog prava
- učinci sukcesije međunarodnih ugovora **ne diraju** u pravila o stjecanju svojstva člana niti u druga mjerodavna pravila neke organizacije!
- praksa sukladna toj odredbi potvrđena je u svim slučajevima kada se radi o **novonastalim državama u procesu dekolonizacije** i o državama nastalim **odvajanjem područja**, koje su u članstvo svake međunarodne organizacije primljene u skladu s njenim odnosnim pravilima, a ne na temelju sukcesije međunarodnog ugovora koji je ustavni akt organizacije
- u slučaju **ujedinjenja** **nema problema**
- problem je nešto složeniji kada se radi o **raspadu države** koja nestaje kao subjekt mp-a
- praksa kojom se svojstvo člana NE STJEČE sukcesijom načelno je primjenjiva i ovdje, ali je praksa ponekad ipak drukčija pa o ovisi o **okolnostima** vezanima uz **ustrojstvo i djelovanje same organizacije** (međunar. financ. institucije – MMF, Svj. banka jer se tu problem sukcesije članstva svodi na problem POTRAŽIVANJA ili DUGOVA, pa je praksa pomalo utrla put sukcesiji članstva – i RH) ili **uz samu državu** (sukcesija Rusije nakon raspada SSSR u UN-u i Vijeću sigurnosti – inače bi nastala komplicirana situacija)

8. Ostala pitanja

- **nema sukcesije s obzirom na deliktne obveze** nestale države (sljednica ne preuzima obveze prednice iz protupravnih djela)
- što se tiče **unutražnjeg zakonodavstva**, **svaka je sljednica potpuno slobodna ako nije međunarodnim ugovorom preuzela neke obveze**
- određeni propisi javnog prava stupaju na snagu ODMAH, a jasno je da **cijeli pravni poredak** stečenog područja dobiva novi temelj u **ustavnim propisima** države sljednicE
- **pitanje stečenih prava fizičkih i pravnih osoba** prilikom sukcesije **ostaje otvoreno**
- ako uređenje tih prava nije utanačeno MU, čvrstog odgovora nema iako se radi o bitnim stvarima (npr. mirovina, vlasnička prava, nacionalizacija, kompenzacija...)
- imaju i političku važnost i prema trećim državama ako su u pitanju njihovi državljani
- u pravilu država sljednica bi se **trebala pridržavati minimalnih načela** u **prilog priznanja stečenih prava**, a u njih može zahvatiti ukoliko su ona **u suprotnosti s njezinim pravnim poretkom**.

Republika Hrvatska

- RH se može smatrati državom od **25. lipnja 1991.g.** na temelju **Ustavne odluke o suverenosti i samostalnosti RH** koju je tog dana donio Sabor RH, a istog je dana donio i **Deklaraciju o proglašenju samostalne i suverene RH**.
- **danom sukcesije** država bivše SFRJ, tj danom kad je Hrvatska postala SLJEDNICOM Jugoslavije smatra se **8. 10. 1991.g.** zbog tromjesečnog roka o suspenziji primjene navedene ustavne odluke, a koji je bio dogovoren Zajedničkom **Brijunskom deklaracijom - 7.7. 1991.**

tim aktima RH je:

1. izrazila spremnost na sporazumno rješenje spornih pitanja u odnosu na bivšu SFRJ i na ostale države nastale na tom području
2. konstatirala da započinje postupak razdruživanja od drugih republika i od SFRJ
3. utvrđuje da SFRJ kao državna zajednica više ne postoji

- **granicama** se smatraju njezine bivše granice kao federalne jedinice, bilo da se radi o granicama prema drugima federalnim jedinicama ili granicama koje su bile državne granice SFRJ
- međunarodni ugovori koje je sklopila SFRJ primjenjivat će se u RH ako nisu u suprotnosti s njezinim ustavom i zakonima, a RH se obvezuje prema drugim državama i međunarodnim organizacijama da će u cijelosti poštivati prava i obveze prednice u dijelu koji se odnose na Hrvatsku
- Značajnu je ulogu odigrala i **Arbitražna komisija** pod okriljem Međunarodne konferencije o bivšoj Jugoslaviji ustanovljena 27.08.1991. od strane Europske zajednice, a svoja najbitnija stajališta je izražavala u mišljenjima, u 2 god ih je dala oko 15
- pitanje sukcesije treba riješiti na temelju načela međunarodnog prava koja su nadahnuta konvencijama 1978. i 1983., te **na temelju načela pravičnosti** uzimajući u obzi da su sve države vezane kogetnim normama **općeg međunarodnog prava**
- SFRJ se raspala i više ne postoji kao država
- nijedna država nema pravo sama nastaviti članstvo SFRJ u međunarodnim organizacijama
- SR Jugoslavija je nova država koja se ne može smatrati jedinom sljednicom SFRJ
- granice se ne mogu mijenjati silom nego jedino sporazumom
- **dan sukcesije za RH je je 08.10. 1991.**

važnost komisija je što se bavila :

- raspadom SFRJ,
- stvaranjem novih država na tom području
- rješavanjem pitanja sukcesije,
- rješavanjem nastalih sporova i
- donošenjem obvezatnih odluka.

№. 34. MEĐUDRŽAVNE SLUŽNOSTI

B-25

- SLUŽNOSTI (servituti) se primjenjuju na odnose gdje **jedna država ima prema drugoj neko pravo koje je lokalizirano na određenom dijelu te druge države**.
- taj dio državnog područja (sa zgradama, uređajima i dr. ovisno oslučaju) je trajno ili tijekom ugovorenog vremena **opterećen** PRAVOM ovlaštene države.
- naziv i pojam uzeti su iz privatnog prava, iako je služnost u međunarodnom pravu samostalan pojam uz određene sličnosti s pojmom iz privatnog prava
- **Glavna značajka međudržavne služnosti je njena STVARNOPRAVNA PRIRODA :**
 - a) djeluje **erga omnes- među svima**, a ne samo prema ovlaštenim subjektima
 - b) ona se sama **za sebe ne može prenijeti na neku drugu državu – sama za sebe** (već **isključivo u slučaju stjecanja područja**!)

- kao privatnopravne, međunarodnopravne služnosti **moгу nametati obvezu** da neka država :

1. nešto propušta (negativne služnosti),
2. nešto trpi (pozitivne služnosti)
3. nešto čini (u znanosti prijeporno)

VRSTE SLUŽNOSTI:

Vojne služnosti

- demilitarizirani pojasi,
- zabrana utvrđivanja,
- postaje za opskrbu gorivom,
- pomorske i zračne baze,
- pravo prolaska za vojsku,
- prostor za vojne vježbe - bombardiranja.
- pravo prelijetanja vojnih zrakoplova i njihova spuštanja

Gospodarske služnosti

- **iskorištavanje prirodnih bogatstava** što ih na nekom području vrši druga država ili njeni državljani (pravo ribolova, rudarenja, sječe drva, pravo ispaše, dobavljanje el. energije ili vode)
- **uklapanje** nekog područja u **gospodarsko područje druge države** - carinske zone.
- **prometne služnosti svih vrsta** (željezničke veze, pristup lukama ili moru, sloboda plovidbe rijekama, pravo polaganja i korištenja naftovoda ili plinovoda).
- *povlačenjem novih granica često se presijecaju postojeće željezničke/cestovne trase, što se može ispraviti uspostavom služnosti na trajno ili dok se ne izgrade nove ceste npr.
- sve se ove služnosti mogu ugovoriti **trajno ili privremeno**, samo **za robu ili za putnike** ili za jedno i drugo

Ostale služnosti

- vrlo rijetke. Nazivamo ih i **idealne služnosti**. Njih je npr. odredio **Lateranski ugovor** između Svete Stolica i Italije: prilaz Trgu Svetog Petra, pristup posjetitelja umjetninama u Vatikanu, zabrana gradnje visokih zgrada u okolici Vatikana.

✓ postanak služnosti

- u pravilu **međunarodnim ugovorima**

✓ prestanak služnosti

- **protekom ugovorenog vremena** međunarodnim ugovorom,
- **konsolidacijom** (kad ovlaštene i obvezani subjekt postanu jedno)
- **nestankom interesa** ovlaštene države

POGLAVLJE 4 : ČOVJEK U MEĐUNARODNOM PRAVU

№. 35. DRŽAVLJANI I STRANCI

B-26

- s gledišta međunarodnog prava ljudi kao pojedinci su predmet interesa država samo u odnosu države prema državi – kao objekt djelovanja njihove vlasti, te objekt njihove zaštite prema drugim državama
- država može djelovati samo u granicama svoje **prostorne nadležnosti** (što znači da njezina vlast isključuje svako djelovanje druge države) - države ipak žele određenim kategorijama osoba pružiti svoju pomoć kada se nađu pogođene postupkom ili zahvatom druge države na čijem području žive ili privremeno borave ako za te ljude ima neki određeni interes
- druge države takvo djelovanje ponekad dopuštaju, pa su se stoga u međunarodnom pravu izgradila neka **pravila osobnoj nadležnosti država** (za razliku od njihove prostorne nadležnosti) – ova pravila određuju **krugove osoba kojima međunarodno pravo pruža zaštitu**, a određuju se s obzirom na **2 okolnosti**:

1. na **vezu pripadnosti** određenoj državi (državljanstvo) ili
2. na činjenicu da **neka osoba boravi, makar i privremeno, na teritoriju druge države**.

* na osobe koje trajno ili privremeno borave na području neke države, država djeluje na temelju svog

prava teritorijalnog vrhovništva (IZUZETAK - **eksteritorijalnost**)

- osobe koje se nalaze na području neke države mogu biti njezini pripadnici – **državljan**, ili **stranci** (državljan neke druge države)

- **ALI** međunarodno pravo pruža zaštitu u nekim drugim osobama na temelju neke druge vrste veze s državom:

A) ŠTIĆENICI

- posebna kategorija osoba - to su **osobe koje su pod zaštitom neke države ali nisu njezini državljani**, kada ta država **na molbu druge države** preuzima **ograničenu brigu o njima u trećoj državi** (na temelju zamolbe ili ugovora s drugom državom)
- to je kada ta država:

- **nema diplomatskog zastupstva** u državi koju moli
- **protektorat**
- **prekid dipl. odnosa**
- **rat**

- država zaštitnica radi U IME DRŽAVE O ČIJIM JE DRŽAVLJANIMA RIJEČ!!! i na temelju njihovih pravnih odnosa (npr. neutralna država moli da se s njezinim šticićenicima postupa kao s neutralnima ako je zemlja u ratu)

B) **PERSONALNO VRHOVNIŠTVO**

- ukupnost vlasti koju državu vrši nad svojim državljanima (kaznena odgovornost, plaćanje poreza), proteže se i na državljane koji borave u inozemstvu a očituje se kao niz obveza državljana prema državi

- ☐ **državljanstvo** je odnos između pojedinca i države, određeno zakonodavstvom svake pojedine države
 - ☐ **državljanin** je onaj tko je po zakonima neke države stekao njezino državljanstvo a nije ga kasnije ni na koji način izgubio. – prema tome, stjecanje i gubitak državljanstva ravnaju se po unutrašnjem zakonodavstvu.
 - ☐ iako se po unutrašnjem zakonodavstvu neke države određuje stjecanje i gubitak državljanstva i utvrđuje tko je državljanin te zemlje, postoje pravila mp koja određuju slučajeve u kojima druge države **NISU** dužne priznati svojstvo državljana koje je stečeno po odredbama stranog zakona;
1. država A ne treba priznati da je osoba X stekla državljanstvo države B po zakonima države B ako još nije po zakonima države A prestala biti njenim državljanom
 2. država nije dužna priznati stjecanje stranog državljanstva koje je izvedeno s namjerom da se zaobiđu ili izigraju njeni zakoni

C) **BEZDRŽAVLJANSTVO - APATRIDIJU**

- **apatrid** je ona osoba koju ne priznaje nijedna država po svojim zakonima o državljanstvu
- nastaje ako je:

1. osoba je rođena u takvim okolnostima da ne stekne ni po jednom zakonu državljanstvo dakle bez državljanstva
 2. je izgubila državljanstvo a drugo državljanstvo nije stekla
 - ☆ zbog produžene odsutnosti iz te države, a zakon za odsutnost određenog trajanja veže gubitak državljanstva (moguće spriječiti povremenim javljanjem u konzulat, periodičnim vraćanjem u državu...)
 - ☆ prijelazom rodnog kraja pod suverenost druge države a da nije regulirano pitanje državljanstva
- ✓ **prednost** - takva osoba nema obvezu na vojnu službu.
- ✓ **nedostatak** – otežano kretanje svijetom, nema diplomatske zaštite, mogućnost izгона iz zemlje u kojoj boravi

D) **BIPATRIDIJU I POLIPATRIDIJU**

- **bipatridija** nastaje kad neka osoba ima dva ili više (polipatridija) državljanstava.

- nastaje kada:

- 1. neka osoba rođenjem stekne više državljanstava ili
- 2. kasnije stekne novo državljanstvo a da nije izgubila dotadašnje.

- bipatridija može biti povod za sporove među državama o pitanju vojne službe i diplomatske zaštite, nedostatak za samu osobu je dvostruko oporezivanje, poziv u vojnu službu

* poseban slučaj je u Europskoj uniji – u njoj svaki državljanin jedne od članica ujedno postaje i državljanin Unije – stoga se u ugovoru iz Maastrichta 1992. pravi terminološka razlika, pa se pripadnost državi članici naziva **državljanstvo** a zajednička pripadnost Uniji **građanstvo** – sadržajna razlika = državljanin ima u svojoj državi ukupnost prava i obveza koji vezuju državljane i njene pripadnike a građanin ima na cijelom području unije samo prava i obveze koje proistječu iz ugovora iz Maastrichta

- ☐ zakonodavstvo u RH ta pitanja regulira (**Zakon o državljanstvu** 1991.g. – temelji se na načelu ius sanguis) tako da propisuje da hrvatsko državljanstvo stječe dijete koje je rođeno na teritoriju RH, ako su mu oba roditelja nepoznata ili su nepoznatog državljanstva ili su bez državljanstva.
- ☐ iz hrvatskog državljanstva mogu se otpustiti jedino osobe koje imaju strano državljanstvo.
- ☐ mnogi dvostrani ugovori uređuju pitanje vojnih službi osoba s **dvojnim** državljanstvom
- ☐ već u doba Lige naroda pokušalo se pitanje sukoba državljanstva riješiti na kodifikacijskoj konferenciji 1930. ali bez uspjeha

Konvencija o smanjenju slučajeva bez državljanstva UN 1961. stupila na snagu 1975.

-predviđa stvaranje **organizama kojima će se moći obratiti osobe bez državljanstva**

- ☐ opće mp ima samo neka **pravila za slučaj dvojnog državljanstva:**

- ✓ ako je neka osoba državljanin A i B, država **A može odbiti intervenciju države B u korist te osobe**
- ✓ država **A može primorati tu osobu na vojnu dužnost** mada ju je već odslužila u B

Pravne osobe

- također imaju svoju pripadnost koju određuje **unutrašnje zakonodavstvo**
- ona se najčešće nadovezuje na činjenicu gdje pravna osoba ima svoje sjedište
- uzima se u obzir i zakonodavstvo po kojemu je nastala pravna osoba
- i okolnosti čiji državljani vrše pretežit utjecaj na djelovanje pravne osobe

E) **STRANCI**

- one osobe koje nisu u državljanskoj vezi sa zemljom u kojoj se trajno ili privremeno nalaze - stranac je podvrgnut vlasti države u kojoj boravi i to po načelu teritorijalnosti ali država kojoj on pripada po državljanstvu ima ga pravo štiti
S tim u vezi postavljaju se u međunarodnom pravu ova pitanja:

- ulaska i boravka stranaca,
- postupka s strancima,
- prava zaštite od države pripadnosti,
- protjerivanja,
- izručenja
- davanja azila.

- 1.) svaka država ima pravo po svojem nahođenju urediti pitanje ulaska i zadržavanja stranaca na svojem području (danas restriktivno jer su mnoge bogate zemlje utočišta za nesretne ljude)

- 2.) stranac u nekoj zemlji ima punu zaštitu, a moderne države moraju osigurati ravnopravnost stranaca sa domaćim pučanstvom pred sudovima i drugim državnim organima – postoje minimalni zahtjevi koji moraju biti zadovoljeni : nitko ne može biti osuđen ako protiv njega nije proveden redovit postupak – ako nije saslušan i ako je uskraćena mogućnost obrane

- 3.) kad god država može tvrditi da je njen državljanin u stranoj državi POVRRIJEĐEN u svojoj osobi ili imovini, ona ima pravo intervenirati kod dotične države kako bi zaštitila prava svojeg državljanina. Ali tek kada je državljanin iscrpio sva unutrašnja pravna sredstva i NIJE uspio ostvariti svoja prava (često se država prije toga posluži blažim sredstvom – nastoji putem svog diplomatskog zastupstva staviti oštećenoga u doticaj s nadležnim organima kako bi se pokušalo pronaći rješenje)

- 4.) dvostranim i mnogostranim ugovorima države uređuju pitanje ekstradicije (izručenja) odbjeglih ili traženih osoba koje mole ili su već dobile azil, a u svojoj su zemlji optužene zbog nekog kaznivog djela

Institut za međunarodno pravo

- zalaže se za međusobno izručivanje i vlastitih državljana iako se to danas u pravilu ne čini, a da bi se smanjio kriminalitet.
- države nisu dužne izručiti ni strane državljane koji su optuženi zbog **političkih zločina**, zapravo, ali AKO je uz političko djelo počinio još neki zločin, izručenje nije odobreno samo ako je taj zločin počinjen **u vezi s političkim**, tj da bi se osigurao uspjeh političkog zločina
- postoji niz pravila o izručenju: izuzimaju se od obveze izručenja osobe počinitelji političkih prekršaja, nema progona zbog rasnih, vjerskih ili nacionalnih razloga ili političkog uvjerenja.

□ Opća skupšina UN 1990. usvojila Model ugovora o izručivanju (detaljan ali fleksibilan – za neke najosjetljivije odredbe predviđene su alternative i odstupanja)

□ Europska konvencija o izručenju 1957.

- IZUZIMA od obveze izručenja osobe za koje zamoljena država smatra da se izručenje zahtijeva zbog **političkog prekršaja** ili djela u vezi s njim, ili zbog **kaznivog djela**, ali s ciljem da bi se izručenje moglo progoniti ili kazniti zbog vjerskih, rasnih, nacionalnih razloga ili zbog njegovog političkog uvjerenja
- atenet na državnog poglavara ili njegovu obitelj nije politički zločin
- Konvencija se ne odnosi na vojne prekršaje koji nisu običan zločin

- 5.) Davanje azila (utočišta) osobama koje su izbjegla iz svoje zemlje zbog progona ili straha pred progonom odgovara načelima čovječnosti – ono je danas pravo države ali još nije pravo pojedinca, osim ukoliko nije priznato zakonima ili ustavnim poretom.

- ono je danas pravo države, a ne pravo pojedinca da traži i dobije, OSIM ako je to pravo država priznala u svom ustavnim poretku i zakonima

- izbjeglice se ne smiju vraćati i izručivati u zemlju gdje im prijeti progon zbog političkih krivica

□ Deklaracija o pravima čovjeka 1985 osoba koje nisu državljani zemlje u kojoj žive

- stranci uživaju u **svakoj državi prava čovjeka** u skladu s njezinim domaćim pravom i međunarodnim obvezama. Kad god neka država smatra da su povrijeđena prava njenog građanina u stranoj državi, ona **ima pravo intervenirati u svrhu zaštite njegovih prava** ali tek nakon što su iscrpljena sva pravna sredstva u državi koja je povrijedila njegovo pravo.

- noviji razvoj doveo je do **tzv funkcionalne zaštite** – međunarodne organizacije imaju pravo nastupiti radi zaštite svojih funkcionara i predstavnika – to je načelo potvrđeno u savjetodavnom mišljenju Međunarodnog suda o pravu UN-a da traži naknadu štete za svoje službenike koji se poginuli u Palestini

№. 36. MEĐUNARODNA ZAŠTITA ČOVJEKA

A-22

Međunarodna zaštita čovjeka prije I svjetskog rata

- uglavnom se svodila na pojedine slučajeve, a općenito je obuhvaćala samo jedno dobro čovjeka, tj slobodu od ropstva.

borba ropstva se odvijala u nekoliko faza

1. suzbijanje **same trgovine** robljem pomorskim prijevozom (iz Afrike brodovima u Ameriku),
2. **borba protiv trgovine** robljem u Africi
3. nakon 1 sv rata - **težnje za potpunim ukidanjem** ropstva

4. ukidanje svih oblika sličnih ropstvu.

- **Bečki kongres je 1845.g.** proglasio trgovinu robljem povredom europskog međunarodnog prava, no u praksi se borba protiv ropstva ograničila na sprečavanje pomorskog prijevoza - **VB** je počela sklapati dvostrane/mnogostrane ugovore o suzbijanju prijevoza robova morskim putem – koje ovlašćuju ratne brodove svake stranke da pregledaju sumnjive brodove svih država stranaka
- **Liga naroda je 1926.g.** – zabranjuje ropstvo i trgovinu robljem
 - odlučila da prisilni rad ne smije dovesti do odnosa sličnih ropstvu i da se može zahtijevati samo u javne svrhe
 - pod okriljem **UN-a** su **1956.g.** donijeli **dopunsku Konvenciju o suzbijanju ropstva** u kojoj obuhvaćaju i oblike slične ropstvu, kao robovanje zbog duga, kmetstvo, kupovanje, nasljeđivanje i preprodavanje žena i malodobnika.

Međunarodna zaštita čovjeka poslije I svjetskog rata

- pojavio se **problem izbjeglica i apatrida** (osoba bez državljanstva) - to je izazvalo potrebu da se opskrbe nekom zamjenom za putovnice kako bi im se moglo omogućiti putovanje iz jedne u drugu zemlju u potrazi za smještajem i zaposlenjem i zato je - uvedena je **tzv. Nansenova putovnica** za izbjeglice. (najprije ruske a kasnije je protegnuta i na druge kategorije izbjeglica) kojom im se pružaju neka **građanska, ekonomska, socijalna PRAVA**

Nakon II svjetskog rata **odvaja se** uređivanje međunarodnog položaja **izbjeglica** od onog **apatrida**:

- **Konvencija o pravnom položaju izbjeglica 1951.g** koju je donio UN
 - cilj joj je da se revidiraju i kodificiraju prethodni međunar. sporazumi o statusu izbjeglica, a također da se **svim političkim izbjeglicama zajamče neka prava**
 - sadrži zabranu odbijanja izbjeglica u trenutku kad bježe iz zemlje i **zabranu kasnijeg izručenja** njihovoj zemlji
 - ALI odnosi se samo na izbjeglice koji su to postali **s obzirom na događaje prije 1951.**
 - zato je potpisan:

- **Protokol o pravnom položaju izbjeglica 1967.**

- mijenja se definicija izbjeglice - **izbjeglica** je svaka osoba koja se nalazi izvan zemlje čiji je državljanin, zbog opravdanog straha od progona zbog rase, vjeroispovijesti, državljanstva, pripadnosti određenoj društvenoj grupi ili zbog političkog mišljenja i nemoguće joj je da koristi ili se zbog straha ne želi koristiti zaštitom te zemlje, odnosno osoba bez državljanstva koja je izvan zemlje svog ranijeg redovnog boravišta, a ne može se ili se zbog straha ne želi vratiti u tu zemlju.
- sadrži **zabranu odbijanja izbjeglica u času kada bježe** iz zemlje
- sadrži i **zabranu njihovog kasnijeg izručenja** ako bi mu život ili sloboda mogli biti ugroženi. - izbjeglice imaju pravo izbora mjesta boravka i slobodu kretanja ako im je dopušten boravak i to pod uvjetima koji važe za strance te imaju pravo na putne isprave.
- državama Konvencijom omogućeno da taj pojam protegnu samo na **europske** izbjeglice (Protokol to ne dopušta)
- u pogledu temeljnih prava čovjeka osnovno je pravilo da se za njihovo uživanje **izbjeglicama pruža postupak predviđen općenito za strance**, a u velikom broju pravila njihov je tretman **još povoljniji**.
- **za međunarodnu zaštitu** izbjeglica danas brine **Visoki komesar UN za izbjeglice (UNHCR)** a - privremeni organ UN kojeg je osnovala **Opća skupština 1951.** god
- djelovanje mu se stalno produljuje
- Visoki komesar **pruža izbjeglicama i materijalnu pomoć** koliko mu to dopuštaju financijska sredstva prikupljena dobrotvornim priložima

1954. Konvencija o pravnom položaju osoba bez državljanstva

- mutatis mutandis slijedi sadržaj Konvencije o pravima izbjeglica

№. 36. MEĐUNARODNA ZAŠTITA ČOVJEKA U OKVIRU UN-a

B-27

- šira i općenitija zaštita pojedinca na međunarodnoj razini zasnovana je u **Povelji UN** koja spominje zaštitu **prava čovjeka** i **osnovnih sloboda** već u svom uvodu

- među **ciljevima** se spominje kako treba **razvijati i poticati poštovanje prava čovjeka i temeljnih sloboda** za SVE bez razlike s obzirom na rasu, spol, jezik ili vjeroispovjed

- već samo postojanje tih odredbi **stvara međunarodnu obvezu** za države članice koje zbog toga više **ne mogu tvrditi da je ta tematika isključivo njihovo unutrašnje područje**.

Da bi se odredbe Povelje provele **Ekonomsko i socijalno vijeće UN-a** osnovalo je :

- **Komisiju za prava čovjeka** sa zadatkom da izradi potonje propise koje bi prihvatile države članice (i o pravnom položaju žena, zaštiti informiranja, manjina, sprečavanju diskriminacije...) – od 1991. komisiju tvore 53 države
- **Potkomisiju za sprječavanje diskriminacije i zaštitu manjina** (26 stručnjaka) – za neka od tih pitanja

1994. je na prijedlog **Svjetske konferencije o pravima čovjeka** uveden :

Visoki komesar za prava čovjeka – **središnji organ** koji će djelovati u **zaštiti prava čovjeka u odnosu na SVE države članice** neovisno o njihovim posebnim obvezama na temelju posebnih MU

Opća deklaraciju o pravima čovjeka 1948.g.

- ima 30 članaka i obrađuje niz osnovnih prava i sloboda

- **jamči se** pravo na život, slobodu, osobnu sigurnost, na jednakost pred zakonom zakonitu zaštitu
- **zabranjuje se** ropstvo, mučenje, nečovječno kažnjavanje i postupanje, zatvaranje
- **štiti se** privatni život, obitelj, dom
- **priznaje se** sloboda kretanja, izbor boravišta unutar države, pravo azila pred progonom
- **poštuje se** pravo na vlasništvo, sloboda misli, savjesti, vjeroispovjesti
- uživajući sva prava i slobode, pojedinac se mora podvrgnuti zakonskim ograničenjima koja postoje zbog priznanja prava i sloboda drugih ljudi, zbog zahtjeva javnog reda i općeg blagostanja.

☆ nakon usvajanja DPČ pristupilo se izradi MU koji bi obveze iz deklaracije pretvorio u DUŽNOSTI (također donijeti odredbe kako da se osigura njihovo provođenje)

☆ već u početku rada pokazala se potreba da se izrade DVIJE KONVENCIJE, od kojih bi se jedna odnosila na građanska i politička, a druga na ekonomska i socijalna prava

☆ ergo:

Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima **Međunarodni pakt o ekonomskim socijalnim i kulturnim pravima**

- Opća skupština je **1966.** prihvatila je ova dva nacrtu, koji su **stupili na snagu 1976.**
- u oba se pakta na prvom mjestu **spominje pravo svakog naroda na samoodređenje**, a dalje se definiraju prava čovjeka.

Razlika između ta 2 pakta :

a) Pakt o građanskim i političkim pravima;

1. njegove su obveze **bezuvjetne i neograničene** (PESK samo obvezuje da se na tome poradi koliko je to maksimalno moguće)
2. države stranke mogu poduzeti **mjere** koje ukidaju njihove obveze iz Pakta jedino u doba javne opasnosti koja ugrožava opstanak nacije i čije je postojanje službeno proglašeno; mogu se podnijeti uz uvjet da nisu nespojive s ostalim međunarodnopravnim obvezama i države koja ih uvodi i da ne uzrokuju diskriminaciju
3. od nekih temeljnih prava i sloboda ni u takvim se situacijama ne smije odstupiti; pravo na život, zabrana mučenja i okrutnog postupanja, zabrana ropstva, sloboda misli, svijesti, vjeroispovjesti
4. država **mora** odmah preko Glavnog tajnika UN-a obavijestiti ostale države članice Pakta o mjerama koje su poduzete, tj. o odredbama koje su ukinute i o razlozima (također i kad prestanu s tim)

b) Pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima

- obvezuje stranke da porade do najviše mogućnosti svojim raspoloživih sredstava na tome da se postupno postigne potpuno ostvarenje prava priznatih u protokolu.
- zemlje u razvoju mogu odlučiti do koje će mjere priznavati **ekonomska prava nedržavljanima**

- što se tiče **MJERA za osiguranje provođenja** preuzetih obveza;

Pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima

- stranke se obvezuju jedino na podnošenje IZVJEŠTAJA o mjerama koje su poduzele radi provođenja Pakta i o napretku koji je ostvaren
- države šalju izvještaje Ekonomske i socijalne komisije UN. Ono je 1978. osnovalo posebnu radnu skupinu da mu pomogne u razmatranju izvještaja.
- 1985. radna grupa je pretvorena u stalni **Odbor za ekonomska socijalna i kulturna prava**, sastavljen od 18 članova - stručnjaci u području prava čovjeka, biraju se u osobnom svojstvu, pri izboru treba postići pravednu geografsku raspodjelu mjesta - biraju se na 4 godine.
- **prvi izvještaj** podnosi se u roku **dvije godine** od ratificiranja odnosno pristupanja Paktu, a svako sljedeće se dostavlja svakih 5 godina. Odbor može davati tzv. opće primjedbe Ekonomske i socijalne komisije da pomogne državama u primjeni Pakta

Pakt o građanskim i političkim pravima;

- stvaranje posebnog **Odbora za prava čovjeka** predviđeno je u samom Paktu o građanskim i političkim pravima.
- na temelju pakta države stranke moraju podnijeti **prvi IZVJEŠTAJ o mjerama poduzetim radi provođenja Pakta u roku od 1 god.** dana nakon što je Pakt stupio na snagu, a daljnji se izvještaji podnose svakih 5g.
- Odbor može od svake stranke zahtijevati **naknadni izvještaj** kad to smatra potrebnim.
- o izvještajima **Odbor** daje svoje **komentare** a ako utvrdi da neka država ne ispunjava obveze po Paktu, Odbor će joj **dati preporuku** kako bolje provoditi Pakt.
- o rezultatima odbor u svom godišnjem izvještaju obavještava Ekonomske i socijalne komisije i Opću skupštinu.
- kako bi pomogao državama u primjeni Pakta i u pripremanju novih izvještaja Odbor formulira i tzv. opće primjedbe kojima pojašnjava značenje samih odredaba pakta.
- razmatranje se vrši uz prisutnost predstavnika države koja je poslala izvještaj

- OSTALI ZADACI Odbora za prava čovjeka (MPGPP)

□

- razmatranje i rješavanje priopćenja kojima neke stranke upozorava na neprovođenje odredaba Pakta od druge države - ta nadležnost odbora vrijedi samo prema onim državama koje su je priznale **posebnom izjavom**
- primljeno priopćenje dostavlja Odbor **svakoj drugoj državi koja može dati razjašnjenje** u predmetu.
- ako stvar nije riješena, svaka od dviju odnosnih država može je **iznijeti pred odbor**, koji stavlja tim državama na raspolaganje svoje

dobre usluge da bi se došlo do prijateljskog rješenja na temelju poštovanja prava koja priznaje Pakt.

- Odbor može uz pristanak država imenovati **Komisiju za mirenje od 5 članova**, koja također stavlja na raspolaganje svoje usluge i podnosi Odboru izvještaj na kraju rada ali do sad takvo saopćenje odboru nije podneseno.

□

- **Fakultativni protokol** koji je dodan Paktu **1966.** predviđa mogućnost pritužbe pojedinca zbog kršenja Pakta od strane **države stranke**. (*ovo gore je država vs. država, sad pojedinac vs. država)

- svaka stranka Protokola **priznaje nadležnost Odbora za prava čovjeka** da razmatra priopćenja pojedinca koji tvrde da su žrtve povreda nekog Paktom zajamčenog prava

- Odbor će razmatrati **samo ona priopćenja** osoba koje su iscrpile sva raspoloživa unutarnja pravna sredstva u državi za koju tvrde da je povrijedila njihova prava, i **pod uvjetom** da taj isti predmet nije već podvrgnut nekom drugom međunarodnom postupku i da nije anoniman.

- **saopćenje** se dostavlja državi za koju se tvrdi da vrijeđa neku od odredbi Pakta i traži se od nje da u roku od 6 mjeseci podnese pismeno obrazloženje i navede mjere koje je eventualno poduzela da popravi stanje na koje se odnosi pritužba.

- s obzirom na dugotrajnost takvog postupka, Odbor se ponekad u tijeku postupka **hitno** obraća državi kako bi spriječio nepopravljive povrede prava čovjeka, npr. u slučaju prijetnje smrtnom kaznom - takva **privremena zaštita ne prejudicira konačno gledište Odbora**.

□

1986. prihvaćen je i **Drugi fakultativni protokol** kojemu je cilj **UKIDANJE smrtnih kazni**

- države stranke protokola se obvezuju da pod njihovom jurisdikcijom nitko neće biti pogubljen, te da će poduzeti sve potrebne mjere radi ukidanja smrtnih kazni pod svojom jurisdikcijom.

- jedina ograda je da imaju mogućnost da zatraže smrtnu kaznu **u vrijeme rata** i to za **najteže zločine vojne prirode počinjene u ratno vrijeme**.

- Odredbe **Povelje UN** naglašavaju da se zaštita prava čovjeka mora provoditi bez razlikovanja po određenim značajkama. Toj zabrani diskriminacije posvećeno je nekoliko akata:

❖ **1963. Deklaracija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije**

- kojom se proglašava da je svaka diskriminacija na temelju značajki **rase, boje kože ili etničkog podrijetla** povreda ljudskog dostojanstva i mora se osuditi kao **poricanje načela Povelje i kao kršenje prava čovjeka i temeljnih sloboda**.

- a nakon nje radi razrađivanja njenih načela:

❖ **Konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije**

- razrađuje načela iz Deklaracije

- ona zabranjuje još i diskriminaciju na temelju **predaka ili nacionalnog podrijetla**. To se odnosi na sve državne organe, pojedince, grupe ili organizacije, na izmjenju zakonodavstva gdje je to potrebno

- osuđuje se i zabranjuje **rasna segregacija i apartheid**, svaka **propaganda diskriminacije** kao i organizacije koje služe toj misli.

- borbu protiv diskriminacije kao i unaprjeđivanje razumjevanja i trpeljivosti treba provoditi mjerama na području nastave, odgoja, kulture i informacija.

- **Konvencijom je ustanovljen Odbor za ukidanje rasne diskriminacije**

- sastavljen od **18 stručnjaka** koje biraju države stranke iz svih dijelova svijeta - **najstarije međunarodno tijelo** osnovano na temelju jednog međunarodnog ugovora o zaštiti prava čovjeka.

- ima **najveće ovlasti** prema Konvenciji i to u odnosu prema **državama strankama** ali i u pogledu starateljskih i nesamoupravnih područja

- moguće je da neka država priopći da druga država krši odredbe iz Konvencije

- **razmatra izvještaje država stranaka** o poduzetim mjerama i njihova **priopćenja** u kojima se upozorava da neka država krši svoje obveze iz Konvencije

- to priopćenje dostavlja se odnosnoj državi radi objašnjenja i izjave o mjerama koje bi mogla poduzeti

- ako se pitanje ne riješi sporazumno, predmet se upućuje **Komisiji od 5 članova** koje sporazumno imenuju zainteresirane države ili Odbor

- **Komisija** nakon proučavanja podnosi **preporuke**, o čijem se prihvaćanju **države moraju izjasniti u roku 3 mj.**

- budući da Odboru dosad nije podneseno nijedno upozorenje države na postupke druge, **RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA DRŽAVA** – uz sudjelovanje predstavnika države čiji se izvještaj razmatra – ostaje **najvažnijim oblikom nadzora**

- najvažniji oblik nadzora je razmatranje IZVJEŠTAJA država o njihovom zakonodavstvu, sudskoj i upravnoj praksi kojima je svrha UKIDANJE diskriminacije

- svaka stranka ovdje podnosi **prvi izvještaj u roku godine dana** otkad je Konvencija za nju stupila na snagu, a **nove potpune izvještaje svake 4 godine**. Dvije godine nakon detaljnog izvještavanja obavještavaju Odbor o značajnim novim činjenicama koje dopunjuju njihov posljednji redovni izvještaj

- **NOVOST od 1993.** na prijedlog delegacije RH danom prilikom ispitivanja njenog prvog izvještaja Odbor je unio i jednu novinu u svom postupku razmatranja izvještaja država stranka. Član odbora koji je bio **izvjestitelj o izvještaju pojedine države na prijedlog te države i uz suglasnost Odbora** može **posjetiti državu** **za koju je bio izvjestitelj radi dobivanja točnijeg uvida** u stvarno stanje provođenja.

- stranke Konvencije mogu **posebnom izjavom priznati nadležnost Odbora da prima i razmatra priopćenja osoba ili grupa pod sudbenošću odnosno države** koje se žale na postupak te države s obzirom na Konvencijom zaštićena prava. (ali malo država je to učinilo dosad)

➤ **Konvencija o uklanjanju i kažnjavanju zločina apartheida 1973.**

- stranke se obvezuju da **kažnjavaju djela apartheida i njihove počinitelje** i da **sprečavaju poticanje na takva djela**
- što se tiče **izručenja** određuje se da se taj zločin ne smatra političkim zločinom.

- ZABRANU DISKRIMINACIJE na posebnim područjima odnosa među ljudima sadržavaju **dvije konvencije** izrađene u okviru **djelatnosti specijaliziranih ustanova:**

A) Međunarodne organizacije rada (MRO)

- **Konvencija o diskriminaciji u zaposlenju i zvanjima 1960.**

- obvezuje stranke da prikladnim mjerama osiguraju **jednakost u zaposlenju i zvanjima svima** radi uklanjanja svake diskriminacije.

B) Organizacija UN za prosvjetu, kulturu i znanost (UNESCO)

1.

Konvencija o borbi protiv diskriminacije na polju nastave 1960.

obvezuje stranke da otklone svako razlikovanje, isključenje ili prednosti što se osnivaju na razlici rase, boje kože, spola, jezik, vjeroispovjedi, političkog ili drugog mišljenja, narodnog ili socijalnog podrijetla, gospodarskog stanja ili rođenja.

- **ODGOJ** ima za cilj potpuno razvijanje ljudske ličnosti, učvršćivanje poštovanja prava čovjeka i unaprjeđivanje razumjevanja, trpeljivosti i prijateljstva među svim narodima, rasnim i vjerskim grupama.

+ **Protokol** koji predviđa **komisiju za mirenje** u slučaju sporova o primjeni te Konvencije

2. **Deklaracija o rasi i rasnim predrasudama 1978** kojom se **potvrđuje istovrsnost i zajedničko porijeklo svih ljudskih bića** te proglašava njihova **jednakost u dostojanstvu i pravima.**

- ZABRANU DISKRIMINACIJE na posebnim područjima predviđaju i **dokumenti UN:**

- **1981. Deklaraciju o ukidanju svih oblika netrpeljivosti i diskriminacije na temelju vjeroispovjedi ili uvjerenja.**

- zabrana diskriminacije ugovorena u njoj zajamčena je u **Međunar. konvenciji o zaštiti prava svih migracijskih radnika i članovima njihovih obitelji, 1990.**

- **TEMELJI** zabranjene diskriminacije su; spol, rasa, boja kože, jezik, dob, imovina, vjeroispovjed ili uvjerenje, političko mišljenje, narodno, etničko ili socijalno podrijetlo, državljanstvo, bračno stanje, rođenje ili dr. pravni položaj

ZABRANU DISKRIMINACIJE predviđena je i u **humanitarnom ratnom pravu**

Ženevska konvencija o zaštiti građanskih osoba za vrijeme rata

- nalaže izjednačenje postupka bez obzira na rasu, vjeroispovjest, državljanstvo ili političko mišljenje.

4 Ženevske konvencije o zaštiti žrtava rata, 1949

- zabrana diskriminacije pri obvezi **čovječnog postupanja** prema osobama koje izravno ne sudjeluju u neprijateljstvima u oružanom sukobu koji nema međunar. karakter

UN su do sada usvojili veći broj dokumenata o zaštiti prava čovjeka u **kaznenom postupku i na izdržavanju kazni** od kojih je najvažniji :

- **Konvencija protiv mučenja i drugih okrutnih nečovječnih i ponižavajućih postupaka ili kazni 1984.**

- to je već proglašeno u **ODPČ i MPGPP**

- **MUČENJE** je svako **nanošenje teške fizičke ili duševne patnje** koje počinu službena osoba u izvršavanju svoje službene funkcije. Cilj takvog mučenja je dobivanje informacija ili priznanja, kažnjavanje, zastrašivanje, prinuda ili bilo koji oblik diskriminacije.

- iz definicije je **IZRIČITO ISKLJUČENA** bol ili patnja koja proistječe iz legitimnih sankcija

- mučenje se **apsolutno zabranjuje** pa i u **izvanrednim okolnostima**, ratu ili bilo kakvoj javnoj opasnosti. Strankama posebno nalaže da takva djela predvide kao **kaznena djela** u svom kaznenom zakonodavstvu te da glede toga primjenjuju institut **izručenja**. se

- Konvencija predviđa **oblik nadzora** nad primjenom svojih odredbi, za nadzor je osnovan **Odbor protiv mučenja** sastavljen od 10 osobno izabranih članova.

- **4 oblika nadzora:**

1. **primanje periodičnih izvještaja od strane država** – jedini koji obvezuje SVE države

- Odbor razmatra izvještaje i daje preporuke, a može zahtijevati i dodatne informacije i izvještaj
- predstavnik države sudjeluje pri izvještavanju

2. **istraga**

3. **primanje priopćenja od strane pojedinaca**

4. **primanje priopćenja od strane država**

- i **drugi organi UN** bave se međunarodnom zaštitom čovjeka.

- **Komisija za prava čovjeka,**

- **Potkomisija za sprečavanje diskriminacije i zaštitu manjina**

- **Odbor za prava čovjeka**

- ne djeluju samo u **donošenju** akata o zaštiti čovjeka, nego i pri njihovom **KRŠENJU**

- NA TEMELJU MEĐUNR. AKATA STVORENI SU **POSEBNI ORGANI ZA NADZOR (OZPČ)**, a neke zadaće povjeravaju i **REDOVNIM organima UN**, koji ih imaju samo u odnosu na države potpisnice pojedinog ugovora, ali **istovremeno nadziru poštivanje prava čovjeka u svim članicama**
- **NA TO IH MOGU POTAKNUTI DRŽAVE, POJEDINCI, GRUPE LJUDI...**
 - radi točnog sagledavanja stanja u pojedinoj zemlji **organi UN** traže izvještaje države osumnjičene za kršenja prava čovjeka, osnivaju posebna stručna tijela, imenuju specijalne izvijestitelje, izašlju istražna povjerenstva.
 - od svog osnivanja UN se često bavi pitanjima zaštite prava čovjeka u pojedinim zemljama, Mađarska, Kina, Čile a do današnjih dana su ostali problemi Palestine i Južne Afrike. - u novije vrijeme se bave pitanjima Bolivije, Cipra, Kolumbije, Afganistana, Iraka, Irana, Kube...
- jedan od središnjih problema međunarodnog mira i sigurnosti od 1992. bio je oružani sukob na području bivše Jugoslavije. Svi organi su upozorili na golemo kršenje prava čovjeka i temeljnih sloboda i humanitarnog ratnog prava u ratu protiv RH i BiH.

MEĐUNARODNA ZAŠTITA ČOVJEKA U OKVIRU

ROPSKIH REGIONALNIH ORGANIZACIJA

- zaštita prava čovjeka uređena je i **pravilima međunarodnog partikularnog prava**
- Mirovni ugovori (Italija, bugarska...)
- REGIONALNO su uređena **međumeričkom, europskom i afričkom Konvencijom o zaštiti prava čovjeka**.
 - opće prilike i odnos prema pravima čovjeka bitno se razlikuje na svakom od tih dijelova svijeta, a i zaključene su u velikom vremenskom razmaku
 - bitan je utjecaj na stvarno poštovanje prava čovjeka i postupke država stranaka konvencije imala samo Europska konvencija:
- A)**
 - Europska Konvencija o zaštiti prava čovjeka i temeljnih sloboda, Rim, 1950.g.**
 - nalaže državama potpisnicama konkretne obveze i daje jamstva za provedbu ustanovljenjem posebnih **organa za nadzor**:
 1. **Europske komisije za prava čovjeka**
 2. **Europskog suda za prava čovjeka**
 3. **Odbor ministara Vijeća Europe.**
 - Europska konvencija obuhvaća **brojna građanska prava i slobode**; pravo na život, slobodu od mučenja, slobodu od ropstva, pravo na pravično suđenje, pravo na poštivanje privatnog i obiteljskog života, stana, dopisivanja, sklapanja braka, slobodu misli i vjeroispovjesti.
 - usvojeno je i 11 Protokola, od 1952. do 1994.
 - **Protokoli** su dodali sljedeća prava i slobode; zaštitu vlasništva, pravo na odgoj, pravo na slobodne izbore, slobodu od zatvaranja zbog dugova, pravo slobodnog kretanja izbora boravišta, pravo napuštanja svake zemlje, ukidanje smrtne kazne, ravnopravnost supružnika, načelo ne bis in idem.
 - Konvencija se **ZABRANJUJE DISKRIMINACIJA** i štiti sva ona prava koja se spominju i u samoj **Povelji UN**, ALI dopušta i **nekoliko vrsta ograničenja** zajamčenih prava i sloboda radi nacionalne sigurnosti, javnog mira, gospodarskih interesa zemlje, zaštite reda i sprečavanje zločina, zaštite zdravlja i prava i sloboda drugih. Takva se ograničenja trebaju odrediti zakonom i to samo na onoliko vremena koliko to može tolerirati demokratsko društvo.
 - u slučaju **rata ili druge javne opasnosti** koja ugrožava život nacije države moгу poduzeti najnužnije mjere koje odstupaju od njegovih obveza iz Konvencije i o tome se mora obavijestiti glavni tajnik Vijeća Europe - ni u takvim situacijama ne smije se odstupati od odredaba Konvencije o pravu na život, zabrani mučenja, smrtnoj kazni, zabrani ropstva i retroaktivnoj primjeni kaznenih zakona
 - **Europska komisija za prava čovjeka** nadležna je primati i ispitivati **ŽALBE o kršenju Konvencije**.
 - **svaka država stranka** može ukazati komisiji na kršenje odredaba za koje drži da se može pripisati nekoj drugoj stranci, a **pojedinci i nevladine organizacije i grupe osoba** mogu Komisiji podnostiti žalbe ako se osjećaju povrijeđenima u svojim pravima od neke stranke Konvencije- ALI TO SAMO AKO JE TA DRŽAVA PRIHVATILA NADLEŽNOST KOMISIJE (danas sve jesu)
 - **Komisija** ispituje žalbe uz pomoć stranka u sporu i nastoji dovesti do prijateljskog rješenja između podnositelja žalbe i države, a ako od njega **ne dođe** Komisija podnosi izvještaj Odboru ministara Vijeća Europe u kojem izražava svoje gledište o tome je li u slučaju bilo kršenja Konvencije.
 - u roku **od 3 mjeseca** od podnošenja izvještaja **Odboru** slučaj može biti iznesen pred **Europski sud za prava čovjeka** AKO je žalba podnesena protiv države koja je prihvatila sudbenost tog suda. (danas sve)
 - na temelju **Protokola br. 9**. predmet pred Sud može iznijeti i pojedinaц, nevladina organizacija ili grupa osoba koja je iznijela žalbu pred **Komisiju**.
 - ako nitko od ovlaštenih ne iznese predmet pred Sud, o sporu **konačno** odlučuje **Odbor ministara** koji ujedno nadzire izvršenje svoje odluke, odnosno presude Suda.
 - **Europski sud** ima i nadležnost davanja savjetodavnih mišljenja na zahtjev Odbora ministara.
 - države koje nisu spremne svoj pravni poredak usuglasiti s odredbama **Europske konvencije** i zaključcima organa za nadzor nad provođenjem Konvencije MOGU biti suspendirane ili isključene iz Vijeća Europe zato što je EKLJP zaključena u okviru te organizacije, a **poštivanje ljudskih prava i sloboda** jedan je od uvjeta za članstvo u njoj.
 - Grčkoj je u vrijeme tzv. pukovničkog diktatorskog režima nakon žalbi nekoliko država prijetila suspenzija članstva.
 - sve veći broj država stranaka Europske konvencije i sve veći broj žalbi **usporio je** rad svih organa a najviše **Europske komisije za prava čovjeka**
 - Zato je u Vijeću Europe odlučeno da se **postupak nadzora pojednostavi** što je ostvareno u **11. protokolu iz 1994.**

- kad on stupi na snagu ukinut će se Europska komisija za prava čovjeka a **Odbor ministara** neće više odlučivati o žalbama, nadzor će preuzeti Europski sud za ljudska prava.
- to se i dogodilo **1998.**
- sudu se mogu izravno obraćati države, pojedinci, nevladine organizacije i grupe osoba koje smatraju da su žrtve kršenja prava čovjeka,
- on i nadalje može rješavati sporove između, te davati **savjetodavna mišljenja**

B)

- osim u okviru Vijeća Europe, u međunarodnoj zaštiti čovjeka sudjeluje i Konferencija o sigurnosti i suradnji u Europi koja je od **1994.** prerasla u Organizaciju za sigurnost i suradnju u Europi (OESS).
- za razliku od VE, ona se **ne temelji na ugovornim obvezama država** i na sudskoj zaštiti ugovorenih prava
- ipak, odredbe OESS-a izraz u pravne svijesti europskih država, što dokazuje i uspostavljanje raznih oblika nadzora nad poštivanjem tih prava
- njegova je posebna vrijednost u odnosu na VE to što **obuhvaća sve države**.

- već u **Završnom aktu Konferencije (Helsinki 1975)** države sudionice izrazile su odlučnost da poštuju prava čovjeka i temeljne slobode. Međutim u sljedećim se godinama ponovno razbuktao hladni rat pa ni nastavci Konferencije **nisu mogli pridonijeti stvaranju stvarne opće europske zaštite prava čovjeka**.

- tek pri kraju **trećeg sastanka u Beču** počela je nestajati blokovska podjela što je na sljedećom sastancima KESS-a omogućilo usvajanje odredaba o sadržaju brojnih prava čovjeka, zabrani diskriminacije, demokratskom i pravnom društvu.
- cijelo to područje suradnje država članica KESS-a nazvano je njegovom **ljudskom dimenzijom**.
- na tom sastanku naviještena je:

- **Konferencija o ljudskoj dimenziji** započela je neuspješnim sastankom u Parizu (1989.) ali je nastavljena u Kopenhagenu (1990.) i Moskvi (1991.) na kojima su usvojeni vrlo važni zaključni dokumenti – unaprijeđene **materijalne odredbe** o vladavini prava i pravima čovjeka, te **usavršeni postupci za nadzor** njihovog poštivanja

- središnje tehničko i stručno tijelo OESS-a za njegovu ljudsku dimenziju tj. za ocjenu provođenja pravila o ljudskoj dimenziji je **Ured za demokratske institucije i prava čovjeka** sa sjedištem u **Varšavi**.

C)

- posebno treba spomenuti nastojanje OUN da se poboljša pravni položaj **ŽENE** i da se postigne njihova ravnopravnost žena s muškarcima na koju se UN poziva u **Povelji**

- Ekonomsko i socijalno vijeće je osnovalo posebnu **Komisiju za pravni položaj žene 1946.**

- od 1990. se sastoji od 45 država
- izradila je nekoliko Konvencija prihvaćenih u Općoj skupštini:

1. Konvencija o političkim pravima žena zaključena **1952.g.**

- ona ženama osigurava **jednako aktivno i pasivno biračko pravo** kao i muškarcima i to u svim javnim službama i na funkcijama.

2. Konvencija o državljanstvu udete žene usvojena **1957.g.**

- određuje da **udaja ili rastava braka ne povlači za sobom automatsku posljedicu u promjeni statusa državljanstva**.

3. Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije prema ženama 1967.

- jamči **ravnopravnost u pogledu državljanstva, pred pravom i u obiteljskom životu**.
- države se obvezuju na uvođenje zabrane diskriminacije žena u svoj unutarnji pravni poredak.
- dopuštena je mogućnost stavljanja **rezervi** na Konvenciju, koja se obilato koristi
- temeljem Konvencije osnovan je **Odbor za uklanjanje diskriminacije prema ženama**.
- države podnose izvještaje svake 4 godine o mjerama koje su poduzele u provođenju Konvencije ali ne šta se tiče kršenja Konvencije
- Odbor može davati i **opće preporuke i prijedloge** na temelju izvještaja

4. Deklaracija o uklanjanju nasilja prema ženama 1993.

- traži osudu svakog čina nasilja prema ženama temeljenog na njihovu spolu, a kojem je posljedica fizička, spolna ili psihološka povreda ili patnja žene.
- zabranjuje nasilje prema ženi u obitelji, u društvu ili od strane države.

D)

Deklaracija o pravima djeteta 1959.g.

- sadrži **osam načela** među kojima su pravo na zdravlje, normalan razvoj u slobodi i dostojanstvu, pravo na socijalnu sigurnost i ime i državljanstvo.

- Deklaracija ne daje obvezna pravila nego samo **smjernice**

Konvencijom o pravima djeteta (1989.g.)

- ✓ usvojeno je da se **djetetom** smatra svaka osoba mlađa od 18 godina (osim ako se po nekom općem pravu punoljetnost ne stječe ranije) i da se prava djeteta štite u svim pitanjima sigurnosti, razvoja, zdravlja i odgoja.
- ✓ posebna se pažnja pokazuje prema djeci izbjeglicama, onima sa smanjenim umne ili tjelesne sposobnostima, etničkim, vjerskim, jezičnim i ostalim manjinama.

- ✓ radi nadzora nad izvršavanjem Konvencije osnovan je **Odbor za prava djeteta**
- ✓ prvi izvještaj za **2 god** od stupanja K na snagu za tu državu, a ostali **svakih 5 godina**

- UN se brine i o drugim socijalnim pitanjima o zaštiti prava i položaju invalidnih osoba, **Deklaracija o pravima invalidnih osoba 1975.**

E)

- **1968.** održana je **Međunarodna konferencija o pravima čovjeka** u **Teheranu**
- svrha joj je bila da se osvrne na rezultate postignute u međunarodnoj zaštiti prava čovjeka od usvajanja Opće deklaracije o pravima čovjeka iz 1958. Usvojena je tzv. **Teheranska proklamacija.**
- daljni razvoj sustava UN za zaštitu prava čovjeka se ne može smatrati posljedicom utjecaja tog teksta; unatoč brojnim ugovorima i naporima još uvijek postoje područja gdje **položaj čovjeka nije dostojan ljudske osobe**
- **1993.** UN su organizirali **Svjetsku konferenciju o pravima čovjeka** u **Beču** da bi obilježili 45 godina od donošenja opće deklaracije.
- Konferencija je **UNAPREDENJE I ZAŠTITU prava čovjeka** proglasila kao **prioritetni zadatak suverene međunarodne zajednice** i usvojila vrlo opsežan dokument;
- **Bečku deklaraciju i program akcije**
- sadrži **najvažnija načela postojećih dokumenata te su naznačeni temeljni smjerovi djelovanja UN-a**, regionalnih organizacija, nevladinih organizacija, država i znanstvenih ustanova u promicanju prava čovjeka
- jedan od prijedloga Konferencije je već proveden; Opća skupština je odlučila osnovati **novi, središnji organ za unaprijeđenje i zaštitu ljudskih prava: Visokog komesara za prava čovjeka** –

gl

avna zadaća je **stalan dijalog s VLADAMA**, tj. diplomatskim sredstvima djeluje u prilog poštivanja ljudskih prava

- svi sustavi međunarodne zaštite čovjeka vrlo su često **nedjelotvorni** - naročito su neučinkoviti kada dolazi do masovnih i teških kršenja prava čovjeka pa se u posljednje prijeme počelo razmišljati o dopustivosti tzv. **humanitarne intervencije** tj. o ovlaštenju država da i **silom** interveniraju u nekoj državi u slučaju kada se jedino na taj način može spriječiti ili ograničiti patnje velikog broja ljudi.
- iako su joj mnoge države često pribjegavale jer im je služila kao izlika za ostvarenje svojih vanjskopolitičkih ciljeva, to se smatra protivnim **načelu suverene jednakosti države.**

- **prvi korak** učinio je **Institut za međunarodno pravo** **prihvatajući dopustivost poduzimanja diplomatskih, gospodarskih i drugih mjera prema državi u kojoj se krše ljudska prava, posebno ako se radi o masovnim i teškim kršenjima.**
- kada je započelo ostvarivanje PRAVA ČOVJEKA, najprije se počelo s ostvarivanjem **prava prve generacije** - građanska i politička prava, zatim su došla na red **prava druge generacije** - ekonomska, socijalna i kulturna prava, a sada se radi na ostvarivanju **prava treće generacije** - tu spadaju pravo na zdravi okoliš, pravo na mir, pravo na razvoj.

№. 37. MEĐUNARODNA ZAŠTITA MANJINA A- 23

- međunarodna zaštita manjina pojavljuje se od **Westfalskog mira 1648.g.** (zaštita vjerskih manjina) do danas više puta i u različitim oblicima ali ne i kontinuirano

- u **19.st.** javlja se intervencija europskih vlasti prema Turskoj radi zaštite kršćanskog življa.
- **1878.g Berlinski kongres** je nametnuo zaštitu vjerskih manjina Srbiji, Crnoj Gori, Bugarskoj i Rumunjskoj
- **nakon I svjetskog rata** posebno je značenje imala zaštita manjina a provodila se pod nadzorom **Lige naroda** - tada su manje više sve europske države morale potpisati mirovne ugovore o zaštiti nacionalnih manjina na svom teritoriju.

UJEDINJENI NARODI

- zaštita se manjina ne spominje posebno u **Povelji** ni u **Općoj deklaraciji o pravima čovjeka** ali se povezuje sa zaštitom **općih prava čovjeka.**
- prema definiciji UN i **Potkomisije za sprečavanje diskriminacije i zaštitu manjina (1947.g.)**, **manjine** su nedominantne grupe stanovnika koje imaju i žele očuvati svoje etničke, vjerske ili jezične tradicije ili karakteristike, različite od onih koje su svojstvene ostalom stanovništvu iste države.
- toj je definiciji dodavan uvijek **brojne snage** po kojem bi te grupe trebale biti toliko brojne da bi mogle sačuvati te svoje karakteristike čime su se zapravo **zanemarile manjine koje su najviše trebale zaštitu**
- problem manjina se različito postavlja u različitim zemljama – teško pronaći zajednička načela

- **Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima** sadrži odredbu o zaštiti manjina koja glasi: u državama u kojima postoje etničke, vjerske ili jezične manjine, ne smije im se uskratiti da zajedno sa ostalim članovima skupine vrše pravo:

1. da imaju svoj vlastiti **kulturni život**,
 2. da **ispovijedaju svoju vjeru**,
 3. da **se služe svojim jezikom**
- (ČL. 27.)

- ova odredba je važna zbog velikog broja pristupnica i sustava nadzora
- ta izričito priznata prava se potomje uređuju u **drugim odredbama** obaju Paktova

- a da bi se državama pomoglo u provođenju tih odredbi u **Općoj skupštini** je usvojena:
- **Deklaracija o pravima koja pripadaju nacionalnim, etničkim, vjerskim i jezičnim manjinama. 1992.g.**
- tu se prava iz cl. 27. preciziraju i dopunjuju novima:
 1. pravo na vlastiti jezik u privatnom i javnom životu,
 2. uživanje svih prava bez diskriminacije

3. aktivno sudjelovanje u javnom, socijalnom, vjerskom, ekonomskom i kulturnom životu,
4. pravo na osnivanje vlastitih udruženja
5. pravo na prekogranične kontakte.

- sva svoja prava mogu konzumirati **pojedinačno** ali i **zajedno sa ostalim članovima** skupine
- u Deklaraciji se proglašavaju i dužnosti država - svih članica UN:
 - da **štite postojanje manjina i njihov etnički, vjerski i kulturni identitet** na svom području,
 - da **donose i usklađuju vlastito zakonodavstvo** o pitanju i reguliranju odnosa sa manjinama, njihovim pravima i obvezama bez ikakve diskriminacije,
 - da **razvijaju povoljne uvjete za razvoj** manjina i školovanje na njihovom jeziku.
- traži se i od **Glavnog tajnika UN** da se pobrine za promicanje **Deklaracije** – tako se i sama **OS** posvetila brizi za manjine, a ne samo preko država potpisnica

VIJEĆE EUROPE:

- **Europska konvencija o zaštiti prava čovjeka i temeljnih sloboda iz 1950.** sadrži zabranu diskriminacije manjina
- najviši organi su često donosili rezolucije i osuđivali diskriminaciju ali nikako da se pristupi izradi **općih normi** o zaštiti manjina u svim europskim državama
- 1995.g.** zaključena je **Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina** a pod okriljem **Vijeća Evrope**.
- načela te konvencije će države **stranke morati unijeti u svoja zakonodavstva i provesti putem vlastitih politika.**

OESS:

- Isto se tako u završnom aktu **Konferencije o sigurnosti i suradnji u Evropi 1975.g. (KESS)**, potpisanom u Helsinkiju, **izričito jamče prava i zakoniti interesi** osoba koje pripadaju nacionalnim manjinama posebno je važan **Zaključni dokument Bečkog sastanka** gdje su se države obvezale poduzeti sve mjere (zakonodavne, sudske...) kako bi osigurale prava manjina na svom području
- obećale su se boriti protiv diskriminacije i poduzeti sve za unapređivanje njihovog položaja
- **mehanizam kontrole zaštite prava čovjeka (HUMANA DIMENZIJA KESS)** primjenjivati i na **zaštitu prava pripadnika manjina** dovođen u Beču 1989. može se
- na novom sastanku KESS-a u **Helsinkiju 1992.g.** odlučeno je o osnivanju **posebne institucije za problematiku manjina: Visokog komesara za nacionalne manjine.**
 - njegova je zadaća da svojim djelovanjem ublaži napetosti i spriječi da problemi manjina evoluiraju u prijetnju miru i stabilnosti u zemljama gdje manjine žive ili da postanu prijetnja dobrim odnosima između europskih država (a ne da intervenirao u povodu kršenja pojedinog prava)
 - ako uoči opasnosti – uz dozvolu svake pojedine države – može posjetiti područje i poticati dijaloge
 - u slučaju opasne evolucije pojedine situacije može upozoriti **Odbor visokih funkcionara OESS-a** i na temelju odluke **Odbora** može poduzimati **posredničke akcije**
 - prvi je Visoki komesar izabran 1992.g. a u svrhu proučavanja položaja ruske manjine u Baltičkim državama i Mađara u Slovačkoj.

№. 38. KAZNENA ODGOVORNOST POJEDINCA

B-29

- u pravilu jedini slučaj kada je **čovjek – pojedinac subjekt međunarodnog prava**
- čovjek pojedinac odgovara **po zakonodavstvu vlastite države i pred državnim sudovima**
- najsavršeniji stupanj razvoja bio bi **kažnjavanje pred međunar. sudom**

- **MEDUNARODNI ZLOČIN** je zločin, koji kao čin **međunarodno pravo izravno normira svojom zabranom** usmjerenom prema **pojedincu**, bilo da se kažnjavanje prepusti pojedinoj državi kao njezina obveza, bilo da se oformi međunarodno sudstvo.

Ženevske konvencije o zaštiti žrtava rata (1949.g.) obvezuju države stranke da određene čine iz te tematike stave pod **obveznu kaznu sankciju.**

Konvencija o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida 1948. definira zločin genocida ali se njena zabrana također **ne usmjerava izravno na pojedinca** nego **obvezuje državu** da predvidi kažnjavanje opisanih.

- nakon I svjetskog rata - prvih pokušaj kažnjavanja ratnih zločina - ali prihvaćene **odredbe Mirovnog ugovora u Versaillesu iz 1919.** nisu bile provedene - njemački se car optužuje da je nanio najtežu **uvredu međunarodnom moralu i svetoj važnosti ugovora** pa će se zato izvesti pred 5-člani međunarodni sud čije će suce imenovati Francuska, Italija, Japan, SAD i VB. Do suđenja nije došlo jer Nizozemska nije pristala izručiti cara Vilima II pobjedničkim silama.

nakon II svjetskog rata - dalje je otišlo kažnjavanje zločina i tu je kažnjavanje provedeno **putem državnih sudova** ali su oformljeni i **međunarodni vojni sudovi u Nurnbergu i Tokiju** a koji su se temeljili na posebnim okolnostima potpune predaje pobijeđenih država saveznicima.

- prvi je korak u tom pravcu učinjen **Londonском deklaracijom savezničkih zemalja 1942.g.** i njome je odlučeno o **kažnjavanju nacista i njihovih suradnika** za zločine učinjene na okupiranim područjima.
- osnovan je **poseban sud** na temelju **Statuta Međunarodnog vojnog suda** koji je bio pridodan sporazumu sa **sjedištem u Nurnbergu**
- mogao je **izreći i smrtnu kaznu**
- Sud se sastojao od **4 člana i 4 zamjenika** a svaka je potpisnica imenovala po jednog
- odlučivalo se **većinom glasova**, kada bi glasovi bili podjeljeni odlučivao je **predsjednik vijeća**
- u **optužbi su djelovala 4 glavna tužitelja** po jedan glavni tužitelj imenovan od svake potpisnice.

- **Nadzorno vijeće za Njemačku** donijelo je 1945. **Zakon br. 10 o kažnjavanju osoba krivih zbog ratnih zločina, zločina protiv**

mira i čovječnosti kojim se u unutrašnje njem. pravo provode odredbe sadržane u dva međunar. akta
- slijedeća djela spadaju pod sudbenost suda i povlače individualnu odgovornost (čl.6. Londonskog statuta):

1. **zločini protiv mira** - planiranje, poticanje ili poduzimanje agresivnog rata,
2. **ratni zločini** - kršenje zakona ili običaja rata (ubojstvo, zlostavljanje, deportiranje, ropni rad, ubijanje talaca ili ratnih zarobljenika, pljačkanje ili razaranje gradova i sela),
3. **zločini protiv čovječnosti** - ubojstvo, istrebljenje, porobljavanje, deportiranje i ostala nečovječna djela učinjena prema civilnom stanovništvu.

- provedeno je u stvarnost **načelo individualne međunarodne odgovornosti počinitelja** teških zločina i osigurano je njihovo suđenje.

- **podvrsta** individualne odgovornosti je **zapovjedna odgovornost**, a jedan od podoblika zapovjedne odgovornosti za izvršenje djela po zapovijedi prepostavljenog kod kojeg se smatra da postoji krivnja,

- za izvršenje presude bila je potrebna **suglasnost nadzornog vijeća za Njemačku**. – imalo je pravo smanjiti ili izmijeniti presudu, ali ne i poštiti je

- pojedini postupci nisu bile uređene **Statutom**, nego **poslovníkom** koji je donosio SUD – željelo se izbjeći svako nepotrebno otezanje postupka

Tijek postupka;

- prethodna izjava tužitelja
- dokazna sredstva optužbe i obrane
- saslušanje svjedoka obiju stranka
- preslušavanje svjedoka od obiju stranka
- govori obrane
- govori optužbe
- izjava optuženika
- presuda

Na **Konferenciji u Potsdamu 1945.** zaključeno je da će se suditi **japanskim** ratnim krivcima. - Japan se u aktu o predaji obvezao da će učiniti sve potrebno za izvršenje potsdamskih odluka.

- iako su se mnogi postupci protiv počinitelja međunarodnih zločina u pojedinim državama vodili godinama mnogi su ipak ostali nekažnjeni.

- s obzirom da u **međunarodnom pravu** postoji **institut zastare** mnogi su počinitelji ostali nekažnjeni zato što su se skrivali ili su njihovi zločini ostali neotkriveni zbog slučaja ili nemara organa nadležnih za progon.

- u UN je **1968.** donesena **Konvencija o nezastarjevanju ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti**

- obvezuje ugovornice da **dokinu zastaru za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti** počinjene u vrijeme rata ili mira, uključujući i **nečovječna djela politike apartheida i zločine genocida**.

- po kaznenom **zakonodavstvu RH** nema **zastare** izvršenja kazne za genocid, agresivni rat, ratne zločine i druga kaznena djela koja predstavljaju povredu međunarodnog humanitarnog odnosno ratnog prava.

- pravila od **1945.** izgrađena su za suđenja krivcima **II svjetskog rata** a na temelju njih se trebala izgraditi pravila za budućnost.

- **1946.** Opća skupština ih je potvrdila (**lista od 7 načela**) i dala zadatak **Komisiji za međunarodno pravo** da formuliira **Kodeks o zločinima protiv mira i sigurnosti čovječanstva ili Kodeks međunarodnog kaznenog prava**.

1991. usvojen je **nacrt Kodeksa** koji sadrži:

1. **opći dio** – u njemu su sadržana neka temeljna načela kp i kpp-a – NE BIS IN IDEM, AUT DEDERE AUT PUNIRE, NERETROAKTIVNOST, ODG ZA DJELO POČINJENO PO NAREDBI...

2. **popis zločina** – iz **sve tri** kategorije zločina iz Statuta međunarodnog vojnog suda iz 1945, iz **međunarodnih ugovora sklopljenih u međuvremenu**

- Komisija je **nastavila s radom Nacrta Kodeksa**

- navedenim aktima provedeno je u stvarnost **načelo individualne međunarodne odgovornosti** počinitelja teških zločina i osigurano njihovo suđenje.

- **prema rezoluciji UN-a 1946.**

- definicija **genocida** bi bila **odricanje prava na opstanak** čitavim ljudskim grupama.

Konvencija o sprječavanju i kažnjavanju genocida iz 1948.

nova definicija genocida = djelo počinjeno s namjerom da se potpuno ili djelomično uništi jedna nacionalna, etnička, rasna ili vjerska skupina ubojstvima, teškim tjelesnim ozljedama, podvrgavanjima takvim uvjetima života koji bi doveli do istrebljenja Poimence su to djela:

1. ubojstvo ili **nanošenje teških povreda** članovima skupine,

1. **podvrgavanje** skupine takvim uvjetima života koji bi morali dovesti do njezinog **nestanka i uništenja**,

3. **nametanje mjera** kojima se želi **sprječiti rađanje** u okviru skupine ili prisilno izmještanje djece iz jedne skupine u drugu

- **ne smatra se političkim zločinom**, te se stoga na počinitelje primjenjuju pravila o izručenju

- kažnjivi su i pokušaj, poticanje, zavjera, suučesništvo...

- kažnjava se **svatko**, bio to državnik, funkcionar, pojedinac...
- moguće suđenje i pred međunar. sudom ako bi se on osnovao i ako bi stranke prihvatile njegovu nadležnost

Međunarodna konvencija o suzbijanju i kažnjavanju zločina apartheida, 1973.

- počiniteljima može suditi **sud svake države stranke** ili **međunarodni sud** ako države prihvate njegovu sudbenost (ni ovim dokumentom **nije** osnovan)

- ☐ zločini počinjeni u 2 svj ratu ukazali su na potrebu **revizije humanitarnog prava** (prava o zaštiti civila, ranjenika... i imovine koja ne služi u ratne svrhe)
- ☐ tako su pravila usvojena **Haškim konvencijama o ratnom pravu iz 1907.** i **Ženevskim konvencijama o zaštiti žrtava rata** revidirana i dopunjena u :

4 Ženevske konvencije iz 1949.

- u njima se **stranke države** obvezuju da će **utvrditi kaznene sankcije** protiv osoba koje su počinili ili izdale naredbu za počinjenje nekih teških povreda tih Konvencija

- stabilnost međunarodnog poretka počeo je ugrožavati **terorizam**
- neratificirana **Konvencija o sprečavanju i kažnjavanju terorizma**
- **4 međunar. konvencije protiv terorizma u civilnom zračnom prometu**
- U UN dosad se nije uspio zaključiti nijedan općeniti međunar. ugovor za sprečavanje terorizma
- **VE: Konvencija o suzbijanju terorizma, 1977.** (smanjen domašaj zbog nepostojanja opće definicije terorizma)
- **OSUN: Deklaracija o mjerama za eliminiranje terorizma, 1994.**
- jedno od bitnih načela tih dokumenata je zahtjev da **države počinitelje bilo same kazne bilo da izruče državama čija su prava povrijedili**

RH i BiH

- Vijeće sigurnosti je 1992. upozorilo sve stranke sukoba na njihovu dužnost poštivanja humanitarnog prava i upozorio na snošenje pojedinačne odgovornosti za te povrede
- kako je jugoslavenska armija i dalje sustavno kršila te odredbe Vijeće sigurnosti je imenovalo od glavnog tajnika Un da imenuje Komisiju stručnjaka koja će analizirati informacije o povredama humanitarnog prava na tim područjima
- 1993. Komisija je utvrdila teška kršenja humanitarnog prava
- krajem 1993.g. je VS UN posebnom rezolucijom osnovalo **Međunarodni sud za suđenje osobama koje su odgovorne za teške povrede humanitarnog prava na području bivše Jugoslavije.**
 - sudi se za djela počinjena od 01.01.1991.
 - za osnivanje i rad suda Vijeće je prihvatilo **Statut Suda**

Sud se sastoji od :

- dva vijeća od po tri suca u prvom stupnju,
- prizivnog vijeća od pet sudaca,
- tužitelja – koji djeluje nezavisno, ne primajući upute ni od jedne vlade
- tajništva
 - ☐ odgovaraju **isključivo pojedici, fizičke osobe**, za djela koja su **osobno počinili**
 - ☐ pred sud ne mogu biti izvedene stranke, države itd...
 - ☐ odgovaraju **svi počinitelji kaznenih djela**, i šefovi država i vlada, vladini službenici i funkcioneri
 - ☐ **odgovara se za sam zločinački čin**, za njegovo **planiranje, poticanje, naređivanje i pomaganje i za čin počinjen po naređenju**
- **suradnja članica UN** u osnivanju i provođenju odluka suda je **obvezatna**, jer ga je osnovalo Vijeće sigurnosti kao jednu od mjera uspostavljanja mira

Materijalno pravo određuje sam Statut Suda a zločini koji su obuhvaćeni su:

1. teške povrede Ženevskih konvencija,
2. povrede ratnog prava,
3. genocid,
4. zločini protiv čovječnosti.
 - ☐ za djela navedena u statutu **nije nadležan samo ovaj sud već i državni, nacionalni sudovi**
 - ☐ Međunarodni sud **ima prednost u svakom času postupka** pred nacionalnim , i on može od nacionalnog zahtijevati da mu prepusti predmet
 - ☐ **kazne zatvora** se odrađuju u državama koje Vijeće izabere među državama koje su se ponudile da prihvate osuđene - ALI izvan područja bivše Jugoslavije
 - ☐ **1994.g. je osnovan Međunarodni sud za suđenje osobama odgovornim za genocid i teške povrede humanitarnog prava u Ruandi.**
 - ☐ početak rada ovih sudova daje nadu da međunarodna zajednica neće pokušati samo političkim sredstvima i rješenjima kazniti krivce za ove strašne zločine.

KRAJ I KNJIGE

POGLAVLJE	5	:	ORGANI	MEĐUNARODNIH	ODNOSA
-----------	---	---	--------	--------------	--------

№ 38 . ORGANI MEĐ. ODNOSA - OPĆENITO

A-

- ☐ **države i drugi subjekti** međunarodnog prava ne mogu djelovati drugačije nego preko svojih organa
- ☐ svrsishodno djelovanje tih organa nije moguće a da se prethodno ne izvrši **djelatnost interne prirode** koja se sastoji u **informativnom i**

pripremnom radu. Ta je djelatnost u suvremenoj državi poglavito organizirana u njenoj **vanjskoj službi**

- nesmetano djelovanje te službe nije moguće bez posebnih međunarodnopr. propisa kojio svakoj državi nameću dužnosti u odnosu na osobe koji u vršenju te službe djeluju na njenom području

Kada govorimo o državnim organima međunarodnih odnosa, onda mislimo na:

1. **osobe** čija djela i očitovanja na kvalificiran način rađaju posljedica za njihovu državu - te međunarodne posljedice za neku državu mogu nastupiti i po djelima državnih organa koji nisu organi međunarodnog općenja
2. **osobe vanjske službe** posebno one koje djeluju u inozemstvu (osoblje diplomatskih misije i osoblje koje vrši poslove pretežno upravnog značaja - to je razlikovanje između diplomatske i konzularne službe)

- organi međunarodnog općenja su potrebni svakoj državi da bi njihovim djelovanjem mogla izazivati međunarodne posljedice.

- najveći broj takvih posljedica nastupa po pravnim poslovima a do njih može doći samo djelovanjem pojedinaca koje pripisuje državi kao subjektu međunarodnog prava

postavlja se pitanje jesu li to propisi unutrašnjeg ili međunarodnog prava?

- rašireno je mišljenje da se tu radi o propisima unutrašnjeg prava na koje međunarodno pravo samo upućuje.

- no kad bi bilo tako onda bi međunarodnopravna posljedica izostala svaki put kad je po unutrašnjem pravu odnosni organ postupao **nepravedno ili prekoračio svoje ovlasti** – što se ne dešava u praksi

Međunarodno pravo uređuje pitanje propisa (o organima međunarodnih odnosa) –

samostalno – NE dirajući u unutrašnje propise država tako da:

1. određuje **opće pretpostavke** koje su potrebne da se neka osoba ili skupina osoba smatra vladom neke države. - jedno od takvih pravila je **NAČELO EFEKTIVITETA** tj. da se kao ovlašteni organi neke države smatraju oni koji **stvarno vrše neke poslove**. Po načelu efektiviteta se uzima u obzir i **ustav** koji se stvarno primjenjuje u praksi.
2. traži da u **svakoj državi** postoji jedan organ ili više njih, oni koji za državu daju očitovanja koja rađaju međunarodnopravnim posljedicama - (u svakoj državi indeed postoji neki vrhovni organ a to je onaj koji je ovlašten da daje za državu obvezatna očitovanja **bez posebne punomoći**); na propise unutrašnjeg prava koji **ograničuju** taj organ pri davanju očitovanja (npr. potreba privole predstavničkog tijela) **MP se NE OBAZIRE!**
3. postavlja kao načelo da **ovlaštenje organa za zastupanje mora biti poznato drugim državama** - taj se postupak naziva notifikacija za ministra vanjskih poslova (notifikacija za promjenu u osobi vladara, za diplomatsko osoblje i poslanike je to vjerodajnica, za podređeno diplomatsko osoblje je to uvrštenje u popis takvog osoblja; izuzetak je za zastupanje u ratu – formalna notifikacija nadomješta se ovdje poštivanjem **stvarnog zapovjednog položaja**)
4. sadrži **pravila** o položaju određenih organa dok se nalaze izvan vlastite države da im se omogući odnosno olakša njihovo djelovanje.

- neki organi vanjskog zastupanja:

a.) služe **posebno tom zadatku**,

b.) drugi vrše tu funkciju **uz ostale funkcije** (državni glavar, vlada)

c.) neki organi imaju vlast zastupanja **po samom svom položaju** (npr. ministar vanjskih poslova,)

d.) za neke je potreban **poseban akt opunomoćivanja**, npr poslanici

e.) nadalje postoje **redovni, prigodni, izvanredni** (vojni zapovjednici u ratu, ratni brodovi, vojni odredi u inozemstvu) organi,

f.) prema sjedištu svog djelovanja razlikuju te **unutrašnji i vanjski** (redovni diplomatski zastupnici) organi

- vanjsko je zastupanje država uređeno **propisima formalne prirode**, ali organi **vanjskog zastupanja ne moraju se poklapati** s organima koji **odlučuju o vanj. politici**
- pojedina se područja međudržavnih odnosa (gospodarstvo, promet, komunikacije, granice) reguliraju na način da pregovaraju **direktno unutrašnji organi** država ugovornica koji su **resorno zaduženi** za pitanja u svakoj pojedinoj državi - tako i ti organi **postaju organima međunarodnog općenja** – njihovo se ovlaštenje za djelovanje nalazi u **odnosnom glavnom ugovoru**, a vezano je za obavljanje određene službe (npr. predsjednik službe sigurnosti). – **nema notifikacija ni vjerodajnica** - poslovanje se temelji na povjerenju i poznavanju lokalnih prilika (što je lako jer su to odnosi uskog okoliša koji se mogu obustaviti čim se jedna strana nebi držala ugovora)
- treba spomenuti i **ugovore o pravnoj pomoći** na temelju kojih **sudovi i drugi organi** opće izravno i u granicama ugovornih utanačenja nastupaju kao **organi svoje države** prema organima druge države.
- ima i **kolektivnih međunar. ugovora** koji propisuju da **unutrašnji** državni organi opće **IZRAVNO**
- također, pregovore često vode osobe koje **nemaju formalnu punomoć** za to – neformalni sastanci UN-a

Nº 39 . NAJVIŠI ORGAN VANJSKOG ZASTUPANJA

A-

24

- to je onaj organ koji u skladu s **propisima međunarodnog prava i sustavnim propisima svoje zemlje** ima vlast i dužnost da **ZASTUPA** državu u njezinim vanjskim odnosima da u ime države daje **OČITOVANJA I OPUNOMOĆUJE** druge organe na zastupanje prema vani
- **međunarodno pravo** zahtijeva da svaka država ima **jedan** takav **organ**, a **propisi unutarnjeg prava** određuju koji je to organ i koji mu je djelokrug
- najviši organ vanjskog zastupanja je najčešće šef države kojem unutrašnji ustavni poredak određuje djelokrug i odnos prema drugim državnim organima.
- najviši se organ **vanjskog zastupanja ne mora poklapati** s vrhovnim organom **ustavnog poretka** u državi.
- tako je prema ustavu SFRJ 1974. Savezna skupština bila najviši organ vlasti a vrhovni je organ vanjskog zastupanja bilo Predsjedništvo.

kao najviši organ vanjskog zastupanja može biti:

- **kolegijalno tijelo** (Švicarska) – makar se i tu običava odrediti osoba za vršenje formalnih funkcija glavara

- **pojedinač** (poglavar pojedinac, predsjednik države ili monarh)

- državni glavar zastupa državu **bez posebne punomoći** a pravo zastupanja mu pripada po načelu efektivnosti – nema ga osoba koja je bila državni glavar ali je to pravo izgubila – makar i neustavnim putem (iako mu se ponekad ukazuju neke počasti iz kurtoazije)
- u početku je državu zastupao potpuno a kasnije je došlo do ograničenja ustavnim propisima u smislu sudjelovanja s najčešće, zakonodavnim organom države.
- **U MP AKTI IMAJU PRAVNI UČINAK PO DJELANJU ORGANA VANJSKOG ZASTUPANJA** – zato je bitno tko je taj organ
- posebni propisi međunarodnog prava uređuju položaj državnog glavara kada on putuje po inozemstvu - tada mu pripadaju neke povlastice i počasti a bitno je reći i da on **ne može biti podložan drugoj vlasti**. On može stranom državom putovati i incognito na vlastiti zahtjev i tada mu povlastice ne pripadaju. Isto mu povlastice prestaju s prestankom funkcije, svrgnućem ili odreknućem.

№ 40 . VLADA I MINISTAR VANJSKIH POSLOVA A-24

- u staro je doba vladar vodio vanjsku politiku uz suradnju svojih tajnika.
- vremenom je njihov položaj od **pomoćnika - tajnika** evoluirao do **ministra** a prvi među jednakima je postao **predsjednik vlade (premijer)**.
- tamo gdje postoji **vlada kao kolegijalno tijelo** je njezin predsjednik isto važan faktor u kreiranju vanjske politike, stvarno i **formalno** – i on se pojavljuje kao organ koji svojim djelanjima **može obvezati državu!**.
- polagano se izgradilo da i **predsjednik vlade punopravno zastupa svoju državu u vanjskim poslovima i obvezuje je** (OBORIVA PREUMPCIJA O TOJ OVLAŠTI NA ZASTUPANJE!) te su mu stoga osigurane razne **povlastice** dok boravi u inozemstvu.
- prema poslovniku Vijeća sigurnosti, predsjednici vlada i ministri vanj. poslova **ne trebaju posebne punomoći** kad zastupaju državu na sjednicama Vijeća
- kao član vlade redovito odgovoran za resor vanjskih poslova pojavljuje se **ministar vanjskih poslova** - on ovlaštenje za vanjsko zastupanje dobiva **samim nastupom na položaj** ali je običaj da to **diplomatskim putem objavi drugim državama**. Njegova **očitovala također obvezuju državu** (i usmeni odgovor što ga daje u ime svoje vlade o predmetima iz svojeg resora kad odgovara na postavljeno pitanje stranog diplomata – izrekao **sud međunar. pravde** u parnici o Istočnom Grenlandu) - on je **redoviti organ vanjskog zastupanja u granicama svoje funkcije** i u tim se granicama njegove izjave mogu smatrati obvezatnima
- sve veću važnost dobivaju i **vrhovni vođe političkih stranaka i formacija** (zastarjelo – Brežnjev?)

№. 41 . DIPLOMATSKI ZASTUPNICI A-25

- Pravila međunarodnog prava o položaju državnih predstavnika u inozemstvu počela su se izgrađivati u davna vremena (nepovredivost glasnika i poslanika)

- **običajno je pravo** potpuno uređivalo položaj diplomatskih zastupnika sve dok nije Bečkim pravilnikom (1815.g.) i Aachenskim kongresom (1818.g.) rang diplomatskih zastupnika uređen **ugovorima međunarodnog prava**

diplomatske Konferencije u Beču

1. **Konvencija o diplomatskim odnosima 1961.g.** kojom su regulirana mnoga pitanja diplomatskog prava a ona ujedno određuje da pitanja koja njome nisu izrijekom uređena treba rješavati **običajnim pravom**.
 - pružila je jaču zaštitu djelovanju diplomatske misije i njenog osoblja. - stavila je jači naglasak na misiju kao na ustanovu (kao organ države- šaljiteljice), za razliku od prijašnjeg shvaćanja o šefu misije kao središnjoj točki misije
 - odnosi se samo na **redovita i stalna** diplomatska predstavništva a pravo koje bi se primjenjivalo za **specijalne** misije ostavljeno je za posebnu obradu, pa:

... se pravo koje se primjenjuje na specijalne misije regulira

- **Konvencijom o specijalnim misijama iz 1975.** (i ona kaže da za njenim propisima neriješena pitanja i dalje vrijedi op)
- **Fakultativnim protokolom o podvrgavanju sporova Međunarodnom sudu.**

DIPLOMATSKI ZASTUPNIK osoba koja **na temelju izdane punomoći zastupa državu prema drugim državama.**

dijele se na:

- **redovite** (općenito se nazivaju **poslanicima**; danas također diplomatske stalne misije) i
- **prigodne**

A.)

STALNI diplomatski zastupnici se dijele na nekoliko razreda (od poč. 19. st.)

1.) Bečki pravilnik iz 1815.g. razlikuje tri razreda:

1. **poklisare,**
2. **poslanike** (u užem smislu)
3. **otpravnike poslova.**

- ambasador ili poklisar je po Bečkom pravilniku jedini imao reprezentativni značaj jer je zastupao i osobu vladara.

2.) Aachenski protokol iz 1818.

- umetnuo je pred red otpravnika poslova poseban **razred ministara rezidenata** - ali oni su vrlo brzo iščezli u praksi pa od 1961. imamo opet samo tri razreda

3.) Bečka konvencija o diplomatskim odnosima 1961.

- uvodi za sve vrste poslanika naziv **šef misije** a to je osoba koju je država šiljateljica ovlastila da djeluje tom svojstvu.

u

Dijele se na tri razreda:

1. **ambasadori (poklisari) + papinski nunciji** - akreditirani kod šefova država & **drugi šefovi misija odgovarajućeg ranga** (ovo zbog Commonwealtha)
2. **poslanici, ministri + internunciji** - akreditirani kod šefova država,
3. **otpravnici poslova** - akreditirani kod ministarstva vanjskih poslova.

- šalju se kad odnosi nisu takvi da dopuštaju slanje poslanika, često pri prvom ili ponovnom uspostavljanju diplomatskih odnosa šalje - ime otpravnika poslova određuje **šef misije** ili **ministarstvo vanjskih poslova** (ako je on spriječen)
- razlikuje se **charge d'affaires en pied** (otpravnik određen&akreditiran kao šef misije) od **cda ad interim** (najstariji dipl. službenik koji privremeno djeluje kao šef ako je ovaj spriječen)

□ u prvi se razred po starom običajnom pravu ubrajaju papinski nunciji a u drugi razred internunciji.

- **rang** šefova misija akreditiranih u istom mjestu određuje se prema razredu
- a unutar svakog razreda rang se određuje po vremenu stupanja na dužnost a to sve zbog prava prvenstva i ceremonijala.
- podjela po razredu **NE UTJEČE** na njihovu ovlast zastupanja i na prava i povlastice (osim prvenstva i nekih sporednih pitanja ceremonijala)
- postupak primanja šefova misija mora biti **jednak** za sve poslanike istog razreda.
- **šefovi misija** akreditirani u istom mjestu sačinjavaju **diplomatski zbor** koji ponekad, kod određenih svečanosti ili rasprave pitanja ceremonijala, dipl. povlastica, rijetko upravna pitanja..., nastupa kao cjelina. - tada ga predvodi po rangu **najstariji šef misije** kao doyen diplomatskog zbora (u nekim je državama uvedeno da to bude papinski nuncij jer mu se tamo priznaje starješinstvo nad svim poklisarima neovisno kad je stupio na fju) – **Bečka K** to dopušta
- uz diplomatskog šefa misije postoje i **suradnici** koji također nastupaju prema vani u službenom dodiru s funkcionarima države primateljice.
- međutim, državu i dalje zastupa **akreditirani šef misije** ili u njegovu odsustvu, **otpravnik poslova ad interim** a ostalo osoblje nastupa **samo po njegovom nalogu i pod njegovim autoritetom**.

Bečka konvencija u sastavu misije razlikuje ove vrste osoblja:

1. **šef misije**,
2. **diplomatsko osoblje** (oni članovi koji imaju diplomatsko svojstvo),
3. **administrativno i tehničko osoblje**,
4. **poslušno osoblje**

- za šefa misije i diplomatsko osoblje koristimo zajednički naziv **diplomatski agent**, ostali članovi su **osoblje misije** a svi zajedno su **članovi misije**.
- Konvencija određuje da se države mogu sporazumijeti o **broju osoblja** misije (i država P može zahtijevati da predstavnici kreću unutar odr. broja)
- u pravilu su članovi misije državljani šiljateljice ali je moguće da to budu i domaći državljani ukoliko se njihova vlada se time složi.
- postoji i **prigodno zastupanje ili delegacije za posebne pregovore**. Mogu se slati i posebni poslanici ili poslanstva u nekim svečanim prigodama.

Redovite funkcije diplomatske misije, one se po Konvenciji naročito sastoje od:

1. **predstavljanja** države šiljateljice u državi primateljici
2. **zaštite interesa države šiljateljice** i njenih državljana u državi primateljici,
3. **pregovaranju** s vladom države primateljice,
4. **prikupljanju obavijesti** svim dopuštenim sredstvima o stanju i razvoju događaja u državi primateljici i podnošenje izvještaja o tome državi šiljateljici
5. **unaprjeđivanje prijateljskih odnosa i razvoj gospodarsko-kulturno-znanstvenih odnosa** između te dvije države

- to nabrajanje ne iscrpljuje sadržaj dipl. fja

- za djela što ih poslanik vrši u okviru svojih redovitih poslaničkih funkcija, **nije potrebna nikakva posebna punomoć**, a njegove **izjave obvezuju njegovu vladu** – predstavnički značaj poslanika (također je ovlašten bez pos. punomoći **prihvatiti tekst ugovora** koji se sklapa između država Š&P)
- osim ovih redovitih dužnosti, postoji i **moć obavljanja IZVANREDNIH FUNKCIJA** - privremena zaštita interesa neke treće države koja nema uspostavljene diplomatske odnose s državom primateljicom ili zastupanje interesa države koja je prekinula diplomatske odnose.
- svaka država **samostalno** odlučuje hoće li s nekom državom imati diplomatske odnose te hoće li u toj državi imati stalnu misiju.
- ta slobodna odluka mora postojati **s obje strane – suglasnost**
- obično postoji i **RECIPROCITET** (da P ima u Š i Š u P) ali to nije pravilo
- pretpostavka za slanje i primanje poslanika je da država ima **aktivno i pasivno pravo poslanstva** (ius legationis) tj. da šalje - aktivno i prima poslanike – pasivno
- Svetoj stolici je običajnim pravom priznato pravo poslanstva.

➤ Konvencija uređuje i pitanje **višestrukog zastupanja**

- a) **jedna osoba je šef misije kod više država**, - to je moguće ali se to mora prethodno priopćiti zainteresiranim državama, koje to moraju odobriti (inače ne može akreditiranje)
- b) **jedan član dipl. osoblja** vrši službu kod **više misija**

c) **jedna osoba** zastupa **više država** (više država akreditira istu osobu kao šefa misije u nekoj državi) – država primateljica se ne smije protiviti)

- postoji i mogućnost prema Bečkoj konvenciji da se poslanik ili neki član diplomatskog osoblja odredi kao predstavnik svoje države kod neke međunarodne organizacije

- **IZBOR šefa misije** u nekoj državi je prepušten odluci države iz koje dolazi, dakle stvar je unutrašnjeg prava svake države ali je to istovremeno i **predmet sporazuma dviju država** pa je uobičajeno tražiti privolu države primateljice za imenovanje šefa misije.
- **odbijanje privole** država nije dužna obrazložiti
- **IZBOR osoblja misije** ne predviđa sličan postupak (traženje odobrenja) ali država primateljica može za svakog člana navesti da je **persona non grata (nepoželjna)** prije nego što dođu na njeno područje.
- **IZNIMKE** su vojni, pomorski i zrakoplovni atašei za koje može primateljica unaprijed zahtijevati da joj se saopće imena radi davanja suglasnosti
- prilikom nastupanja na dužnost šef misije predaje **diplomatski akreditiv (vjerodajnice)** šefu države primateljice, a otpravnici poslova ih predaju ministru vanjskih poslova.
- ponekad se predaju nove vjerodajnice iako je šef misije već akreditiran (promjene na prijestolju u Š/P – puka formalnost ali uporište je u tome da akreditiv predaje vladar vladaru, temeljite promjene vladavine – ponekad može doći i do prekida dipl. odnosa)
- šef misije predaje nove vjerodajnice i ako je **uzdignut na viši rang**

PRESTANAK FUNKCIJE šefa misije

- treba razlikovati materijalne razloge i formalni način prestanka funkcije

a) redoviti način

da šefa misije **opozove vlada** i pri tom odredi nasljednika

- predajom **opozivnog pisma** glavaru primateljice prestaje mu svojstvo i pravni položaj, a prima **rekreditiv** od države primateljice
- uživa diplomatsku zaštitu sve dok ne napusti zemlju
- razlog je obično unutarnje prirode (umirovljenje, ostavka)
- u praksi se najčešće dešava da odazivno pismo predaje **novi šef misije** pri predaji vjerodajnica

b) drugi razlozi

- zbog napetosti između država – postoji danas čitava ljestvica fino stupnjevanih oblika za odlazak poslanika, počevši od privremenog odlaska na referat ili odlaska na dopust do traženja putnice
- ako inicijativa dolazi od države primateljice, govori se o **dostavi putnica**
- ukoliko osoba šefa misije postane nepoćudna ili nepoželjna, vlada države domaćina može postaviti **zahtjev za njegovim opozivom** ili ga proglasiti **osobom non grata** (razlog se ne mora navesti)
- ako dš ne udovolji zahtjevu, dP može odbiti da nekoj osobi prizna svojstvo člana misije

- a za ostalo diplomatsko osoblje primateljica može saopćiti da neki član osoblja više nije prihvatljiv, ako šiljateljica tome ne udovolji ili to ne učini u razumnom roku, primateljica može odbiti da odnosnoj osobi i dalje priznaje svojstvo člana misije

- ako dođe do prekida diplomatskih odnosa ili je misija inače opozvana, može država šiljateljica povjeriti čuvanje prostorija, imovine u njima i arhiva nekoj trećoj državi prihvatljivoj za državu primateljicu

B.)

PRIGODNO ZASTUPANJE

diplomacija) je delegacija za pregovore između država a predmet pregovora mogu biti;

politička pitanja,

- sklapanje međunarodnih ugovora,
- poslovi suradnje graničnih država,
- razni oblici suradnje na području prometa, zdravstva, ili socijalne zaštite.

Posebna **vrsta prigodnih zastupnika (AD HOC DIPLOMACIJA):**

1. **putujući poslanici**
2. **osobni izaslanici** glavaru država i predsjednika vlada – nose osobne poruke upućene glavaru države ili vladi
3. izaslanici za **svečane i reprezentativne** prilike -
4. delegacije za **kongrese i konferencije**
5. u posljednje vrijeme – **sudjelovanje u radu organa međunarodnih organizacija** (neki od tih zastupnika imaju dvostuku funkciju- zastupaju svoju državu i rade prema uputama vlade, ali su istodobno i članovi nekog zbora)
6. posebna kategorija su **promatrači** – koji se često šalju na međunarodne sastanke radi izravnih obavještanja o radu - ali oni ne sudjeluju punopravno u radu sastanka niti se mogu obvezivati za svoju vladu
7. još jedna vrsta državnih predstavnika su – **zastupnici države (agenti)** – pred Međunarodnim sudom, u arbitraži i u drugim oblicima međunarodnog postupka za mirno rješavanje sporova,
 - njihove izjave obvezuju njihove države u okviru njihovih punomoći

- **Konvencijom o specijalnim misijama 1975.** riješena su pitanja prigodnog

zastupanja

SPECIJALNA MISIJA su privremena izaslanstva koja predstavljaju državu kod druge države u **raspravi o nekom pitanju** ili u **radu na nekom posebnom zadatku**.

- **odašiljanje misije i zadataka** uglavljuje se sporazumom između država.
- **nije potrebno** da između država postoje diplomatski ili konzularni odnosi
- šiljateljica saopćuje primateljici **opseg i sastav** misije, imena šefova i članova misije, a o potrebi i diplomatsko, upravno i poslužno osoblje
- primateljica ima mogućnost izjaviti da se netko smatra **personom non grata** - bez navođenja razloga
- članovi misije su obično državljani države šiljateljice ali po potrebi i uz dozvolu države primateljice to mogu biti i

državljeni države **primateljice**

- ako dŠ ne povuče tu osobu, dP ima pravo tu osobu **više ne smatrati članom specijalne misije**

- ako se u specijalnu misiju uključe članovi **stalne** misije, oni **zadržavaju** svoje povlastice koje im pripadaju po tom naslovu, zajedno s onima specijalne misije

№. 42 . DIPLOMATSKJE POVLASTICE

A-

25

- **diplomati i njihova pratnja** su u državi primateljici i inozemstvu zaštićeni posebnim propisima MP-a
- još za vrijeme propisa običajnog prava bilo je dosta neslaganja i razlika što se tiče granica između obaveza po međunarodnom pravu i povlastica iz kurtoazije, te što se tiče kruga povlaštenih osoba
- povlastice su se često i zloupotrebljavale i stvorio se dovoljno jak razlog da se pristupi kodifikaciji tog dijela međunarodnog prava, ergo:

Bečka konvencija o diplomatskim odnosima 1961.

- **cilj** je povlastica i izuzeća da se osigura **izvršenje funkcija diplomatske misije** a ne da se daje prednost pojedincu

DIPLOMATSKJE POVLASTICE nisu osobna prava zaštićenih pojedinaca, nego je to pravo države da od druge države zahtijeva određeno ponašanje prema osoblju diplomatskog zastupstva – i zato se član misije ne može samostalno odreći povlastice ali je se **može odreći njegova vlada i protiv njegove volje**.

- diplomatske se povlastice razvijaju od davnina a često se obuhvaćaju nazivom **eksteritorijalnost**- ta misao eksteritorijalnosti potječe od Grotiusa, a ona je doista izvan teritorija na kojem djeluje
- prema **teoriji reprezentacije** povlastica je dostojanstvo države koju poslanik zastupa,
- a prema **funkcionalnoj teoriji** povlastice osiguravaju poslaniku odnosno misiji onu nezavisnost bez koje ne bi mogao vršiti svoj zadatak

- diplomatska zaštita kod PROLASKA kroz treće države

- ako **diplomatski agent prelazi područjem ili se nalazi na području treće države** koja mu je izdala vizu, ta treća država priznat će mu nepovredivost i druga izuzeća koja mogu biti potrebna da bi mu omogućila prolazak ili povratak
- treće države ne smiju ometati prolazak preko svojeg područja ni članovima administrativnog i tehničkog osoblja ili poslužnom osoblju misije ili članovima njihove obitelji.
- u pogledu diplomatskih povlastica prilikom prolaska kroz treće zemlje, mnoge države obazrivo postupaju **iz učtivosti** iako za to ne postoji pravna obveza.

- običajno pravo priznavalo je povlastice i pratnji šefa misije, ali je opseg bio sporan

- zato **Konvencija o diplomatskim odnosima** iz 1961. određuje povlastice i izuzeća diplomatskih agenata (šefa misije i diplomatskog osoblja), a za ostale krugove osoblja misije određuje **koje** se povlastice i izuzeća na njih odnose **i u kojem opsegu** (ne radi razliku s obzirom na to je li zaštićena osoba državljanin šiljateljice ili primateljice i živi li stalno na području primateljice)

- da bi se sa sigurnošću znalo KOJE osobe imaju pravo na diplomatsku zaštitu, praksa je uvela **prijavljivanje imena** tih osoba **ministarstvu vanjskih poslova** države domaćina i **postojanje popisa povlaštenih osoba**. (prijava odn. popis je podloga za pretpostvaku da se odr. osoba ima smatrati zaštićenom, ali nije doduše potpun dokaz za to)

- **diplomatska zaštita TRAJE** čitavo vrijeme dok pogodovana osoba **boravi u svojem službenom svojstvu** u zemlji primateljici

- traje i za vrijeme rata dŠ&dP, a država primateljica im je dužna olakšati napuštanje u što kraćem roku (+osiguranje prijevoznog sredstva)
- ta obveza se ne odnosi na članove misije **državljane primateljice**, ali da na članove obitelji

- **počinju** - kada osoba **prekorači granicu države primateljice** a ako se već nalazi u toj zemlji časom **kada njeno imenovanje bude priopćeno ministarstvu vanjskih poslova**

- **prestaju** kada pogodovana osoba **napusti zemlju** primateljicu ili kad **isteče razuman rok koji joj je dan** za odlazak.

Bečka konvencija o diplomatskim odnosima je potanko odredila pojedine povlastice i izuzeća koje je poznavalo međunarodno običajno pravo:

DIPLOMATSKJE POVLASTICE I IZUZEĆA

1. dužnost primateljice da šiljateljici omogući **stjecanje prostora potrebnih za misiju** i ako je potrebno da pomogne misijama da dobiju pristojne stanove za svoje članove

- kada je posrijedi stjecanje, ono se odvija po pravilima **dP**

2. nepovredivost i nepristupnost prostorija

- posebna obveza primateljice je da poduzme sve potrebne mjere da bi spriječila nasilan ulazak u prostorije misije (zgrada, vrt i pak oko zgrade), njihovo oštećenje, narušavanje mira ili povredu dostojanstva
- znači da **organi primateljice ne smiju ući u prostorije bez pristanka šefa misije**, - na isti način ne smiju ulaziti ni u **privatne stanove šefa misije ili diplomatskog osoblja** - a ti stanovi i predmeti u njima **ne mogu** biti predmet pretrage, zaplijene ili ovrhe.
- dostava sudskih i drugih poziva može se vršiti isključivo diplomatskim putem
- zaštitu uživa i prijevozno sredstvo misije
- nekada se priznavalo i **pravo utočišta (azil)** u zgradi misije ali se to više ne priznaje (zločinac koji se skloni u zgradu predaje se mjesnim vlastima bez posebnog postupka izručenja, a zločin počinjen u zgradi poslanništva potpada pod mjesne sudove) osim u državama Latinske Amerike zbog političkih progona.

3. zaštita arhiva

- arhivi i spisi misije su nepovredivi **u svako doba i ma gdje se nalazili**

- zaštita se proteže **i na slučaj prekida diplomatskih odnosa kao i rata**.

- radi zaštite zgrade i arhiva često se u takvom slučaju ostavlja jedan činovnik misije kao čuvar.

4. sloboda komuniciranja

- jedan od nužnih preduvjeta za uspješno vršenje funkcije diplomatske misije
- tu spada sloboda kretanja i općenje sa vlastitom zemljom (sa svim organima) i to putem **radio uređaja** (uz dozvolu primateljice) ili **službenom prepiskom**. – može se koristiti i kurirom i šifrom
- pošiljke misije, pisma i kurirska prtljaga (**diplomatska valiza**) uživaju nepovredivost tj ne smiju se otvarati, pregledavati ni zadržavati, ali ne smiju sadržavati ništa osim službene pošte.
- **diplomatska valiza** otprema se diplomatskim kuririma kojima država primateljica mora pružiti zaštitu u vršenju njihovih funkcija - KURIR je nepovrediv i ne smije se podvrgnuti nikakvoj vrsti hapšenja ili pritvaranja – on se iskazuje ispravom koja potvrđuje to njegovo svojstvo i navodi broj paketa koji čine diplomatsku valizu
- diplomatska valiza se može povjeriti i zapovjedniku trgovačkog broda koji također mora posjedovati ispravu o tome s naznakom broja paketa
- ali i misija može poslati svog nekog člana da izravno pružme valizu iz ruku zapovjednika

5. osobna nepovredivost

- jedno od najstarijih pravila diplomatskog prava te se smatra temeljnom privilegijom iz koje proistječu sve ostale
- osoba diplomatskog agenta je nepovrediva (**ne se može pritvoriti ili hapsiti**)
- ako počini **zločin protiv javnog poretka ili sigurnosti države** primateljica može samo **tražiti opoziv i otprijeti diplomata** preko granice. (jerbo Konvencija ništa ne govori o toj situaciji, a **OP** koje vrijedi u tom slučaju, ima samo odredbe o pp napadima)
- država primateljica mora s njim postupiti s dužnim poštovanjem i poduzeti sve razumne mjere da bi spriječila nanošenje uvrede njezine osobe, slobode ili dostojanstva
- zaštita je protegnuta na **SVE** potrebna da bi se vršila funkcija
- zbog čestih napada na diplomatske zgrade, život i zdravlje diplomatskog osoblja uvidjelo se da terorističke čine protiv diplomata treba najoštrije suzbijati i obvezati države da počinitelje progone
- **Opća skupština** prihvatila je **1973. Konvenciju o sprečavanju i kažnjavanju zločina protiv međunarodno zaštićenih osoba**, uključujući diplomatske agente.

6. nepovredivost i nepristupnost stana diplomatskog agenta

- privatni stan diplomatskog agenta uživa istu nepovredivost kao i prostorije misije.
- zaštita se proteže na sve što je potrebno da bi se vršila funkcija - privatni stan, spise, predmete osobne imovine.

7. izuzeće od sudbenosti

- to ne znači da je izuzet od zakona dP – mora njih poštivati!
- ako se ponaša protivno domaćim zakonima primateljica može od šiljateljice tražiti da ga **uputi na poštivanje zakona ili opozove**
- dopuštena je i **nužna obrana** protiv pp čina diplomata, a poslije prestanka povlastica može se otvoriti redovan pravni put
- izuzeće od zahvata **bilo kojeg organa** primateljice - sudskog, upravnog, redarstvenog
- **kaznena sudbenost**
 - **POTPUNO IZUZEĆE** odnosi se na sva njegova djela a ne samo službena
 - a ako je djelo protiv sigurnosti države – primateljica može **samo** poduzeti **preventivne mjere** tj. aktivno spriječiti čin dok se zbiva, ali ne može naknadno progoniti počinitelja!
 - **moгуće je samo tražiti njezin opoziv.**
- **građanskopravna sudbenost**
 - ne priznaje se u ova tri slučaja:
 1. kod stvarnopravne tužbe u vezi privatne nekretnine na području države primateljice (osim ako je posjeduje za potrebe misije)
 2. kod nasljednopravnih predmeta u kojima je diplomatski agent izvršitelj oporuke, upravitelj ostavine ili nasljednik i to na **privatnoj** osnovi
 3. kada diplomatski agent vrši u državi primateljici **izvan svojih službenih funkcija** neko slobodno zvanje ili trgovačku djelatnost
- diplomatski agent **nije dužan svjedočiti**.
- protiv njega se **ne može poduzeti ovrha** osim u prethodno nabrojenim slučajevima gp sudbenosti (a i tada se ne smije vrijeđati nepovredivost osobe ili stana)
- izuzeće od sudbenosti ne oslobađa diplomatskog agenta od **sudbenosti države šiljateljice**

- prestanak izuzeća

- a) **odreknuće od izuzeća**
 - pravo odreći se izuzeća pripada samoj državi šiljateljici i ona to mora učiniti izrijekom
 - nije potrebna privola pogodovane osobe.
 - a ako se diplomat odrekne smatra se da je to napravio u suglasnosti s svojom vladom
- b) ako se **diplomat upusti u neki spor**
 - od izuzeća se može odreći samo kada je pokrenut postupak. (ne vrijedi ako je to učinio unaprijed)
- c) **prestankom funkcije**
 - **ali NE** za čine izvršene u obavljanju **službenih fja misije**

- izuzeće od građanske i upravne sudbenosti važi i za administrativno i tehničko osoblje ali samo glede čina vezanih uz njihove službene funkcije.

8. sloboda kretanja

- država primateljica mora osigurati članovima misija slobodu kretanja i putovanja po svojem području ali uz pridržavanje propisa o zonama gdje je ulazak zabranjen ili posebno uređen zbog razloga državne sigurnosti (česta zlouporaba te iznimke)

9. oslobođenje od poreza

- znači da su diplomatski agenti oslobođeni svih poreza i taksa (na nekretnine, nasljedstva, osobne prihode).

- oslobađaju se i od svih osobnih davanja, javne službe i vojnih nameta.
- država primateljica odobrava uvoz i oslobođenje od carina za predmete uključujući i namještaj koji su namijenjeni osobnoj upotrebi diplomatskog agenta i članova njegove obitelji koje živi s njim u zajedničkom kućanstvu
- prtljaga diplomatskog Agentu se ne pregledava, uz IZUZETAK ; ako postoji ozbiljan razlog za sumnju da se u njoj nalaze predmeti koji nisu oslobođeni od carine ili kojih je uvoz ili izvoz zabranjen
- ta oslobođenja daju obilatu mogućnost zlorabe članova diplomatskog osoblja koji nemaju dovoljno osjećaja za ugled i dužnost svog poziva

10. ceremonijalna prava

- su odraz položaja diplomatskih predstavnika kao zastupnika svoje države
- jedna je skupina ovih prava pravo isticanja zastave i grba svoje države
- druga je skupina iskazivanje počasti (pozdravni hici, nazivi ili ukazivanje posebnih počasti prilikom dočeka ili ispraćaja).
- ova druga ceremonijalna prava još nazivamo i **protokol** a primjenjuju se tako da se svim diplomatskim zastupnicima iskazuju jednake počasti.

11. pravo privatnog bogoslužja

- ona pripada prošlosti, danas je izgubila svu važnost jer je vjerska tolerancija (iako bi negdje mogla come in handy)

- postoje i posebne dužnosti diplomatskih zastupnika, osoblja misije i drugih osoba koje uživaju povlastice i izuzeća a određene su Konvencijom 1961.:

DIPLOMATSKE DUŽNOSTI

- 1. nemiješanje u unutrašnje poslove** primateljice,
- 2. poštovanje** države primateljice i njenih organa,
- 3. obzir prema zakonima i običajima** države u kojoj se nalaze
- poslanstvo se **ne smije direktno službeno obraćati sudskoj ili upravnoj vlasti primateljice** nego samo preko ministarstva vanjskih poslova,
- ne smiju se neposredno obraćati na sudske ili upravne akte** te države
- prostorijske misije **ne smiju se upotrebljavati za ciljeve koji nisu u skladu sa funkcijama** misije
- osoblje misije **ne smije u državi primateljici vršiti bilo kakvu profesionalnu ili trgovačku djelatnost** radi vlastite zarade

- osim ovih dužnosti postoje i **pravila učtivosti i diplomatske etikete** koja u diplomaciji nisu nevažna.

№. 43 .

KONZULI

A-

26

KONZULI su organi države koji u drugoj državi vrše određene funkcije za svoju državu i zastupaju interese državljana na svojem konzularnom području

- ☐ **konzul ne zastupa vladu prema vladi primateljice** – nema diplomatski značaj
- ☐ za razliku od diplomatskog poslanika koji zastupa državu u svakom pravcu konzul ima pretežno nepolitičke funkcije
- ☐ ponekad dolazi do objedinjavanja diplomatske i konzularne funkcije, i to:
 - 1.) ako u glavnom gradu neke države nema konzula, pa njegove funkcije vrši **konzularno odjeljenje diplomatske misije**
 - 2.) ako neka država nema diplomatsku misiju u drugoj državi, pa **konzul obavlja i poslove diplomatske misije**

- međunarodnopravni propisi o konzularnim odnosima razvijali su se od srednjeg vijeka putem običajnog prava, a dopunjavali su se mnogobrojnim dvostranim ugovorima kojima su se postepeno mijenjali propisi općeg običajnog prava

- Konvencija o konzularnim odnosima 1963.g. Beč

- kojim su dotadašnji propisi običajnog prava izmijenjeni i dopunjeni
- za pitanja koja njom nisu uređena vrijedi i dalje op

FUNKCIJE KONZULA

- 1. zaštita interesa** države i državljana šiljateljice,
- 2. pomoć državljanima** šiljateljice
- vršenje raznih **administrativno-upravnih poslova** za svoje građane u inozemstvu - (izvanparnična sudbenost, akte matičara i dr)
- pomoć brodovima i zrakoplovima** države šiljateljice,
- razvoj gospodarskih, kulturnih i drugih prijateljskih odnosa**,
- upoznavanje gosp.-trgov.-kult. odnosa u zemlji u kojoj djeluje
- slanje **izvještaja i informacija** svojoj vladi i ostalim zainteresiranima.
 - djelovanje mora biti u skladu s zakonima i propisima primateljice
 - nabranje ne iscrpljuje fje

- ☐ pretpostavka za osnivanje konzulata je tzv. **konzularna sposobnost država** koje međusobno osnivaju konzulate.
- ☐ mogle su imati i nesuverene i polusuverene države
- ☐ razlikujemo **aktivnu i pasivnu konzularnu sposobnost** a to znači biti u mogućnosti primiti ili osnivati konzulat
- ☐ država u kojoj se želi imati konzulat **mora dati svoj pristanak**
- ☐ međusobno slanje i primanje konzula često je uređeno **ugovorima**, trgovinskim ili posebnim konzularnim ugovorima

- stvari se uglavnom uređuju po načelu reciprociteta i to se u pravilu rješava **međudržavnim sporazumom**.
- suglasnost obiju država je potrebna i za određivanje i naknadne promjene sjedišta, ranga i područja djelovanja konzulata, za otvaranje vicekonzulata ili konzularne agencije ili ureda izvan sjedišta generalnog konzulata
- u posebnim okolnostima može konzularni funkcioner, uz suglasnost države primateljice, obavljati svoje funkcije izvan svog konzularnog područja
- država šiljateljica može ovlastiti neki svoj konzulat da preuzme vršenje konzularnih odnosa za neku treću državu ako se tome ne protivi država primateljica
- postoji mogućnost postojanja konzularnih odnosa **neovisno** o postojanju diplomatskih odnosa
- za razliku od diplomatskih misija koje mogu imati i **međunarodni subjekti**, konzularne odnose mogu održavati

isključivo države.

VRSTE KONZULA

Staro je razlikovanje konzula na;

1. **konzule po zvanju** koji su činovnici koji ulaze u konzularnu službu kao u svoje redovito i isključivo zanimanje. Za tu se službu traži posebna sprema i u pravilu državljanstvo države šiljateljice.
2. **počasne konzule** koji su osobe koje stalno borave u državi domaćinu, a mogu biti i njezini državljani. Oni ne rade za plaću već vrše svoju funkciju bez izravne naknade. Bečka konvencija o konzularnim odnosima poznaje obje vrste konzula.

Bečka K prihvaća to razlikovanje, ali što se tiče olakšica, povlastica i izuzeća, **posluga, ostali službenici konzulata** (osim konzula po zvanju i njihovog osoblja i pos. konzula) i **članovi obitelji** nemaju nikakvih povlastica

Bečka konvencija razlikuje četiri razreda šefova konzulata:

1. **generalne konzule**, **generalni konzulat**
2. **konzule**, **konzulat**
3. **vicekonzule** i **vicekonzulat**
4. **konzularne agente** **konzularna agencija**

□ razlika u nazivu odlučuje o **rangu**, nema važnosti za djelovanje konzula

OSOBLJE KONZULATA

- danas konzulati trebaju veći broj suradnika i službenika, stoga je Konvencija utvrdila nazive za osoblje:
 1. **konzularne funkcionere** – šef konzulata i oni članovi konzulata koji su u tom svojstvu ovlašteni da vrše konzularne funkcije
 2. **konzularne službenike** – svaki član konzulata koji obavlja administrativne i tehničke poslove
 3. **pomoćno osoblje**
- država šiljateljica imenuje svo osoblje po svom nahođenju
- konzularni funkcioneri će u načelu biti državljani države šiljateljice, ali kao ona želi može imenovati za tu funkciju i **stranog državljanina** – uz pristanak države primateljice
- za samo imenovanje nije potrebno tražiti pristanak države primateljice, ali ona može i prije dolaska odnosno osobe izjaviti da je **persona non grata**, te tada država šiljateljica mora povući imenovanje
- država primateljica može zahtijevati da se broj osoblja kreće u granicama onog što se smatra normalnim i razumnim, s obzirom na okolnosti i potrebe konzulata
- **POČETAK funkcije**
- potreban je sporazum između države šiljateljice i države primateljice
- način imenovanja i prihvaćanja šefa konzulata utvrđuje se **zakonima, propisima i praksom** i jedne i druge države pod rezervom **Bečke konvencije**
- **šefa konzulata** imenuje država šiljateljica a vršenje funkcije odobrava država primateljica
- nakon toga šef konzulata dobiva od države primateljice **PATENTNO PISMO** u kojem se potvrđuje njegovo **svojstvo**, i navodi ime i kategorija, razred i konzularno područje i sjedište – taj akt se potom dostavlja **vladi države primateljice** diplomatskim ili drugim prikladnim putem
- umjesto takvog akta može se državi primateljici dostaviti i **PRIOPĆENJE - NOTIFIKACIJA** s takvim sadržajem ako ga ona prihvaća kao način obavješćavanja
- primateljica na to izdaje **ovlaštenje** koje se naziva **EGZEKVATURA** = kojom **dopušta šefu konzulata vršenje funkcije** -ono može biti i privremenog karaktera - bez toga on ne može početi vršiti svoju funkciju (iako mu je moguće to privremeno dopustiti dok čeka egzekvaturu)
- ona može i odbiti izdavanje egzekvaturu – bez navođenja razloga
- ako je izda, mora o njoj **obavijestiti nadležne organe konzularnog područja** & poduzeti mjere kako bi konzul mogao obavljati fju
- dvije države ili više njih mogu imati **istu osobu** kao svog konzula ako za to dobiju suglasnost vlade te države
- ako je šef konzulata sprječten da vrši svoje funkcije ili ako je njegovo mjesto ispražnjeno njegove dužnosti preuzima

vršilac dužnosti ad interim

PRESTANAK FUNKCIJE

- a. prestaje **priopćenjem primateljice šiljateljici** da su **funkcije konzula prestale**
- b. **povlačenjem egzekvaturu**
- c. saopćenjem primateljice šiljateljici da ga je **prestala smatrati članom konzularnog osoblja**
- d. saopćenjem primateljice šiljateljici da ga **smatra personom non grata**
- e. **ratom**

- prekid diplomatskih odnosa sam po sebi **ne znači** i prekid konzularnih odnosa.
- što se tče **PNG**, može se tražiti njen opoziv, pa ako se ne učini u roku, može ga se prestati smatrati članom konz. osoblja
- ukoliko dođe do potpunog prekida konzularnih odnosa država primateljica dužna je poštovati i štititi konzularne prostorije, imovinu konzulata i njegov arhiv a nastavak konzularnih odnosa može se povjeriti nekoj trećoj neutralnoj državi.

ZAŠTITA KONZULATA I ČLANOVA KONZULATA

- veći dio ovih propisa, proizašlih iz međunarodnog običajnog prava, danas je kodificiran Bečkom konvencijom o

konzularnim odnosima a njihova je svrha da se osigura uspješno djelovanje konzulata

- predviđa olakšice, povlastice i izuzeća za konzulate, konzule po zvanju i njihovo osoblje, počasne konzule i konzularne funkcionere, dok ostali službenici konzulata, poslugi i članovi obitelji nemaju nikakvih povlastica
- ova konvencija praktično sadrži **gotovo iste** propise kao i **Konvencija o diplomatskim odnosima** (nepovredivost prostorija, sloboda kretanja i obavljanja dužnosti, zaštita osoblja, komunikacija, spisa i arhive i ceremonijalna prava).
- kao i kod diplomata država primateljica im je dužna omogućiti da steknu prostorije potrebne za konzulat, kao i stanove za članove konzulata
- prostorije konzulata, stan šefa konzulata, namještaj, prijevozna sredstva, arhiv, zastava, grb, prtljaga su nepovredivi
- imaju slobodu kretanja i komuniciranja, oslobođeni su od poreza i taksa
- konzulati smiju **konzularnu valizu** povjeriti ne samo zapovjedniku trgovačkog zrakoplova nego i zapovjedniku broda

Konvencija o konzularnim odnosima ukazuje i **na specifične razlike u statusu konzularnih funkcionara koji:**

1. imaju **pravo prikupljati predviđene takse i pristojbe u okviru konzularnog poslovanja** i ti su prihodi oslobođeni svih poreza države primateljice,
2. imaju pravo u **okviru redovitog obavljanja dužnosti općiti direktno s organima države primateljice**,
3. su **izuzeti od nadležnosti sudskih i upravnih organa** samo za djela izvršena u obavljanju konzularne službe

A.) zaštita konzula o zvanju

- država primateljica je dužna s njima postupati s dužnim poštovanjem
- ne smije se povrijediti njihova ličnost, sloboda i dostojanstvo
- ne mogu biti hapšeni, a moгу se pritvoriti ili zatvoriti samo ako su počinili teško kažnjivo djelo i to jedino na temelju odluke nadležnog suda
- **IZUZEĆE** od sudbenosti odnosi se **samo** na djela izvršena u obavljanju **konzularnih funkcija**
- ono međutim ne vrijedi za građanski postupak ako je pokrenut na temelju ugovora koji je zaključio konzularni predstavnik, ali ne kao opunomoćenik svoje zemlje ili ako je postupak pokrenula treća osoba zbog štete koju je u državi primateljici uzrokovalo neko vozilo, brod ili zrakoplov
- nije dužan svjedočiti o činjenicama vezanim za vršenje konzularnih funkcija
- oni ne smiju obavljati nikakvu profesionalnu ili trgovačku djelatnost za vlastitu korist

B.) zaštita počasnih konzula

- u slučaju počasnog konzulata je zaštita donekle sužena
- ne odnosi se na članove obitelji, prostorije nisu nepovredive (arhivi i spisi ipak jesu) i počasni konzuli su kazneno odgovorni – NISU

IZUZETI OD SUDBENOSTI DP!

DUŽNOSTI KONZULATA

1. **poštivanje zakona i propisa** države primateljice
2. **nemiješanje u unutrašnje stvari** države primateljice
3. **prostorije konzulata se ne smiju upotrebljavati u namjene suprotne** vršenju konzularne funkcije,
4. članovi konzulata **moraju udovoljiti svim obvezama i domicilnim zakonima primateljice u pogledu osiguranja građanske odgovornosti** za upotrebu vozila, broda ili zrakoplova.

№. 44. MEĐUNARODNI SLUŽBENICI B

-31

- **prije I svjetskog rata** nastali su neki međunarodni organizmi koji su za administrativno odvijanje svojih funkcija stvorili urede s potrebnim činovništvom.
- tu su i Liga naroda, Stalni sud međunarodne pravde i Međunarodni ured rada
- tako je nastala posebna **kategorija međunarodnih službenika**, a s tim i potreba da se uredi i osigura nesmetano djelovanje svih tih organizama i njihova osoblja

-nakon II svj. rata – povećanje broja međunarodnih organizacija i njihovih službenika, održavanje različitih sastanaka, dolasci delegacija, sastavljanje odbora, komisija...

- za sada nije stvoreno neko opće pravilo običajnog prava o pravnom položaju međunarodnih službenika jer se radi o organizmima koji su osnovani međunarodnim sporazumom pa države koje ne sudjeluju u sporazumu nemaju interes priznati im povlastice, dok se za države koje sudjeluju u ugovoru, međunarodni položaj međunarodnih službenika temelji na tom ugovoru
- on se **temelji na ugovornom pravu** i za svaku se organizaciju izrijeком utvrđuje i propisuje.
- zbog toga međunarodni službenici imaju u nekoj državi samo ona prava koja im je ta država priznala pristupanjem konkretnom međunarodnom ugovoru.
- Povelja UN i statuti međunarodnih organizacija sadržavaju načelnu obvezu poštivanja povlastica i izuzeća za osobe koje djeluju u odnosnoj organizaciji
- prema Povelji, **predstavnici država članica i službenici UN** uživaju povlastice i izuzeća koja su potrebna za neovisno obavljanje funkcija u vezi s Organizacijom
- slične odredbe se nalaze i u statutima specijaliziranih ustanova
- temeljne odredbe nalaze se u 2 Konvencije

1.) Konvencija o povlasticama i izuzećima UN-a, 1946.

2.) Konvencija o povlasticama i izuzeću specijaliziranih ustanova, 1947.

-obje konvencije predviđaju:

- **glavni tajnik UN-a odnosno analogni organ u specijaliziranim ustanovama** – određuje krug službenika na koje se primjenjuju povlastice i saopćava njihov popis vladama stranaka potpisnica

radi se o ovim **POVLASTICAMA**:

1. **izuzeće od sudbenosti** za čine što ih vrše po službenoj dužnosti,
2. **oprost od poreza** na prihode,
3. **olakšice u razmjeni valute**,
4. zajedno s obitelji **izuzeti su od pravila o useljenu i boravku stranaca**,
5. imaju **pravo uvoza pokućstva i drugih pokretnina bez carine** (kad prvi put ulaze u zemlju),
6. **oprost od vojne službe** za one koje svaka ustanova poimence odredi
7. u doba međunarodnih kriza imaju pravo na diplomatski **siguran povratak u domovinu**.

- Glavni tajnik UN, odnosno glavni ravnatelj svake ustanove, njegov zamjenik dok ga zamjenjuje, imaju zajedno sa svojim obiteljima iste povlastice, koje pripadaju **diplomatskom poslaniku i njegovo obitelji**

- **Glavni tajnik UN-a** ima pravo i dužnost odreći se izuzeća za pojedinog člana tajništva kad god to nije na štetu interesa UN-a, a po njegovom mišljenju postojanje izuzeća ometa tok pravde

- **Konvencija o povlasticama specijaliziranih ustanova, 1947.**

- predviđa **spriječavanje zloupotrebe** povlastica:

- zainteresirana država može tražiti savjetovanje sa dotičnom ustanovom kako bi se spriječilo ponavljanje. Ako savjetovanje ne dovede do rješenja – može se iznijeti **Međunarodnom sudu na savjetodavno mišljenje** (jer se parnice mogu voditi samo između država)
- ako sud nađe da je bilo zloupotrebe, može pogođena država obustaviti zloupotrebljenje povlastica ili izuzeća prema dotičnoj ustanovi
- sve su ove povlastice dane u interesu obavljanja službe u organizaciji i predviđeno je sprečavanje njihove zloupotrebe. U slučaju spora je predviđeno savjetovanje između zainteresirane države i međunarodne organizacije a može se predmet iznijeti i pred Međunarodni sud u svrhu dobivanja savjetodavnog mišljenja.

POGLAVLJE 6 : PRAVNE ČINJENICE MEĐUNARODNOPRAVA

№. 45. PREGLED A-27

- **Pravni odnosi** nastaju, mijenjaju se i prestaju u povodu neke činjenice, te činjenice nazivamo pravnim činjenicama.

- **Pravna činjenica je svaka činjenica za koju pravni poredak vezuje neki učinak**
moгу biti vrlo različite:

A) **prirodne pojave** – teritorijalne promjene zbog djelovanja prirodnih sila, vrijeme i tok vremena (bitno kod **zastare** – neki je odriču mp, ali ona postoji – način stjecanja područja i drugih prava – historijski zaljevi, pogranični odnosi, gubitak potraživanja iz ugovora i odštetnih zahtjeva...)

B) **ljudske radnje:**

- 1.) djela (čini ili propusti) **pojedinaца** koji se **ne pripisuju** državi (npr. bijeg zločinca u inozemstvo; mp na to nadovezuje neku obvezu ponašanja subjekta mp)
- 2.) djela koja se **pripisuju** državi (**pravna djela u širem smislu**) – najveći broj; djeluju same države po svojim organima, razlikujemo ih dade po tome traži li mp namjeru za nastupanje posljedice, ili ona nastupa neovisno o toj namjeri na:
 - a.) pravna djela u **užem smislu** (dopuštena i nedopuštena) – ne rade se s namjerom da izazovu posljedice predviđene za pravni posao; sve ono što nije pravni posao
 - b.) **pravne poslove** (jednostrane i dvostrane).

- djela koja se **pripisuju** državi (pravna djela u širem smislu) razlikuju se među sobom prema tome **traži li pravni poredak NAMJERU da se izazove posljedica** onoga koji djeluje u ime države (**pravni poslovi**) ili **ne** (**pravna djela u užem smislu**)

- **međunarodni pravni posao** je očitovanje jednog pravnog subjekta ili više njih dano s namjerom da proizvede one pravne posljedice koje međunarodno pravo veže na to očitovanje

- ako je za nastupanje pravne posljedice dovoljno očitovanje samo jednog subjekta- **jednostrani pravni poslovi**, ako su potrebna očitovanja dva subjekta – **dvostrani pravni poslovi**

- jednostrani pravni poslovi su također kad ima **više subjekata**, ali njihova djelanja nisu konvergentna nego **istosmjerna** – npr. kolektivno priznanje nove države

- pravna posljedica nastupa po tome što je **pri očitovanju postojala namjera** da se izazove posljedica koja je predmet očitovanja (bez te manjere ne nastupa pravna posljedica, stoga ju je potrebno i nužno očitovati)

№. 46. MEĐUNARODNOPRAVNI POSLOVI - UOPĆE A-27

- bitna je oznaka pravnog posla da **pravna posljedica nastupa po tome što je pri davanju očitovanja postojala namjera** da se **izazove posljedica** koja je predmet tog očitovanja i da **bez te namjere ne nastupa pravna posljedica**. Zato je nužno da se ta namjera jasno očituje.

- kod svakog pravnog posla potrebni su za **valjanost** očitovanja **OPĆENITI PREDUVJETI** (radi se tzv. **općim načelima** priznatim od civiliziranih naroda), a predviđena su u **ugovora, 1969.**

Bečkoj konvenciji o pravu međunarodnih

da bi neko očitovanje moglo uroditi pravnim posljedicama potrebni su neki **općeniti preduvjeti**:

1. da je očitovanje dao za to **SPOSOBAN SUBJEKT**
2. da se očitovanje odnosi na **PODESAN OBJEKT**,
3. da očitovanje **NEMA određenih MANA**,
4. da je ono dano **u ODREĐENOM OBLIKU**.

1.) SPOSOBAN SUBJEKT - subjektom ili strankom međunarodnog pravnog posla može biti **svaki** subjekt međunarodnog prava (znači ne samo država) ali s druge strane samo subjekt međunarodnog prava može biti stranka međunarodnog pravnog posla
- prema tome, pravni poslovi u kojima jedna od stranaka nije subjekt međunarodnog prava, **nisu međunarodni pravni poslovi**
- sadržaj u ovom slučaju nije odlučan – zato i imovinskopr. odnosi imaju mp učinke ako su to odnosi subjekata mp

2.) PODESAN OBJEKT - sadržaj pravnog posla ne smije biti pravno nedopustiv

a to će biti ukoliko je :

- a.) njegovo ispunjenje **materijalno nemoguće**
- b.) se **protivi apsolutno važećim odredbama međunarodnog prava** – Bečka konvencija je riješila pitanje postoji li u mp ius cogens - određuje da su **ništavi** oni ugovori koji u doba svog sklapanja **protuslove apsolutno obveznom propisu međunarodnog prava**

3.) NEMA određenih MANA - opće je pravno pravilo da očitovanje **ne smije pokazivati neke nedostatke s obzirom na motive** koji su do njega doveli

- **izražena volja se mora podudarati s pravom voljom subjekta ili pristanak mora biti slobodan.**
- ipak ti nedostaci u mp ne mogu djelovati kao u gp jer potreba međunarodnog života zahtijeva veću sigurnost
- zato u mp imamo **predmnjevu** da su ugovori **uvijek valjani** dok se ne dokaže neki od razloga za nevaljanost
- razlikujemo slijedeće mane:

A. ZABLUDA - nepoznavanje ili pogrešna predodžba o nekoj činjenici ili stanju

- ona mora biti **ISPRIČIVA&BITNA**

- a) **ispričiva zabluda** – kada organ koji je davao očitovanje u ime države ne poznaje pravo stanje stvari, a ne može mu se prigovoriti nikakva nepažnja (pitanje dužne pažnje **puno je strože** nego u privatnom pravu jer se pretpostavlja da su na tim položajima osobe sposobnije procijeniti pravo stanje stvari)
- država koja je davala očitovanje prigodom nekog pravnog posla i pritom bila u ispričivoj bludnji - pravni posao je **nevaljan**
- b) **bitna zabluda** : do očitovanja ne bi došlo da se organ koji je davao očitovanje nije nalazio u zabludi (potrebna je dakle **uzročna veza između bludnje i očitovanja**)
- npr. pogrešna zemljopisna karta prouzrokovala je bludnju kada se određivala izvjesna granica

B. PRIJEVARA (DOLUS) je priznata u međunarodnom pravu kao mana koja čini pravni posao **nevaljanim** - ako se ustanovi da se neka stranka pri pregovorima služila prijevarom, pravni je posao nevaljan. (krivotvorena isprava) – iako se u odnosima među državama ne može očekivati da će drugoj stranci dati baš sve potrebne obavijesti kojima sama raspolaže
- **Bečka konvencija** određuje; ako je država prijevarnim ponašanjem neke druge države ugovornice bila navedena da sklopi ugovor, ona se može pozvati na prijevaru koja ništi njen pristanak da bude vezana ugovorom.

- prije se smatralo da se prijevara mora odnositi na **bitnu** činjenicu da bi djelovala na valjanost čitavog ugovora, a ako se odnosi na sporedne odredbe djeluje samo na ništavost **odredbe**

- **Bečka konvencija NE PRAVI RAZLIKU** – **NE ZAHTJEVA** da se prijevara odnosi na **bitnu** činjenicu!!! (*kao kod zablude) - ali ostaje pravilo da se može poništiti samo **DIO** ugovora ako se prijevara odnosi **samo na neke njegove odredbe**

C.) VOJNI, GOSPODARSKI, POLITIČKI PRITISAK – starija teorija (a time i običajno međunarodno pravo) je glede upotrebe sile razlikovalo tzv **vis absoluta** tj upotrebu fizičke sile prema osobi koja daje obvezno očitovanje i koja čini pravni posao **nevaljanim**, i tzv **vis compulsiva** tj upotrebu moralne prisile, npr. izvršene tokom rata i koja nije utjecala na valjanost pravnog posla

D.) izravna ili neizravna KORUPCIJA predstavnika države od strane druge države ugovornice razlog je **ništavosti** ugovora.

4. dano u ODREĐENOM OBLIKU - oblik međunarodnih pravnih poslova nije propisan, osim **za pojedine slučajeve**.

- posao može nastati **neformalno**, katkada **šutnjom** ili **konkludentnom radnjom**

- šutnja redovito **ne znači čin priznanja ili prihvata** osim ako se od nekog subjekta **opravdano očekuje izjava** ili ako šutnja **opravdano implicira pristanak**

- usmeni oblik sklapanja pravnih poslova je **izniman i rijedak**.

- **Bečka konvencija** određuje neke **formalnosti** pri sklapanju ugovora u **pismenom obliku** ali te su odredbe dovoljno široke da dopuste sve praksom uvedene oblike pismenog sporazumijevanja među državama.

- **ne dira** izrijeком u valjanost ugovora koji nisu sklopljeni pismeno

- ako nisu ispunjena **sva 4** uvjeta, pravni posao je **NEVALJAN**
- pri pravnim poslovima međunarodnog prava mogu se također naći **uzgredni uglavci**.
- najčešće su to **uvjet, rok i nalog**.

međunarodnopravna posljedica

- ovo ne treba shvatiti tako da bi jednostrano očitovanje volje moralo biti posve samostalno – uz njega mogu nastupati i druga očitovanja, ali tako da su ona uzgredna, a ono da je glavno
- da bi jednostrani pravni posao imao učinak, **potrebno je da to očitovanje stigne do subjekta na kojeg treba djelovati**
- često se pojavljuju jednostrana očitovanja koja sama za sebe nemaju pravnog učinka nego tek u zajednici s drugim, prethodnim ili sljedećim očitovanjem nekog drugog subjekta, neki ih pisci zovu **akcesornim ili zavisnim jednostranim pravnim poslovima** (ponuda, prihvata, opoziv, otkaz, rezerva) dok ostale pravne poslove smatraju **samostalnim pravnim poslovima**
- **mješoviti jednostrani pravni poslovi**, takvi kod kojih je za pravni učinak potrebao da uz očitovanje bude vezan i neki stvarni čin npr. okupacija, derelikcija.
- subjekti kojima je očitovanje upravljeno ili za koje posljedice nastupaju, u neku su ruku **pasivne stranke** jednostranog pr.posla

Glavni oblici jednostranih pravnih poslova:

1. PRIOPĆENJE - NOTIFIKACIJA

- je službeno stavljanje do znanja nekog zahtjeva ili pravno relevantne činjenice koja se zbiva ili će se zbiti
- ono se obično obavlja između **redovitih organa diplomatskog zastupanja** (ministri vanj.poslova, poslanici), a samo u određenim slučajevima i drugi organi (zapovjednik ratnog broda) ili **posredovanjem trećih država**. (npr. priopćenja između zaraćenih kad us prekinuti dipl. odnosi)
- da bi imalo učinak, priopćenje **mora dospjeti do adresata ali nije potrebna potvrda primitka**. – pod nekim okolnostima **šutnja ina priopćenje ima pravne posljedice**
- **priopćenje** ima isključivu svrhu da se adresat **ne može** naknadno pozivati na to da mu neka činjenica nije bila poznata.
- drukčije je ako je priopćenje predviđeno **za neke posebne slučajeve** – nekim međunar. sporazumom ili običajnim pravom – onda nastupaju posljedice **određene tim posebnim propisom**

-notifikacija je obvezna u slučaju:

1. **objava rata i priopćenje neutralnim državama,**
2. **priopćenje ratne blokade,**
3. **registriranje međunarodnih ugovora,**
4. **notifikacija predviđena mirovnim ugovorima**
5. **neki smatraju da je potrebno i za stjecanje okupacijom**

- inače se dipl. praksa rijetko služi priopćenjem
- priopćenje o stupanju na dužnost novog vladara ili mvp nemaju samo značaj učtivosti, nego se njima također ustanovljuje koja osoba **sad vrši vanjsko zastupanje**

2. PRIZNANJE

- je **jednostrano očitovanje da se neko postojeće stanje ili zahtjev smatraju pravovaljanima.**
- važnost je priznanja što ono često može na području međunarodnog prava nadomjestiti zastaru
- posljedica je da država koja je uputila priznanje **ne može kasnije osporavati** određenu činjenicu, stanje ili zahtjev.
- priznanje se može dati na razne načine; formalnim očitovanjem ili konkludentnim činima, često i šutnjom.
- često je priznanje vezano uz neki rok ili uvjet.

3. PROSVJED

- je **jednostrano očitovanje kojim se, radi očuvanja vlastitog prava, osporava pravovaljanost nekog stanja, ponašanja ili zahtjeva**
- sadržaj mu je, dakle, sasvim suprotan od sadržaja priznanja.
- prosvjed služi da sprječi primjenu pravila “qui tacet, consentire videtur“, jer obzirom da šutnja može značiti priznanje nečijeg prava ili zahtjeva, stanja što su ga stvorili drugi, napuštenje vlastitog prava itd, ponekad je prosvjedom potrebno ukloniti štetne posljedice šutnje
- prosvjed prekida šutnju, ali kako se šutnja ne može uvijek shvatiti kao priznanje tako će i prosvjed biti potreban samo u određenim prilikama
- prosvjed upućuje onaj organ koji je nadležan **za zastupanje države u međunarodnim odnosima**
- to je **obavezno** jer prosvjed drugih NEMA MP UČINKA!
- upućuje se onoj državi ili organima koji su izvršili neki čin, stavile zahtjev, ili stvorile stanje protiv kojeg je prosvjed upravljen
- prosvjedovati treba što prije, jer ako se on ne uputi na vrijeme može se smatrati zakašnjelim i bez učinka, jer se produžena šutnja smatra kao priznanje
- problem je u tome što nije ni propisima ni praksom određeno u kojem roku treba uložiti prosvjed da bi on mogao djelovati

4. ODREKNUĆE

- je **jednostrano očitovanje kojim se napušta neko pravo**
- npr. oprost od plaćanja reparacija
- napustiti se može **svako pravo osim onoga koje je dobiveno ili je potrebno radi rješavanja neke dužnosti**
- ono se može obaviti **bez formalnosti, dapače i šutke**
- učinak odreknuća je napuštanje, ali **ne i prijenos prava** na drugog.
- u slučaju sumnje, treba ga tumačiti **usko**
- podvrsta je odreknuća **derelikcija** kao napuštanje nekog područja koje time postaje ničije. Tu uz očitovanje mora nastupiti i **materijalni čin napuštanja.**- **MJEŠOVITI IX POSAO**

OBEĆANJE

- neki ga pisci ne spominju jer se primjeri obećanja iz međunarodnog prava mogu shvatiti i na drugi način tako da ima malo takvih gdje bi se moglo reći da je odnosno očitovanje samostalan pravni posao koji sam po sebi rađa pravne posljedice (npr. smatraju ga oblikom notifikacije)
- npr. jednostrana izjava Egipta o Sueskom prokopu može se tumačiti kao priznanje obveza iz Carigradske konvencije.
- ipak, istoglasne presude Međunar. suda o francuskim nuklearnim pokusima daju obećanju značaj i u konkretnom slučaju rađaju čvrstu obvezu Francuske da neće to raditi

6. OKUPACIJA

- također spada u jednostrane pravne poslove ali je ona **istovremeno i mješoviti pravni posao**.

№. 47. MEĐUNARODNI UGOVORI – POJAM I VRSTE

A-

28

- dvostrani pravni poslovi međunarodnog prava nazivaju se **međunarodnim ugovorima**.

1. s pravnog su stanovišta bez značenja različiti nazivi: ugovor, konvencija, akt, protokol, sporazum, deklaracija, pakt, povelja, aranžman - sve su to međunarodni ugovori od kojih su neki u svečanijoj ili prigodnoj formi
- ima nekih naziva koji se upotrebljavaju za određenu vrstu ugovora; u ratu **karteli i kapitulacije**, za podvrgavanje arbitraži **kompromis**.

- **deklaracija** se rado upotrebljava za pismeno utvrđenje postojećeg običajnog prava.

2. po sadržaju postoje različite podjele: politički, ekonomski, pravni, mirovni, trgovinski, konzularni. ali nijedna od njih nije dosljedna i sustavna nego najčešće označava samo motiv za sklapanje

3. podjela s obzirom na vrstu obveza koje su preuzete ugovorom:

- ugovor koji nalaže **pozitivnu činidbu** (cesija, dobava oružja), # ugovori o **periodičkim činidbama**
- ugovor koji nalaže **propust** (ugovor o nenapadanju)
- ugovor koji nalaže **trpljenje** (pravo služnosti prolaza).
- + ugovori s obvezom na **jednokratnu činidbu** koji se konzumiraju ispu njenjem

4. S formalnog gledišta razlikujemo :

- one koji nastaju **uz intervenciju vrhovnog državnog organa** (punomoć, ratifikacija, stilizacija ugovora)
- one koje sklapaju **podređeni organi u svom djelokrugu rada**

5. po broju učesnika dijele se na:

- **dvostrane**,
- **višestrane** (više od 2 stranke, ali broj je **točno određen i ne može se proširivati**)
- **mnogostrane** ugovore - još se označavaju kao **opći ili kolektivni**. (može im pritupiti **neograničen broj** država, njime se uglavnom ustanovljuju propisi mp)

6. gentlemen's agreement (džentlmenski sporazum) - nije ugovor (čak ni među podređenim organima!) nego sporazum bilo kojih organa država (ministara, poslanika ili delegata) koji ga ne smatraju obveznim po međunarodnom pravu ali ga imaju namjeru izvršavati pa ga i izvršavaju.

- on počiva na moralu i konvencionalnom osjećaju zajedništva u diplomaciji.

- nastaje prilikom razgovora između vodećih dužnosnika, prilikom diplomatskih razgovora ili konferencija

7. Pactum de conrahendo je **pravi ugovor** a sadržaj mu je da se stranke obvezuju da će o nekom pitanju sklopiti ugovor

- obveza je u tome da stranke pristupe pregovorima i da ih vode u dobroj vjeri i s nastojanjem da dodje do sporazuma

- tu nisu dogovorena jasna i precizna prava i dužnosti subjekata međunarodnog prava.

Kodifikacija međunarodnog prava o ugovorima

- propisi međunarodnog prava o ugovorima izgrađivani su stoljećima i sačinjavali su dosta ustaljeni dio međunarodnog običajnog prava.

- tek je **1928.** održana **Konvencija u Havani** i izvršena kodifikacija znatnog dijela međunarodnopravnih propisa o ugovorima u krugu američkih država

- neka od tih pravila o tumačenju ugovora prihvatilo je i **Institut za međunarodno pravo 1956. u Granadi**

- Opća je kodifikacija propisa o međunarodni ugovorima izvršena u okviru UN i to temeljem nacarta koji je izradila **Komisija za međunarodno pravo**

- rezultiralo je potpisivanjem **Konvencije o pravu međunarodnih ugovora (Bečke konvencije) 1969.g**

- Konvencija nije obuhvatila cjelokupno pravo međunarodnih ugovora već se odnosi samo na pismene ugovore koje sklapaju države između sebe, ali to ne dira u pravnu obvezatnost **Konvencije** na sporazume između **drugih subjekata mp**

- u uvodu Konvencije se potvrđuje da će pravila **običajnog prava** i dalje uređivati ona područja koja Konvencija ne pokriva

- Konvencija određuje da se njezine odredbe ne primjenjuju na ugovore koji su važili prije njezina stupanja na snagu

№. 49. POSTANAK MEĐUNARODNIH UGOVORA

A-29

- za međunarodni ugovor **nije određen poseban OBLIK** pa se **može** sklopiti i u usmenoj formi i konkludentnim radnjama (npr. obustava vatre u ratu)

- praksa je stvorila dva glavna tipa oblika ugovora:

1. sastavljeni postupak (ugovoru u užem smislu) (tri faze) – odlike su mu:

a) postizanje sporazuma u 3 faze

- **pregovori**
- **potpisivanje**

2. jednostavniji postupak kada se samo razmjenjuju očitovanja bez formalnosti i bez potrebe ratifikacije.

- iako je prvi oblik svečaniji i u njegovu donošenju sudjeluju i najviši državni organi, oni jednako obvezuju
- nema strikne granice između ta dva ugovora nego u praksi postoje brojne prijelazne kombinacije
- svaki ugovor je plod nekog sporazuma koji se postiže pregovorima.
- ti pregovori mogu biti dugi ili kratki
- mogu se voditi na različite načine; pismeno, preko redovitih diplomatskih zastupnika, ministara vanjskih poslova ili preko punomoćnika.
- često se za pregovore sazivaju posebne konferencije i kongresi
- kad pregovori završe daje im se određeni vanjski oblik tj. **pismeni oblik ugovora**, **listina**, koju potpisuju zastupnici ugovornih strana (ili nastupa **razmjena nota**) te se potom daje **pristanak**
- zahtjev je pravne sigurnosti da**
 1. da se **formalnostima** pri sklapanju ugovora **nedvojbeno utvrdi sadržaj** danih očitovanja i njima preuzetih obveza
 2. da se **utvrdi da su očitovanja doista dana u ime dotičnih subjekata**
 3. da su ti **subjekti doista njima i vezani**
- zato međunarodno pravo traži **legitimaciju osoba** koje sudjeluju pri sklapanju ugovora:
- predstavnik države mora imati **punomoć** koja ga ovlašćuje da poduzme potrebne čine **u svim fazama**
- punomoć **nije potrebna** ako se iz **prakse odnosnih država može vidjeti namjera stranaka da smatraju neku osobu kao predstavnika** stranke za obavljanje posla o kojem je riječ
- **ne treba** za:
 - ☆ **glavara države**
 - ☆ **predsjednika vlade**
 - ☆ **ministra vanjskih poslova**
 - ☆ **šefu dipl. misije**
 } za bilo koji čin u vezi sklapanja
 ⇨ za usvajanje teksta ugovora između njegove države i dP
 ☆ **akreditirane predstavnike države na konferenciji ili međunar. organizaciji** ⇨ za usvajanje teksta te organizacije
 □ ako neka osoba koje se **ne može smatrati ovlaštenom** izvrši neki čin u vezi sa sklapanjem ugovora, taj čin **nema pravnog učinka** ali država to može ispraviti **naknadnim potvrđivanjem**
- pravila o tome sadržana su u **Bečkoj konvenciji**;
- **Bečka konvencija ne pokriva sve** slučajeve sklapanja ugovora - za neke **i dalje vrijedi običajno pravo**,
 - npr. po propisima međunarodnog ratnog prava **mogu vojni zapovjednici sklapati neke vrste ugovora s obzirom na vođenje vojnih operacija** (primirje, kapitulacija, razmjena zarobljenika...)
 - o oni su na to ovlašteni **po svom položaju & po propisima mp** i zato za sklapanje takvih sporazuma **NE TREBAJU PUNOMOĆ**
 - o ti su sporazumi **obvezatni za državu**
 - o **ne trebaju ratifikaciju**

FAZE SKLAPANJA UGOVORA

- **pregovori, sastavljanje&utvrđivanje teksta, davanje pristanka**
- 1. **pregovori i sastavljanje teksta**
 - **pregovori** se vode o samom predmetu ugovora, a **stilizaciji** ugovora se pristupa nakon što su se pregovarači složili o onome što žele ugovoriti
 - osobe koje sudjeluju u pregovorima **predočinju punomoći** ukoliko nisu za njih ovlaštene po svom položaju (šef države, predsjednik vlade, ministar vanjskih poslova)
 - **prekoračenje punomoći** rezultira **ništavošću** ugovora.
 - **stilizaciji** se pristupa pošto su se pregovarači složili o samom predmetu i tekst se čita i parafira na svakoj stranici budućeg ugovora. (početnim slovima svog imena potpisuju pojedine listove teksta da bi tako osigurali **dokaz o stilizaciji** u kojoj je postigla suglasnost)
 - što se **jezika** tiče, vlada **potpuna sloboda stranaka** jer **diplomatski jezik ne postoji**
 - najprije je služio **latinski** jezik, potom je putem običaja od vremena Ljudevita XIV prednost dobio **francuski** jezik, koji se često smatrao diplomatskim jezikom
 - kasnije paralelizam i jednakopravnost **francuskog&engleskog**
 - Haške mirovne konferencije davale su prednost francuskom kao jeziku pregovora, a na Dalekom Istoku se prednost davala engleskom.
 - nakon 1. svj. rata **francuski i engleski** su bili jezici mirovnih ugovora, te su ih kao službene predviđali i Liga naroda i Stalni su međunarodne pravde
 - danas se redovito dvostrani ugovori sklapaju **na jezicima obiju ugovornih stranaka**, ali često se stranke **dogovore** i radi jednostavnosti uzmu jezik **jedne od ugovornih stranaka ili neki treći**
 - na Konferenciji u San Franciscu 1945. prihvaćeni su **engleski, francuski, kineski, španjolski i ruski** kao službeni jezici pa je i sam tekst Povelje izrađen u tih 5 verzija - **eng i franc su proglašeni radnim jezicima**
 - treba napomenuti da **ni jedan jezik nema priznat položaj "svjetskog diplomatskog jezika"**.
 - načelno su **svi jezici ravnopravni** i stranke su slobodne da izaberu jezik ugovora.

2. **usvajanje teksta**

- usvajanje teksta u **pismenom obliku** je idući korak.
- postoje dva tipa **pismeno** sklopljenog ugovora:

1. **jedinstveni instrument** - takav ugovor u obliku **LISTINE** ima:

- uvod** u kojem se navode **ugovorne stranke, opunomoćenici, mjesto sklapanja** i druge relevantne okolnosti,
- tekst odredaba ugovora**
- zaglavlak** s odredbom **o stupanju na snagu, trajanju, dopustivosti rezerva, datumom i potpisima**

- potpisuju ga **sve** stranke ugovora

2. **razmjena nota** kada **svaka stranka potpisuje samo pismo koje ona šalje**

- **usvajanje teksta** se vrši **jednoglasnim sporazumom država** koje su sudjelovale u sastavljanju – teško ako se radi o mnogostr. ugovorima

- praksa je uvela da je usvajanje mnogostranog ugovora **dovoljna određena većina**

- **Bečka konvencija** iz 1969. na međunarodnoj konvenciji usvajanje teksta ugovora se vrši **najmanje dvotrećinskom većinom država koje glasuju**, osim ako se te zemlje nisu **dvotrećinskom većinom sporazumjele o drugom pravilu** za usvajanje teksta ugovora

3. **autentifikacija teksta**

- pismeni oblik ugovora služi tome da se vjerodostojno utvrdi i sačuva postignuti sporazum o sadržaju i tekstu ugovora - to se zbiva tzv. **autentifikacijom ugovora** kada stranke ustanovljuju i posvjedočuju da je tekst sporazuma **vjerodostojan i konačan**.

- način autentifikacije se može odrediti **u samom tekstu ugovora** ili **sporazumom**

- ako sporazuma **nema**, **Bečka konvencija** predviđa da se autentifikacija može vršiti

- **potpisivanjem**
- **potpisivanjem ad referendum**
- **parafiranjem** teksta ugovora ili završnog akta konferencije.

4. **davanje pristanka**

- **autentifikacija NIJE SAMA PO SEBI DOVOLJNA** da država **bude vezana ugovorom**

- u starije vrijeme bila je potrebna ratifikacija; kasnije se sve više odstupa od toga (jako puno odnosa se uređivalo ugovorima pa valjda predugotrajno)

- **Bečka konvencija** je dopustila **IZBOR RAZL. NAČINA KONAČNOG OBVEZIVANJA** i time otklonila sumnje treba li ratifikacija ili ne

- **Bečka konvencija** određuje načine na koje država daje svoj pristanak da bude vezana nekim ugovorom;

1. **potpisivanje**
2. **ratifikacija**
3. **prihvat**
4. **odobrenje**
5. **pristupanje**

POTPISIVANJE - obvezuje državu:

1. kad **ugovor sam određuje** da već samo potpisivanje obvezuje
2. kad se **na drugi način utvrdi da su se države sporazumjele** da će ugovor potpisivanjem postati obavezan
3. kad je **namjera države da bude vezana potpisivanjem vidljiva već iz punomoći njenog predstavnika** ili je bila **izražena tijekom pregovora**

RATIFIKACIJA je **jednostrano očitovanje ugovorne stranke upereno drugoj ugovornoj stranci da sadržaj već potpisanog ugovora prihvaća kao obavezan**.

- tek kad je daju **obje (ili više njih)** stranke postaje obavezan
- da bi se dogodilo, treba očitovanje stići do stranke kojoj je bilo upravljeno
- to se obavlja **razmjenom isprava o ratifikaciji**
- obvezuje državu:

- kao za potpisivanje
1. **ugovor predviđa ratifikaciju**
 2. **ako se na drugi način utvrdi da su se države tako sporazumjele**
 3. **namjera države da potpiše ugovor uz priuzdržaj ratifikacije vidljiva već iz punomoći njenog predstavnika** ili je bila **izražena tijekom pregovora**
 4. **predstavnik države potpisao ugovor uz priuzdržaj ratifikacije**

PRIHVAT I ODOBRENJE - to su novi načini obvezivanja ugovora

- njima se pojednostavljuje postupak obvezivanja kod **mногоstranih konvencija** - tim se načinom mnogo služe u Međunarodnoj organizaciji rada, na konferencijama se države obvezuju prihvatom.

- odredbe koje vrijede kada država daje pristanak ratifikacijom vrijede i za **prihvat&odobrenje**

PRISTUPANJE – AKCESIJA je očitovanje kojim **država izražava svoj pristanak da bude vezana nekim ugovorom koji je već potpisan** bilo da je sudjelovala kod njegova sastavljanja ili ne

- Prakticira se kod tzv. **otvorenih ugovora**, - otvoren može biti;

1. na temelju **vlastite odredbe**
2. ako su se **na drugi način države o tome sporazumjele**
3. **kasnijom suglasnošću ugovornica**

Ratifikacija, prihvat ili odobrenje su potrebni:

1. ako to **ugovor predviđa**
2. ako se na drugi način utvrdi da su se **države o tome sporazumjele**
3. ako je **predsjednik države potpisao ugovor uz rezervu ratifikacije/prihvata/odobrenja**

4. ako namjera neke države da ugovor potpiše uz takvu rezervu proizlazi iz punomoći ili je bila izražena u toku pregovora

- svi načini izražavanja pristanka vrše **pismeno** i te note se onda međusobno izmjenjuju
- kod **dvostranih** ugovora najobičniji je način **razmjena isprava o ratifikaciji**
- kod **višestranih** ugovora se **određuje jedno mjesto kod kojeg se polažu isprave**
 - to može biti neka država ili međunarodna organizacija.
 - pri tom depozitaru polažu se sve isprave o ratifikaciji a on **priopćuje činjenicu polaganja svim državama ugovornicama**
 - njegova je dužnost da **obavijesti države o svim promjenama u odnosu na ugovor**
 - obično ga on podnosi na registraciju kod UN

REZERVE UZ UGOVOR

B-

33

- države često neki ugovor prihvaćaju uz neku **ogradu ili pridržaj (rezervu)**
- **ograda ili pridržaj** je očitovanje kojim država izjavljuje da od svog pristanka izuzima ili daje nekoj odredbi posebno tumačenje.
- ona načelno može vrijediti ako na nju **pristanu SVE stranke** ugovora, one obično daju pristanak **unaprijed (ili u protokolu o sklapanju ugovora)**
- **Bečka konvencija** iz 1969. prihvatila je mnogo liberalnije propise o rezervama jer zbog sve većeg broja multilateralnih ugovora, raste i broj rezervi
- praksa je dopuštala davanje ugovorom nepredviđenih rezervi i onih koje ugovor kao takve ne dopušta, te da se šutnja na priopćenje rezerve smatra pristankom na rezervu
- postavlja se pitanje može li država koja je odbila rezervu spriječiti da država koja je dala rezervu postane strankom ugovora, ako su sve ostale ugovornice pristale na tu rezervu? - tu dolazi do sukoba **načela cjelovitosti (integralnosti) ugovora** i želje da neka konvencija bude **što šire prihvaćena** – univerzalnost ugovora

Bečka konvencija iz 1969. je posvetila rezervi nekoliko članaka:

1. dopušta stavljanje rezerve **u svakom stadiju davanja pristanka.**
2. **moгуćnost opoziva rezerve** (ako o tome nema drugih odredbi u ugovoru)
3. **ne može** se staviti rezerva na odredbe ugovora koji **izrijekom zabranjuje stavljanje rezervi.**
4. ako ugovor dopušta samo neke rezerve, **ne može se staviti rezerva na one dijelove za koje se to ne dopušta**
5. rezerva se **mora dati pismeno.**

- rezervu treba priopćiti **svim** državama koje su **bile ili bi mogle postati strankama ugovora** putem depozitara

- za neke vrste ugovora **Bečka konvencija 1969.** traži da rezerva dobije pristanak svih ugovornica, pri drugima dopušta važenje rezerve samo prema onima koji je prihvate, a nevaženje prema onima koji je ne prihvate.
posebne su prirode odredbe multilateralnih ugovora koji uzimaju u obzir;

1. **posebni teritorijalni sustav pojedinih ugovornica** – pa im dopuštaju da važenje ugovora prostorno ograniče (enklave, eksklave, otočni posjedi)
 - to je tzv. **kolonijalna klauzula** koja daje ugovornici sa kolonijama i ostalim ugovornicama mogućnost da uzmu u obzir posebne prilike kolonija, bilo da treba izrijekom odrediti da se ugovor primjenjuje na koloniju ili da se kolonija isključi iz primjene
2. **njihovo unutrašnje uređenje** – pa im dopuštaju da prime obveze iz ugovora uz posebne uvjete
 - to je tzv. **federalna klauzula** koja se stavlja u multilaterane ugovore da bi se olakšao njihov prihvrat od strane federalnih država koje su obvezane na određeni postupak za svrhu ispunjenja preuzetih obveza
 - **federativna klauzula** vodi računa o tome da savezni organi koji odlučuju o potpisivanju ugovora nemaju vlast da provedu ugovor u pravnom poretку federalnih jedinica već to ulazi u nadležnost organa tih jedinica
 - zato se takvoj državi nameće samo **dužnost da uznastoji da nadležni organi sastavnih jedinica provedu potrebne mjere za ispunjenje obveza iz ugovora**

Takva rezerva može vrijediti **samo ako sve stranke pristanu na nju** - da bi vrijedila potreban je **pismeni prihvrat** rezerve.

REGISTRACIJA UGOVORA

- svaki ugovor i međunarodni sporazum sklopljen nakon stupanja na snagu Povelje UN se **mora registrirati**
- svrha tome je da se eliminiira tajnost ugovora
- rok za registraciju nije određen ali se mora obaviti u **primjerenom roku**
- **Povelja** određuje da **Tajništvo UN** objavi sve registrirane ugovore, za objavljivanje postoji posebna **ZBIRKA**, u kojoj se nalaze ugovori na originalnom jeziku uz francuski i engleski prijevod
- **sankcija za neregistriranje** je da se **nijedna država ne može pozvati na neregistrirani ugovor.**
- taj ugovor dakle **VRIJEDI**, ali za **organe UN** on ne postoji
- on bi inače važio pred npr. arbitražnim sudom (pa bi nastali problemi ako bi jedna stranka tražila npr. izvršenje presude od UN jer za njih ne vrijedi)

STUPANJE NA SNAGU

- Ugovor stupa na snagu čim su stranke dale svoj pristanak da ugovorom budu vezane a mogu se stranke u ugovoru sporazumjeti i na drugi način kako će i kada stupiti na snagu
- može se dogovoriti i **privremeno stupanje na snagu** pa i **retroaktivno djelovanje ugovora**

- kod višestranih ugovora često se predviđa da će stupiti na snagu **prije nego se skupi pristanak svih sudionica** (obično se određuje broj država koji je potreban, a ponekad se traži i da pristanak daju točno određene države)
 - tzv. Tlatelolco ugovor iz 1967. o denuklearizaciji Latinske Amerike određuje da će stupiti na snagu kad ga prihvate sve države ugovornice, ali je dodana odredba da se svaka država ugovornica može odreći prije spomenute odredbe, tj da za nju ugovor stupa na snagu prije njome postavljenog uvjeta

№. 50. 'ANJE UGOVORA PREMA STRANKAMA

I TREĆIM DRŽAVAMA

14

- iz međunarodnog prava izviru prava i dužnosti **samo za stranke ugovora**
- **bez pristanka treće države** ugovor za nju **ne stvara ni obveze ni prava**

Ali ipak postoje slučajevi kada UGOVORI OBVEZUJU I TREĆU STRANKU:

1. pristanak treće države se daje na različite načine, pa i **formalnim pristupanjem samom ugovoru**
2. moguće je i da **ugovornice sklope s trećom državom novi sporazum** (za nju nastaje redovit odnos iz ugovora)
3. slučajevi kada su **treće države obvezne iz nekog ugovora u kojem nisu sudjelovale** kao stranke npr. **ugovaranje u ime zavisnih država ili u ime ratnih saveznika**, no ti se slučajevi imaju svesti na poseban odnos koji neku državu ovlašćuje da sklapa ugovor za treće države (to je sklapanje ugovora koji obvezuju treće države); to nije dakle pravi primjer
4. **protezanje neke ugovorne odredbe na temelju KLAUZULE NAJVEĆEG POVLAŠĆENJA** – ni to nije pravi primjer jer je tu već postojao ugovor, pa se samo njegov sadržaj mijenja kako bi njegove odredbe bile povoljnije za povlašćenu državu

- međutim, ima mnogo odnosa koji rađaju posljedica i za treće države – svaki ugovor kojim neka država **disponira svojim pravima u korist neke druge države** manifestira se i u odnosima s trećom državom! (npr. ustupanje područja, međunar. služnosti...)

- * ako ugovor sadrži odredbe u korist ili na teret **treće države**- prava i obveze **treće države** nastaju **samo njezinim pristankom** (ako ga nema, samo stranke potpisnice među sobom mogu tražiti ispunjenje - *kao u gp)

№. 51. DJELOVANJE UGOVORA

B-

34

Bečka konvencija prihvaća staro običajno načelo "**pacta sunt servanda**" (ugovori se moraju izvršavati) – svaki ugovor koji je na snazi obvezuje države i one ga moraju ispunjavati u dobroj vjeri

DJELOVANJE (UČINCI) UGOVORA

- 1.- ugovori i **prije stupanja na snagu** imaju neko djelovanje (odredbe o stupanju na snagu **zakon** su za postupak oko stupanja na snagu)
 - ima ugovora kojima se vlade obvezuju da **porade na njegovu prihvaćanju** ako to prihvaćanje ovisi o odobrenju drugih ustavnih faktora njihove države.
- 2.- učinak ugovora koji je potpisan a nije stupio na snagu je da **države ugovornice ne smiju učiniti ništa što bi priječilo ispunjenje ugovora ako stupi na snagu**
 - prema **Bečkoj konvenciji** država je obvezna da se uzdrži od čina koji bi onemogućili predmet i svrhu takvog ugovora:
 - a) ako je **potpisala ugovor ili razmijenila instrumente koji sastavljaju ugovor uz rezervu ratifikacije / prihvata / odobrenja** dokle god nije jasno izrazila namjeru da neće postati strankom ugovora
 - b) ako je izrazila **pristanak da bude vezana ugovorom** za vrijeme dok ugovor ne stupi na snagu uz uvjet da to **ne oduglovači preko mjere**

- zapravo se tu ne radi o obvezivanju ugovorom, nego o primjeni načela bonae fides

- 3.- ako je **potpisala ugovor** ugovorna strana **ne može opravdati neizvršenje preuzete ugovorne obveze pozivanjem na propise i praznine svojeg ustava ili na zapreke koje potječu iz njezina upravnog ili sudskog uređenja** - stranke se **ne mogu pozivati na odredbe unutrašnjeg prava i dužne su ugovore izvršavati** – mora izvršiti u svom zakonodavstvu promjene koje omogućuju da ugovor i unutar nje vrijedi

- 4.- odbijanje ispunjenja povlači **međunarodnu odgovornost a neispunjenje ugovora je međunarodni delikt** i zbog njega nastaje dužnost da se zadovolje i eventualno nadoknadi šteta

- ugovor može i **sam** predvidjeti posljedice neispunjenja - stranke **mogu ugovoriti** mjesto pred koje će **iznositi svoje sporove ili tražiti arbitražu**.

TUMAČENJE UGOVORA

- Često se stranke ne slažu o sadržaju ugovornih odredaba, tj prava i obveza koja iz njih proistječu jer ga različito tumače
- stoga je zadatak tumačenja da se pokuša pronaći pravi smisao ugovora da bi se on što vjernije izvršio
- najprije je pri tumačenju mjerodavan sam tekst ugovora, treba ustanoviti koja je bila namjera stranke, te se polazi od prirodnog i normalnog tumačenja riječi i rečenica

OSIGURANJE ISPUNJENJA

- nekada se za ispunjenje ugovora tražila **prisega** ili **davanje talaca**
- **danas** :

1. **zalogom - rijetko**
 - a) pokretnina (danas neuobičajeno)
 - b) područja (zaposjedanjem, a uprava je i dalje u rukama obveznika, ili i uprava prelazi u ruke zalagoprimca)
 - c) prihoda (otplate dugova, zalažu se prihodi carina i monopola)

2. jamstvo trećih država

- **pojedinačno** (jamstvo neutralnosti Švicarske) ili **kolektivno** (npr. u mirovnom ugovoru s Italijom u korist STT).

- država u čiju je korist ugovoreno jamstvo ima pravo **zatražiti ugovorom predviđeni način pomoći** u slučaju potrebe
- jamci redovito **nemaju pravo intervencije bez traženja dotične države**

- isto se tako danas često traži izvršenje ugovornih odredbi **predviđanjem obaveznog rješavanja sporova arbitražom ili suđenjem.**

№. 52. PRESTANAK UGOVORA

A-

30

- za prestanak ugovora, kao i ostalih pravnih poslova, **međunarodno običajno pravo** je izgradilo načela i pravila koja su poznata u općoj pravnoj znanosti uz preinake koje su nametale sami međunarodni odnosi

sada su ta načela i pravila kodificirana Bečkom konvencijom, ugovor može;

1. može **prestati**
2. može biti **otkazan**
3. može se **povući**,
4. može biti **obustavljen u svom djelovanju**

- ugovor važi i obvezuje **dok ne bude izmijenjen ili ukinut** u skladu s propisima međunarodnog prava
- razlikujemo kod prestanka ugovora **uzroke po općem pravu** i **uzroke predviđene samim ugovorom**
- ugovorom se **ne mogu** izmijeniti propisi o prestanku ugovora koji sadržavaju **ius cogens**.

- **Bečka konvencija** postavlja **opće pravilo** koje vrijedi između stranaka konvencije da ugovor može prestati, biti otkazan, da se može iz njega povući ili da bude obustavljen u djelovanju **samo na temelju propisa konvencije**.

- prema tome, stranke se po tome ne mogu pozvati na uzroke prestanka ili obustave važenja koji **nisu** navedeni u BK (iako ima nekih)

- **BK** također navodi da stranka koja je na temelju **njenih propisa** oslobođena neke ugovorne obveze **nije oslobođena** ako je ona **tereti na temelju nekog drugog pravila mp**

A. UZROCI KOJI NASTUPAJU PO OPĆEM PRAVU

1. Ponovni sporazum - mutuu dissensus - istih ugovornih strana može **ugovor izmijeniti ili ukinuti**

- **i jedna** od ugovornih strana **može se povući** iz višestranog ugovora ukoliko na to **pristanu sve ostale** stranke.

- također se pristankom **svih** strana može **obustaviti izvršenje za sve ili samo neke ugovornice**

- **novi** sporazum može ugovor **ukinuti, izmijeniti** u pojedinim odredbama **ili nadomjestiti novim** ugovorom, stoga on može biti istog sadržaja kao i stari ali ne mora - često se u novom ugovoru spominje da se njime **ukida stariji ugovor** kojim se regulira isti odnos.

- takvo ukidanje se **i ne mora izričito spomenuti**, ono se **podrazumijeva** ako sadržaj i svrha novog sporazuma **pokazuje tu namjeru** za novi sporazum **nije potreban paritet oblika** (pa se tako npr. svečani ugovor može ukinuti razmjenom nota)

- **tzv. derogatorna ili anulaciona klauzula** često služi **dokidanju prijašnjih ugovornih odredbi** koje su nespojive s **novim** odredbama ili se više **ne želi njihova primjena** -- vrlo često se nalazi u **kolektivnim** ugovorima a služi u slučajevima **sukoba različitih propisa**.

- u slučaju sukoba između obveza **članova UN prema Povelji** i njihovih **obveza prema bilo kojem drugom** međunarodnom sporazumu **prevladavaju obveze iz povelje**

- obzirom da je kod mnogostranih ugovora vrlo teško dobiti pristanak za ukidanje ili izmjenu ugovora, makar to bilo i vrlo potrebno, predviđen je za to poseban postupak, **revizijski postupak**.- **iako takvi primjeri više ne ulaze** skupinu uzroka koji nastupaju po **općem pravu**, jer je izmjena **predviđena ugovorom**

- radi olakšanja, u mnogostranim ugovorima se često predviđa mogućnost revizije tek **nakon proteka 5 godina** od njezina stupanja na snagu

- moguće je da se i **nekoliko stranaka** nekog mnogostranog ugovora sporazume o **drugačijim obvezama** nego li je to predviđeno ugovorom ali **uz uvjet :**

a) da to nije na štetu prava i obveza **ostalnih** stranaka

b) da se taj posebni ugovor ne odnosi na odredbu od koje se **ne može odstupiti**.

- za stupanje na snagu nekih izmjena **nije** potreban pristanak svih ugovornica – npr. radi pojednostavljenja kod mnogostranih ugovora

2. kršenje (povreda) ugovora

- **neispunjenje** ugovornih obveza ili neka druga **bitna povreda** dvostranog ugovora daje drugoj ugovornoj stranci pravo da se pozove na tu povredu kao razlog **(temelj) za prestanak ugovora** ili za **obustavu njegove primjene u cijelosti ili nekom dijelu**.

-povrijeđena stranka ima pravo izbora:

a) ona **može tražiti ispunjenje** ugovorne obveze, (služeći se i sredstvima samopomoći u dopuštenim granicama)

b) može povredu ugovora uzeti kao **razlog odustanka** ili može **obustaviti njegovu primjenu**.

- **Bečka konvencija** traži da je povreda **bitna**, tako da se ovi **zahtjevi ne mogu uputiti zbog manjih povreda**

povreda mnogostranog ugovora od strane jedne stranke ili nekoliko njih **ne dira u vajanost ugovora između ostalih stranaka**, ali one mogu **sporazumno** zaključiti **prestanak važenja** ugovora ili **obustavu primjene** u cijelosti ili u nekom dijelu

3. naknadna nemogućnost ispunjenja

- ugovorna se stranka **može** pozvati na ovaj razlog ukoliko je ta nemogućnost nastala zbog **nestanka ili uništenja predmeta** koji je prijeko **potreban** za ispunjenje

- ako je ta nemogućnost prolaznog karaktera, ona izaziva **samo suspenziju** ugovora.

- nema poziva na nemogućnost izvršenja ukoliko je sama stranka svojim postupcima dovela do takvih okolnosti. (također npr. i njezina povreda neke međunar. obveze prema nekoj drugoj stranci tog ugovora)
- uz **fizičku** nemogućnost (propast ili nestanak stvari), postoji i **pravna** nemogućnost (npr. kad se dvije članice trojnog obrambenog saveza zarate, a treća ima dužnost da pomaže i jednoj i drugoj)

4. Clausula rebus sic stantibus (izmjena okolnosti)

- pristalice ovog razloga za prestanak ugovora tvrde da **bitna izmjena okolnosti** koje su postojale u doba sklapanja ugovora **razrješava** ugovor ukoliko on ne sadrži odredbe o trajanju i kad se može pretpostavljati da su stranke sklopile ugovor na temelju tih okolnosti.
- ne pita se za namjeru stranaka u času sklapanja nego što bi stranke odlučile da su predviđale izmjenu koja je kasnije nastupila
- upraksi i znanosti vrlo **sporan** način prestanka ugovora

- **Bečka konvencija prihvaća** tu klauzulu u smislu **NEPREDVIDLJIVOSTI** – klauzula je dopuštena samo ondje gdje su se **prilike toliko izmijenile, a da to stranke nisu predviđale**, pa se iz naravi ugovora može zaključiti da se stranke ne bi toliko vezale da su tu izmjenu imale na umu, ali **Konvencija strogo ograničuje primjenu** klauzule strogim uvjetima:

... temeljita izmjena okolnosti **ne može se priznati** kao razlog za okončanje ugovora ili povlačenje stranke iz ugovora osim ako:

1. ako je postojanje tih naknadno izmijenjenih okolnosti bilo **bitan temelj za pristanak stranaka da budu vezane** ugovorom,
2. ako ta izmjena **temeljito mijenja sam ugovor i preuzete obveze**.

Konvencija **ne dopušta primjenu ove klauzule**:

- a) ukoliko se radi o pitanju **uređenja granica**
- b) ukoliko je izmjena okolnosti **posljedica povrede izvršene od strane same stranke**

5. novi jus cogens

- **Bečka konvencija** određuje da važeći ugovor koji je **suprotan nekoj novoj imperativnoj normi općeg** međunarodnog prava **prestaje važiti**
- **jus cogens** je takva norma koja se **nameće svim subjektima** međunarodnog prava i kojih se **primjena ne može otkloniti protivnim sporazumom stranaka**, za razliku od jus dispositivum

6. rat

- ovaj se razlog ne spominje u Bečkoj konvenciji (spominju se samo razlozi 1-5) a i izrijeком spominje danjene odredbe ne diraju u pitanja koja bi se mogla pojaviti zbog izbijanja neprijateljstva
- u **novije doba** ta pitanja **izgubila važnost** pošto je ustanovljena praksa država da poslije rata **mirovnim ugovorom** odrede sudbinu međusobnih predratnih ugovora. (Mir u Versaillesu, mir. ugovori nakon WW2)
- takvo rješenje odgovara današnjim prilikama
- **ne mora** se posebno spominjati u **BK** jer je **posljedica sporeazuma stranaka!**
- ako takva sporazuma nema, treba iznaći namjeru stranaka **iz njihovog ponašanja i drugih okolnosti**
- u nekim slučajevima može doći i do primjene clausule rebus sic stantibus i nemogućnost izvršenja

- **prekid diplomatskih i konzularnih odnosa** djeluje na neke ugovore: to u pravilu na ugovore **ne utječe, osim** na one odredbe za čiju je primjenu **potrebno postojanje diplomatskih ili konzularnih odnosa**.

7. propast jedne od ugovornih stranaka

dovodi do prestanka ugovora zato jer **propašću jedne od država utrnjuju i njene ugovorne obveze**. Ali tu treba spomenuti **institute o sukcesiji** koji poznaju primjere kada neki ugovorni odnos prelazi na nasljednicu propale države.

8. odricanje od nekog prava

- ako je to pravo dano državi **bez protučinidbe, odreknućem prestaje pravo i utrnjuje ugovor**

9. zastara

- nema sumnje da neprimjenjivanje ugovora kroz dovoljno dugo vrijeme stvara stanje u kojem se **može tvrditi da je ugovor utrnuo**.
- no takvo stanje može nastati **jedino ukoliko obje ili sve strane zanemare ugovor** pa se u tom slučaju može govoriti o **šutke postignutom sporazumu**.

B. UZROCI PRESTANKA PREDVIĐENI SAMIM UGOVOROM

- ugovor može prestati ili se jedna od stranaka povući iz njega **ako on to predviđa**
- također to vrijedi i za **obustavljanje djelovanja i privremeno obustavljanje djelovanja između samo nekih stranaka** – to ako:
 - a) to sporazumno obustavljanje djelovanja **ne utječe na uživanje prava drugih stranaka ugovora ili ispunjenje njihovih obveza**
 - b) **nije nespojivo sa stvarnim izvršenjem predmeta i svrhe ugovora**

1. protok vremena

- mnogi su ugovori sklopljeni **na određeno vrijeme** pa njegovim **izminućem automatski prestaju važiti**.
- često postoji odredba u takvim ugovorima **da se automatski obnavljaju** ako se jedna od stranaka **ne posluži otkazom**

2. rezolutivni uvjet

- nastupanje nekog događaja koji je **predviđen u ugovoru ukida ugovor**
- kod kolektivnih ugovora može **rezolutivni uvjet** biti u tome da se odredi da broj ugovorom vezanih država ne smije pasti ispod nekog određenog broja, **kad se to dogodi, ugovor prestaje važiti**.
- prestanak se računa **od časa nastupa događaja**.

3. jednostrani otkaz

- sam ugovor može predvidjeti pravo otkaza i urediti način njegova izvršenja.
 - a) ako **nastupi neka činjenica**,

b) može se ugovoriti da se otkaz ne može vršiti neko vrijeme

c) da se otkaz može dati samo u određenim rokovima.

- u tim slučajevima se redovito utvrđuje i otkazni rok: tri, šest ili više mjeseci unaprijed.

- ukoliko ugovor nije vremenski ograničen a otkaz nije predviđen pristupa se tumačenju ugovora gdje se traži jesu li stranke htjele dopustiti ili isključiti pravo otkaza.

- u načelu se i takav ugovor može otkazati jer bi ugovorno vezivanje na vječna vremena bilo protivno načelima suverenosti i samoodređenja.

- Bečka konvencija ne dopušta otkazivanje ili povlačenje iz ugovora koji nema odredbi o tome, osim ako se inače može zaključiti da su stranke imale namjeru to dopustiti - tom slučaju otkaz se mora dati najmanje 12 mjeseci unaprijed (ne vrijedi za države koje nisu vezane Bečkom konvencijom)

4. zaključak trećeg

- (po uzoru na lokarnski ugovor koji isključuje otkaz ali predviđa ukidanje zaključkom LN) to je moguć način ukoliko takav zaključak uslijedi iz nekog opravdanog razloga, a donese ga neki pravosudni ili politički forum tako da bi materijalni razlog bio jedan od gore spomenuti (rezolutivni uvjet, klauzula)

- ne smije se poistovjećivati s revizijom koja je bila predviđena u Paktu LN ali se nije primijenila u praksi

POGLAVLJE 7 : MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE



1. ODSJEK : UJEDINJENI NARODI

№. 55. PRETEČE UJEDINJENIH NARODA

C-

1

- već u srednjem vijeku razmišljalo se o osnivanju zajednice država kojoj bi bio cilj osiguranje mira

- prvi zametak takve organizacije bila je Sveta alijansa stvorena nakon napoleonskih ratova a zadatak joj je bio obrana Bečkim kongresom stvorenih međunarodnih odnosa, što je činila dogovorima i susretima ondašnjih vladara

- kako je misao Svete alijanse oslabila, na njeno mjesto je stupio tzv koncert europskih vevlasti, došlo je do stvaranja europskih vevlasti koje su zapravo značile suradnju na polju tehnike i prometa - stvaraju se prve međunarodne upravne zajednice i uredi.

- tek nakon I svjetskog rata mirovnim se ugovorima stvara Liga naroda stvorena je 1920. na mirovnim ugovorima, a s ciljem održanja mira, bila je neka vrsta saveza država i imala Skupštinu delegata svih država i Vijeće u kojem su bile zastupljene samo neke države.

- nekoliko velikih država imalo je u Vijeću stalno mjesto a druge su ulazile u Vijeće putem izbora - birala ih je skupština na 3 godine.

- države članice bile su dužne da svaki spor riješe mirnim putem prije nego bi pristupile ratu.

- rat je bio pod određenim okolnostima zabranjen ali ta zabrana nije bila potpuna. Liga je u početku imala neke uspjehe ali je kasnije, kada je došlo do sukoba, zamrla

- djelovala je od 1920. do 1939., ali formalno je likvidirana tek 1946.

№. 56. OSNIVANJE UJEDINJENIH NARODA

C-

1

- u doba II svjetskog rata se javila težnja za stvaranjem jače i trajnije međunarodne organizacije sa zadatkom osiguranja mira, ali uz želju da ta organizacija bude čvršća i trajnija

- ta se misao razvijala u izjavama i aktima državnika, uz koje možemo posebno spomenuti Atlantsku povelju iz 1941., Deklaraciju UN-a iz 1942., Moskovsku deklaraciju iz 1943., i Teheransku deklaraciju iz 1943.

OSNIVANJE UN-a je išlo u dvije etape:

1. - konferencija u Dumbarton Oaksu 1944.

- izrađen je opsežan tekst budućeg Ustava organizacije u 12 poglavlja

- važno pitanje je bilo - kako će se donositi odluke u Vijeću sigurnosti - ono nije riješeno (to je učinjeno tek na konferenciji na Jalti na Krimu 1945. Churchill, Roosevelt, Staljin)

- predviđa se i međunarodni sud kao organ - sazvan je odbor stručnjaka za izradu sudskog statuta

- nacrt iz Dumbarton Oaks razaslan je vladama učesnicama buduće konferencije

2. - konferencija u San Franciscu 1945.g.

- na njoj su bile prisutne sve države koje su do 1. ožujka 1945.g. navijestile rat Njemačkoj, njih 46, a kasnije su se pridružile još 4 tako da je Povelju potpisalo 50 prisutnih država a ostavljeno je mjesto za potpis Poljske koja nije sudjelovala na konferenciji.

- Povelja je stupila na snagu 24. listopada 1945.g i prema zaključku Opće skupštine UN taj se dan slavi kao dan Ujedinjenih Naroda.

№. 57. PRAVO UJEDINJENIH NARODA

C-

2

- sastavljaju ga svi propisi koji se odnose na ustrojstvo i djelovanje UN i njihovih organa, na pravne odnose prema drugim subjektima međunarodnog prava, kao i na položaj same organizacije, njezinih organa i službenika.

Temeljne odredbe o ustrojstvu i djelovanju UN nalaze se u:

- 1.) Povelji UN-a (19 poglavlja sa 111 članaka) - autentičan tekst je sastavljen na pet jezika (engleski, francuski, španjolski,

ruski, kineski)

- 2.) **Statut Međunarodnog suda** (70 članaka) kao sastavni dio povelje. – Statut je sastavni dio Povelje ali je ipak donekle samostalan jer u postupku njegove izmjene sudjeluju i one države **nečlanice** koje su stranke Statuta
- autentičan tekst sastavljen je također na 5 jezika na pet jezika.

ALIIU:

- 3.) mnogim drugim **propisima o ustrojstvu i djelovanju organa UN-a**, kao i propisima o položaju, pravima i dužnostima mnogobrojnog činovništva UN
- 4.) različitim **kolektivnim ugovorima između članica da bi se izvodili pojedini zadaci** organizacije
- 5.) **zaključcima (rezolucijama) pojedinih organa UN** a naročito **Opće skupštine** dosta su često dopunili a donekle i izmijenili pravo UN
- 6.) **praksa UN** također doprinosi razvoju općeg međunarodnog prava
- 7.) **supsidijarno** dolaze do primjene i **propisi općeg međunarodnog običajnog prava**
- 8.) u krilu Un se polako stvara i **partikularno običajno pravo te organizacije** (ustežanje velike sile od glasanja ne zanči uvijek da je zaključak odbačen)

- **Povelja je temeljni propis UN ne samo po sadržaju već i po svojoj pravnoj snazi - obveze iz Povelje imaju prednost pred drugim obvezama; one ukidaju postojeće ugovore koji bi bili protivni Povelji**

IZMJENA POVELJE

- **predviđena** je mogućnost izmjene Povelje, jer je organizacija stvorena s mišlju da neograničeno dugo traje
 - kao međunar. ugovor, Povelja se ne bi mogla izmijeniti bez pristanka **svih** ugovornih strana, ali ona je odabrala način prihvaćen i za druge međunar. organizacije i ugovore - **pristankom određene pretežne većine stranaka ugovornica**
 - postupak izmjene je složen, a svrha toga je da se osigura **utjecaj velikih država stalnih članica Vijeća sigurnosti**, tako da se bez njihovog pristanka izvršiti nijedna izmjena
 - kao međunarodni ugovor, **Povelja** se ne bi mogla izmijeniti bez pristanka svih ugovornih stranaka ali je prihvaćen način koji vrijedi i za druge međunarodne sporazume - postupak izmjene se može pokrenuti i izmjena zaključiti pristankom određene pretežne većine stranaka ugovornica.
 - postupak izmjene je složen, a **svrha toga je da se osigura utjecaj velikih država** stalnih članica Vijeća sigurnosti, tako da se bez njihovog pristanka izvršiti nijedna izmjena
- postupak izmjene Povelje poznaje tri stadija:**
1. **inicijativu,**
 2. **zaključak o tekstu izmjene – Opća skupština (čl. 108) i Posebna reviziona konferencija (čl. 109) – sva dč**
 3. **postupak stavljanja na snagu.**

1. INICIJATIVA ZA IZMJENU

- **Povelja** predviđa **3 načina postupka izmjene** (postupak se može pokrenuti i za najmanju izmjenu teksta i za temeljitu izmjenu teksta **Povelje**)
 - za zaključivanje o **tekstu izmjene** predviđena su **dva organa:**
- 1.** -a) **Opća skupština** - dovoljno za pokretanje je **stavljanje prijedloga za izmjenu na dnevni red**
 - 2.** -b) **posebna reviziona konferencija za reviziju** - na kojoj sudjeluju **sve države članice** – a da bi se pitanje izmjene iznijelo pred nju potrebno je stvoriti **zaključak o sazivanju** takve konferencije u
 1. **općoj skupštini – 2/3 većinom svih članica UN-a**
 2. **Vijeću sigurnosti – običnom većinom od 9 glasova, i nije potreban pristanak stalnih članica!!**
- za pokretanje postupka izmjene dovoljno je stavljanje prijedloga za izmjenu na dnevni red
- 3.** - **obvezatnim stavljanjem pitanja o reviziji na dnevni red - Povelja određuje da ako se konferencija ne održi do 10.-og zasjedanja Opće skupštine, prijedlog o njenom sazivanju obvezatno staviti na dnevni red 10.-og zasjedanja**, pa je tada za sazivanje konferencije **dovoljan zaključak obične većine**

2. ZAKLJUČAK O TEKSTU IZMJENE

- o tekstu izmjene odlučuje se :
 1. u **općoj skupštini 2/3 većinom svih članica UN-a**
 2. na **konferenciji za reviziju 2/3 većinom predanih glasova**

3. POSTUPAK STAVLJANJA NA SNAGU

- u postupku stavljanja na snagu, u oba slučaja (opća skupština i konferencija) potrebno je da **zaključenu izjavu ratificira 2/3 svih država članica, među kojima moraju biti sve stalne članice Vijeća sigurnosti**
- pošto zaključene izmjene stupe na snagu, **vrijedi izmijenjena Povelja za sve članice UN-a**, s time što nezadovoljna članica može u tom slučaju jedino **istupiti iz organizacije** (ali to nije izrijeком predviđeno u Povelji)
- formalna izmjena Povelje postala je potrebna zbog naglog povećanja broja članova organizacije i želje da se pravednije osigura zastupstvo svih dijelova svijeta u glavnim organima organizacije
- tako su 1963.g. izmijenjeni neki članci Povelje time što je povećan broj članova Vijeća sigurnosti I Gospodarskog i socijalnog vijeća i povećan najmanji broj glasova potrebnih za stvaranje zaključaka Vijeća sigurnosti.
- zaključak s ustavnom snagom (rezolucija kao vrsta izmjene Povelje) – podjela mjesta na pojedine REGIONALNE SKUPINE DRŽAVA
- može se reći da iako se može mijenjati samo na naprijed opisan način, Povelja je doživjela **mnogo promjena u praksi**, bilo tako da su se neke odredbe nisu provele u život ili tako da su se primjenjivale drugačije nego bi to odgovaralo slovu Povelje, i zato je neki nazivaju ŽIVOM POVELJOM - LIVING CHARTER

Ujedinjeni narodi stvoreni su sa svrhom da ostvare određene zadatke:

1. održavanje međunarodnog mira i sigurnosti, poduzimati djelotvorne kolektivne mjere radi sprečavanja i otklanjanja prijetnje miru i radi suzbijanja čina napada ili drugih narušenja mira
2. razvoj prijateljskih odnosa među narodima, osnovane na poštivanju načela ravnopravnosti i samoodređenja naroda
3. ostvarivanje međunarodne suradnje pri rješavanju međunarodnih problema gospodarske, socijalne, kulturne ili humanitarne prirode
4. biti središte koje usklađuje djelovanje naroda na postizanju tih zajedničkih svrha

sredstva koja služe tom zadatku mogu se podijeliti u tri skupine:

1. stvaranje, pomaganje i razvoj prilika koje pogoduju mirnim odnosima i suradnji.
2. mirno rješavanje međunarodnih sporova
3. aktivno djelovanje oko sprečavanja i suzbijanja svakog prekršaja mira.

- Povelja je napustila jedno od pravila općeg međunarodnog prava, pravilo o upotrebi jednoglasnosti pri stvaranju prava
- UN su subjekti međunarodnog prava, imaju svoju zastavu od 1947.
- organizacija uživa na području svake države posebnu pravnu sposobnost potrebnu za vršenje svojih djelatnosti.
- svi stalni predstavnici drugih država kod UN-a i njihovo stalno osoblje uživaju na području SAD-a povlastice koje SAD priznaju stlnim diplomatskim predstavnicima akreditiranim kodvlade SAD-a i njihovu osoblju (ugovor između UN&SAD)
- dakle, Ujedinjeni narodi su zamišljeni kao središnja i glavna organizacija za rješavanje najvažnijih pitanja međunarodnih odnosa a posebno pitanja međunarodnog mira.

- Ujedinjeni narodi su organizacija država i njezini članovi mogu biti samo države, što je u skladu s učenjem o subjektima međunarodnog prava
- ipak u Povelji ima nekih momenata koji upućuju na nova i širokogrudnija shvaćanja - to su propisi o zaštiti i poštovanju prava čovjeka i osnovnih sloboda ljudi i propisi o nesamoupravnim područjima i zemljama pod starateljstvom.

- Povelja poznaje (uz napomenu da pravna razlika ne postoji):

- 1. iskonske članove - one države koje su sudjelovale na konferenciji u San Franciscu – 46 članova, a naknadno su na konferenciju pozvane Argentina, Danska, Bjelorusija i Ukrajina, a 51.-a država je bila Poljska kojoj je omogućeno naknadno potpisivanje i ratificiranje Povelje iako nije sudjelovala na Konferenciji – jer se države nisu mogle sporazumjeti tko će zastupati Poljsku

- 2. naknadno pridružene

- tako je organizacija u početku brojila 51. člana a do danas ih ima 144. (više)

- sa stupanje u članstvo UN su u Povelji postavljeni uvjeti: članovima mogu postati sve miroljubive države koje prihvate obveze sadržane u Povelji i koje su prema ocjeni Organizacije sposobne i voljne izvršavati te obveze

uvjeti su dakle:

1. značaj države,
2. miroljubivost,
3. izjava države da prihvaća obveze sadržane u Povelji
4. uvjerenje da novi član može i želi izvršavati obveze.

- stupajući u UN države daju formalnu izjavu o prihvatanju obveza iz Povelje i ta se izjava registrira u tajništvu UN i objavljuje u zbirci međunarodnih ugovora – ipak, ta izjava dolazi poslije primanja u članstvo tako da nije preduvjet za primanje

- zahtjevom za primanje država najavljuje svoju spremnost (izrijekom ili konkludentno) za izvršavanje obveza)

- članstvo u UN nije prinudno ili obvezno a to vrijedi i za prestanak članstva

- države pristupaju po svojoj slobodnoj odluci a organizacija ih nije dužna primiti, tj iako ispunjava sve uvjete kandidat može biti odbijen

- o uvjetima, tj o primanju novih članova odlučuje Opća skupština dvotrećinskom većinom glasova a na prijedlog Vijeća sigurnosti- ono odlučuje većinom od 9 glasova uključujući stalne članove (zapravo, pošto je na prijedlog VS, najprije odlučuje ono, a potrebni su glasovi svih velevkasti, pa makar samo jedna od njih odbije, država ne može u UN – često su zlorabile)

- Povelja poznaje mogućnost isključenja i suspenzije članskih prava, ali ništa ne govori o dobrovoljnom istupanju iz članstva

– ali smatra se da je ono moguće

- praksa je to pitanje riješila u pozitivnom smislu. Indonezija je 1965 najavila svoje istupanje i ono se može smatrati zbog raznih postupaka organizacije kao prihvaćeno. Indonezija se ipak 1966 vratila.

isključenje člana je kazna za sustavno kršenje načela Povelje.

- isključenje predlaže Vijeće sigurnosti a zaključuje ga Opća skupština

- ono na snagu stupa odmah i isključeni član više nema nikakvih članskih prava ni dužnosti.

- isključena država može opet postati članom po redovitom postupku primanja, te bi u tom slučaju Opća skupština trebala opozvati ili ukinuti svoj zaključak o isključenju

suspenzija članskih prava

sustiže državu protiv koje je Vijeće sigurnosti poduzelo preventivnu ili prinudnu akciju

- predlaže je **Vijeće sigurnosti** i izriče **Opća skupština**
- postoje **prava koja se ne mogu suspendirati**, a to su:
 - a) pravo sudjelovanja u Vijeću sigurnosti ili Općj skupštini
 - b) sudjelovanje pred Međunarodnim sudom
- suspenzija prestaje **zaključkom vijeća sigurnosti** vraćaju joj se članska prava
- postoji i **tzv. mala suspenzija** kao posljedica zaostataka u članskim prilogima preko dvije godine
- takva država **gubi pravo glasa u Općoj skupštini ali ne i u drugim organima**
- **Opća skupština** može **ostaviti pravo glasa** ako se uvjeri da prinos nije plaćen zbog neskrivljenih prilika

PRAVO ČLANOVA UN-a

1. suverenost, jednakost, nezavisnost i opstanak država članica -

- osnivanje UN nije dirnulo ni u jedno od temeljnih načela međunarodnog pravnog poretka
- jer zabranjuje svaku upotrebu sile i štiti članice od napada na njihovu teritorijalnu cjelovitost i političku nezavisnost

2. pravo individualne i kolektivne samoobrane - u slučaju oružanog napada dok god Vijeće sigurnosti ne bi poduzelo mjere za očuvanje mira

3. unutrašnja nadležnost članica - u Povelji nema ni jedne odredbe koja bi ovlastila UN da se miješaju u pitanja koja spadaju u djelokrug vlasti svake od država.

4. pravo sudjelovanja na Općoj skupštini:

- pravo **sastavljanja prijedloga**,
- pravo **raspravljavanja**
- pravo **glasa**
- pravo biti biran u različite organe UN.

5. država koja nije članica Vijeća sigurnosti ili Gospodarskog i socijalnog vijeća mora se pozvati na sudjelovanje na raspravama jednog ili drugog od tih vijeća kad god se raspravlja neko pitanje koje tu državu naročito zanima

- pozvana država **nema pri tome pravo glasa**, osim kad se raspravlja o upotrebi oružanih snaga
- postupak ovjeravanja punomoći daje priliku državama članicama da zaključkom većine izraze svoje političko neraspoloženje prema vladi ili ili ponašanju neke članice

6. pravo iznijeti svoj spor u pitanjima održavanja mira i sigurnosti pred VS ukoliko druga sredstva rješavanja nisu uspjela.

7. pravo skrenuti pažnju Vijeća sigurnosti ili Opće skupštine na svaku situaciju koja bi mogla ugroziti održanje svjetskog mira i sigurnosti (i kad nije izravno zainteresirana za spor)

DUŽNOSTI ČLANICA

- dužnosti se vezuju uz glavni zadatak organizacije - **osiguranje mira i sigurnosti**
- **ovamo spadaju**
 1. dužnosti **održavanja međusobnog mira i dobrog susjedstva**,
 2. **rješavanje sporova mirnim putem**,
 3. **uzdržavanje od prijetnje upotrebe i upotrebe sile** (osim u općem interesu),
 4. **sudjelovanje u zajedničkim mjerama organizacije u osiguranju mira**,
 5. obvezne su **izvoditi odluke Vijeća sigurnosti** u skladu sa Poveljom.
 6. moraju **iznijeti svoj spor pred Vijeće sigurnosti ako nije uspjelo drugo mirno rješenje spora**

- Postoje još i **obveze prema organizaciji**: plaćanje članskih prinosa, poštovanje pravne sposobnosti organizacije, njezinih **povlastica i povlastica** **zajamčenih službenicima i predstavnicima**.

N. 60. POSEBAN POLOŽAJ STALNIH ČLANOVA VIJEĆA SIGURNOSTI A-32

- velike su države za sebe osigurale poseban položaj ne samo u **Vijeću sigurnosti** nego i u čitavoj organizaciji.
- temeljna misao Organizacije UN-a se nalazi u pretpostavci da velike države imaju stvarno najveće mogućnosti oružanja i utjecaja na svjetski mir koji ovisi o njihovoj volji i zajedničkoj akciji
- **poseban se položaj nekih velikih sila očituje unutar Vijeća sigurnosti**:
 1. velike su države **njegovi stalni članovi** dok druge države ulaze u njega samo privremeno na temelju izbora - one se **ne mogu svrgnuti s tog položaja bez izmjene Povelje i vlastite privole**.
 2. nijedna **meritorna odluka** vijeća **ne može biti stvorena bez njihovog pristanka**. - povlašteni položaj im ne pripada zajednički već **svakoj posebno**
 3. neki **važni zaključci** tijela UN **ne mogu biti donešeni** bez prethodnog zaključka **Vijeća sigurnosti**.
 4. isto vrijedi i za **postupak izmjene Povelje**.

- velike države ulaze po svom iznimnom položaju i u **neke druge organe UN** - npr. u **Starateljsko vijeće** a i u **specijaliziranim ustanovama** imaju poseban položaj

- no najvažniji je poseban položaj velikih sila u **sustavu prinudnih mjera za održanje mira i sigurnosti**. Povelja im već kod pripremanja tih mjera osigurava vodstvo.
- izrada osnova za te mjere je povjerena **Odboru vojnog štaba** koji **sastavljaju proćelnici vojnih štabova pet velikih sila, stalnih članica Vijeća sigurnosti**
- tako da oni **sami sastavljaju i utvrđuju raspored oružanih snaga** koje bi **vijeće sigurnosti** moglo staviti u kretanje
- **Vijeće** mora te osnove **odobriti** (a ako se raspored tiče sudjelovanja vojnih snaga **drugih** država, one se **moraju pozvati u Vijeće na raspravljavanje i potrebno je da one daju svoj pristanak** u pogledu takvog sudjelovanja)

- kada dođe do provođenja prisilnih mjera, **strategijsku odgovornost i rukovođenje** opet preuzimaju **štabovi 5 sila**

- takav poseban položaj velikih sila izaziva **kritiku** i nije demokratičan niti je u duhu načela o jednakosti država ali je ipak činjenica da velike države po broju stanovništva, industrijskom i vojnom potencijalu, finansijskim i ostalim mogućnostima zaslužuju poseban tretman i drugačiji položaj od ostalih.

- jeste da je načelo jednakosti proglašeno i u samoj **Povelji** ali se odstupanja od njega mogu opravdati **jedino svrhom - njihova su prava u skladu sa tom željenom svrhom.**

№. 61. POLOŽAJ DRŽAVA NEČLANICA

C-3

- **Povelja** je međunarodni ugovor koji **ne obvezuje treće države** koje tom ugovoru nisu pristupile.

- ali radi ispunjenja glavnog zadatka UN (osiguranje općeg mira) potrebno je da njihovo djelovanje u danom slučaju zahvati i države izvan kruga određenog Poveljom.

- zato **povelja**, ne mogući vezati države izravno, predviđa **mjere za zaštitu mira i u pogledu država nečlanica,**

- bilo da one **dragovoljno djeluju u skladu s Poveljom,**

- bilo da ih UN **na to prinudi**

- u oba slučaja UN djeluju na države nečlanice kao **politička organizacija** država članica a mogu prema njima nastupati i kao **vrsta obrambenog saveza** (naročito pri primjeni prinudnih mjera) koji brani svoje interese i interese vlastitih članica iako su to zapravo interesi čovječanstva

s obzirom na nečlanice,

Povelja prihvata **NAČELO FORMALNOG IZJEDNAČAVANJA SA**

ČLANICAMA:

1. nečlanica **može** iznijeti **Vijeću sigurnosti** ili **Općoj skupštini** svaki **spor u kojem je stranka** (uvjet je da prethodno prihvati obveze članice)

2. nečlanica ima pravo biti pozvana na **sudjelovanje u raspravama Vijeća** o tom sporu, ali kao ni članica **nema pravo glasa** - **Vijeće određuje uvjete o sudjelovanju** nečlanice u toj raspravi

3. isto vrijedi i za **rasprave u Općoj skupštini**

4. otvoren je i **pristup nečlanica Međunarodnom sudu i samom Statutu suda** (uvjete pristupanja Statutu utvrđuje se za svaki slučaj posebno - **Opća skupština**, a za pristupanje nečlanice u pojedinoj parnici **Vijeće sigurnosti**)

Povelja UN je izgradila organe nove organizacije mira i sigurnosti prema opsežnim zadacima i potrebama a služeći se iskustvima nedavne prošlosti

№. 62. ORGANI UN – OPĆENITO

A-

33

(UN je imala u teoriji samo osnovne organe, u praksi jako puno; zato je **Povelja** sve to predviđala)

Povelja kao glavne organe nabraja:

1. **Opću skupštinu,**
2. **Vijeće sigurnosti,**
3. **Gospodarsko i socijalno vijeće,**
4. **Starateljsko vijeće,**
5. **Tajništvo i**
6. **Međunarodni sud.**

□ uz to se spominje i jedan pomoćni organ a to je **Odbor vojnog štaba** i jedan izvanredni organ (za izmjenu **Povelje**) -

Opća konferencija svih država članica.

□ uz te organe koje **P** izričito spominje, stvorila se čitava ljestvica različitih organa, odbora, ureda sa određenim trajnim/prolaznim zadacima, a i sama ukupnost država članica je neki organ (ratifikacija, provođenje preporuka, kolektivnih mjera...) - u tom smislu one **mogu djelovati kao izvršni organ,** -- one mogu djelovati **izolirano ili kolektivno**

PODJELA ORGANA UN-a:

1. **redoviti i izvanredni** (opća konferencija svih dč za izmjenu Povelje – čl. 109.)
2. **stalni** (svi glavni kao i oni kojima je povjerena neka trajna zadaća) i **povremeni** (čija je zadaća vremenski ograničena),
3. **glavni** organi (nabraja ih sama **Povelja** u čl. 7.) i **sporedni.**
4. **organi u kojima sudjeluju svi članovi organizacije** (što je samo **Opća skupština!**) i **organi u kojima sudjeluju samo neki članovi UN** (za njih OS predviđa broj članova i način određivanja; vlada načelo da se pri sastavljanju pazi na raspodjelu svijeta po kontinentima, po stupnju gospodarske razvijenosti, po pripadnosti različitim krugovima kulture, pripadnosti različitim pravnim sustavima ili političkim grupacijama.)
5. po načinu stvaranja su neki organi **u cijelosti izborni** (GSV, MS) a neki su to samo **djelomično,**(VS, SV); OS ne ulazi ni u jednu od tih kategorija – ona je kreativni organ za druge organe
6. **pomoćni organi;**
 - a. **specijalizirane ustanove** - a to su samostalne organizacije koje imaju svoj krug članova, svoje organe upravljanja i odlučivanja te svoje financije- njihova se veza s UN uređuje **posebnim sporazumima** koje odobrava **s jedne strane UN a s druge strane nadležni organ svake od tih ustanova**
 - b. **organi koje osnovao UN** – u kojima UN ima jači utjecaj i jače je povezan s njim (npr UNICEF)
7. razlikovanje po važnosti, ovlastima, djelokrugu:
 - **Opća skupština, Vijeće sigurnosti** - su **politički** organi
 - **Gospodarsko i socijalno, Starateljsko vijeće, Tajništvo** = **tehnički** organi
 - **Međunarodni sud** je pravosudni organ

□ + **Tajništvo & gl. tajnik** imaju važnu političku fju

- što se tiče odnosa između organa, neki smatraju važnijom **OS**, neki **VS**

- **OS:**

- kreativni organ
- svi drugi organi proizlaze iz nje
- drugi organi (pa i samo **VS**) joj moraju podnositi izvještaje
- nadležnost se proteže na sve djelatnosti UN

- **VS:**

- njemu su povjerene glavne fje UN
- jedino ono donosi obvezne odluke
- u slučaju potrebe može staviti u kretanje prinudnu armaturu UN

8. prema vlasti odlučivanja & stvaranju obvezatnih zaključaka razlikujemo one **čije su odluke obvezatne** (npr. **Međunarodni sud i Vijeće sigurnosti**) i one **čije su odluke samo savjetodavnog karaktera** (**Opća skupština** izdaje samo preporuke i djeluje svojim ugledom – pravo odlučivanja joj se skućeno i odnosi se samo na primanje članova, odobravanje proračuna, starateljskih ugovora i ključa čl. prinosa, a **Gospodarsko i socijalno te Starateljsko vijeće** izdaju samo preporuke)

- **Tajništvo** je pak čisti izvršni organ

- tu je na najvišem stupnju **Međunar. sud** jer je njegova presuda obvezatna za stranke i konačno rješava predmet iznesen pred njega

9. **sastavljeni od predstavnika svih zemalja** (**Opća skupština**, i njeni glavni odbori) - i drugi **sastavljeni od manjeg broja država** - a određuju se **izborom** ili ulaze **po nekim drugim osobinama** (stalne članice **Vijeća sigurnosti**)

- u svim se ovim organima prilikom njihovog popunjavanja pazi na raspodjelu svijeta po kontinentima, po stupnju gospodarske razvijenosti, po pripadnosti različitim krugovima kulture, pripadnosti različitim pravnim sustavima ili političkim grupacijama.

№. 63. OPĆA SKUPŠTINA

A-

34

= **povremeni, periodički sastanak svih** država članica

A. SASTAV

- diplomatska konferencija na kojoj **svaka delegacija zastupa pravo svoje države i radi po uputama svoje vlade.**

- na njoj zasjedaju **jedino države članice** i **samo one imaju pravo raspravljati i odlučivati** o pitanjima iz nadležnosti **Opće skupštine**, a **mogu joj prisustvovati i države nč** ukoliko se radi o nekom sporu za koji su izravno zainteresirane, bilo da su ga same iznijele pred **OS**, bilo da je to učinila druga strana spora, ali **moraju unaprijed prihvatiti obveze** **mirnog rješavanja spora** koje Povelja nameće državama članicama, i **nema pravo glasa** (ali u toj situaciji nebi imala ni članica)

- za vrijeme spora dobiva jednaka prava kao i dč

- jednakost dč u **OS** očituje se u tome da **svaka ima jednako pravo predlaganja i raspravljanja**, i **svaka ima po jedan glas**

- države na **Općoj skupštini** zastupaju **delegati** a **Povelja** ograničava njihov broj na **najviše pet** ali to se ograničenje odnosi samo na opunomoćene delegate, tj. na one koji mogu sudjelovati u **OS** bez posebnog ovlaštenja

- svaka delegacija može imati još i **pet pomoćnih delegata** i **onoliko stručnjaka i savjetnikakoliko je potrebno**

- mnogobrojnost delegacija omogućuje paralelan rad odbora, što ubrzava zasjedanje

- ona se sastaje **jednom godišnje** na **redovitom zasjedanju** u sjedištu organizacije ali se može dogovoriti i neko drugo mjesto.

- postoji još i **tzv. izvanredno zasjedanje** koje zahtijeva

a) **VS** ili

b) **većina članova UN**

+ **OS** ima isto tu ovlast

- i saziva je **glavni tajnik** u roku od **15 dana** nakon stavljanja zahtjeva

- Rezolucija o zajedničkoj akciji za mir “uniting for peace” je uvela i **hitno izvanredno zasjedanje** koje se primjenjuje u slučajevima svjetskih kriza a održava se **u roku od 24 sata nakon što je glavni tajnik primio zahtjev** za zasjedanjem od sazivanja

- prvi put je primjenjena 1956. kada je zbog napada na Egipat Vijeće sigurnosti na prijelog Jugoslavije hitno sazvalo zasjedanje **Opće skupštine**

B. DJELOKRUG

1. nadležnost opće skupštine je:

a) **opća** – jer obuhvaća **sve što ulazi u djelatnost UN-a**

(čl. 10. **GENERALNA KLAUZULA** – može raspravljati o **svakom pitanju ili predmetu koji ulazi u okvir Povelje i svaki predmet ili pitanje koji bi bili dodijeljeni bilo kojem drugom organu UN**; ona može ne samo raspravljati o njemu, nego i **davati preporuke dč i VS** –samo ne dok ono o tome vrši fje!)

b) **supsidijarna** – jer je nadležna za **sva pitanja za koja nije ustanovljena nadležnost niti jednog drugog organa**, (zatvorena praznina potencijalnog negativnog sukoba nadležnosti) i jer dok **vijeće sigurnosti** vrši funkcije koje su mu dodijeljene Poveljom u vezi s nekim sporom, **Opća skupština ne može davati nakakve preporuke glede tog spora**, osim ako to **Vijeće sigurnosti ne zatraži**; **ZA DRUGE ORGANE NEMA TAKVOG PROPISA!** – **MOŽE UTJECATI PREPORUKAMA NA NJIHOVO DJELOVANJE**

c) **konkurirajuća** – jer konkurira drugim organima, ali **samo raspravljajući i davajući preporuke**, jer ona **NEMA pravo samostalnog i konačnog odlučivanja** - zato i ne postoji dvostruki kolosijek za rješavanje onih pitanja koja spadaju u nadležnost drugih organa.

- **opća skupština nije nadređena drugim organima i ustanovama!!!**, ali **MOŽE im davati smjernice rada.**

-ta je njezina djelatnost olakšana time što

svi glavni organi UN moraju Općoj skupštini podnositi godišnje i po potrebi

specijalne izvještaje

- unatoč tome njena je uloga važna jer je demokratski organ u kojem svaka članica može doći do riječi – čak i bez stvaranja posebnog zaključka (*koji može biti samo preporuka) rasprava u OS otkriva smjernice za rad svih drugih organa

☆ **REZOLUCIJA „UNITING FOR PEACE“** -> uređuje kako će OS djelovati u slučaju prijetnje/narušenja mira ako VS ne udovolji tome (*to je njegova prvenstvena dužnost) – problem je nastao zbog neslaganja velesila u VS i česte uporabe veta

- tu se OS može sazvat na HITNO IZVANREDNO ZASJEDANJE na kojem **razmatra pitanje i može državama uputiti preporuke za održanje mira** (ipak, to su i dalje samo preporuke i nema obvezatnu snagu kao što bi je imalo da je to odlučilo VS – ako se Povelja tumači u tom smislu, nije pojačan pr. učinak odluka OS niti pojačana njezina nadležnost)

2. od posebnih zadataka koji ulaze u **djelokrug rada OS** treba na prvom mjestu spomenute **one koji se odnose na održanje mira:**

1. raspravljanje **općih načela međunarodne suradnje** u održanju međunarodnog mira i sigurnosti (reguliranje razoružanja; tu nadležnost ima **OS bez ograničenja**)
2. raspravljanje o **konkretnim pitanjima i slučajevima iznesenim pred nju** - s tim da ne daje preporuke dok Vijeće sigurnosti raspravlja o tom pitanju,
- tu postoji **konkurencija nadležnosti** između OS&VS (1)
- i tu su njene ovlasti samo raspravljanje&preporuke
- ako smatra da treba poduzeti nešto više, upravlja **VS preporuku** da ono stvari željenu odluku
3. skretanje pažnje **Vijeću sigurnosti** na slučajeve koji bi mogli ugroziti međunarodni mir i sigurnost,
4. **preporučivanje mjera za mirno poravnanje** svake situacije koja bi mogla narušiti opće blagostanje i prijateljske odnose. – ovdje široka nadležnost; uklanjanje povoda budućih sporova

3. drugi krug posebnih zadataka je međunarodna suradnja

- proučavanje i davanje preporuka radi **promicanja međunarodne suradnje** na ekonomskim, socijalnim, kulturnim, prosvjetnim i zdravstvenim poljima
- **pomaganje ostvarenja prava čovjeka i temeljnih sloboda** za sve, bez bilo kakve diskriminacije
- **kodifikacije međunarodnog prava**
- OS daje smjernice za taj rad, bilo GSV ili dč, ili **specijaliziranim ustanovama...**
- u OS se onda raspravlja o rezultatima njihovog rada

4. vrhovni organ UN-a za pitanja starateljstva (osim stratezijskih područja) i **nesamostalnih područja**

- pomaže joj **Starateljsko vijeće**
- osnovana je i **posebna komisija za ispitivanje izvještaja**, a kasnije i drugi pomoćni organi
- djelatnost joj ide u pravcu dekolonizacije

5. sudjeluje i u ustavotvornom postupku

- nadležna je za **izmjenu Povelje** po čl. 108.
- **zajedno s Vijećem sigurnosti** (2) daje **inicijativu za sazivanje konferencije za reviziju Povelje**

(6. **prima i razmatra godišnje i posebne izvještaje Vijeća sigurnosti** koje obuhvaćaju prikaz mjera o kojima je Vijeće odlučilo i koje je poduzelo radi održavanja međunarodnog mira i sigurnosti, a prima i razmatra izvještaje **ostalih organa UN- a**

7. **Opća skupština** je **demokratski organ UN-a**, jer svaki član u njoj može doći do riječi)

8. u njen djelokrug ulaze i mnoga **organizacijska i upravna pitanja:**

pitanje članstva: primanje, suspenzija i isključenje,

- tu pripada i odluka o pristupanju **Statutu međunar. suda**
- sve te odluke donosi na **PREPORUKU VS** (3) – **ODLUKA SE NAJPRIJE U NJEMU STAVRA, PA AKO TAMO PROĐE, POTREBNA JE I ISTOGLASNA ODLUKA OS**
- ona **sama** rješava o pravu glasa za državu koja je izostala s čl. prinosima >2g

uloga kreativnog organa - izbor članova za Gospodarsko i socijalno vijeće a djelomično i za **Vijeće sigurnosti i SV**

- zajedno s VS (4) bira suce **MS & glavnog tajnika**

da je **vrhovni financijski organ UN**, - financ.&prorač. pitanja **un & specijaliziranih ustanova**

raspravlja i daje preporuke za provođenje propisa Povelje o **povlasticama UN, predstavnika država i službenika organizacije**,

daje opća i posebna ovlaštenja drugim organima UN i specijaliziranim ustanovama da **moгу tražiti savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda;** ona ima to pravo već po izričitoj odredbi Povelje

ima pravo **odrediti nova pitanja osim onih za koja se već po Povelji zahtijeva 2/3 većina**

C. POSLOVANJE

- poslovanje je uređeno u glavnim crtama **Poveljom** a potanje propise određuje sama OS u svojem poslovniku.
- **poslovnik** sadrži potrebne propise o formalnostima sazivanja, o sastavljanju i odobravanju dnevnog reda, o ovjeravanju punomoći i konstituiranju plenuma i odbora i o radu i obavljanju izbora
- na početku svakog zasjedanja **skupština** izabire **predsjednika i podpredsjednika** koji **zajedno s predsjednicima glavnih odbora skupštine** sačinjavaju **predsjedništvo**
- Opća skupština radi u odborima među kojima se dijele predmeti dnevnog reda, to su tzv. **glavni odbori** u koje ulaze **sve drž. Član.**
- svaki prijedlog mora u pravilu proći raspravu u jednom od glavnih odbora i **tek s izvještajem odbora dolazi pred plenum**
- da bi ubrzala rad, OS radi u odborima među koje se dijele mnogobrojni predmeti dnevnog reda – **GLAVNI ODBORI**
- osim njih postoje još 3 vrste – **POSTUPOVNI, STALNI I POSEBNI (ad hoc)**
- u glavne ulaze sve dč, a u ostale manji broj

6 odbora:

1. odbor za **razoružanje i međunarodnu sigurnost**
2. **gospodarski i finansijski** odbor
3. **socijalni, humanitarni i kulturni** odbor
4. odbor za **posebna politička pitanja i pitanja dekolonizacije**
5. odbor za **upravna i proračunska pitanja**
6. odbor za **pravna pitanja**

D. GLASOVANJE

- sjednice su **uglavnom javne** (ali nekad mogu biti tajne)
- zasjeda ako je nazočna većina država članica.
- odluke o važnim pitanjima donose se **2/3 većinom članova koji su nazočni i glasaju**, a odluke o drugim pitanjima donose se **običnom većinom članova koji su nazočni i glasaju**

- u važna pitanja spadaju:

- preporuke koje se odnose na **održavanje međunarodnog mira i sigurnosti**,
- izbor nestalnih članova vijeća sigurnosti**,
- izbor članova gospodarskog u socijalnog vijeća, Starateljskog vijeća**,
- primanje novih članova**

№. 64.

VIJEĆE SIGURNOSTI

A-

35

- od početka je zamišljeno kao **glavni** element u mehanizmu UN
- cjelokupno djelovanje UN ovisi u prvom redu o tome kako Vijeće sigurnosti ispunjava zadatke koji su mu dodijeljeni.
- ono je zamišljeno kao **organ koji može neprekidno djelovati** pa je ustrojeno tako da **stalno zasjeda**- jedini organ koji donosi obvezatne odluke za članove

A) SASTAV

- **Vijeće sigurnosti** se sastoji od **predstavnik pet stalnih članica** koje su navedene u **Povelji UN**: SAD, Rusija, Kina, Francuska i Velika Britanija, **i deset izabranih članica** koje se biraju u Općoj skupštini na mandat od dvije godine i to tako da se svake godine bira polovica.a država kojoj je istekao mandat ne može se ponovno birati

Povelja određuje da se kod izbora vodi računa o:

- prinosu članova međunarodnom miru i sigurnosti
- doprinosu ostalim ciljevima organizacije
- o pravičnoj geografskoj podjeli
- država kojoj je istekao mandat ne može se odmah ponovno birati
- OS je isto tako odredila i **podjelu mjesta po kontinentima i regijama** i to tako da **pet mjesta** pripadne zemljama **Afrike i Azije**, **dva mjesta** zemljama **Latinske Amerike**, **jedno mjesto** zemljama **Istočne Europe** i **dva mjesta** zemljama **Zapadne Europe** i ostal.
- **izabrana država ne zastupa svoju regiju i ne govori u njezino ime**. – ne mogu se njeno držanje i stavovi upotrijebiti kao dokaz ili argument prema državama njene regije

B) POZIVANJE ZAINTERESIRANIH DRŽAVA U VIJEĆE SIGURNOSTI

- iako njegove odluke u nekim slučajevima vežu sve dč, sastav mu je ograničen na samo nekoliko njih
- ostale dč **ne sudjeluju** u njegovu radu&zaključivanju – prenijele su na Vijeće vlast i odgovornost na poslove njegova djelokruga
- takvo uređenje ODSTUPA OD STAROG PRAVILA MP DA SE NIJEDNA DRŽAVA NE MOŽE OBVEZATIBEZ NJENE PRIVOLE I DA SE O NJENIM INTERESIMA RASPRAVLJA U NJENOJ ODSUTNOSTI
- tako Povelja predviđa 2 situacije:

- ♣ kad se pred VS raspravlja o posebnim interesima neke države koja nije članica VS
- ♣ kad se pred VS raspravlja neki spor u kojem sudjeluju d nč VS (čak ni UN)
- 1. pošto u Vijeću ne sjede sve države članice UN-a, Povelja jamči svima državama članicama da se bar neka pitanja koja ih se tiču ne rješavaju bez njihova saslušanja – kada se pred vijećem raspravlja o nekom predmetu kod kojeg su u pitanju posebni interesi neke države koja nije članica Vijeća- time što je pozvana , **država nema pravo glasa**, (moguće, jer je za odlučivanje u VS **dovoljna kvalificirana** većina a ne treba jednoglasno pa glas zainteresirane države neće spriječiti donošenje odluke koja joj nije po volji) a VS odlučuje je li to od interesa za nju, tj. hoće li je uopće pozvati
- 2. isto tako, kada se pred Vijećem raspravlja neki spor u kojem sudjeluje jedna ili više država članica UN-a koje u tom trenutku nisu članice Vijeća te države se pozivaju na raspravljanje ali nemaju pravo glasa
- 3. u nekim okolnostima poziva se zainteresirana država bez obzira na to da li je članica UN-a ili nije, ali uz preduvjet da je ta država **stranka spora koji se raspravlja pred Vijećem sigurnosti** - ali ona **nema pravo glasa pri odlučivanju** (ali tu je izjednačena s dč jer ni one nemaju pravo glasa u sporovima)
- ☆ svaka se država članica UN-a poziva u Vijeće kada se odlučuje o upotrebi njenih oružanih snaga u akcijama što ih je odredilo Vijeće

C) DJELOKRUG RADA

- nadležnost Vijeća sigurnosti ostala je ograničena samo na neka pitanja nakon donošenja generalne klauzule ali ono zato **vrši najvažnije funkcije u UN** i ti su mu poslovi dani u **isključivu nadležnost** s jakim ovlastima da **stvara za članove obvezatne odluke**

- 1. **osnovni i glavni je zadatak** održavanje međunarodnog mira i sigurnosti i to brzim i djelotvornim akcijama.

- 2. Vijeće sigurnosti izrađuje u suradnji s **Odborom vojnog štaba nacrt** o **uvođenju sustava za reguliranje oružanja** a sa svrhom da se njegovim ograničavanjem pomogne održanje svjetskog mira i sigurnosti.

- **3. poslovi posebne nadležnosti** Vijeća sigurnosti su:

1. odluka o održavanju sjednica VS izvan sjedišta UN
2. ponovno uspostavljanje vršenja članskih prava članicama kojima su bila privremeno obustavljena zaključkom OS,
3. odluka o pozivanju članica i nečlanica UN na raspravu pred VS,
4. nadzor nad djelovanjem regionalnih sporazuma,
5. starateljska pitanja stratejskih područja,
6. određivanje uvjeta za pristupanje Međunarodnom sudu i
7. osiguranje izvršenja presude Međunarodnog suda
8. traženje savjetodavnih mišljenja od Suda – ovlašteno po samoj Povelji

- međunarodnim se aktima mogu Vijeću sigurnosti povjeriti i druge djelatnosti, **trajne ili jednokratne**, ali nikakva dužnost mu se ne može nametnuti bez njegova pristanka

- u načelu VS ne bi trebalo prihvatiti zadatke koji nisu u skladu s načelima i ciljevima UN (o tome odlučuje samo)

D) POSLOVANJE

- Vijeće sigurnosti mora biti sposobno raditi brzo kada se pojavi opasnost za mir i zato je Povelja odredila da ono bude stalno na okupu, odnosno da postoji moгуćnost sastanka u svakom času.

- Za tu svrhu Povelja propisuje da **svaki član VS** u svako doba ima prisutnog predstavnika u sjedištu organizacije

- Jasno je da se sastanci održavaju samo onda kada se pojavi potreba da se raspravi neko pitanje a iskustvo pokazuje da se sjednice mogu sazvati za najkraće vrijeme.

- sjednice saziva predsjednik koji se mijenja svakog mjeseca prema abecednom redu imena država članica
predsjednik mora sazvati sjednicu

1. na zahtjev bilo koje članice Vijeća
2. kad je pred Vijeće iznesen neki spor ili situacija
3. kada OS uputi vijeću neku preporuku ili pitanje.

- **najvažniji propis o poslovanju** Vijeća sigurnosti je propis o broju glasova potrebnih za stvaranje pravovaljanih zaključaka.

- važan je jer se na njemu osniva povlašteni položaj velesila

- Povelja razlikuje:

1. **proceduralne odluke** - pitanja postupka
2. **meritorne odluke** - odluke o samoj stvari – sve koje se ne odnose na postupak

- za stvaranje pravovaljanih zaključaka u pitanjima postupka potrebni su glasovi **devet članica Vijeća** neovisno jesu li to glasovi stalnih ili nestalnih članica

- sad je moguće da se u VS stvori neki proceduralni zaključak **bez glasa ijedne velesile!** (ako nijedna ne bi glasovala protiv)

- za meritorne odluke treba glasovi **9 članica UKLJUČUJUĆI i glasove SVIH stalnih članica**.

- to znači da nijedna meritorna odluka VS ne može proći ako bi ijedna velesila glasovala protiv

- za pravovaljanost se traži pozitivan glas svih velesila

- vidimo da tu postoji **tzv. pravo veta** ali to je završno **obvezatna jednoglasnost**

- ali je **praksa** je pošla drugim putem i ustalila običaj (toliko čvrsto da se može smatrati jedinom ispravnom primjenom odredbe) da **stvar može proći i ako se stalna članica uzdrži od glasanja** (*ne ako glasa protiv)

- ipak, ako se odredba tumači doslovno tako da je potreban pozitivan glas, onda bi to bila izmjena Povelje bez propisanog postupka, tj. stvaranjem novog op

- **čl.27.st.3.** određuje neke **iznimke** od pravila da je za stvaranje meritornog zaključka potrebna jednoglasnost velesila
- propisuje da se stranke **suzdrže od glasa u SPORU** koji se vodi pred VS kad se stvara odluka prema **6. glavi** (=VS potiče razvoj mirnog rješavanja lokalnih sporova putem regionalnih sporazuma ili ustanova)
- ali praksa je uvela i razliku između **spora i situacije**.
- to je važno jer **stranke u sporu nemaju pravo glasa** za razliku od **situacije** kada to pravo imaju - zato je vrlo važno da se jasno odredi što je spor a što situacija.
- važnost se odnosi na položaj velesila – ako je nešto situacija, zaključak i dalje mora biti JEDNOGLASAN (iznimka o suzdržavanju od glasanja iz čl.27.3. vrijedi samo za spor) pa samo jednim glasom protiv velesila može spriječiti stvaranje zaključka koji joj ne ide u prilog!

- iznimka iz čl.27.3. ne odnosi se na glavnu djelatnost VS (=djelovanje VS kod prijetnji miru ili narušavanja mira)

- tu zainteresirane stranke **nisu isključene** od prava glasa

- tu je **potrebna jednoglasnost** pa se nijedna akcija ne može poduzeti ako se makar jedna velesila protivi (potrebno je 5 glasova velesila u okviru 9 sveukupno)

- što se tiče postupka, odluke se stvaraju **većinom od 9 glasova** (ali nisu potrebni glasovi velesila)

- da bi se znalo je li neko pitanje proceduralno ili meritorno smatra se kao rješavanje o meritumu, (dakle, potreba je većina iz čl.27.3.)

te tu može nastati **tzv dvostruki veto**, naime, stalna članica može svojim negativnim glasom spriječiti stvaranje odluke da se neko pitanje oglašava kao pitanje postupka, pa ono time postaje meritorno, a zatim pri samom odlučivanju o stvari može jednim protivnim glasom spriječiti stvaranje predloženog ili bilo kojeg drugog zaključka

PITANJE POSTUPKA je ono pitanje koje je potrebno riješiti da da bi **Vijeće sigurnosti moglo raditi**: usvajanje ili izmjena poslovnika, način odabiranja predsjednika, određivanje mjesta sastanka, pozivanje zainteresiranih država koje nisu članice Vijeća, odlučivanje o stavljanju nekog pitanja na dnevni red, i sl...

MERITORNO PITANJE je svako ono pitanje koje prelazi okvir pitanja postupka, jer su to sve odluke koje mogu imati važne političke posljedice pa čak i takve koje mogu dovesti do prinudnih mjera



moglo bi se desiti da UN zbog protivljenja neke velesile ne bi mogao ispuniti ulogu – to je djelomice ispravljeno donošenjem Rezolucije „uniting for peace“ na temelju koje je OS više puta pokrenuta na djelovanje

№. 65.

POMOĆNI ORGANI VIJEĆA SIGURNOSTI

- **Povelja** ovlašćuje **Vijeće** da stvara **pomoćne organe** koje smatra potrebnim za vršenje svojih funkcija

- **sastav**: pojedinci koji su imenovani u osobnom svojstvu ili kao predstavnici država

- države čiji bi ih državljani činili mogu biti članice VS ali i ne moraju

1. Vijeće je osnovalo **nekoliko odbora i komisija** s trajnim ili prolaznim zadatkom:

- **komisije ad hoc** su osnovane za potrebe rješavanja **pojedinih sporova** kojima se bavilo **Vijeće**, npr za Indoneziju, Indiju, Pakistan

- **stalni odbori** su

- **Odbor stručnjaka za pitanje postupka**

- **Odbor za primanje novih članica** – treba raditi u zajednici s jednakim odborom OS

2. Vijeće se može služiti i **Komisijama koje je odredila Opća skupština**

Komisija promatrača mira

Komisija za kolektivne mjere

- osnovane rezolucijom „Uniting for peace“

3. prema **Povelji** pomoćni organ je **Odbor vojnog štaba**

- sastavljen od **poglavlara glavnih štabova 5 država** koje su **stalne članice**, ili od njihovih zamjenika

- može pozvati na suradnju druge dč

- može osnivati **regionalne pododbore** (uz odobrenje VS)

- zadatak : da savjetuje i pomaže Vijeću u svim pitanjima vojnih sredstava potrebnih za održavanje međunarodnog mira, upotrebe vojnih snaga, zapovijedanja vojnim snagama, uređenje oružanja i razoružanja

- kad dođe do uporabe vojnih snaga odgovoran je za njihovo strategijsko vodstvo (ali pod rukovodstvom VS)

№. 66.

GOSPODARSKO I SOCIJALNO VIJEĆE

C-

4

- ovo Vijeće služi **pozitivnoj suradnji UN** a zasnovano je kao poseban glavni organ UN i **Povelja predviđa za njega vrlo razgranatu djelatnost**:

1. **podizanje životnog standarda, punog zapošljavanja i gospodarskog i socijalnog razvitka,**
2. **rješavanje međunarodnih gospodarskih, socijalnih i zdravstvenih problema**, kao i međunarodnu suradnju na polju kulture i odgoja,
3. **opće i stvarno poštivanje prava čovjeka i osnovnih sloboda bez razlika u spolu, rasi, jeziku ili vjeri**

- u njemu bi se trebale usredotočiti sve pojedine djelatnosti za koje bi bili nadležni odijeljeni organizmi, a koje **Povelja** želi povezati s UN, pod nazivom **SPECIJALIZIRANE USTANOVE**

SASTAV: sastoji se od predstavnik određenog broja članica (54) koje bira **Opća skupština** na **tri godine** s time da se svake godine bira po **jedna trećina**.

- određena je regionalna raspodjela mjesta

DJELOKRUG

- djelokrug je u stvarnom pogledu određen programskim odredbama o zadacima UN na polju gospodarske i socijalne suradnje

ti propisi određuju Gospodarskom i socijalnom vijeću UN ove vrste djelatnosti:

1. **Studij** - samo Vijeće može poduzeti proučavanje spomenutih pitanja (*ovo gore 1,2,3)
2. **Obavješćavanje** - rezultat takvih proučavanja su izvještaji i prikazi namijenjeni **pojedinih organima UN ili drugim organizacijama ili dč**, a pogotovo **GSV** služi za obavješćavanje VS
3. **Raspravljanje** - svako proučavanje uključuje i **raspravu** o pojedinim problemima – **GSV** je ovlašteno sazivati posebne međunar. konferencije, a neka pitanja može raspravljati i prigodom savjetovanja sa spec. ustanovama
4. **Davanje savjeta (preporuka)** - ovo Vijeće nije organ koji stvara **obvezatne** odluke, - što god treba pretvoriti u djelo Vijeće upućuje u formi preporuke članovima UN, OS ili specijaliziranim ustanovama.
- naročito **OS** prijedloge konvencija, koja ih može mijenjati ali ni ona ih ne može učiniti obvezatnima, jedino preporučiti na prihvrat članicama **Povelje**

✓ **malo veća vlast: sklapanje ugovora sa specijaliziranim ustanovama o njihovom povezivanju s UN** – ali i njih treba **odobriti OS**

5. **Nadzor nad radom specijaliziranih ustanova** obuhvaća **primanje izvještaja** od njih pomoću kojih nadzire i izvršenje **vlastitih preporuka** i preporuka **Opće skupštine** a odnose se na djelokrug njegove djelatnosti, (ali opet sve ostaje samo na razini preporuka)
6. **Izvršenje** - Vijeće obavlja i ovu djelatnost i to preporuke OS,
7. **Posebni poslovi** - može ih Vijeće poduzeti na zahtijev članica UN ili specijaliziranih ustanova, ali za to treba ovlaštenje OS.

POSLOVANJE

- Vijeće se sastaje po potrebi najmanje dva puta godišnje

- zasjeda u Ženevi u proljeće i jesen

- odluke donosi većinom predanih glasova

- **Povelja UN** ga ovlašćuje da osniva komisije potrebne za vršenje njihovih funkcija: (*kao i VS)

- stalne ili privremene, mogu djelovati i dok **GSV** ne zasjeda

- u njima mogu biti i države koje nisu članica **GSV**

1. funkcionalne ili tehničke komisije koje obrađuju pojedine odsjeke iz djelokruga Vijeća,

2. regionalne gospodarske komisije koje se bave gospodarskim pitanjima pojedinih dijelova svijeta i postoji ih 5; **Europa, Azija i Pacifik, Latinska Amerika, Afrika, Zapadna Azija**

- u njima sudjeluju sve članice UN-a, a kao pridruženi članovi mogu također sudjelovati **nečlanice i samoupravne zemlje**

3. stalni odbori ili odbori ad hoc za neka organizacijska pitanja i oblike međunarodne suradnje. (pregovori sa specijaliziranim ustanovama, savjetovanje s nevladinim organizacijama, koordinacija, planiranje razvoja...)

- ovamo pripadaju i upravni odbori **Fonda za pomoć djeci i Programa za pomoć izbjeglicama**

№. 66. STARATELJSKO VIJEĆE

C-

5

- ustanovljen je **Poveljom** za poslove **starateljstva** kao poseban glavni organ UN

SASTAV VIJEĆA

• ono je sastavljeno tako da u njemu bude **jednak broj** država koje upravljaju starateljskim područjima kao i onih koje takva područja nemaju

• prve ulaze u Vijeće **po starateljskom položaju** i ostaju u njemu dok vrše starateljstvo a među drugima moraju biti **sve stalne članice Vijeća Sigurnosti**

• preostale članice do punog broja bira **OS UN na mandat od tri godine**

• mandat se može obnavljati bez ograničenja

DJELOKRUG

- ono djeluje pod rukovodstvom OS UN i pri tom:

1. ispituje izvještaje upravnih vlasti,

2. prima i ispituje peticije,

3. određuje u sporazumu s upravnom vlašću povremene preglede starateljskih područja,

4. donosi odluke u skladu sa starateljskim ugovorima.

- iz ovog se vidi da je uloga **Starateljskog vijeća** zapravo pomoćno-tehnička jer sve te poslove može poduzimati i **OS izravno** i zato **Povelja** kaže da Vijeće pomaže Općoj skupštini u izvršavanju njezinih zadataka

- **Povelja** određuje da u sastav Vijeća uđu naročito kvalificirane osobe kao zastupnici država članica

- što se tiče **strategijskih područja**, tu stupa **VS** na mjesto **OS** – **SV** tu vrši pomoćnu fju koja se odnosi na politička, gospodarska i socijalna pitanja

- uz poslove i zadaće koje Vijeću pripadaju po samoj **Povelji**, povjeravani su mu i neki poslovi koji se **ne odnose na starateljska područja** - ispitivanje izvješća o Jugozapadnoj Africi ili pitanje posebnog režima grada Jeruzalema.

№. 68. TAJNIŠTVO

C-

6

- tajništvo je činovnički aparat koji služi svim ostalim organim UN za obavljanje pripremne i tehničke službe, kao i za izvršenje mnogih njihovih odluka

- u tom je smislu Tajništvo UN **pomoćni i izvršni organ UN**.

- na čelu Tajništva je glavni tajnik koji ima naročito važnu ulogu u ukupnom djelovanju UN. **Povelja UN** i mnogi drugi međunarodni akti povjeravaju niz zadaća glavnom tajniku a ne tajništvu tako da je zapravo **sam glavni tajnik organ UN a Tajništvo je njegov ured**. (može se tako reći)

propisi z austrojtstvo i djelovanje

1. temeljne odredbe Povelje o Tajništvu

2. propisi o imenovanju i položaju glavnog tajnika i osoblja koje izdaje **Opća skupština**

3. potanji propisi- pravilnici – koje izdaje sam **Tajnik**

4. propisi o međunarodnom položaju i zaštiti osoba koje se većinom utvrđuju u međunarodnim ugovorima

SASTAV

- tajnika imenuje **Opća skupština** na **prijedlog Vijeća sigurnosti**.

- OS je prigodom prvog imenovanja izjavila da je korisno da VS iznese ime samo jednog kandidata i to je otada postao običaj
- tako se izbor glavnog tajnika zapravo dogovara izvan sjednica u kojima sudjeluju članice VS i druge – kad se takvim dogovorom postigne dovoljna suglasnost koja osigurava potrebnu većinu glasova u oba organa, pristupa se formalnom glasovanju, ali je pri tom naročito važno da se osiguraju glasovi svih stalnih članica Vijeća sigurnosti. (ili barem suzdržavanje)
- uz glavnog tajnika postoji u Tajništvu i potreban broj činovničkog osoblja koje imenuje glavni tajnik u skladu s općim propisima koje izrađuje OS. – sastavljeno od različitih naroda – što šire zemljopisno

NEZAVISNOST Tajništva osigurana je:

1. glavni tajnik i osoblje ne moraju ni tražiti ni primati bilo kakve upute od bilo koje vlade ili vlasti izvan UN i moraju se uzdržati od svakog čina koji bi bio nepoiv s njihovom funkcijom

2. države članice su izrijeком obvezane da ne nastoje utjecati na osoblje tajništva u vršenju njegovih zadataka

posebni zadaci glavnog tajnika, odnosno Tajništva:

1. podnošenje OS godišnjeg izvještaja o cjelokupnoj djelatnosti UN,
2. skretanje pažnje VS na svaki predmet koji bi mogao ugroziti postojanje međunarodnog mira,
3. podnošenje OS uz odobrenje VS obavijesti o predmetima koji se odnose na održanje međunarodnog mira i sigurnosti, a kojima se bavi VS
4. obavješćavanje o prestanku bavljenja VS nekim predmetom,
5. primanje redovitih izvještaja o nesamoupravnim područjima,
6. registracija i objavljivanje međunarodnih ugovora.
7. služba veze sa specijaliziranim ustanovama i drugim međunarodnim organizacijama
8. unutrašnja djelatnost koja se sastoji u sakupljanju obavještaja i materijala, u njihovu proučavanju i sređivanju, o pripremanju rada različitih organa, međunarodnih konferencija...

- u krugu tako formalno označenih zadataka glavni su tajnici imali važnu političku ulogu i često su djelovali svojim inicijativama pri rješavanju važnih pitanja i izgladivanju sukoba. Glavni je tajnik svojim osobnim posredovanjem ili preko svojih poslanika intervenirao u mnogim prilikama iako je to djelovanje u više navrata bilo predmetom kritike, naročito od strane država članica Vijeća sigurnosti.

№. 69. MEĐUNARODNI SUD A-38

1. Pakt Lige naroda je predviđao stalni međunarodni sud - **Stalni sud međunarodne pravde** - osnovan je na temelju **Statuta 1920.g.** i djelovao je u Haagu od 1922.g. pa do okupacije Nizozemske.
2. po njegovu uzoru osnovan je Poveljom UN novi **Međunarodni sud** i opet sa sjedištem u Haagu.
 - ustrojbeni propisi novog suda su sadržani u Statutu od 70 članaka koji su sastavni dio Povelje UN., a ostale propise izdaje **sam sud**
 - **SVI članovi UN_a** su **stranke Statuta Međunarodnog suda**
 - stranka koja nije članica UN-a može postati stranka Statute uz uvjete koje je za svaki pojedini slučaj određuje Opća skupština i onda **SUDJELUJE PRI IZBORU SUDACA U OS**
 - ništa u Povelji UN-a ne sprječava članove UN-a da rješavanje svojih sporova povjere sudovima na temelju sporazuma koji već postoje ili će se sklopiti u budućnosti

ČLANOVI

- sud ima **15 članova**
- članove suda biraju **Opća skupština i Vijeće sigurnosti UN-a**
- kandidiranje vrše nacionalne grupe **Stalnog arbitražnog suda**
- kod članova UN-a koji nisu zastupani u **Stalnom arbitražnom sudu**, kandidate predlažu nacionalne grupe (kandidaciona tijela) što ih je u tu svrhu imenovala njihova vlada - ona su sastavljena od osoba koja je ta država stavila na popis Stalnog arbitražnog suda (a ako neka država nije potpisnica Haaške konvencije po kojoj djeluje, ona imenuje **kandidacioni odbor ad hoc**)

za suce se traži visoka moralna i stručna kvalifikacija

- 1.) kao stručna kvalifikacija se traži da kandidat ima **preduvjete za izbor na najviše sudačke funkcije u svojoj državi.**
- 2.) ili da **uživa glas kao pravnik na polju međunarodnog prava**

- treba paziti da bude osigurano zastupstvo glavnih pravnih krugova
- Sud se **obnavlja svake treće godine** u **jednoj trećini** a suci se biraju na **mandat od 9 godina.**

NEZAVISNOST SUDACA

- suci su nezavisni, i njihova je nezavisnost zajamčena Statutom i materijalno i moralno
- mogu se sa svog položaja maknuti samo jednoglasnim zaključkom sudačkog zbora, tj ostalih sudaca koji sudjeluju u raspravi o tom pitanju
- oni uživaju diplomatske povlastice i primaju plaću od UN.
- isto tako i sve troškove suda podmiruje UN.
- država koja **nije član UN** mora dati doprinos za troškove Suda ako postane strankom Statuta ili ako izađe pred sud u nekom sporu

(svaka stranka sama snosi svoje troškove postupka)

- **zabranjeno im je** vršiti bilo kakvu **političku ili upravnu funkciju**, ili u bilo kakvoj parnici raditi kao **zastupnik, pravni savjetnik ili odvjetnik**
- ukoliko u raspravi pred Sudom sudjeluje neka država koja u tom času nema svog pripadnika u sastavu Suda, ta država ima pravo imenovati suca ad hoc (nacionalnog suca) koji ulazi u sudački zbor za raspravljavanje tog predmeta i ima jednaka prava kao i svaki redoviti sudac.
- **nacionalni suci** se određuju i u **savjetodavnom postupku**
- sudac ne mora biti državljanin zemlje koja ga je predložila

K R A J I I . K N J I G E

POGLAVLJE 8:

MIRNO RJEŠAVANJE SPOROVA I OSIGURANJE MIRA

№ 80. SREDSTVA ZA MIRNO RJEŠAVANJE SPOROVA A-36

Sukobi interesa nastaju neprestano između država, ali odavna postoje različiti oblici kako da se spriječi izbijanje borbe u slučaju sukoba interesa.

uglavnom su tu **dvije velike skupine sredstava**:

1. sredstva za **mirno rješavanje** međunarodnih sporova

2. načini **kolektivnog jamstva i akcije** radi osiguranja mira.

- novije je vrijeme u sklopu međunarodnih organizacija donijelo **čvršće institucionalizirane oblike** - upravo zato što je rat danas zabranjen treba se sredstva mirnog rješavanja sporova i osiguranja mira izgraditi do te mjere koja bi bila **adekvatna zabrani rata**, tj. zbog koje bi rat bio suvišan kao sredstvo za pronalaženje izlaza iz inače nerješivih sporova
- potrebno je da ta sredstva budu dovoljna za rješavanje svakog spora koji bi mogla dovesti do rata i da osiguranje kolektivnom sankcijom bude tako djelotvorno da spriječi ili onemogući rat ili barem da krivac za rat bude brzo i sigurno svladan.
- mirno rješavanje svakog spora ovisi o tome da svaki spor postoji i bude upotrebjeno prikladno sredstvo za njegovo rješavanje, ali valja i ukloniti i izgladiti sam spor ali i njegove uzroke
- osiguranje mira uz pomoć prikladne organizacije i akcije ovisi o snazi međunarodne zajednice i o savršenosti postupka za sprječavanje rata, odnosno uspostavljanje mira

MEĐUNARODNI SPOR je svako neslaganje tvrdnja ili zahtjeva između dviju međunarodnih osoba ili više njih

- dovoljno je da jedna od njih postavi neki zahtjev a druga ga odbije ili ne priznaje.

Često se sporovi DIJELE na **pravne i nepravne (političke, interesne)** - ne radi se o nekom strogom razgraničenju već o dva tipa koji rijetko postoje u svojoj krajnjoj čistoći a to ovisi i o tome žele li stranke da se spor riješi **primjenom prava** ili **nekom drugom** metodom. To razlikovanje nalazi se i u znanosti i u ugovorima. Uvedeno je na samom početku rada Instituta za međunarodno pravo s namjerom da se svi pravni sporovi podvrgnu obvezatnoj arbitraži, ali se uvidjelo da razlikovanje nije jasno i lako provedivo

pod izrazom **pravni sporovi** može se podrazumijevati više toga;

1. prema objektivnim značajkama to mogu biti takvi sporovi koji se mogu rješavati primjenom pravila **međunarodnog prava (objektivni kriterij)**
2. mogu se kao pravni označiti takvi sporovi za koje stranke žele da budu riješeni primjenom **pravnih pravila (subjektivni kriterij)**

- Ako se prihvati objektivni kriterij valja reći da pravo daje odgovor na svako pitanje, tako sudac mora odbiti zahtjev tužitelja kad se on ne može u svoj prilog pozvati ni na kakvo pravno pravilo. Sa tog gledišta svaki spor među državama sadržava neko pravno pitanje i to se pitanje može riješiti arbitražom.
- u raspravama odbora pravilnika za izradu Statuta Stalnog suda međunarodne pravde konstatirano je da nema pitanja koje se ne bi dalo riješiti na temelju prava, a opet da svaki spor među državama ima i neku političku notu
- pri tom razlikovanju riječ je o tome žele li stranke da spor bude riješen primjenom prava ili traže drugo rješenje. Često će se stranke u tome složiti ali isto tako često pravno rješenje predlaže stranka čiji se zahtjev temelji na nekom pravnom propisu ili ugovoru, a spor se sastoji u tome da druga stranka želi izmjenu tog pravnog stanja.
 - Primjer za to je stajalište Velike Britanije prema Gvatemali koja je predlagala Gvatemali da se spor o Britanskome Hondurasu iznese pred međunarodni sud i s tom je namjerom čak dala izjavu o prihvatanju nadležnosti tog suda za sve sporove o granicama Britanskog Hondurasu.
- nadalje, postoji i zahtjev za mirnom izmjenom propisa (peaceful change) koji važe a da bi se izgladili sukobi koji nastaju razvojem prilika.

- većinu sporova rješavaju države same i to nakon kraćih ili dužih pregovora.

IZRAVNI PREGOVORI su normalan način rješavanja najvećeg dijela spornih pitanja koja se pojavljuju među subjektima međunarodnog prava gotovo svakodnevno.

- pregovori se mogu voditi na **različitim razinama predstavnika** stranaka spora. Mogu biti **dvostrani** ali se može pregovarati i na **međunarodnim konferencijama** - stranke su jedino obvezne pregovarati u dobroj vjeri
- mnogi mu **sadržavaju obvezu stranaka da pregovaraju**, ali ima i mišljenja da im ta obveza **proizlazi već iz općeg mp**
- međunarodni ugovori mogu predvidjeti pregovore kao **jedino sredstvo** ili kao **jedno od mogućih sredstava** mirnog rješavanja sporova – u ovom drugom slučaju strankama budućih sporova nalažu da spor pokušaju riješiti pregovorima prije nego pribjegnu drugim sredstvima rješavanja, il ga navede kao jednu od načina rješenja spora – bez redosljeda
 - čl. 33. Povelje UN-a pregovori se spominju kao prvi u nizu sredstava mirnog rješavanja sporova, ali se strankama spora prepušta izbor sredstava kojima će se i kada poslužiti.
- osim izravnih pregovora, međunarodna je praksa s vremenom izgradila nekoliko tipova postupaka koji bi strankama trebali olakšati rješenje sporova. Ta se sredstva upotrebljavaju tek onda kada nije uspjelo redovito diplomatsko sporazumijevanje.

- države mogu na to pristati i kada je izbio oružani sukob i u tom slučaju govorimo o **retablirajućem (naknadnom) rješavanju sporova**, za razliku od **preventivnog djelovanja** u ostalim slučajevima. Ta sredstva olakšavaju ili pomažu strankama da svoj spor riješe na miran način.
- sredstva mirnog rješavanja sporova u međunarodnom pravu **samo se stavljaju na raspolaganje strankama** koje ih **nisu obavezne prihvatiti**, za njihovu je upotrebu **uvijek potreban pristanak stranaka**, (posljedica činjenice da nad državama nema nadređene vlasti kao u unutarnjem poretku gdje im se nešto može i nametnuti; to se donekle mijenja zbog UN, ali nevertheless države mogu slobodno istupiti iz takve organizacije)
- privola se daje bilo **unaprijed sporazumom** da će se potencijalni sporovi podvrgnuti rješavanju odr. sredstvima bilo **dogovorom o podvrgavanju već nastalog spora** odr. sredstvu rješavanja
 - Povelja UN čak i najopsanije sporove daje potpuno strankama na sporazum, s jednim ograničenjem da ne smiju uporabiti silu – time bi se mogli previše razvlačiti
- u **Deklaraciji sedam načela 1970.** kao i u **Povelji** kao osnovni razlog obveze mirnog rješavanja spora navodi se **izbjegavanje ugrožavanja međunarodnog mira, sigurnosti i pravde**. U Deklaraciji se utvrđuje i opća obveza država da **traže pravodobno i pravično rješavanje** svojim međunarodnih sporova, a ako ne uspiju riješiti spor primjenom jednog sredstva, nastave tražiti dalje
- ni današnje međunarodno pravo ne osigurava mirno rješavanje sporova, a ni zabrana rata i upotrebe sile, koju proglašava Povelja nije dovoljno djelotvorna - potrebno je postojeći sustav i dalje usavršavati.

mnogi pisci razlikuju diplomatska i sudska sredstva rješavanja sporova:

- diplomatska sredstva rješavanja sporova** – ona u kojima spore stranke **same** ili **uz pomoć nekog trećeg** nastoje utvrditi činjenice spora, približiti svoja stajališta i naći kompromisno rješenje
- rezultat rasprave spora diplomatskim sredstvima su **prijedlozi** strankama za njegovo rješavanje
(**tu spadaju : izravni pregovori, posredovanje, istraga, mirenje**)

- sudska sredstva rješavanja sporova** – sredstva kod kojih stranke prepuštaju nekom **objektivnom forumu** da svojom **obvezujućom odlukom** riješi spor .

Rezultat rasprave spora diplomatskim sredstvima su **PRIJEDLOZI** strankama za njegovo rješenje, a sudska sredstva donose **ODLUKU** o tome kako stranke spora moraju postupiti konačno rješavajući spor.

(**tu spadaju : izravnavanje, arbitraža i rješavanje sporova pred međunarodnim sudovima**)

- ovdje moramo voditi računa i o raznovrsnosti subjekata međunarodnog prava, jer **ne samo države** već i drugi subjekti međunarodnog prava aktivno sudjeluju u rješavanju tuđih sporova, različiti **međunarodni organizmi, Sveta Stolica, nevladine organizacije**; a i stranke sporova **ne moraju biti samo države** nego i **pojedinci, područja u odnosu ovisnosti, multinac. kompanije...**
- raznovrsnost subjekata te brojnost i raznovrsnost sporova doveli su do postupnog **modificiranja sredstava mirnog rješavanja sporova** (jer su bila razvijena u doba vladavine država kao subjekata mp)

№. 81. POSREDOVANJE

C-

11

- na razvoj ovog sredstva za rješavanje utjecao je pluralizam subjekata mp

U **Haškoj konvenciji o mirnom rješavanju međunarodnih sporova** **posredovanje** je opisano kao djelovanje jedne ili više država koje **nisu umiješane u spor**, s pomoću kojeg one nastoje **pomiriti suprotstavljena stajališta i ublažiti napetost** između država u sporu, kako bi se spor **miroljubivo riješio**.

- nakon osnivanja Lige naroda ulogu posredovanja više nemaju države pojedinačno već organi te organizacije
- danas **osim država** pojedinačno posreduju i **organi UN-a (Vijeće sigurnosti, Opća skupština, glavni tajnik)** ili **po njima imenovani pojedinci ili grupe**
- posredovati mogu i druge **univerzalne međunarodne organizacije, regionalne organizacije, Sveta Stolica...**
- bez obzira na raznovrsnost sudionika, posredovanje se sastoji u **prenošenju i tumačenju zahtjeva, odgovora i prijedloga između stranaka**, u **davanju savjeta i prijedloga strankama spora**, s pomoću kojih se nastoje približiti njihova stajališta i omogućiti sporazumno rješavanje spora.

razlikuju se:

- dobre usluge** – ograničavanje samo na **savjetovanje, nagovaranje** jedne ili obje stranke i **prenošenje poruka** između stranaka
- posredovanje (medijacija)** – u užem smislu bi značilo **aktivniju ulogu** u sporu, **samostalno donošenje i nudenje rješenja**, a ne ograničavanje na nagovaranje i prenošenje poruka – **iznosi vlastite prijedloge**
 - između dobrih usluga i posredovanja u užem smislu ima toliko prijelaznih oblika da je teško postaviti granicu
 - bitnijih razlika između ova dva pojma zapravo i nema, te zato možemo govoriti o **jedinstvenom sredstvu posredovanja** s bogatom ljestvicom različite primjene u praksi
 - posredovanje se može ponuditi **iz vlastite pobude** ali i **na zamolbu stranaka**, bilo **jedne od njih** ili **obje zajedno**.
 - Katkada se radi posredovanje sazivaju se i **kongresi i konferencije** (Berlinski kongres 1878.) , i **mirovne konferencije** su se često sastajale posredovanjem neke države među zaraćenim stranama (Pariški kongres 1856.)
 - posredovanje je izgrađeno i usavršeno poslije i svjetskog rata u okviru Lige naroda, a i kod UN se radi na kolektivnim sredstvima među kojima se nalazi i posredovanje.
- u UN takvo djelovanje **Vijeća sigurnosti** može potaknuti
 - svaka stranka spora**, čak i ako nije članica UN-a,
 - svaka druga država članica UN-a** ili
 - glavni tajnik UN-a**
- dakle, u nekim slučajevima posredovanje Vijeća sigurnosti će biti traženo a u nekim slučajevima će biti ponuđeno
- u praksi UN su više puta do sada upotrijebljeni **posebni odbori za dobre usluge** a i **glavni tajnik** poslužio je kao organ dobrih usluga;

№ 82. ISTRAGA

C-12

- države u nekom sporu često se razilaze u prikazu i ocjenjivanju činjenica u sporu ili koje su važne za njihovo rješavanje (gdje se dogodio granični incident, jesu li povrijeđena pravila humanitarnog prava...)
- u osvjetljenju i objektivnom utvrđenju spornih činjenica može poslužiti ispitivanje koje bi države u sporu povjerile nekom **nepristranom pojedincu ili zboru (ISTRAŽNO POVJERENSTVO)**.
- takvo objektivno istraživanje činjenica naziva se **istraga**
- istražno povjerenstvo može saslušavati stranke, ispitivati svjedoke i stručnjake, obići mjesto događaja, proučavati relevantne dokumente.
- Istražna povjerenstva:
 - istražna povjerenstva su u početku bila sastavljena **od jednakog broja delegata** država u sporu - to i danas predviđaju mnogi ugovori
 - kasnije su proširena dodavanjem **nepristranih osoba** kako bi se povećala njihova djelotvornost i pouzdanost
 - istragu može provesti **neutralni objektivni pojedinac ili povjerenstvo** u kojem **nema pripadnika stranaka u sporu** - naročito je taj element objektivnosti došao do izražaja u pravilima koja su unesena u **Hašku konvenciju o mirnom rješavanju sporova**.
- povjeravajući istražnom povjerenstvu zadaću da ispita činjenice spora, stranke se mogu dogovoriti da činjenični nalaz povjerenstva **smatraju konačnim**, ili se mogu sporazumjeti da izvješće spora **ne smatraju definitivnim opisom činjenica spora**
- ali **bez obzira** na obvezatnost nalaza povjerenstva o činjenicama, njegovo izvješće **samo po sebi ne rješava spor**
- izvješće istražnog povjerenstva ne veže stranke nego im samo daje **podlogu** za daljnje pregovore i rješavanje spora
- izravnim sporazumjevanjem ili primjenom nekog drugog sredstva mirnog rješavanja.
- rad se istražnog povjerenstva ograničava samo na **ispitivanje i utvrđenje činjenica te donošenje prikaza tog činjeničnog stanja** - takav se rad često vrši i pri **mirenju i arbitraži**, ali kod postupka mirenja se predlaže i **rješenje** spora
- istražna povjerenstva **ne moraju** biti korištena **samo za već nastali spor** - ona mogu biti predviđena i kao
 - **metoda nadzora nad izvršavanjem nekog međ. ugovora** ili kao
 - **sredstvo sprečavanja međ. sporova**.

to je **djelomično preventivna istraga VS** – čl. 34. Povelje – ovlašteno je ispitati svaki spor ili situaciju koja bi **mogla dovesti do međunar. trvenja**; može dakle ispitivati ne samo nastale sporove, nego i situacije koje **mogu dovesti do spora!! a za takvu odluku mu NE TREBA inicijativa stranaka** (dovoljna je sumnja da bi daljnje pogoršanje odnosa moglo ugroziti održanje međunr. mira i sigurnosti)!!!

- važnost istrage pri rješavanju i sprječavanju međunarodnih sporova naglasila je Opća skupština UN-a 1963. – preporučila je što češću uporabu istrage, te da se taj postupak povjerava **nadležnim moćiteljima koje bi stranke sporazumno osnovale**
- **Glavni tajnik** pozvan je da izradi **popis stručnjaka** na pravnim i na drugim poljima kojima bi se države u sporu mogle sporazumno poslužiti, a on je taj popis i **izradio 1968.g.**
- 1988. **Opća skupština** pozvala je na punu upotrebu mogućnosti koje imaju **Vijeće sigurnosti, Opća skupština i glavni tajnik** za istraživanje činjenica radi daljnjeg jačanja uloge i djelotvornosti UN u očuvanju međunarodnog mira i sigurnosti za sve države
- glavni organi UN često su određivali pojedince/tijela s različitim ovlastima unutar temeljne nadležnosti organizacije – očuvanja mira i sigurnosti

№ 83. MIRENJE

C-13

postupak mirenja (konciliijacija) se razvio razmjerno kasno kao posebna vrsta sredstva za mirno rješavanje sporova.

To je postupak u kojem države iznose svoj spor **pred sporazumno izabranog pojedinca ili zbor** sa zadatkom da ovaj spor **ispita i predloži neko prikladno rješenje** ali se stranke **nisu unaprijed obvezale** da će predloženo rješenje i **prihvatiti**.

- za razliku od posredovanja, gdje djeluju države (tj. **državni organi u ime države**, ili **pojedinci koji su izabrani i djeluju** na temelju autoriteta državne vlasti ili međunarodne organizacije kojoj pripadaju) organ mirenja je **pojedinac ili zbor koji uživa povjerenje stranaka** te su izabrane na temelju svojih **moralnih i stručnih karakteristika**
- treba napomenuti da se u ovom postupku **ne traži isključivo pravno rješenje** već **rješenje** koje će biti **prihvatljivo** objema strankama te se u tome se bitno razlikuje od arbitraže
- to ne znači da organ mirenja **neće prihvatiti pravno rješenje** ako misli da je ono **najprikladnije** za prihvatanje strankama
- **mirenje ima mnogo sličnosti s arbitražom**, osobito što se tiče sastava organa za mirenje, načina određivanja nadležnosti, postupka i sl
- organ mirenja imenuje se na sličan način kao i organi arbitraže, a i sastav višestrančanog odbora uglavnom je isti
- mnogi međunarodni ugovori predviđaju stvaranje **stalnih odbora za mirenje** s **unaprijed imenovanim članovima** (obično 3 ili 5, od toga 1 ili 3 državljani trećih država), tako da se odbor po potrebi može odmah prizvati, eventualno **jednostranom inicijativom** jedne od stranaka
- ali i do mirenja može doći i **dogovorom ad hoc stranaka** u sporu, pri čemu se one sporazumijevaju i o **načinu izbora** pojedinca ili zbora kojemu povjeravaju mirenje
- **nadležnost** organa mirenja određuje se samo **izričitim sporazumom stranaka**
- taj sporazum države mogu sklopiti **tek kad spor izbije**, ali ima međ. ugovora u kojima se za sve ili pojedine kategorije sporova predviđa **obvezatno podvrgavanje mirenju** – svaka strana ima pravo jednosatno podvrgnuti spor mirenju (**KOPM, K o mirenju&arbitraži**)

razlike između mirenja i arbitraže:

1. dok je arbitraža **uvijek suđenje** koje primjenjuje normu na spor, mirenje načelno **nije vezano uz pravnu normu**, stranke mogu dati organu mirenja zadatak da svoj prijedlog izradi **strogo u skladu s međunarodnim pravom**, ali isto tako mogu ga uputiti da se **ne obazire na pravo!!!**
 2. organ mirenja donosi **samo izvješća i prijedloge** koji **ne obvezuju stranke**
 3. nije potrebno da organ mirenja da **samo jedno i konačno izvješće**, nego se može ovlastiti da strankama uzastopce iznosi različite prijedloge ako prijašnji ne bi doveli do uspjeha
- zadatak je mirenja da **rasvijetli činjeničnu i pravnu stranu pitanja, da prikupi potrebna obavještenja** i da na temelju objektivnih

izlaganja i nepristranih prijedloga **doveđe stranke do sporazumne odluke o rješenju spora**, - a često je kao prethodni postupak potrebno provesti **postupak istrage**

□ s obzirom na **neobvezatni konačni prijedlog** mirenje je **blisko s posredovanjem**
mirenje je predviđeno i detaljno uređeno mnogim međunarodnim ugovorima:

1. **Konvenciji o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije,**
2. **Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima 1966.**
3. **Konvencija o intervenciji na otvorenom moru u slučajevima nezgoda koje dovode do onečišćenja naftom 1969.**
4. **Bečka konvencija o predstavljanju država u odnosima s univerzalnim međunarodnim organizacijama 1978.**
5. **Bečkoj konvenciji o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora 1978.**
6. **Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravu mora 1982.**
7. **Bečkoj konvenciji o zaštiti ozonskog omotača 1985.**
8. **Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora između država i međunarodnih organizacija 1986.**
9. **Odredbe o mirenju iz priloga Bečke konvencije o pravu međunarodnih ugovora 1969.**

□ i postupak u **okviru UN** katkad se služi metodom mitenja - tako je 1948. Opća skupština osnovala Komisiju za mirenje Palestine, a **1949. je osnovan trajan skup stručnjaka za istragu i mirenje** u budućim sporovima

□ i **glavni tajnik** se služi mirenjem, tako je npr. imenovao komisiju radi uspostavljanja normalnih odnosa između Kambodže i Tajlanda.

№ 84. IZRAVNANJE

C-14

izravanje je takav postupak mirnog rješavanja sporova koji ima ove značajke:

1. stranke su pozvale neki **objektivni forum** sa zadatkom da riješi spor, a stranke su se **već unaprijed obvezale da će izvršiti rješenje**
2. prizvani forum **nije vezan pri donošenju rješenja na primjenu prava**, bilo zato što **nije moguće**, bilo zato što **stranke žele ukloniti uzrok sukoba novim uređenjem (ZAKONODAVNA/ADMINISTRATIVNA ARBITRAŽA)**
 - opisani način rješavanja spora, tj **doneseno rješenje nije presuda** u smislu primjene prava na predmet spora
 - stranke mogu ovlastiti forum da donese presudu bez obzira na pravo ili čak da uredi predmet izdavanjem novih propisa
 - poveznica s arbitražom je činjenica da su se stranke **unaprijed obvezale na izvršenje** odluke koju će stvoriti prizvani forum
 - ALI tu **nema druge bitne značajke** arbitraže – ne traži se i ne donosi odluka u obliku **primjene postojećeg prava na slučaj** – doneseno rješenje nije presuda
 - mnogi pisci i to ubrajaju u arbitražu, ali pod arbitražom ipak trebamo razumijevati onaj postupak u kojem se rješenje postiže primjenom prava
 - ovlasti organa za izravanje su toliko široke da će države tek u krajnjem slučaju pristati da podvrgnu svoje interes rješenju prema takvom postupku
 - za situacije koje bi bile prikladne da budu rješavane izravanjem postoje i **politička sredstva rješavanja** (kongresi, konferencije, posredovanja), a za njih je stvoren i poseban postupak pred UN-om
 - i **međunarodni sudovi** mogu biti ovlašteni da koriste **izravanje** - neki su sudovi svojim statutima ovlašteni da odlučuju na temelju **načela pravičnosti**
 - tako je već **Statut Stalnog međunarodnog suda** predvidio da Sud može, ako se stranke slože odlučivati ex aequo et bono - ta se odredba ponavlja i u **Statutu Međunarodnog suda, Konvenciji UN-a o pravu mora** (po njoj se stranke mogu sporazumjeti da njihov spor odlučuju i posebna sudska tijela ustanovljena na temelju te konvencije: **Međunar. sud za pravo mora, arbitražni sud, posebni arbitražni sud**)
 - međutim, takva ovlast sudova da na izričiti zahtjev stranaka odlučuju na temelju načela pravičnosti **ne znači da u tim slučajevima sudovi ne smiju primijeniti neka pravila međunarodnog prava koja se uklapaju** u njihovo poimanje pravičnog rješenja toga spora
 - osim toga, ni **odlučivanje ex aequo et bono NIKADA NE SMIJE BITI PROTIVNO KOJENJIM NORMAMA MP!!**
 - niti jedan od sudova nije do sad tako odlučivao jer to nije bilo od njih zatraženo. Takav je pokušaj bio prijedlog Gvatemale da se njezin spor s VB o Hondurasu riješi pred Međunarodnim sudom ex aequo et bono.

№ 85. ARBITRAŽA

A-

37

ARBITRAŽA je postupak kojem je cilj uređenje sporova od sudaca koje su one izabrale, na temelju poštivanja prava.

za arbitražu su bitne ove dvije značajke:

1. rješenje koje ona donosi je **presuda**, tj. primjena pozitivnog prava na konkretan spor,
 2. rješenje je **obvezatno i mora se izvršiti**
- **Haaška konvencija:** pribjegavanje arbitraži uključuje obvezu podvrgavanja presudi u dobroj vjeri
 - mada je arbitraža suđenje i donošenje rješenja, obvezatnog za stranke, temelji njezina postojanja, njezine obvezatnosti i autoriteta leže uvijek u **dobrovoljnom podvrgavanju i sporazumno obvezivanju stranaka** na arbitražni postupak
 - stranke u arbitraži su **države i drugi subjekti** međunarodnog prava, podvrgavaju joj se prema **vlastitoj odluci**, a budući da su uvijek barem dvije stranke potreba je odluka **obiju** stranaka tj. **sporazum**.
 - svedeno je koji forum donosi presudu - to može biti pojedinac, više njih, neki pravni fakultet ili vladar
 - u prijašnje doba bili su česti primjeri vladarske arbitraže – ipak, danas je razumljivo da se ti zadaci povjeravaju pravnim stručnjacima, sucima ili znanstvenicima. Katkad se od arbitra traži stručnost u određenim područjima prirodnih, tehničkih i društvenih znanosti.
 - arbitraža se najčešće povjerava zboru od više arbitara, **3, 5, pa i više**. Stranke **sporazumno** imenuju **suca** ili sastavljaju **zbor sudaca**, a često se sporazumjevaju da **svaka stranka imenuje jednaki broj članova** zbora.
 - no budući da se obično određuje neparan broj članova, mora se barem o tom dodatnom članu – najčešće predsjedniku arbitražnog vijeća –

postići sporazum

- arbitraža je zapravo suđenje, ali nadležnost toga suda nije nametnuta strankama, već se one podvrgavaju toj sudbenosti dobrovoljno, međusobnim sporazumom

razlikujemo:

1. **prigodnu (ili izolirana, ad hoc) arbitraža** koja se javila ranije, koja se stvara za **pojedini, već nastali, spor** (u tom je slučaju obavezan **poseban ugovor - KOMPROMIS, PRISTATNA POGODBA** o sporazumu **pred koji forum se spor iznosi, predmet spora i postupak koji će se primjenjivati**) – ako među strankama ne postoji ugovor o institucionalnoj, primjenjuje se prigodna

2. **institucionalnu arbitražu** za koju postoji **unaprijed dana obveza** da će se **sporovi određene vrste povjeravati arbitraži**.

+ ima ugovora gdje se stranke **unaprijed obvezuju da će za svaki budući spor sklopiti sporazum o njegovom rješavanju arbitražom** (*ugovor o sklapanju ugovora) – tu se ne može iznijeti spor na arbitražu **jednostranom tužbom** jer se još moraju dogovoriti pojedini

- razlika je između arbitraže i pravog suđenja u tome što **stalni sud** ima kontinuitet rada, stalni su suci više nezavisni od utjecaja parničnih stranaka koje ne mogu djelovati na sastav Suda u konkretnoj parnici, stalni suci imaju potrebnu rutinu, iskustvo i vještinu te postoji ujednačenost sudske prakse kod Suda
- ali valja priznati da je arbitraža pojedinca i prigodno sastavljenih arbitražnih vijeća većinom bila na visini zadatka, te je danas često prihvatljivija od stalnih sudova, zbog većeg utjecaja stranaka na arbitražna vijeća, zbog brzine i fleksibilnosti, zbog mogućnosti djelomične ili potpune tajnosti postupka te manjih utjecaja ranijih međunarodnih presuda na odlučivanje arbitražnih vijeća
- osim toga, arbitražom se mogu rješavati i **sporovi država s međunarodnim organizacijama i drugim subjektima** međunarodnog prava, dok **Međunarodni sud može rješavati samo sporove između država**
- arbitraža je vrlo staro sredstvo rješavanja sporova a spominje se kod starih Sumerana, Grka i u srednjem vijeku
- za arbitražu je važan datum i rješenja **Alabamskog spora 14.09. 1872.** – riječ je bila o povredi neutralnosti od strane Velike Britanije u Američkom građanskom ratu

- U povijesti novovjekovnoga razvoja arbitraže naprije se javlja **prigodna arbitraža**, a poslije se javlja **institucionalna arbitraža i to u dva oblika:**

✓ kao **klausula u različitim ugovorima** kojom se sporovi o primjeni ili tumačenju dotičnog ugovora podvrgavaju arbitraži

✓ kao **posebni arbitražni ugovor** kojim se ugovara da će određene vrste budućih eventualnih sporova rješavati arbitražom

▪ tu su se od arbitraže često izuzimali sporovi koje države zbog važnosti ili osjetljivosti interesa nisu htjele podvrgnuti arbitraži – REZERVA – stavljaju se i danas, i to za pitanja

- isključive domaće nadležnosti,
- sporove nastale prije zaključenja arb. ugovora,
- sporove koji se tiču ter. cjelovitosti,
- vojnih djelatnosti,
- sporove kojima se bavi VS i
- sporove koji diraju interese trećih država

- Prva Haaška konferencija 1899. i njom stvoreni mehanizmi također su potaknuli napredovanje arbitraže.
- **Konvencija o mirnom rješavanju međunarodnih sporova:** osnovan je **Stalni arbitražni sud** sa sjedištem u Haagu – ali to nije stalni sud jer se sastavlja za svaki spor posebno tako da stranke spora odabiru arbitre s popisa koji se vodio u Haagu a na koji svaka dč Konvencije imenuje max. 4 priznata stručnjaka za mp; utvrđen je i postupak za mirno rješavanje sporova;
- sastav tog suda rabi se u fazi kandidiranja za izbor sudaca **Međunarodnog suda**
- Druga Haaška mirovnoj konferenciji 1907. - pokušao se osnovati sud, do toga nije došlo jer se države nisu mogle usuglasiti oko toga kako da se biraju suci (nije moglo biti onoliko sudaca koliko ima država, a manje države nisu htjele da su predstavnici velikih država stalni članovi) – ali tada je ipak učinjen veliki korak naprijed usvajanjem **Porterove konvencije** kojom se zabranjuje pribjegavanje oružanoj sili da bi se utjerali ugovorni dugovi osim ako dužnička država nije htjela pristati na arbitražu, ili je priječila njegovo konstituiranje, odnosno nije htjela provesti presudu
- razvoj međunarodnog prava i nakon prvog svj. rata teži k razvoju i proširenju arbitraže pa je tako 1928.g. Liga naroda izradila **uzorke arbitražnih ugovora i kolektivni ugovor o mirnom rješavanju sporova – Ženevski opći akt 1928.** – do WW2 prihvatile su ga mnoge države, ali je nakon rata postao većim dijelom neupotrebljiv jer se oslanjao na postojanje LN; zato je OS unijela neke izmjene koje ne diraju sam akt, nego samo na onim mjestima gdje se spominju organi LN, sada stoje organi UN (nije mu pristupilo puno država)
- svrha **Općeg akta** je da pruži mehanizam za svaki slučaj gdje bi se stranke htjele poslužiti mirnim rješavanjem spora – ne uvodi nova rješenje nego samo **kombinira postojeća** – tako su se htjele popuniti praznine koje su postojale u sustavu LN kad je rat u nekim slučajevima ipak bio moguć
- važnost (u okviru UN): **svaka stranka se može u nedostatku drugog sporazuma jednostrano poslužiti putevima predviđenim aktom** i tako dovesti do mirnog rješenja
- isto je tako osnovan i **Stalni sud međunarodne pravde** – predviđao ga je **Pakt LN** a koji je pod drugim imenom - **Međunarodni sud** uspostavljen **poveljom UN-a**,
- mirovnim ugovorima iz 1919. i 1920. uspostavljeni su i različiti tzv. **mješoviti arbitražni sudovi** koji su trebali suditi mnoge pojedinačne zahtjeve pripadnika jedne države prema drugoj državi, protivnici iz rata
- Opća skupština UN je 1949.g. u Ženevskom aktu zamijenila Ligu naroda, ne dirajući sam sadržaj akta
- Svrha je Općeg akta da pruži mehanizam za svaki slučaj tamo gdje bi se stranke htjele poslužiti mirnim sredstvima za rješavanje spora. Akt ne uvodi nova sredstva, nego kombinira postojeća sredstva.
- Akt **obvezuje** stranke da **svaki spor u konačnom stadiju podvrgnu arbitraži**, razumjevajući pod arbitražom i sudski postupak - ali prije samog postupka arbitraže Opći akt u velikoj mjeri primjenjuje **postupak mirenja** - Opći akt je supsidijaran jer se on primjenjuje **samo ako stranke sporazumom ne izaberu neki drugi način mirnog rješavanja**.
- države se uvijek podvrgavaju arbitraži **dobrovoljnim sporazumom** – on je TEMELJ ARBITRAŽNOG SUDA jer mu **određuje ovlasti, propisuje postupak i pravo koje treba primijeniti**
- iznoseći spor pred arbitražu stranke uređuju pitanja koja treba riješiti - pri prigodnoj arbitraži to biva **pristatnom pogodbom** a pri

institucionalnoj arbitraži **tužbom**, ali predmet tužbe mora biti **u granicama onog sporazuma** kojim su se stranke **unaprijed podvrgle arbitraži** za određene vrste sporova

- ☐ sudac je nadležan **samo** za rješavanje **postavljenog pitanja** - isto i stranke mogu odrediti **pravila prema kojima će se voditi arbitražni postupak** (često **upućivanjem na postojeća pravila**, pogotovo ako su propisana **Haaškom konvencijom o mirnom rješavanju sporova** – za njih se čak smatra da su **prešla u običajno pravo!**) - a ako stranke ne odrede nikakva pravila postupka, smatra se da **organ arbitraže** ima **ovlast propisati** ta pravila
- ☐ šta se tiče prava koje treba primijeniti organ arbitraže, stranke ga mogu odrediti **izravno** ili **neizravno**, **IZRAVNO** to čine tako da **samim sporazumom formuliraju propise materijalnog prava** prema kojima treba donijeti presudu. **NEIZRAVNO** to čine tako da arbitra **upute na postojeće** izvore prava
- ☐ **arbitražna presuda rješava izneseni spor konačno**. – to proizlazi iz biti arbitraže, a i iz obveze stranaka kojom su pristale na rješavanje spora
- ☐ **Stranke su dužne izvršiti presudu u dobroj vjeri**. – i izriekom u mnogim arb. ugovorima, Haaškim K, Povelji UN...
- ☐ države trebaju učiniti **sve što je potrebno** da se izvrši presuda što uključuje i izmjenu unutrašnjeg zakonodavstva, osiguranje financ. sredstava za izvršenje presude itd.
- ☐ da bi se izbjegla pojava nezadovoljne stranke razmišljalo se o **moogućnosti priziva**. No to je **odbačeno** i kao **jedina mogućnost** je usvojena **revizija** ukoliko se otkrije neka nova činjenica koja je bila **odlučna za ishod** parnice. (to propisuju i **Haaške K o mirnom rješavanju sporova i Statut MS**; što se tiče **KOPM** presuda je konačna&bez priziva ali predviđa se **mogućnost stranaka da se unaprijed sporazume o prizivu**)
- ☐ u međunarodnoj praksi su stranke često tražile način da izbjegnu provođenje presude tvrdeći da je zbog nekog razloga ništava - najčešće se navodilo da je arbitar prekoračio granice svojih ovlasti određene sporazumom stranaka.
- ☐ problem se može riješiti ili da se strankama da mogućnost priziva (žalbe) i u tom slučaju odrediti pretpostavke prizivni postupak ili da se ne doputi nikakvo pozivanje na razloge ništavosti
- ☐ od prava na žalbu treba razlikovati **pravo stranaka da traže tumačenje presude** – **SVAKA STRANKA SPORA MOŽE AS PODNIJETI S P O R KOJI BI IZBIO MEĐU STRANKAMA GLEDE TUMAČENJA PRESUDE**
- ☐ stranke su dužne izvršiti presudu u dobroj vjeri – to je opće pravilo međunarodnog prava, a istaknuto je u Haaškim Konvencijama (1899. i 1907.) pa i u Povelji UN-a

№ 86. MEĐUNARODNI SUD

A-

38

- ☐ temeljna razlika sud. spora&arbitraže – sud. tijelo ima stalni sastav, te pri rješavanju primjenjuju svoja unaprijed utvrđena pravila postupka na koja stranke mogu utjecati znatno manje nego na arbitražna
- ☐ **Povelja UN-a** uz ostala sredstva **mirnog** rješavanja sporova na primjenu kojih **obvezuje** države članice organizacije navodi i **sudsko rješavanje sporova**, pri čemu je Sudu posvećena posebna **14. glava Povelje, i Statut suda**, usvojen kao sastavni dio Povelje
- ☐ Poveljom UN je kao jedan od glavnih organa UN-a osnovan **Međunarodni sud** sa sjedištem u Haagu
- ☐ osnovan je po uzoru na Stalni sud međunarodne pravde koji je djelovao u vrijeme Lige naroda. Ustrojstveni su propisi sadržani u njegovom Statutu od 70 članaka koji je dio Povelje UN.
- ☐ on međutim nije jedini kojem se stranke mogu obratiti, što piše i u samoj Povelji (stranke mogu rješavanje sporova povjeriti drugim sudovima na temelju već sklopljenih ugovora ili onih koji će biti sklopljeni u budućnosti)
- ☐ države su pristupile osnivanju **raznih međunarodnih sudova** koji se međusobno razlikuju prema krugu država na koje se odnose, prema vrsti stranaka, pravu koje primjenjuju, prema nadležnostima.
- ☐ od sudova **opće** nadležnosti osim **Međunarodnog suda** danas postoji samo **Srednjoamerički sud** koji je osnovan **1991.** na temelju Protokola uz Povelju Organizacije srednjoameričkih država, započeo je s radom **1994.**
- ☐ na temelju **Konvencije UN-a o pravu mora** 1996. osnovan je specijalizirani sud za to područje međunarodnog prava – **Međunarodni sud za pravo mora**.
- ☐ nakon **Europskog suda za prava čovjeka 1952.**, osnovani su i **Međuamerički sud za prava čovjeka 1979.** i **Afrički sud za prava čovjeka i naroda 1998.**
- ☐ prvi put nakon suđenja za ratne zločine počinjene u II svjetskom ratu **međunarodni sudovi za kršenje međunar. kazn. prava** osnovani su za područje **bivše Jugoslavije i za Ruandu**.
- ☐ međutim, sve njih trebao bi zamijeniti opći svjetski **Međunar. kazneni sud: 1998.** u Rimu je usvojen i za potpisivanje otvoren **Statut Međunarodnog kaznenog suda** koji je stupio na snagu 2002 a do 2005 ratificiralo ga je 100 država, među njima i RH.
- ☐ taj sud nadležan je **SAMO ZA FIZIČKE OSOBE** (pojedince optužene za kršenje međunar. humanitarnog prava – teške povrede rat. prava, genocid, zločine protiv čovječnosti, zločin agresije)

Međunarodni sud ima dvostruki zadatak:

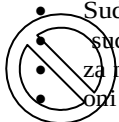
1. **rješavanje parnica u sporovima između država** koje stranke preda nju **sporazumno** iznesu
2. **davanje savjetodavnih mišljenja** na zahtjev **UN-a i nekih drugih**, na traženje takvih savjeta ovlaštenih organizacija (s tim da ta djelatnost djelomično pripada sredstvima mirnog rješavanja sporova i osiguranja mira predviđenih u **Povelji**)

RJEŠAVANJE SPOROVA U PARNICAMA MEĐU DRŽAVAMA

A) NADLEŽNOST

članove Suda, njih 15, biraju Opća skupština i Vijeće sigurnosti UN

- kandidati dolaze od osoba koje su države stavile na popis Stalnog arbitražnog suda
- Sud se obnavlja svake treće godine u 1/3
- suci se biraju na rok od devet godina i uvijek se mogu ponovno izabrati
- za njih se traži da se mogu imenovati na najviše sudačke funkcije u svojoj državi.
- oni su neopozivi
- mogu se maknuti samo jednoglasnim zaključkom samog sudačkog zbora



- suci uživaju diplomatske povlastice i primaju plaću od UN
- postoji i institut nacionalnog suca, tj. suca imenovanog za određeni spor od strane države koja nema svog suca u redovnom sastavu.

sud je **ovlašten** suditi ex aequo et bono ako se stranke tako sporazume i kod Međunarodnog se

suda govori o:

- **osobnoj nadležnosti** - tj ispituje se koji su pravni subjekti podvrgnuti sudbenosti suda
- **stvarnoj nadležnosti** - tj za koje predmete

Sud je otvoren : - onim državama koje su stranke njegovog statuta (koji je dio Povelje UN-a, pa su sve dč UN ujedno i stranke Statuta),
 - onim državama koje mu pristupe na temelju zahtjeva u svojstvu stranke ,
 - onima koje nisu stranke Statuta ako potpišu izjavu koju propisuje Vijeće sigurnosti

uvjete pristupanja određuje i pristupanje odobrava **OS** na prijedlog **VS**, a to su (1) prihvaćanje odredbi Statuta, (2) prihvaćanje svih obveza člana UN prema čl. 94. Povelje, (3) obveza davanja prinosa za troškove suda

ako neka stranka ne bi izvršila presudu, druga se ima pravo obratiti **VS** koje može dati

preporuke/mjere za izvršenje

država koja postane strankom Statuta ima pravo i na kandidiranje sudaca

izjava kojom države prihvaćaju nadležnost može biti **opća** (za sve sporove koji su već nastali ili mogu nastati ubuduće) i **posebna** (samo za odr. spor)

- nadležnost Suda nikome nije nametnuta, stranke se moraju dobrovoljno podvrgnuti njegovoj sudbenosti
 - samo se države mogu pojaviti kao stranke pred sudom, a ne mogu međunarodne organizacije ili pojedinci – za njih su predviđena savjetodavna mišljenja!
 - iako se pojedinci ne mogu pojaviti pred Sudom kao stranke, njihovi interesi dolaze često pred sud kao **predmet spora između država**, od kojih jedna nastupa radi zaštite interesa vlastitog državljanina prema drugoj, za koju tvrdi da je taj interes povrijedila
 - države imaju pravo izaći pred **Međunarodni sud** radi zaštite prava svojih građana, kada ona **nisu mogla biti zaštićena unutrašnjim pr. sredstvima** druge države ili **drugim sredstvima mirnog rješavanja** sporova
 - no na temelju neposrednog sporazuma ili međunar. ugovora neki sporovi između pojedinaca (skupina ljudi) **mogu se i bez prethodnog iscrpljivanja unutarnjih pr. sredstava** iznijeti pred MS (npr. K o genocidu predviđa takvu nadležnost pa su spor iznijele RH i BiH protiv Srbije za genocid)
 - u svakom konkretnom sporu Međunarodni sud nadležan je samo onda ako su se stranke spora za taj spor sporazumno podvrgnule njegovoj nadležnosti – to se može ostvariti na dva načina : da se sporazum o iznošenju pred Sud zaključi kad je spor već nastao ili da se nadležnost Suda ugovori za buduće sporove

A.) iznošenje pred Sud već nastalog spora ostvaruje se sklapanjem posebnog ugovora tzv. **kompromisa ili pristatne pogodbe**
 - kompromis se može odnositi na jedan ili više postojećih sporova a za svaki spor sudu treba **precizno postaviti pitanja o kojima će presuditi**.

- * pristanak se može postići i nakon započinjanja spora (forum prorogatum) – jedna država iznese spor makar nema nadležnosti suda, ali druga onda na to pristane (iako, prije nego stranka jasno ne iskaže da prihvaća nadležnost, sud uopće ne upisuje tužbu u popis predmeta)

B.) za podvrgavanje budućih sporova sudbenosti Međunarodnog suda postoji više načina;

1. jedan je da se u **ugovore koji određuju odnose** među strankama ugovora unese **pravilo** da će se **sporovi o primjeni ili tumačenju svih ili nekih odredaba tog ugovora podnositi Međunarodnom sudu**.

- svaka stranka takvog ugovora imati će pravo **samostalno** podnijeti Sudu spor o tumačenju ili primjeni njegovih odredaba ako je sama stranka toga spora (npr. KG)
- kod **višestranih** ugovora obveza o podvrgavanju sporova Međunarodnom sudu često se unosi u **poseban, samostalan prilog ugovoru** , što omogućuje da neke države **prihvate tu obvezu**, a da druge druge **ne budu njome vezane!**
- isto se može postići još na dva načina: da se odredba o rješavanju sporova pred Međunarodnim sudom **unese u sam ugovor, ali da se dopusti da se na nju može staviti rezerva**, ili pak da se **ta odredba odnosi samo na stranke koje je izričito prihvate**
- svim se tim mogućnostima države često služe, što ima za učinak da ne mogu tužiti ni biti tužene pred tim sudom

2. drugi način podvrgavanja sporova nadležnosti Međunarodnog suda jest zaključivanje **posebnih ugovora o mirnom rješavanju sporova**

- često se u njima ugovaraju **različita sredstva mirnog rješavanja**
- nadležnost Međunarodnog suda predviđaju i neki važni regionalni ugovori; **Američki ugovor o mirnom rješavanju sporova** i **Europska konvencija o mirnom rješavanju sporova**
- u svakom sporu za koji je sporazumom **unaprijed** predviđena nadležnost Međunarodnog suda svaka stranka spora **može jednostrano** iznijeti taj spor pred Sud ako su za to ispunjene pretpostavke koje sam sporazum predviđa

3. odavno se pojavila težnja da se **općim ugovorom** odredi **obvezatno podvrgavanje nekom međunarodnom sudu svih ili barem nekih vrsta sporova** – ali taj prijedlog nikada nije prihvaćen ponajprije zbog protivljenja nekih velikih sila – pobjednica u prvom svjetskom ratu

- umjesto toga u **Statutu Međunarodnog suda** je predviđena mogućnost prihvaćanja tzv. **FAKULTATIVNE**

(DISPOZITIVNE) KLAUZULE, kojom svaka država može jednostranom izjavom preuzeti obvezu da se podvrgava nadležnosti Suda u sporovima o određenim pitanjima prema svakoj državi koja je dala istu takvu izjavu – odnosi se na :

- 1) tumačenje nekog međunarodnog ugovora
- 2) svako pitanje međunarodnog prava
- 3) postojanje svake činjenice koja bi, ako se ustanovi, predstavljala povredu međ. obveze
- 4) prirodu ili opseg zadovoljenja koje valja dati za povredu međunarodne obveze

- obveza na temelju prihvatanja fakultativne klauzule djeluje prema svakoj drugoj državi koja prihvati istu obvezu, zapravo nastaju dvostrani odnosi, koji se mogu smatrati ugovornim odnosima među strankama koji su dale takvu izjavu
- sadržaj obveza između dvije države određuje se **prema opsegu nadležnosti koji prihvaćaju obje države** – dakle one se pred sudom mogu sporiti samo za vrste sporova prihvaćenih u objema izjavama
- ta izjava obvezuje državu **samo u granicama koje je SAMA ODREDILA** – to su **rezerve uz fakultativnu klauzulu**
- u doba UN vezanost FK nikad nije doslegla onu iz LN (s tim da su neke države vezane rezervama koje su dale još za vrijeme djelovanja Stalnog suda međunar. pravde – jer je određeno da te stare rezerve vrijede i za novi sud)
- RH je nije prihvatila, a od velikih sila samo VB

- * rezerva ograničava FK **vremenski** (vrijedi do odr. roka) i **stvarno** (isključuju se odr. vrste sporova)
 - izuzimanje sporova iz domaće nadležnosti kako je tumači sama država – sud se mora proglasiti nenadležnim čim stranka izjavi kako je ona nadležna za to (a ne daje mu se mogućnost da sam ispita); to su prve navele SAD
 - neki pisci smatraju da stavljanje te rezerve čini stavljanje FK bespredmetnim te da bi takvu državu trebalo odbiti ako se pred sudom pojavi kao tužiteljica – po n. uzajamnosti, od jene strane stavljena takva rezerva djeluje i protiv nje same ako protivna stranka, makar nije sama stavila rezervu, izjavi da predmet smatra vlastitom nadležnošću
 - zato države to danas formuliraju tako da se gleda da li spor spada u domaću nadležnost po mp

- što se tiče **stvarne nadležnosti**, sud je vezan samo onim predmetima koje mu propisuje Statut i ne može ni mijenjati postojeće pravno stanje, ni donositi nove propise.

POSTUPAK PRED MEĐUNARODNIM SUDOM

C-

17

B) OSNOVNA PRAVILA O POSTUPKU U PARNICAMA

- pravila su sadržana u **Statutu Suda** i u **Poslovniku** koji sastavlja i mijenja sam Sud
- poslovnik je uvojen **1946. a 1972.** usvojene su promjene sa svrhom da se postupak pojednostavi i ubrza -sudu je dana veća ovlast u postupanju, smanjen je broj podnesaka i trajanja govora na usmenoj raspravi, olakšana je upotreba manjih vijeća – a istim ciljevima težila je i revizija Poslovnika 1978.

postupak započinje na dva načina:

1. kada među strankama **ne postoji unaprijed preuzeta obveza o podvrgavanju Međunarodnom sudu** takve vrste spora kojoj pripada novonastali spor, stranke se moraju sporazumjeti da će konkretan spor iznijeti pred sud, to se zbiva u obliku **međunarodnog ugovora – kompromisa (pristatne pogodbe)**; postupak počinje **notifikacijom kompromisa sudu**; u tako započetom postupku **nema tužitelja i tuženoga**, makar vrlo često jedna stranka postavlja zahtjev za nekom činidbom od druge stranke
 2. ako **već od prije postoji ugovorna obveza stranaka o podvrgavanju nadležnosti Suda**, postupak počinje teći **tužbom** jedne od stranaka. Ta stranka postavlja **tužbeni zahtjev**, a druga se od njega brani i traži od Suda da zahtjev odbije, no druga stranka može postaviti svoj zahtjev u obliku **protutužbe**, ako je predmet toga zahtjeva neposredno povezan s predmetom tužbe
- postupak u parnicama vodi se na jednom od 2 službena jezika suda – francuskom ili engleskom – prema dogovoru stranaka
 - * za stranke nastupaju **agenti, savjetnici i odvjetnici**; agenti su pravi i jedini zastupnici stranka pa su ovlašteni primati priopćenja i poduzimati parnične radnje
 - * statut predviđa i **mogućnost intervencije treće države** i to ako (a) u pitanju je i njen interes, (b) ako se radi o tumačenju mnogostranog mu, svaka se stranka ima pravo umiješati, ali onda i nju veže tumačenje
 - postupak se u parnicama dijeli na **pismeni i usmeni**
 - **pismeni postupak** sastoji se od **podnošenja podnesaka** stranaka i u njihovu **priopćavanju suprotnoj stranci**
 - ako postupak počinje tužbom, tužiteljica podnosi i **pripremni podnesak** na što suprotna strana daje **odgovor**
 - tužiteljici se mora dopustiti **protuodgovor** ako odgovor tužene stranke **sadržava protutužbu**
 - o broju, redosljedu i vremenu podnošenja podneska Sud donosi odluku nakon što se konzultira sa strankama, i pri tome će prihvatiti svaki dogovor stranaka koji postupak neopravdano ne odugovlači
 - kad se parnica temelji na **pristatnoj pogodbi** te nema ni tužitelja ni tuženog, u njoj će **stranke** odrediti broj i redosljed podneska - ako se stranke nisu o tome dogovorile, **svaka** je od njih ovlaštena na **pripremni podnesak i odgovor na podnesak druge strane**
 - u početku pismenog postupka tužena strana može **prigovoriti nadležnosti Suda u tom sporu** - treba se prigovoriti što je moguće prije ali **nikako kasnije od 3 mjeseca od podnošenja pripremnog podneska koji slijedi tužbu** - ako je dan prigovor prekida se pismeni postupak o glavnoj stvari i vodi **najprije pismeni a zatim usmeni postupak o prigovorima nadležnosti Suda**
 - ako Sud **uvaži prigovore**, izriče presudu kojom **utvrđuje opravdanost prigovora** i time se **postupak obustavlja**
 - ako Sud **ne uvaži prigovor** nastavlja se prekinuti postupak i određuju novi rokovi za podnošenje podneska
 - Statut ovlašćuje Sud da, ako to zahtijevaju prilike, donese **privremene mjere** sa svrhom da se sačuva pravo svake stranke ali jedino ukoliko ove dokažu **potrebu i hitnost**. Rješenje privremenim mjerama sud priopćava strankama spora i Vijeću sigurnosti - te mjere **pravno obvezuju stranke** tj. stranke ih moraju provesti.
 - one se mogu odrediti u svakom stadiju postupka, na zahtjev stranaka i na inicijativu Suda.

- postupak o odlučivanju o privremenim mjerama ima prednost pred svim ostalim predmetima koji se nalaze u radu Suda.
- nakon završetka pismenog postupka pristupa se **usmenom postupku** koji se sastoji od **saslušanja i izlaganja stranaka** i provođenju dokaza
- usmena je rasprava javna osim ako Sud zaključi drukčije ili stranke sporazumno zahtijevaju tajnost.
- odluke Suda **donose se većinom glasova** sudaca nazočnih pri njihovu usvajanju, u slučaju podjele glasova odlučuje glas predsjednika
- presuda se proglašava na javnoj sjednici u prisutnosti stranaka i ona mora sadržavati obrazloženja
- svaki sudac koji se ne slaže s presudom **može dati svoje** izdvojeno mišljenje
- presuda Suda je **konačna**, njezin je učinak ograničen na stranke spora i ne postoji mogućnost ulaganja pravnog lijeka
 - opće je priznato načelo međunarodnog prava da se presude moraju izvršiti.
- **moguć je i zahtjev za reviziju postupka** - revizija se može zahtijevati samo na temelju otkrića neke činjenice takve prirode da bi bila presudna da je bila poznata Sudu u vrijeme donošenja presude. Na tu se činjenicu može pozvati samo stranka koja za tu činjenicu nije znala u vrijeme donošenja presude a to neznanje nije sam skrivila.
- postupak revizije otvara se presudom suda. Zahtjev za reviziju mora se postaviti najkasije u roku od 6 mjeseci od otkrića nove činjenice, a ni u kojem se slučaju ne može postaviti nakon isteka roka od 10 godina od dana presude

2. SAVJETODAVNA DJELATNOST

A) NADLEŽNOST

- uz svoju sudsku djelatnost **Međunarodni sud** daje i savjetodavna mišljenja **UN i njihovim specijaliziranim ustanovama**, isti zadatak je imao i njihov prethodnik Stalni sud međunarodne pravde
- ograničenje nadležnosti – *ratione personae* - savjetodavna mišljenja **ne mogu** tražiti države nego **samo neki organi UN i međunarodne organizacije**.
- traženje savjetodavnog mišljenja **nije obvezatno**; a organizacije i organi ovlaštene za traženje savjetodavnih mišljenja **mogu** se poslužiti tim ovlastima kako bi dobili mišljenje Suda o nekom pravnom pitanju koje će se pojaviti unutar njihovih djelatnosti
- u ovoj je djelatnosti Međunarodni sud **pravosudni** organ i zato on može dati samo **pravna** mišljenja
- savjetodavno mišljenje **nema obvezatnu snagu** i moć presude te se zato o istom pitanju uvijek **može** započeti parnica pred **Arbitražnim sudom** ili **Međunarodnim sudom**.
- ni u sustavu Lige naroda ni u današnjem sustavu UN **države** se **nisu mogle** poslužiti tim sredstvom – ali već u doba LN ta se zapreka zaobilazila tako da su države iznosile spor organu LN pa je **on** zatražio savjetodavno mišljenje

B) POSTUPAK

- **Statut suda** daje samo nekoliko odredbi o postupku
- ali zato čl. 68 Statuta daje Sudu široka ovlaštenja da **usklađi savjetodavni postupak** s odredbama Statuta o **postupku u parnicama**
- Međunarodni sud ovdje slijedi praksu Stalnog suda međunarodne pravde koji je uspostavio postupak davanja savjetodavnih mišljenja posve analogno postupku u parnicama
- savjetodavni postupak je u praksi postao **kontradiktorni stranački postupak s opširnom razmjenom pismenih i usmenih podnesaka** - čak se u tom postupku dopustilo **imenovanje sudaca ad hoc od zainteresiranih država**
- u savjetodavnom postupku sad daje mišljenja **samo o pravnim pitanjima** – istodobno ih **može** dati no **ne mora**
- razlozi uskraćivanja mogu biti **samo** pravne naravi
- ako pitanje **nije pravno** Sud **mora otkloniti** davanje mišljenja
- savjetodavno mišljenje **nema pravnu moć presude** – **NIJE OBVEZATNO** – no ima mu koji predviđaju obvezatnost savj. mišljenja (**Konvencija o povlasticama i imunitetima UN, KPI specijaliziranih ustanova** – tražit će se SM u slučaju spora, a stranke će ga **prihvatiti kao obvezujuće** – zato što međunar. organizacije, o čijim se sporovima ovdje radi, **ne mogu** biti stranke pred **MS**)
- ovlaštene stranke mogu po istom pitanju podnijeti parnicu pred arbitražnim sudom ili pred samim Međ. sudom
- savjetodavno mišljenje ne obvezuje ni onaj organ koji ga je tražio

- održanje mira (&sigurnosti) je **glavna zadaća UN**

№ 87. OSIGURANJE MIRA PREMA POVELJI UN-a

- za tu se svrhu predviđaju preventivna i represivna sredstva
- u sustavu Povelje **rat je zabranjen, dopuštena je samo samoobrana od oružanog napada** - ta dužnost prelazi samu dužnost **uzdržavanja od rata** - ona obuhvaća i **dužnost uzdržavanja od prijetnje silom ili od upotrebe sile** i to ne samo protiv ter. cjelovitosti i pol. nezavisnosti, nego i one koja na bilo koji način **nije u skladu sa ciljevima UN**
- u svakom slučaju gdje bi u daljem razvoju spora moglo doći do opasnosti za mir, UN ima pravo&dužnost poraditi na očuvanju mira (Glava VI.), a u slučaju prijetnje miru UN može&mora pristupiti akciji (Glava VII.)
- prema **Paktu LN** države su morale samo pokušati odr. sredstva za **mirno** rješavanje sporova, pa ako ne bi uspjelo, **mogle su zaratiti**
- to se nastojalo spriječiti pa su doneseni **Ženevski protokol, Rezolucija skupštine LN o zabrani napadačkog rata, Opći akt, Briand-Kellogov pakt** – on zabranjuje rat kao sredstvo drž. politike (dakle, i njegovo pripremanje, i prijetnju njime) i obvezuje potpisnike da sve sporove riješe mirnim putem (rat njime jest zabranjen, ali nisu uređene sankcije protiv prekršitelja)
- **nedostatak** svih akata koji su zabranjivali rat jest u tome što su **države same sudile** što je **napad** a što **odbrana**
- **Povelja**, glede **napadačkog rata**, tj agresije znači završetak razvoja i daljnji napredak **proširenjem zabrane rata na zabranu upotrebe sile i prijetnje silom**
- također, **represija** UN je **unaprijed organizirana** pa je **nadležni organ može pokrenuti svojom odlukom** (u LN je represija ovisila o dobroj volji dč)
- Povelja UVIJEK zajedno spominje **mir&sigurnost** – to joj daje šire zadaće nego kad bi samo održavala mir
- jedina granica djelovanju UN određena je pravilom da se **ne smije uplitati u unutarnje poslove država članica**, ali ni ta odredba **ne može spriječiti VS** da u slučaju **neposredne ugroženosti mira** primijeni **prinudne mjere**
- zabrana upotrebe sile ograničena je **pravom individualne ili kolektivne samoobrane** država članica – i to dok **VS** ne poduzme mjere

potrebne za održavanje međunar. m&s – jedino što **mora** je **odmah dojaviti Vijeću sigurnosti** koje je mjere poduzela u provođenju prava samoobrane

- samoobrana države **ne razrješava VS** dužnosti da poduzima mjere

FAKULTATIVNA KLAUZULA

C-

16

Fakultativna klauzula je pismena izjava kojom svaka država preuzima obvezu da se podvrgava nadležnosti Međunarodnog suda u sporovima određene vrste prema svakoj državi koja je potpisala istu takvu izjavu. Sama se izjava ograničuje vremenski (najčešće na 5 godina) i stvarno (putem rezerva koje se stavljaju u izjavu). izjava se odnosi na sve pravne sporove koji se dotiču:

1. tumačenja nekog ugovora,
2. svake točke međunarodnog prava,
3. postojanja neke činjenice koja bi tvorila povredu međunarodnog prava,
4. opsega zadovoljenja koje treba dati za povredu neke međunarodne obveze.

- obveza na temelju prihvatanja fakultativne klauzule djeluje prema svakoj drugoj državi koja prihvati istu obvezu, zapravo nastaju dvostrani odnosi, koji se mogu smatrati ugovornim odnosima među strankama koji su dale takvu izjavu

№ 88. MIRNO RJEŠAVANJE SPOROVA U KRILU UN-a

C-

18

- **apsolutna zabrana rata** kao je želi provesti Povelja, zahtijeva da postoji **moгуćnost da se svaki međudržavni spor riješi na miran način**, i da se u slučaju potrebe održavanje mira osigura prinudnim putem
- zato je Povelja nametnula državama članicama opsežne obveze, a ujedno je i predviđela da Organizacija raspolaže **sredstvima prinude**

obveze država radi očuvanja mira i sigurnosti se daju svesti na ova četiri načela:

1. države članice **moraju izgladivati svoje međunarodne sporove mirnim sredstvima**, tako da **ne budu ugroženi međunarodni mir, sigurnost, a ni pravda**
2. države članice **moraju se uzdržati od prijetnje ili upotrebe sile** koja bi bila uperena protiv teritorijalne cjelovitosti ili političke nezavisnosti bilo koje države ili koja bi na bilo koji način bila **nespojiva sa ciljevima UN**
3. države članice **pružati će UN punu pomoć u svakoj akciji** koja bi bila poduzeta prema **odredbama Povelje, a ne smiju pomagati bilo kojoj državi protiv koje bi UN poduzeli preventivnu ili prisilnu akciju**
4. države članice **obvezuju se primiti i izvršavati odluke Vijeća sigurnosti UN usvojene u skladu s odredbama Povelje**

djelatnost UN u mirnom rješavanju sporova i obveze država članica se raspoređuju u dva stupnja djelovanja:

1. prema **Glavi 6** nastupaju UN kao **posrednik u mirnom rješavanju sporova**, a Povelja samo nalaže državama da svoj spor riješe **mirnim putem** na neki način
 2. prema **Glavi 7**, u slučaju **prijetnja miru, narušavanja mira i čina agresije** nastupaju UN kao **organizacija za održavanje mira prinudnim sredstvima**
- ✓ primjena odr. glave ovisi o tome postoji li u konkr slučaju **velika** (Glava 7.) opasnost za mir, ili je ona **udaljenija**
 - ✓ ipak, praksa UN dovela je i do **novih oblika djelovanja** koji **nisu izrijekom predviđeni**
 - ✓ također, ponekad i **OS** djeluje te, posebno u doba hladnog rada, preuzima zadaću **VS** koji je **jedini nadležan za to** (jedino s razlikom moći obvezatnog odlučivanja)
 - ✓ to treba tumačiti tako da se Povelju smatra „živim tekstem“ koji doživljava promjene u tumačenju i primjeni, ali vrijedi i dalje
- + organi UN koji se bave ovom djelatnošću su onda **Vijeće sigurnosti, Opća skupština i glavni tajnik UN** (u praksi, makar inače nenadležni)
 - + u praksi primjena Povelje često pokazuje nedostatke i nedosljednosti jer dosta sporova ovisi o odnosima u međunar. zajednici i često se događa da je neki spor koji dođe pred VS već riješen izvan organa UN

№ 89.

MIRNO RJEŠAVANJE SPORA BEZ INTERVENCIJE UN-a

- Povelja određuje da **stranke svakog spora čije bi nastavljanje moglo dovesti u opasnost održavanje međunarodnog mira i sigurnosti, moraju prije svega tražiti rješenje pomoću pregovora, ankete, posredovanja, mirenja, arbitraže, sudskog rješavanja, obraćanja regionalnim ustanovama ili sporazumima ili pomoću drugih mirnih sredstava prema vlastitom izboru (čl.33.)**
- time je izrečena obveza svakog člana UN-a da **sam** potraži i osigura rješenje svakog spora, kako se ne bi ugrozili međunarodni mir i sigurnost
- **izbor sredstava** ostavljen je na **izbor strankama – sporazum**
- mnogo puta je ta obveza **unaprijed određena** postojećim ugovorima
- sama Povelja stvorila je novi organ za tu svrhu, a to je **Međunarodni sud u Haagu**, ali države članice nisu se **Poveljom** obvezale da se njime služe, već **podvrgavanje Sudu ovisi o posebnom sporazumu stranaka!!!**
- u okviru UN-a pristupilo se proučavanju postojećih sredstava za mirno rješavanje sporova kako bi se pronašli načini njihove što uspješnije upotrebe, a bilo je i prijedloga da se stvori stalni organ za mirenje u UN; tako su osnovani **Komisija za istragu i mirenje, Komisija promatrača mira**, a uveden je i **popis stručnjaka UN za utvrđivanje činjenica**
- posebno mjesto zauzima **Deklaracija 7 načela** – države moraju nastaviti nastojanja za mirno rješenje spora čak i u slučaju neuspjeha sredstva kojima su se prvotno poslužile
- **apsolutna zabrana rata Poveljom** – države ne smiju zaratiti čak ni ako **ne bi uspjele riješiti spor na način kako to nalaže čl. 33.**

- stranke, nakon što su iscrpile sve mogućnosti za mirno rješavanje spora (iz čl. 33.), imaju pravo iznijeti svoj spor pred **Vijeće sigurnosti UN** i ono, prema **ozbiljnosti** spora, odlučuje o tome hoće li se baviti određenim predmetom - dakle, ovdje dolazi do iznošenja spora na inicijativu stranaka.
- to je propisano **čl. 37.:** ako stranke ne uspiju riješiti spor po **čl. 33.**, iznose ga **VS**, a ono ako smatra da spor indeed prijeti međunar. m&s odlučuje hoće li **poduzeti akciju iz čl. 36.** ili **preporučiti uvjete rješenja koje smatra prikladnim**
- ako Vijeće sigurnosti UN ocijeni da nastavljanje spora može dovesti u opasnost održavanje međunarodnog mira i sigurnosti ono odlučuje da li će **poduzeti akciju** ili će **preporučiti uvjete rješenja** koje smatra prikladnim
- svaka stranka to može učiniti **sama** a da **ne traži pristanak druge**.
- spor mora biti **ozbiljne prirode** tj. mora biti takav da bi njegovo nastavljanje moglo **dovesti u opasnost održavanje međunarodnog mira i sigurnosti**
- konačni sud o tome donosi **Vijeće sigurnosti**, pa može i odbiti rješavati o sporu ako ga ne smatra dovoljno ozbiljnim (nekad države iznose spor radi propagande)
- da bi se spor mogao rješavati pred VS, propisan je i **uvjet** da stranke **nisu uspjele riješiti spor po čl. 33.**
- međutim, Vijeće može raspraviti i dati preporuku za rješavanje i onih sporova koji **nisu opasni** za mir i sigurnost - **čl. 38.**
- u praksi velik dio sporova se iznosi pred **Opću skupštinu** i ona o njima raspravlja i donosi preporuke, ali jedino tijelo **ovlašteno** da donosi **obvezatne odluke** je **Vijeće sigurnosti**
- prva je posljedica iznošenja spora pred **VS** da će ono prigodom raspravljanja **pozvati sve stranke spora da budu NAZOČNE – bez prava glasa** (to vrijedi samo za sporove, ne i situacije)
- države koje **nisu članice UN-a** **mogu** iznositi spor pred UN, ali **jedino ako su one stranke spora**, i ako prihvate obveze o mirnom rješavanju sporova koje Povelja nameće državam članicama – tada pozvana država **sudjeluje u raspravama Vijeća sigurnosti ali nema pravo glasa** (ali izjednačena je tu s **dč** jer ni one u **sporu** nemaju pravo glasa)
- nečlanice **ne mogu** skretati pozornost VS na:
 - situacije
 - sporove u kojima **nisu** stranke
- ali omogućeno je da se organi UN pozabave svakim pitanjem koje bi **moglo narušiti mir** pa makar zainteresirane stranke ne smatrale potrebnim/namjerno propustile svoju dužnost da ga iznesu pred VS
- temelj te ovlasti nalazi se u odredbi Povelje koja kaže da **Vijeće može ispitivati svaki spor ili situaciju koji bi mogli dovesti do međunar. trvenja ili izazvati spor**
- Vijeće sigurnosti može **i samo** intervenirati u situaciji u kojoj postoji opasnost za međunarodni mir i sigurnost ako joj se **same stranke nisu obratile**
- ali i **Opća skupština i druge države** koje **nisu stranke sukoba** **mogu pokrenuti inicijativu** - mogu upozoriti Vijeće sigurnosti na svaki **spor ili situaciju koja bi mogla dovesti do ugrožavanja međ. mira i sigurnosti**
- dakle, na spor može upozoriti i:
 - **OS**
 - **svaka dč**
 - **glavni tajnik**
- a VS tada djeluje kao da su stranke iznijele spor
- **kada je predmet iznesen pred organe UN**, Vijeće sigurnosti **na bilo koji prikladan način dovodi do rješenja** - bira način i sredstva rješavanja, svestrano proučava predmet, provodi saslušanje stranaka i izvođenje dokaza (ako smatra potrebnim dokaze)
- postupak nije pobliže propisan pa VS ima tu slobodu
- pri tome pazi da upotrebljava ona sredstva o kojima su se **stranke sporazumjele kao o poželjnim**
- Povelja upućuje VS da se koristi Međunar. sudom (iznošenje spora njemu, traženje savjetodavnog mišljenja) – ali samo ako se stranke dobrovoljno podvrgnu njegovoj sudbenosti
- ako pokušani načini ne uspiju, tada Vijeće **ima pravo upotrijebiti bilo koje sredstvo ili način rješavanja spora** i tu ima **najveću slobodu izbora** - može ih kombinirati, redom predlagati različite načine, vraćati se na već odbačene...
- **može i predložiti strankama da spor rasprave pred VS&prihvate odluku koju bi ono donijelo**
- može predložiti i stvaranje posebnih odbora, istražnih povjerenstava...
- može preporučiti i **privremene mjere za osiguranje nekog hitnog prava** (iako su predviđene Glavom VII., smatra se da mogu i po Glavi VI.) – **samo neobvezatna preporuka!!!**
- ako sva nastojanja ne poluču uspjeh, Vijeće sigurnosti pristupa **zaključnoj fazi** svoga djelovanja, a to će biti u **dva slučaja:**
- a) **ako postoje okolnosti zbog kojih nastavljivanje spora može dovesti do opasnosti održanja međunarodnog mira i sigurnosti**
- b) **ako sve stranke spora zahtijevaju da Vijeće da preporuku radi mirnog rješavanja spora**
 - **zaključna faza** Vijeća sigurnosti se sastoji u davanju **preporuke za rješavanje spora**, ono je u tome posve slobodno i može preporučiti **svako rješenje koje smatra prikladnim** da se spor konačno i potpuno riješi
 - Vijeće **nije vezano** obvezom davanja rješenja koje je **u skladu s pozitivnim međunarodnim pravom** ali bi uvijek trebalo paziti da predložena rješenja imaju **općenitiju vrijednost** kako bi se mogla primijeniti i na druge slične slučajeve.
 - *ovo sve što VS radi je samo pokušaj mirenja i sporazumijevanja, a onda neobvezatna preporuka – dakle, prvo su se države pokušale pomiriti sredstvima iz čl. 33., onda to nije uspjelo pa su otišle VS koji je činio sve – davao savjete, osnivao odbore, i onda donese nešto kao presudu ali to je samo preporuka – nije obvezatna i donosi je samo ako bi mogla postojati opasnost za M&S ili su ga sve stranke to tražile
 - Stranke mogu prijedloge **u cijelosti odbiti** ili im one mogu poslužiti kao **temelj za izravni sporazum**.
 - VS može svoje preporuke ponavljati, može se vratiti na pokušaj posredovanja
 - odredbe Povelje **ne osiguravaju mirno rješenje sporova** jer Vijeće sigurnosti može davati **samo preporuke** ali **ne može izvršiti prinudu** **ukoliko ne postoji opasnost za mir** – to je posljedica lučenja postupka po Glavi 6. od postupka po Glavi 7.!!!

7

- prethodno opisani postupak odnosi se na **Glavu 6.**, gdje postoji opasnost za mir, ali e onakva koja nalaž djelotvornu akciju UN
- **Glava 7. Povelje** propisuje u koji slučajevima **narušavanja međunarodnog mira i sigurnosti** će biti potrebno da UN poduzme **djelotvornu akciju**, to će biti u slučaju:

1. prijetnje miru

2. narušavanja mira

3. čina agresije

- tada poduzimaju **potrebne kolektivne mjere** koje se određuju **prema potrebi**
 - tu potrebu ocjenjuje **Vijeće sigurnosti**, a u nekim slučajevima i **Opća skupština**, iako postoje dvojaka mišljenja o njenoj nadležnosti za određivanje kolektivnih mjera
 - **SVE** dč dužne se pružiti **svaku pomoć** koju UN od njih zatraži
- inicijativa za poduzimanje akcije UN-a može poteći od

- **svake članice UN-a**,
- **jedne od stranaka** upletenih u sukobu
- od **Glavnog tajnika UN-a**,
- od **Opće skupštine**, pa i
- od **nečlanice UN-a** – **ako je stranka u sukobu**

- Povelja određuje kolektivne mjere ako
 - **mirna sredstva rješavanja sporova ne bi dovela do rješenja** ili
 - ako se zbog **bilo kojih razloga ta sredstva ne bi uopće primijenila**
 - a **dode do prijetnje miru, narušavanja mira ili čina agresije**
 – ako nema činjenica koje bi se mogle opisati kao jedan od tih pojmova, ne može doći do kolektivnih mjera
- kolektivnim mjerama rukovodi **Vijeće sigurnosti uz pomoć Odbora vojnog štaba**, a **svi članovi UN-a su dužni pružiti svaku pomoć u toj akciji**, a **ne smiju pomagati državu protiv koje bi se te mjere provodile**
- ☆ ovdje se, za razliku od gore, gdje bi nastavak spora/situacije mogao ugroziti mir, traži da je mir već ugrožen/narušen ili čak provedena agresija; **ali ako ti uvjeti postoje, VS može pristupiti i najoštrijim mjerama čim je spor pred njega iznesen**

- katkad je dovoljno da Vijeće sigurnosti **pozove agresora ili stranke koje su izazvale prijetnje miru da obustave odnosne čine**, a k tome može dodati savjet o tome što trebaju učiniti u tu svrhu – stranke su **dužne provesti te mjere** a neudovoljenje pozivu izaziva **potrebu odlučivanja o poduzimanju kolektivnih mjera**
- ako takvi koraci ne donesu uspjeh, ili je potrebno da se odmah pristupi provođenju Glave 7, VS odabire mjere koje **smatra najprikladnijima**

KOLEKTIVNE MJERE mogu biti:

1. **a) preventivne** - ako postoji **samo prijetnja miru**, pa imaju svrhu da uklone tu prijetnju
- b) represivne** - ako je **mir već narušen**

2. a) bez upotrebe oružane sile

- djelomično ili potpuno **prekidanje ekonomskih odnosa**
- **prekidanje prometnih veza**
- **prekid diplomatskih odnosa**
- b) upotreba oružane sile sa svrhom zastrašivanja ili prijetnje (demonstrativne mjere)**
- c) upotreba oružane sile ali bez borbe – blokada**
- d) upotreba oružane sile - provođenje vojnih operacija**

- moguće ih je i kombinirati
- Vijeće sigurnosti upućuje članicama **poziv na provođenje mjera** koji **nije samo preporuka** već je **njihovo izvršenje obvezatno!!!**, a obveza na pomoć se može sastojati u **svemu što bi moglo biti potrebno** (ratni materijal, usluge, zračne i pomorske baze, hrana)
- *dakle, ODLUKE VS PO GLAVI 7 SU **O B V E Z A T N E** ZA DČ
- Povelja **nije** prihvatila koncept **međunarodne vojske**, već se oružane snage sastoje od **kontigenata koje pridonose pojedine članice UN-a** – ti se kontigenti trebaju ustanoviti **sporazumima** između UN i svake pojedine države članice
 - tim se sporazumima određuju i druga sredstva na čije se davanje država obvezuje u slučaju potrebe
- o sklapanju VS treba provesti **pregovore** sa svakom pojedinom državom, a one su dužne dati **samo ono na što su se obvezale**
- veliki problem je što se ti predviđeni sporazumi **još nisu skupili** pa tako Vijeće sigurnosti **ne može odrediti pojedinim državama da stave na raspolaganje za kolektivnu akciju određene snage**, već je **upućeno na dobrovoljnu pomoć država**
 - ♣ to se dogodilo u 2 slučaja (neki ih smatraju primjerima kolektivne akcije UN) – 1950. u korejskom sukobu (VS je **preporučilo** dč da pomognu J. Koreji) i 1991. u iračko-kuvajtskom (VS je **ovlastilo** dč da upotrijebe sva nužna sredstva za suzbijanje iračke agresije na Kuvajt)
 - ♣ budući da nikad nisu sklopljeni ti sporazumi, i Odbor vojnog štaba nikad nije profunkcionirao kako treba, **NAVEDENE AKCIJE NE MOGU SE SMATRATI KOLEKTIVNIM AKCIJAMA U SMISLU GLAVE 7**
 - ♣ to je bila **KOLEKTIVNA SAMOOBRANA** na koju su UN ovlastili/preporučili državama

- ♣ ni u svim kasnijim oružanim akcijama nije se radilo o kolektivnoj akciji u smislu Glave 7
- ♣ a neki put se nije ni tražilo odobrenje VS, nego su se oružane akcije provele **mimo UN** (američki napad na Irak – unatoč tome što je glavni tajnik ustvrdio da ta akcija bez odobrenja VS ne bi bila u skladu s Poveljom)
- Vijeće sigurnosti može **predložiti Općoj skupštini da suspendira članska prava državi protiv koje su poduzete mjere**, a suspenziju **može opozvati samo Vijeće sigurnosti!!!**
- prije nego pristupi **prinudnim** mjerama, Vijeće ima pravo donijeti **privremene mjere** – one imaju zadaću da **spriječe pogoršavanje položaja i stvaranje stanja koje bi otežalo provođenje osiguranja mira**, te da **spriječe nanošenje nepopravljive štete nekoj od stranaka** - to dakle **nisu** neke **privremene sankcije**
- obično se te mjere sastoje u tome da se **stranke pozovu da ne poduzimaju ništa što bi moglo situaciju pogoršati i stvoriti nepopravljiv gotov čin**
- VS ih samo **POZIVA**, a **ne može im narediti**, ali ako stranke **ne provedu privremene mjere**, Vijeće sigurnosti dolično vodi računa o njihovom neprovođenju i **to uzima u obzir u svojem daljnjem postupku**, osobito kad pristupa mjerama prisile
- poduzimanje mjera iz Glave 7 **ne sprečava UN da nastavi rješavati spor u smislu Glave 6**

№ 92. MIROVNE OPERACIJE

C-

7

- sustav osiguranja mira kako je opisan u odredbama Povelje, nije primjenjivan u praksi UN-a na način kako je bio zamišljen - **oružana akcija koja bi bila potpuno u skladu s pravilima Glave 7 nikada nije provedena**
- **u praksi** su se razvili **novi mehanizmi djelovanja** koji su **zamijenili sustav kolektivne sigurnosti zamišljen Poveljom**
 - to je djelovanje provedeno na različite načine – s oružjem ili bez njega
- u samim počecima UN-a pokazala se potreba da oni pošalju na neku osjetljivu točku oružane snage ali **ne radi provođenja prisile** nego radi **obavljanja sigurnosne i redarstvene službe** ili **osiguranja mira** u nekom području gdje je mir bio ugrožen
- zadatak tih snaga očitovao se i u nazivu koji se za njih upotrebljavao: **interpozicijske snage** – sastavljali su ih **kontingenti država članica** koje su se **dobrovoljno** ponudile da to učine – katkad se pokazalo korisnim da pri tome ne sudjeluju odredi velikih sila
- za dosad upotrebljene različite načine djelovanja UN-a uveden je naziv **mirovne operacije** (peace-keeping operations) a za osoblje popularan naziv **plavi šljemovi**
- te operacije **nisu navedene u Povelji** niti postoji njihova točna definicija
- ipak kao **mirovne operacije** mogu se označiti takve **akcije UN-a koje uključuju upotrebu multinacionalnih oružanih snaga pod kontrolom UN**, ali **ne kao prisilnu mjeru uperenu protiv nekog prekršitelja mira**, nego radi **održanja mira sprječavanjem izbijanja oružanog sukoba ili uspostavljanjem mira**, a da se oružane snage ne upotrebljavaju **ni protiv jedne stranke u sukobu**
- te se operacije izvode na **temelju pristanka ili zahtjeva svih stranaka** sukoba i **bez upotrebe oružja**, osim u samoobrani

pojam mirovnih operacija se odnosi na :

e snage (peace-keeping forces) – koje se sastoje uglavnom od lako naoružanog vojnog osoblja s potrebnom logističkom potporom

e misije (peace-keeping missions) - koje mogu biti nadzornog, odnosno promatračkog karaktera (supervisory/observer missions)

- mirovne operacije po svom sastavu uključuju **vojno osoblje, civilne policijske snage i drugo nevojno osoblje**

➤ prve mirovne operacije bile su promatračke misije u Grčkoj i Palestini

➤ mirovne misije prvi put su upotrijebljene na području Sueskog kanala

sličnosti između sustava kolektivne sigurnosti i mirovnih operacija:

- u oba slučaja je riječ o **zajedničkoj kolektivnoj akciji UN-a**
- akcija se poduzima **na temelju odluke UN-a**, tj **Vijeća sigurnosti**, na način propisan za donošenje **meritornih odluka**
- u oba slučaja se radi o **upućivanju osoblja na teren**

- **razlike između sustava kolektivne sigurnosti i mirovnih operacija:**

- kod mirovnih operacija **nije riječ o prisilnoj akciji** protiv prekršitelja mira
- mirovne operacije se provode **uz pristanak sukobljenih strana**

☆ **MIROVNE OPERACIJE MOGU SE POSLATI U NEKU ZEMLJU SAMO UZ NJEZIN PRISTANAK**

+ činilo se da se mirovne operacije – koje načelno ne uključuju uporabu sile – polako vraćaju izvornom konceptu kolektivnih akcija kad je VS ovlastilo UNPROFOR da djelujući u BiH **smiju uporabiti silu** djelujući u samoobrani – ali to se nije dogodilo nego je došlo i do njihovog srozavanja jer nisu upotrijebile sva raspoloživa sredstva da spriječe pokolj u Srebrenici

№ 93. SMANJENJE ORUŽJA I NAORUŽANJA

C-

19

- već su u starija vremena poznata nastojanja da se naoružavanje država ograniči s ciljem da se na taj način stvore uvjeti za održanje mira.
- ograničenje naoružanja je bio jedan od razloga zbog kojeg su sazvane **Haške mirovne konferencije 1899. i 1907.g.** – no to je nastojanje doživjelo potpun neuspjeh
- nakon I svjetskog rata stavljeno je ograničenje naoružanja među zadatke **Lige naroda (Pakt Lige)** predviđao je kontrolu **proizvodnje i trgovine naoružanjem i kontrolu podataka o oružju** – ali je u tome doživjela potpun neuspjeh
- **UN** je zamišljen kao aktivnija organizacija za bezuvjetno održanje mira i sigurnosti - a za ispunjenje te zadaće potrebna je UN-u **sila** koju će joj **države članice staviti na raspolaganje** – a njezinom upotrebom će raspolagati **Vijeće sigurnosti**
- međutim tokom godina se zastalo na **pripremi oružanih sila** kojim bi raspolagali UN, a težište je prebačeno isključivo na pitanja **smanjenja naoružanja**
- tijekom godina došlo je samo do **djelomičnih rješenja** zaključivanjem **nekoliko ugovora** kojim se rješavaju samo neka pitanja razoružanja:

1. **Ugovor o zabrani pokusa nuklearnim oružjem u atmosferi, svemiru i pod vodom 1963.** sklopljen je **izvan UN** - djelomična zabrana

nuklearnih pokusa plod je sporazuma **SAD, SSSR-a i Velike Britanije** ali je otvoren za potpisivanje **svima**.

- ugovor traje neograničeno (ali moguće povlačenje)
- zabranjuju se nuklearne eksplozije u zraku i preko granice zračnog prostora, uključujući svemirski prostor, pod vodom, uključivši teritorijalno more i otvoreno more, kao i u svakoj drugoj sredini ako se radioaktivne čestice mogu proširiti izvan područja odnosno države (ovime obuhvaćeni i podzemni pokusi)
- stranke se obvezuju da ne uzrokuju, potiču ili sudjeluju u izvođenju neke nukl. eksplozije
- ugovor samo zabranjuje pokuse nuklearnim oružjem ali ne određuje uništenje postojećeg oružja ili **obustavu proizvodnje niti izrijeckom zabranjuje njegovu upotrebu** (ali u uvodu se nalaže da se postigne što skoriji sporazum o tome)
- vodeće sile nisu njime odustale od svih vrsta pokusa i pridržale su pravo otkazivanja obveze – iz toga proizlazi njihov stav da su pokusi dopušteni po općem mp
- + Ugovor o Antarktiku 1959. - zabranjuje nuklearne eksplozije u tom području kao i odlaganje radioaktivnog otpada
- + Ugovor o sveobuhvatnoj zabrani nukl. pokusa – osniva sa sobom i **Organizaciju o sveobuhvatnoj zabrani nukl. pokusa** koja ima ovlasti međunarodne kontrole – još nije na snazi usprkos velikom broju potpisa i ratifikacija

■ JOŠ NE POSTOJI OPĆE PRAVILO MP O ZABRANI NUKL. POKUSA PER SE (samo oni koji uzrokuju **neprihvatljivo unošenje radioaktivnih tvari u okoliš**); dakle ako bi to bilo u kontroliranim uvjetima – može

■ OPĆE MP NE ZABRANJUJE POTPUNO UNOŠENJE RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠ – odlaganje u minimalnim koncentracijama, preporučenim od Međunar. agencije za atomsku energiju, dopušteno je

2. bezatomska zona u srednjoj Europi (&raznim drugim dijelovima svijeta) - ovo je predložio 1957.g. poljski ministar vanj. poslova za područje **Srednje Europe**,

- kasnije su sklopljeni ugovori za **Južni Pacifik, Jugoistočnu Aziju i Afriku**
- + Ugovor o zabrani nuklearnog oružja u Latinskoj Americi 1967.g. – Tlatelolco ugovor
 - stvorio je **PRVU BEZATOMSKU ZONU U SVIJETU** zabranjujući uporabu nukl. energije&postavljanje nukl. uređaja za druge svrhe osim miroljubivih
 - države se obvezuju zabraniti na svom području pokuse, uporabu, proizvodnju i nabavu nukl. oružja
 - stvara se posebna regionalna organizacija za njegovo provođenje: **OPANAL – Organizacija za zabranu nukl. oružja u Lat. Americi**
 - stranke su sve države L.A.
 - neke druge države (SAD, VB, Francuska, Nizozemska) imaju odgovornost u zabranjenom pojasu – obvezale su se **Protokolom 1**
 - **Protokol 2** – služi za obvezivanje svih nukl. država – sa svoje strane neće učiniti ništa što bi pridonijelo da ugovornice prekrše svoje obveze

3. Ugovor o neširenju nuklearnog oružja 1968. – UN

- ugovorom se obvezuju države koje proizvode i posjeduju nuklearno oružje da ga nikome neće davati
- ne smiju pomagati, poticati ili navoditi druge države da proizvode ili nabavljaju nuklearno oružje
- nenukl. države obvezuju se da ne primaju te naprave, ne proizvode ih, i ne traže u tome ničiju pomoć
- nenukl. će pristati na sklapanje sporazuma s IAEA kojima će urediti sve mjere za osiguranje provođenja ugovora
- istaknuto je da ostaje netaknuto pravo nenuklearnih država da razvijaju, proizvode i upotrebljavaju nuklearnu energiju za miroljubive svrhe
- široko je prihvaćen, ali njime još nisu vezani Indija, Izrael i Pakistan

4. Ugovor o načelima koje uređuju aktivnosti država na istraživanju i iskorištavanju svemira, 1967.

- u krilu UN
- sklopljen zbog bojazni od sukoba i suparništva zbog mogućnosti prelijetanja

+ i **Ugovor o Antarktiku** zabranjuje uporabu tog prostora za vojne svrhe

5. Ugovor o zabrani postavljanja nuklearnog oružja i drugog oružja za masovno uništavanje na dno mora i u njegovo podzemlje, 1971. god

- prostor zabrane proteže se na morsko dno&podzemlje izvan&unutar nac. jurisdikcije do granice od 12 mm od polazne crte za mjerenje širine ter. mora
- u zabranom neobuhvaćenom prostoru (pojas koji seže 12 mm od polaznih crta) zabrana vrijedi za sve države osim obalne, koja tu ima i pravo nadzorsvaka strana ima pravo nadzora nad ostalima ako sumnja da krše odredbe ugovora, ako time ne zadire u priznata prava država

6. Konvencija o zabrani usavršavanja, proizvodnje i stvaranja zaliha bakteriološkog i toksičnog oružja, te o njihovom uništavanju, 1972.

- ta zabrana istaknuta je još u **Ženevskom protokolu**
- ne smiju razvijati, proizvoditi, uskladištivati ili držati mikrobiološka i druga biološka sredstva ili otrove bilo kojeg izvora, osim u miroljubive svrhe

+ Konvencija o zabrani razvijanja, proizvodnje, stvaranja zaliha i korištenja kemijskog oružja i o njegovom uništenju, 1993.

+ Konvencija o zabrani ili ograničenju upotrebe određenog konvencionalnog oružja s pretjeranim traumatskim učinkom ili djelovanjem bez obzira na cilj, 1980. + 5 protokola

+ Konvencija o zabrani uporabe, prijenosa, proizvodnje i stvaranja zaliha protupješačkih mina i njihovom uništenju, 1997.

7. Dvostrani sporazumi – SSSR&SAD

- svi su ovi rezultati bili mogući prvenstveno zato jer je došlo do popuštanja napetosti između dvije vodeće svjetske velesile (SAD i SSSR) te je prestao hladni rat i blokovska podjela svijeta
- napredak u općim razgovorima koji se vodio na 2 kolosijeka – ograničenje oružanja u Europi, te o europskoj sigurnosti&suradnji koji su nakon dugotrajnog rada doveli do potpisivanja **Helsinškog akta 1975.**

□ SAD i SSSR nisu sklapali sporazume kako bi smanjivali svoje naoružanje već kako bi došlo do ravnoteže snaga

- **SALT 1**, (Strategic Arms Limitation Talks) 1972. – obvezuju se da neće imati više od dva antiraketna sustava obrane (ograničenja su kvantitativna, a unutar njih su moguća usavršavanja oružja koja povećavaju razornost)
- **START** – dva ugovora, (Strategic Arms Reduction Talks) 1987. – smanjenje strateškog nuklearnog naoružanja; pregovore su nastavile sljednice SSSR koje su naslijedile arsenal (rusija, Ukrajina, Bjelorusija, Kazahstan)
- **SORT**, (Strategic Offensive Reduction Treaty) 2003.

♣ važan preduvjet svjetskog mira i stabilnosti je stalnost i uravnoteženost gospodarskih i socijalnih odnosa diljem svijeta - u tu je svrhu osnovan niz organizacija kojima je cilj podizanje i razvoj nerazvijenih i zemalja u razvoju.

DRUGE MJERE ZA OSIGURANJE MIRA

agresija je definirana već prije WW2

postoji definicija u **Londonskim konvencijama iz 1933.**

i u okviru **UN** dosta se rano načelo to pitanje – teško pronaći definiciju

definiciju agresije prihvatila je **OS** 1974. rezolucijom **3314**

- svaki čin agresije treba prosuđivati u svjetlu svih okolnosti posbnog slučaja
- **čl. 1.** opća definicija: **Agresija je uporaba oružane sile neke države protiv suverenosti, ter. cjelovitosti, ili pol. nezavisnosti neke druge države, ili uporaba oružane sile koja je na bilo koji drugi način nespojiva s Poveljom**
- prva upotreba oružane sile daje prima facie (dakle, oborivi) dokaz o činu agresije, a **VS** može zaključiti da u svjetlu činjenica takva ocjena nije opravdana (npr. uporabom oružja se sprečava neposredno prijeteća agresija zbog samoobrane – **preventivni udar**)
- **čl. 2.&3.** primjerično nabrojanje (ne iscrpljuje):
 - invazija/napad oružanim snagama neke države na područje druge, ili svaka vojna okupacija koja proizlazi iz takvog napada, ili pripojenje (dijela) područja (dakle, napad, okupacija, pripojenje)
 - bombardiranje (ili uporaba bilo kojeg drugog oružja) na državu
 - blokada luka ili obala od oružanih snaga druge države
 - napad na kopnene/pomorske/zračne vojne snage ili trgovačku mornaricu
 - uporaba oružanih snaga stacioniranih na području druge države (uz njen pristanak) protivno uvjetima predviđenim sporazumom, ili zadržavanje nakon prestanka sporazuma
 - postupak države koja je stavila dio svog područja na raspolaganje drugoj i dopušta da bude upotrijebljeno u svrhu agresije
 - upućivanje od neke države ili u njeno ime oružanih odreda, plaćenika koji poduzimaju protiv te države čine izjednačene s gore navedenima
- agresija se **ne može opravdati** nikakvim pozivanjem na pol., vojne, gospodarske ili druge razloge, ili da je zločin protiv međunar. mira i povlači međunar. odgovornost
- **ne priznaje se** stjecanje područja ili neka druga prednost od agresije!

□ nacrta **Kodeksa zločina protiv mira i sigurnosti čovječanstva** (Komisija za mp, 1996.) predviđa i zločin agresije za koji odgovaraju **pojedinci**

□ pojedinac koji kao vođa ili organizator **aktivno sudjeluje ili naređuje planiranje/pripremu/provođenje agresije odgovara za taj zločin**

□ može se pripisati **i državi**, ako je **radio u ime države**

□ po tom dokumentu, kaznena odgov. pojedinca **ne utječe** na pitanje odgov. **države** po mp

➤ **Statut Međunar. kazn. suda** (1998.) isto predviđa međunar. odgov. **pojedinaца** za agresiju

➤ propisima će se ustanoviti njegova nadležnost, a oni moraju biti sukladni odredbama **Povelje**

➤ osnovana je i posebna radna skupina jer se smatralo da je potrebno donijeti **novu** definiciju agresije budući da tu odgov. i **pojedinci**

UN su stvorili još neka sredstva očuvanja mira:

□ **Rezolucija OS o dužnostima država u slučaju izbijanja neprijateljstva, 1950.** – svaka država upletena u neki oružani sukob dužna se za **max. 24 h** očitovati o svojoj **pripravnosti** da **obustavi sve vojne operacije** i **povuče svoje snage** ako protivnik učini **isto**; to se **priopćava Glavnom tajniku UN** (on onda to prosljedi VS i ostalim dč) + treba tražiti od nadležnog organa da pošalje **Komisiju promatrača mira** na mjesto događaja

□ neka sredstva idu za tim da se uguše **budući** sukobi – zabrana propagande rata (& protiv mira), postizanje ispravnog obavještanja svj. javnosti slobodnim informacijama, kodeksom časti na novinare, međunar. pravom na ispravak

□ **Povjerenstvo za izgradnju mira, 2005.** – osnovano identičnim rezolucijama **OS&VS** – to je **međuvladino savjetodavno tijelo** koje treba **pomoći državama u izgradnji mira nakon sukoba** – predlaže strategiju za to, daje preporuke&savjete za poboljšanje koordinacije aktivnosti izgradnje mira, potiče osnivanje&obnovu institucija...

MEĐUNARODNO PROTUPRAVNI ČINI

I. Pojam & značenje

- **PROTUPRAVNO KRŠENJE MEĐUNAR. OBVEZE** – povlači za sobom međunar. odg. povreditelja
- nastaje novi pr. odnos između povrijeđenog i povreditelja (može ih biti i više na jednoj i drugoj strani)
- u razvoju ovih pravila važnu su ulogu imale odluke arbitražnih sudova kojima su države iznosile sporove
- unutar UN materija odg države uvrštena je u rad Komisije za mp – **završni nacrt članaka o odg država za međunar. pp čine**

II. Elementi međunarodno pp čina

A. Povreda međunar. obveze

- bit mppč je u neslaganju ponašanja mp subjekta s ponašanjem koje od njega zahtijeva odr. mp pravilo
- to može biti čin/propust/njihova kombinacija
- nije važan izvor međunar. obveze – može biti ugovorna odredba, pravilo običajnog prava, presuda...
- u mp **nema** kao u gp podjele na ugovornu/izvaugovornu odg – postoji **jedinstven, opći sustav odgovornosti!**
- kod mp koja nalažu odr. ponašanje često se traži poštivanje odr. **međunar. standarda ponašanja** (due diligence) – s njom se uspoređuje djelovanje subjekta u konkr. slučaju i odstupanje od njega znači povredu međunar. obveze
- međunar. obveza može biti povrijeđena
 - **izravno** prema državi
 - **neizravno** prema njenim državljanima (fiz./pr. osobama) – tu država može nastupiti kao zaštitnica njihovih interesa, ali tek nakon što iscrpe **sva redovita sredstva unutarnjeg prava**

B. Pripisivanje povrede subjektu mp

- opće je pravilo da se **državi mogu pripisati samo čini ili propusti njenih organa (agenata)**
- **drž. organ** je bilo koje tijelo ili osoba koji u skladu s unutarnjim pravom te države i na njenom području obavlja javne fje (zakonodavni, sud., upravni; pojedinačni, kolektivni; centralni, lokalni...)
- **agenti** su oni koji djeluju prema uputama, na poticaj, ili pod nadzorom drž. organa
- to pravilo se primjenjuje i na međunar. organizacije
- federalna država u načelu odg i za djela **centralnih organa i federalnih jedinica**
- ipak, moguće su iznimke na osnovi načela lex specialis ako fed. jed. prema Ustavu može sklapati ugovore za svoj račun ad druga strana se složi s tim da se samo fed. jed. smatra odgovornom
- odg federalna države može biti ograničena i federalnom klauzulom (to je isto iznimka primjenjiva samo na stranke međunar. ugovora)
- država odg i za ultra vires djelovanje svojih organa (izvan ovlasti/suprotno uputama), sve dok oni **djeluju u službenom svojstvu** (kad im se ne bi pripisivalo, uvijek bi mogle tvrditi da je organ postupao protivno uputama ili izvan ovlasti); isto vrijedi i za **MO**
- za djela privatnopravnih osoba se u načelu **ne odgovara**, ali moguće je ako su **štetna djela pojedinaca** bila moguća zato što **drž. organi**
 - **nisu postupali s dužnom pažnjom u sprečavanju štetnih djela**
 - **nisu poduzeli odgovarajuće mjere da se počinitelji pronađu i kazne te da se naknadi šteta**
- u takvim slučajevima država **neće biti odg** za povredu međunar. obveze s kojom je djelo pojedinca u sukobu, nego za **povredu obveze njenih organa da poduzmu potrebne mjere za sprečavanje štetnih posljedica**
- poseban slučaj: kad privatnopravne osobe djeluju **prema smjernicama države ili pod njenim ravnanjem&kontrolom** – takvo se djelovanje **pripisuje državi & ona za njega odgovara!**

III. Okolnosti koje isključuju protupravnost

- u Nacrtu članaka o odg država za međunar. protupr. čine
- uz jedno pravilo: **čak i ako postoji postoji neka od okolnosti koja isključuje pp, djelovanje subjekta NE SMIJE BITI SUPROTNO KOGENTIM NORMAMA MP**

OSTI SU:

- **K POVRIJEĐENOG** – ako je **valjan** i ako je djelovanje ostalo
- **unutar granica pristanka**
- **ANA** – iznimka od opće zabrane uporabe sile
- **RE** – ako su poduzete **prema povreditelju kao odgovor na njegov**
- **pp čin**, sa svrhom da ga se **potakne na ispunjenje obveza** koje proizlaze iz takvog čina
- **VIŠA SILA** – ako je **neodoljiva** i ako se radi o **nepredvidivom događaju izvan**
- **kontrole subjekta, čijem nastanku on nije pridonio** pa mu zbog toga nije moguće postupiti u skladu s mp obvezom
- **NEVOLJA** – **opasnost po život subjekta/osoba za koje on odgovara**; ako nije bilo drugog načina da se **spase životi**, pp je isključena
- za razliku od **više sile** gdje **nije bilo izbora**, ovdje ga **ima, ali je sužen**
- za razliku od **stanja nužde** (v. dalje) gdje se može raditi o **bilo kojem** interesu, ovdje se radi o **očuvanju lj. života**
- **STANJE NUŽDE** – iznimne situacije kad nekom **temeljnom interesu prijeti ozbiljna&neposredna opasnost čijem djelovanju subjekt nije pridonio**; ako je bilo **drukčijih načina** za rješavanje, koji su bili dopušteni, ali možda skuplji ili nepraktičniji, to **nije stanje nužde**; **također**, ne smije se ozbiljno naškoditi interesima subjekta protiv kojeg se vrijeđa međunar. obveza; **ako je udovoljeno tim interesima (MS u slučaju projekta brane Gabčíkovo-Nagyamaros)**, isključena je pp
- pozivanje na stanje nužde **nije dopušteno** u ratnom pravu

IV. Posljedice protupravnih čina

- nastaje **DUŽNOST POVREDITELJA DA UKLONI POSLJEDICE**
- tome služi **REPARACIJA** – popravljjanje štete (odn. povrede, ako šteta nije nastupila)
- fja reparacije je **uspostavljanje situacije kakva bi postojala da nije bilo pp čina**
- oblici reparacije (moguće ih je kombinirati):
- **POVRAT U PRIJAŠNJE STANJE** – restitutio in integrum; **uspostavljanje situacije rpije pp čina**; može biti u obliku:

- **materijalne restitucije** (npr. puštanje taoca)
- **pravne restitucije** (izmjena pp zakonske odredbe)

Ima prednost pred ostalim oblicima (iako često nemoguć ili nedovoljan).

NAKNADA ŠTETE - može se dati **samostalno** (ako je restitucija nemoguća) ili **akcesorno** (ako je restitucija nedovoljna); pokriva svaku štetu koja se može izraziti novcu; obuhvaća **damnum emergens** (stvarnu štetu) i **lucrum cessans** (izmaklu dobit), a kamate se određuju samo ako je to potrebno radi pune reparacije

- pri određivanju visine nš uzima se u obzir i **skrivljeni doprinos oštećenog**
- također se može uzeti u obzir ako je oštećenom **nastala i neka korist** (compensatio lucri cum damno)

ZADOVOLJŠTINA – ako prethodni oblici **nisu doveli do pune reparacije** ili **nije ni nastala materijalna šteta** nego samo povreda idealne naravi – **moralna šteta**

Može se sastojati u priznavanju povrede, izrazima žaljenja, isprici, kažnjavanju počinitelja, ... a s obzirom na svrhu, čin zadovoljštine mora uvijek biti **javan**.

Nacrt predviđa još neke posljedice mppč:

- **prestanak s povređivanjem** (+ jamstvo da se više neće ponoviti)
- **pravo provođenja protumjera povrijeđene države**
 - poduzimaju se kako bi se potaknulo povrediteljicu da ispuni obveze
 - prije poduzimanja mora pozvati povrediteljicu na **prekid činjenja&reparaciju**
 - ako se ne radi o hitnim protumjerama, državu povrediteljicu mora notificirati o njihovom provođenju & ponuditi joj pregovore
 - smiju biti uperene **samo protiv države-povrediteljice**
 - moraju biti **proporcionalne mppč**
 - **ne smiju biti protivne osnovnim obvezama**
 - **zabrana uporabe sile**
 - **temeljna prava čovjeka**
 - **obveze humanitarnog prava koje zabranjuju represalije**
 - **kogentne norme mp**

odredbe Nacrta ne pokrivaju institucionalne mjere koje se poduzimaju unutar MO (npr. mjere VS)

Komisija za MP je u Nacrt uvela i kategoriju **ozbiljnih povreda obveza koje proizlaze iz kogentnih normi mp**

takva djela osim uobičajenih (obveza prekida pp djelatnosti, reparacije, pravo na protumjere) još neke posljedice:

- ↳ dužnost **suradnje svih država** kako bi se stalo na kraj takvoj povredi
- ↳ dužnost **nepriznavanja takvog stanja**
- ↳ dužnost **nepružanja potpore ili pomoći za održavanje takvog stanja**

to ima uporište i u državnoj i sud. praksi (npr. nepriznavanje stjecanja teritorija uporabom sile)

Nacrt ne navodi primjere čina koji bi ulazili u tu kategoriju povreda, ali općenito kogentna pravila uključuju **zabranu agresije, ropstva&trgovine robljem, genocida, rasne diskriminacije, apartheida, te temeljna pravila humanitarnog prava**

V. Pozivanje na odgovornost

to je **poduzimanje formalnih mjera kojima se zahtijeva odgovornost povrediteljice (=prestanak pp djelatnosti&reparacija)**

to će biti podizanje tužbe, ili započinjanje postupka pred (arbitražnim) sudom ako su za to ispunjeni uvjeti prema postojećem mp **to je pravo rezervirano samo za povrijeđenu državu**

№ 96. SAMOPOMOĆ

C-

samopomoć obuhvaća razne oblike **individualnih reakcija** države na **povredu njenih prava** od druge države ili na **ponašanje koje šteti njenim interesima**.

glavni oblici individualne samopomoći su **represalije** i **retorzija**.

represalije su mjere koje država poduzima **uz povredu međunarodnim pravom zaštićenih interesa druge države**, kao **odgovor na protupravni čin** te druge države, sa svrhom **samopomoći**, tj. da drugu državu potakne na prestanak protupravnog čina, odnosno na popravljivanje njegove štetne posljedice

- te su mjere same po sebi **protupravne** ali je ta protupravnost **isključena** na temelju pravila međunarodnog prava koje pod određenim uvjetima dopušta represalije (npr. blokiranje bankovnih računa neke države)
- današnje međunarodno pravo dopušta **samo** represalije koje **ne uključuju upotrebu sile**, to proizlazi iz **opće zabrane upotrebe sile** (osim u slučaju samoobrane)
- u sustavu **UN** proizlazi iz **Povelje** – dč se moraju suzdržati od uporabe ili prijetnje sile protivne UN, te moraju mirno rješavati međunar. sporove
- u **Deklaraciji 7 načela** to je i izričito određeno
- represalije su **odgovor na protupravni čin druge države**; može ih poduzeti **samo** država **na čiju štetu** je počinjen protupravni čin, i mogu biti uperene **samo** protiv **države koje je počinila** protupravni čin - **prije** upotrebe represalije **mora** se pravo pokušati postići **drugim sredstvima**
- **uvjet dopuštenosti** represalija je i **proporcionalnost** koja mora postojati između povrede **na koju se odgovara** i povrede **koja se čini**

represalijama

- **REPRESALIJE NE SMIJU UKLJUČIVATI POVREDU OBVEZA KOJA PROIZLAZE IZ KOSENTNIH PRAVILA.**
- u novije vrijeme sve više se napušta naziv represalije (ostaje vezan uz ratno pravo koje ih ne dopušta ili ograničuje njihovu primjenu) prevladava naziv **protumijere** za represalije **u doba mira** koje su **dopuštene pod prije uvedenim uvjetima**
- **retalijacija** je posebna vrsta represalija kod koje se na protupravnu mjeru neke države odgovara **jednakom mjerom**
- **retorzija** je **uzvratanje** na neku **međunarodnim pravom DOPUŠTENU** ali neugodnu (interesima druge države štetnu) mjeru primjerenom mjerom koja **ne tvori povredu međunarodnog prava** (prekid diplomatskih odnosa, uskraćivanje ekonomske pomoći)
- dopuštenom mjerom može se uzvratiti i na **protupravno** ponašanje, te će se i u tom slučaju raditi o retorziji
- ali ako se takvom mjerom **odstupa od ugovornih obveza**, to više **nije retorzija** nego mogu biti **represalije**
- primjeri mjera retorzije uključuju prekid diplomatskih odnosa, uskraćivanje ekonomske pomoći, uskraćivanje financijskih i uopće ekonomskih pogodnosti.

POGLAVLJE 9: PRAVO ORUŽANIH SUKOBA

1. ODSJEK : ODNOSI SUKOBLJENIH STRANAKA

№ 97.

UVOD

MEĐUNARODNO PRAVO ORUŽANIH SUKOBA obuhvaća pravila koja **uređuju odnose među subjektima međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba i u vezi s njim**

- rat je suvremenim međunarodnim pravom zabranjen, pa **države nemaju više pravo započeti rat** (ius bellum)
- danas je zabranjena i **svaka druga upotreba sile i prijetnja silom**
- započinjanje napadačkog rata je **povreda međunarodnog prava** i može se kazniti kao zločin – u suvremenim uvjetima potrebno je postojanje pravila kojima se oružani sukob podvrgavaju pravilima i ograničenjima.
- **RAT** je skup **nasilnih** čini kojima jedna država želi drugoj **nametnuti svoju volju** i nastoji **svim sredstvima postići svoj cilj**
- budući da je rat danas samo **jedan od oblika** oružanih sukoba koji su uređeni međunarodnopravnim pravilima, pravilnije je govoriti o **pravu oružanih sukoba**
- međunarodna pravila žele ukloniti okrutnost, želi se **humanizirati rat i drugi oblici oružanih sukoba** - o tome govore i **Ženevske konvencije 1864, Haške konvencije 1899. i 1907., Ženevske konvencije 1949. i Dopunski protokoli uz njih 1977.**
- već **Haaški pravilnik o zakonima i običajima rata na kopnu, 1907.** navodi da zaraćene stranke **nemaju pravo neograničenog izbora** u izboru sredstava za nanošenje štete neprijatelju
- u istom smjeru idu i zabrane uporabe bojnih otrova, nukl. oružja...
- ipak humanizacija ne može ići preko određene mjere – potpuna humanizacija značila bi potpuno uklanjanje oružanih sukoba, a to se u dosadašnjem razvoju pokazalo **nemogućim** - međunarodno pravo može nametati **samo** takva ograničenja koja **ne smetaju postizanju glavnih vojnih svrha**
- zato mnoge pomiruju humanizaciju ratovanja i vojnu potrebu

- najvažnija opća pravila međunarodnog prava primjenjivog na oružane sukobe:

1. da se odnosna pravila **primjenjuju jednako na sve stranke** oružanog sukoba
2. da se **pripadnici oružanih snaga moraju razlikovati od civila**
3. da pri provođenju neprijateljskih čina sukobljene stranke **nisu slobodne u izboru sredstava i metoda ratovanja**
4. **U NEDOSTATKU ODGOVARAJUĆEG POSEBNOG PRAVILA, SVE OSOBE POGOĐENE ORUŽANIM SUKOBOM NALAZE SE POD ZAŠTITOM NAČELA MP KOJA PROIZLAZE IZ OBIČAJA, NAČELA ČO**

№ 98. IZVORI PRAVA ORUŽANIH SUKOBA (izvori ratnog prava)

A-

39

- ratno pravo počelo se razvijati kao **običajno pravo u srednjem vijeku**
- u posljednjih sto godina većina je pravila kodificirana međunarodnim ugovorima, koji tvore **partikularno pravo** među državama
- budući da kodifikacijski ugovori sadržavaju velikim dijelom **općenito priznata pravila**, ona **vrijede kao op** i među onim državama koje nisu stranke ugovora!
- kodifikacija ratnog prava počela je **sredinom 19. st.** - a za kodifikaciju ratnog prava posebno su bile važne konvencije i deklaracije uvojene na **Haškim mirovnim konferencijama 1899. i 1907.**
- danas je na snazi najvažnija **Četvrta haaška konvencija iz 1907. o zakonima i običajima rata na kopnu**, detaljnija pravila su sadržana u prilogu Konvencije, koji je poznat kao **Haaški pravilnik o zakonima i običajima rata na kopnu**
- * **Haaške K** sadržavaju **klauzulu solidarnosti** – K se ne primjenjuje ako u ratu sudjeluje neka država koja **nije potpisnica**; ali budući da većinom već sadržavaju **postojeće op** ili su **prešle u op**, primjenjuju se i na **nepotpisnice** – tako je rekao i Međunar. vojni sud u Nurnbergu
- nakon drugog svjetskog rata na inicijativu **Međunarodnog odbora Crvenog križa** švicarska je vlada sazvala 12. 08. **1949. diplomatsku konferenciju** na kojoj su usvojene **4 Ženevske konvencije o zaštiti žrtava rata**:
- 1. **Konvencija za poboljšanje položaja ranjenika i bolesnika u oružanim snagama u ratu**
- 2. **Konvencija za poboljšanje položaja ranjenika, bolesnika i brodolomaca oružanih snaga na moru**
- 3. **Konvencija o postupanju sa ratnim zarobljenicima**
- 4. **Konvencija o zaštiti građanskih osoba u vrijeme rata**

Ženevske su konvencije dopunjene trima protokolima uvojenim 1977. odnosno 2005. u Ženevi;

1. **Dopunski protokol I o zaštiti žrtava međunarodnih oružanih sukoba, 1977.**

2. **Dopunski protokol II o zaštiti žrtava nemeđunarodnih oružanih sukoba, 1977.**
3. **Dopunski protokol III iz 2005. o usvajanju dodatnog znaka raspoznavanja odnosi se na dodatni, treći znak raspoznavanja, uz crveni križ te crveni polumjesec i crvenog lava i sunce**

- **Protokoli I&II** sadržavaju odredbe o zaštiti žrtava, ali i – po prvi put nakon **Haaških konvencija** – odredbe o **sredstvima&metodama borbe**
- budući da je u **Ženevskim K** naglasak na **zaštiti žrtava**, u doktrini se termin ratno pravo počeo zamjenjivati nazivom humanitarno pravo (željela se time naglasiti razlika u odnosu na **Haaške K** koje primarno govore o **načinima&sredstvima** ratovanja)
- ipak, to se ne može striktno dijeliti jer je cilj i **HK** humanizacija rata; osim toga, **Protokol I** određuje sredstva&načine borbe
- međunarodni sud je ustvrdio da su tzv. haško pravo (koje se bavi načinima i sredstvima ratovanja – dakle ratno pravo) i ženevsko pravo (koje je usmjereno na zaštitu osoba u oružanim sukobima – humanitarno pravo), postali tako usko povezani da su s vremenom prerasli u **jedaan jedinstven kompleksan sustav** koji je danas poznat kao **međunarodno humanitarno pravo**
- stoga se naziv pravo oružanih sukoba čini adekvatnijim od naziva humanitarno pravo za ovu granu MP-a

od ostalih međunarodnih ugovora treba spomenuti:

1. **Konvenciju o zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba, 1954.**
 2. **Konv. o zabrani usavršavanja, proizvodnje i stvaranja zaliha bakteriološkog i toksičnog oružja te o njihovom uništavanju 1972.**
 3. **Konvencija o zabrani ili ograničenju upotrebe određenog konvencionalnog oružja s pretjeranim traumatskim učinkom ili djelovanjem bez obzira na cilj 1980.**
 4. **Konvenciju o zabrani razvijanja, proizvodnje, stvaranja zaliha i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju 1993.**
 5. **Konvencija o zabrani upotrebe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju 1997.**
- **tzv. Martensonova klauzula** u uvodu Četvrte haaške konvencije o zakonima i običajima rata na kopnu kaže da u slučajevima koji nisu uređeni ugovornim pravom stanovništvo i ratnici ostaju pod zaštitom i vladavinom **načela međunarodnog prava koja proizlaze iz običaja ustanovljenih među civiliziranim narodima, iz zakona čovječnosti i zahtjeva javne svijesti** – dakle ako nema ne samo kodificiranog, nego i običajnog prava vrijede pravila općeg međunarodnog prava – **elementarni zakoni čovječnosti uvijek su ograničavajući faktor**
 - postoje razna tumačenja njegove kaluzule - ona ni danas **nije izgubila na važnosti**, a naročito dolazi u obzir radi primjene humanitarnog prava na različite vrste oružanih sukoba.
 - unesena je u **Ženevske K i Protokol I**
 - **pravo nužde** opći je instrument međunarodnog prava koji se u teoriji veže uz **temeljno pravo država na opstanak&samoodržanje** - ono dopušta da neka država radi **obrane životnih interesa** učini nešto što je inače pravom **zabranjeno** - primjena tog načela je u **ratnom pravu nedopustiva** – rat je sam po sebi **borba za opstanak i samoodržanja** – ako bi se dopustila primjena n. samoodržanja na rat, ne bi ga se moglo pravno normirati
 - razl. teorije o **pravu nužde** nastale su kao opravdanje da bi se ipak činili nedopušteni čini – **prevlast ratnih potreba nad ratnim pravom**
 - ne može se prihvatiti ni misao o **dopustivosti nepoštivanja** pravila međunarodnog prava koja se odnose na **oružane sukobe** zbog **vojnih potreba**. (pravilo Kriegsraison geht vor Kriegsmanier – želi se opravdati svako postupanje koje brže ili bolje vodi nekom uspjehu, iako se on mogao postići i uz poštivanje pravila)
 - sama pravila koja se odnose na rat i druge oružane sukobe kompromis su između **želje za reguliranjem** vođenja oružanih sukoba i **vojnih interesa** - ta su pravila **minimum ograničenja** koja su iznuđena zbog viših interesa čovječanstva.
 - pravo oružanih sukoba ima upravo svrhu da zabranom pojedinih vojnih sredstava i metoda borbe postavi granice nastojanja oko postizanja određenog taktičkog ili stratejskog cilja
 - nedopustivost opće primjene načela o **vojnoj potrebi** može se dokazati i time što **pozitivno pravo** vrlo često **upućuje na vojnu potrebu izričitim odredbama**, **ograničavajući** primjenu pojedinog pravila riječima po mogućnosti, osim u slučaju apsolutne nužde itd
 - dakle pozivanje na vojnu potrebu dopušteno je **iznimno samo ako je to IZRIČITO dopušteno pravilima koja se odnose na oružane sukobe** – okolnosti moraju jasno ukazivati na to da postoji hitna potreba koja ne dopušta odugovlačenje, ali i tu treba imati na umu **n. proporcionalnosti**
 - ratno pravo dopušta ograničenu primjenu **represalija** kao **sredstva samopomoći** - represalije su opravdane i dopuštene kao odgovor na **protupravno postupanje protivnika** kako bi se on time prisililo da odustane od tog svog postupka.
 - **Ženevske konvencije i Dopunski protokoli izričito zabranjuju represalije** prema **zaštićenim osobama**; ranjenicima, bolesnicima, brodolomcima, kao i osoblju, zgradama, brodovima namjenjenim njihovoj njezi, prema zarobljenicima te građanskim osobama i njihovoj imovini, a **Konvencijom o zaštiti kult. dobara u vrijeme oružanih sukoba, 1954. represalije su zabranjene** i prema kult. dobrima

№ 99. POJAM ORUŽANOG SUKOB

C-

21

- Prema tradicionalnom shvaćanju **rat** je borba koja se vodi među državama s namjerom **ratovanja** – u skladu s tim, do usvajanja **ŽK** ratno pravo primjenjivalo se u borbi koja ima značaj **rata**
- **Građanski ratovi** do **ženevskih konvencija** nisu bili pokriveni pojmom **rata**, pa se primjena ratnog prava i pravila neutralnosti u takvim sukobima u takvim sukobima mogla postići **samo** ako je država **priznala ustanike kao zaračenu stranku**
- prekretnicu u konceptu rata i oružanog sukoba označile su **ženevske konvencije o zaštiti žrtava oružanih sukoba**, jer se do tada ratno pravo razvijalo kao skup pravila koja se primjenjuju u oružanoj borbi između država koja ima značaj rata
- njihov čl. 2. kaže da će se pravila **ŽK** primjenjivati u slučaju **objavljenog rata i svakog drugog MEĐUNAR. oružanog sukoba**, čak i ako **jedna strana ne priznaje ratno stanje**; pravila se primjenjuju i na **sve slučajeve okupacije**, bilo cijelog područja ili samo dijela, čak i ako okupacija **ne naiđe na vojni otpor**
- po njima, objavljeni rat je jedan od primjera međunarodnog oružanog sukoba
- Primjena osnovnih pravila konvencije **proširena je** i na **NEMEĐUNARODNE sukobe** – ČL. 3. – ako sukob izbije na području jedne od stranaka Konvencija, a nema **međunar. značaj**, **moraju se primjenjivati barem pravila nabrojana u tom članku**, a stranke **moraju nastojati posebnim sporazumima staviti na snagu sve/dio ostalih odredbi ŽK**

- Tendencija proširenja ratnog prava nastavila se i nakon usvajanja ženevskih konvencija
- **Dopunski protokol o zaštiti žrtava međunarodnih oružanih sukoba (Protokol I)** proširio je pojam međunarodnog oružanog sukoba i na oružane sukobe u kojima se narodi **bore protiv kolonijalne dominacije i strane okupacije te protiv rasističkih režima u ostvarenju prava na samoodređenje** - dakle, na **oslobodilačku borbu**
- i **oružana akcija UN** potpada pod oružani sukob na koji se primjenjuje humanitarno pravo
- 1977. Jasnije su definirani i nemeđunarodni oružani sukobi – **Protokol II** određuje svoju primjenu na oružane sukobe na području države stranke između njezinih&odmetničkih oružanih snaga (ili drugih organiziranih naoružanih grupa) koji su pod odg zapovjedništvo ostvaruju kontrolu nad dijelom njezina područja koja im omogućuje izvođenje vojnih operacija; izričito su, međutim, isključene situacije unutrašnjih nemira&napetosti – pobune, izolirani incidenti...
- Zamjena izraza rat izrazom međunarodni oružani sukob u međunarodnim ugovorima i općenito u međunarodnim dokumentima i literaturi motivirana je **proširenjem primjene međunarodnopravnih pravila** na širok krug oružanih sukoba.
- ipak, termin **“rat”** ne može se potpuno odbaciti jerbo postoje odr. običajna mp pravila koja su se razvila baš unutar ratnog prava i nisu primjenjiva na ostale vrste oružanih sukoba, npr. :
 - **uzapćenje & zapljena brodova na moru** zahtijevaju postojanje rata
 - **pravila o neutralnosti** – nejasno je u kojoj mjeri se primjenjuju na ostale vrste or. sukoba

№ 100. POČETAK I ZAVRŠETAK ORUŽANOG SUKOB

C-

22

- prema tradicionalnom ratnom pravu ratno stanje započinjalo je ili **formalnom objavom rata** ili **stvarnim započinjanjem neprijateljstava provednih u namjeri ratovanja**. (dakle, ovisi dosta o subjektivnim faktorima – postoji li animus belligerendi & hoće li objaviti rat)
- **formalnost** započinjanja rata propisala je **Treća Haaška konvencija o započinjanju neprijateljstava iz 1907.**
- **sadržaj objave rata** morao je biti **jasan** i morao je **sadržavati razloge**, objava je mogla biti bezuvjetna ili uvjetna
- **posljedica izbijanja rata** bila je **prekidanje svih mirnodopskih odnosa** između zaraćenih stranaka, obustavljalo se izvršenje obveze koje su teretile stranke prema odredbama međunarodnog prava i međ. ugovora; i **dipl. odnosi** su se redovno prekidali
- u tom trenu propise prava mira zamjenivali su propisi međunarodnog ratnog prava
 - * dakle prekidaju se dipl. odnosi, obustavljaju se međunar. ugovori, obustavlja se izvršenje svih obveza po mp, a ratno pravo zamjenjuje „pravo mira“ odn. odnose koji inače vladaju između država
- situacija se mijenja nakon 1945. – izbjegava se objava rata da ne bi država ispala kriva za započinjanje
- usvajanjem **Ženevskih konvencija 1949. kriteriji** za utvrđivanje postojanja ratnog sukoba su objektivizirani, te **više nije bila potrebna objava rata ili utvrđivanje namjere ratovanja** – **svaki sukob** koji izbije između dvije države stranke Konvencije i dovede **do uporabe oružanih snaga** je oružani sukob & na njega se **primjenjuju odredbe ŽK**, čak i ako **jedna strana poriče postojanje ratnog stanja**
- a izbijanjem međunarodnih oružanih sukoba automatski ne prestaju međunarodni ugovori sukobljenih stranaka (ipso facto; njihovo daljnje postojanje ovisi o volji sukobljenih stranaka), niti se prekidaju diplomatski odnosi.
- također, ne suspendiraju se automatski mirnodopski odnosi
- u doktrini i praksi prevladava stajalište da izbijanje oružanih sukoba ne dovodi ipso facto do prestanka ili obustavljanja međunarodnih ugovor sklopljenih između sukobljenih stranaka prije izbijanja oružanog sukoba, već sudbina tih ugovora **ovisi o volji sukobljenih stranaka**

postoji nekoliko kategorija ugovora o čijem važenju nakon izbijanja oružanog sukoba stranke ne mogu slobodno odlučivati:

1. **ne mogu** jednostrano otkazati ili suspendirati ugovore koji se odnose na zaštitu ljudske osobe
 2. izbijanje oružanog sukoba **nema utjecaja** na međunarodne ugovore kojima se **osniva neka međunarodna organizacija**
 3. **ne utječe** na ugovore kojima su ustanovljene granice ili ustupljeno područje
 4. **ne utječe** u principu ni na ugovore koji ustanovljuju međunar. režime – neutralizirane zone, pravne režime međunar. vodotokova – jer oni su u interesu međunar. zajednice (za ovu točku ima i suprotnih mišljenja)
- diplomatski se odnosi redovito **prekidaju** u slučaju oružanih sukoba, iako ni tu **ne postoji automatizam**
 - diplomatskom i konzularnom osoblju mora se omogućiti odlazak
 - zaštitu zgrada, arhiva i državljana sukobljenih stranaka preuzima **predstavništvo treće države**
 - sukobljene stranke mogu i za vrijeme oružanog sukoba sklapati međunarodne ugovore koji uređuju razna pitanja u vezi s vođenjem oružanog sukoba; o razmjeni zarobljenika, pokopu mrtvaca, stvaranju neutraliziranih zona - sklapaju se ponajviše uz posredovanje neutralnih država na neutralnom području
 - svi ti ugovori obvezuju kao i oni sklopljeni u doba mira
 - u red **posebnih vojnih ugovora** ubrajaju se **kapitulacije, karteli i specijalna primirja**, za njihovo sklapanje zaduženi su **vojni zapovjednici** ali samo za predmete koji **spadaju u njihov djelokrug**, a za takve pregovore i sporazume ovlašteni su izravno po pravilima mp – dakle, **bez posebne punomoći**; takav ugovor obvezuje i bez ratifikacije, pa čak i ako je zapovjedniku prema internim uputama bilo **zabranjeno** sklapati takve ugovore!!!
 - kapitulacija je ugovor o načinu i uvjetima predaje cjeline ili dijelova oružanih snaga
 - karteli su sporazumi kojima se određuju **pitanja u vezi s ratnim stanjem**, najčešće o **razmjeni zarobljenika, ili o slanju i prihvatanju parlamentara**
 - primirje je obustava neprijateljstva na **neko vrijeme**, o njemu valja **na vrijeme obavijestiti sve vojne odrede i vlasti kojih se to tiče**; u slučaju teškog kršenja s jedne strane druga strana ima pravo **jednostrano otkazati** primirje, a u slučaju hitnosti neprijateljstvo može započeti **neposredno**
 - ako bi **pojedinci** vlastitom pobudom povrijedili primirje, onda se može **samo zahtijevati kažnjavanje krivaca & nš**
 - također, oni su samo ovlašteni za sklapanje **vojnih sporazuma** – za sklapanje **političkih primirja** zaduženi su samo

- organi vanjskog zastupanja
- oružani sukob završava konačnom obustavom neprijateljstva
- prema tradicionalnom ratnom pravu rat završava jednostrano- potpunim pokoravanjem neprijatelja, ili sporazumno, redovito mirovnim ugovorom ili obustavom ratnih čina.
- mnoga pitanja su se onda rješavala mirovnim ugovorom – ustup područja, odšteta, vraćanje zarobljenika...
- ratno stanje prestajalo je tek stupanjem na snagu mir. ugovora
- nakon WW2 institut mir. ugovora gubi na značenju - oružani sukobi posljednjih desetljeća uglavnom su završavali bez sklapanja formalnog mirovnog ugovora
- ŽK&P ne sadržavaju pos. odredbe o završetku or. sukoba
- P I** neizravno – određuje da primjena određaba njega&ŽK prestaje općim prestankom vojnih operacija, odn. prestankom okupacije, odn. do konačnog rješenja statusa osoba čije konačno oslobođenje, repatrijacija i nastanjenje nasupi poslije

№ 101. RATIŠTE

C-

23

- prema klasičnom ratnom pravu ratište je sav prostor na kome zaraćeni mogu pripremati i provoditi neprijateljstva - ono najprije obuhvaća područje zaraćenih država - a ratni čini mogu se provoditi i na svim dijelovima koji ne pripadaju pod suverenost nijedne države (otvoreno more i terra nullus).
- ratište se ne pruža na područjima neutralnih država i neutraliziranim područjima, ni zračni prostor iznad njih
- ali jest ratište vojne baze na području neutralne države – ali nije neprijateljsko područje!
- od ratišta se razlikuje područje vojnih operacija, (bojište, vojišna prostorija) – to je područje gdje se ratne operacije stalno vode
- neutralizirana se područja stvaraju ugovorom, posljedica je da se na tom području ne smiju provoditi neprijateljstva, iako je država kojoj ono pripadau ratu
- Ženevske konvencije 1949. i Dopunski protokoli sadržavaju samo odredbe ratione personae, u njima nema odredbi o ratištu. – zato treba uzeti da i dalje vrijede op o ratištu
- ratište pomorskog rata obuhvaća čitavo more i morskim brodovima pristupne vode; uz iznimku unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora neutralnih država&neutraliziranih zona
- obuhvaća unutrašnje morske vode, teritorijalno more zaraćenih stranaka i otvoreno more (+ arhipelaške vode)
- prevladava mišljenje da se neprijateljstva na moru mogu voditi i na epikontinentalnom pojasu i isključivom gospodarskom pojasu sukobljenih država, ali i neutralnih država s tim da se mora voditi računa o pravima i dužnostima neutralnih obalnih država u tim pojasevima.

- stara doba nije razlikovalo ratnike i mirno pučanstvo jer se rat vodio između naroda pa se prema neratujućim postupalo kao i prema

№ 102 OSOBE KOJE SUDJELUJU U ORUŽANOM SUKOBU

C-

24

- tek od kraja 18. st. prevladava način ratovanja s razmjerno malim vojskama koje su pripadale vladarima a ne državi, tako je civilno stanovništvo postalo zaštićeno šta se tiče osobe i imovine
- pravila međunarodnog prava ograničavaju provođenje ratnih čina oružane borbe na određeni krug osoba – samo te osobe smiju voditi borbu oružjem, i samo protiv istog kruga osoba protivne stranke
- taj krug čine oružane snage koje obuhvaćaju ponajprije pripadnike kopnene vojske, ratne mornarice i ratnog zrakoplovstva.

Haaški pravilnik 1907. izjednačio je vojnicu (miliciju) i dobrovoljačke pokrete s vojskom uz slijedeće uvjete;

- da im na čelu stoji odgovorni zapovjednik
 - da nose određeni i na daljinu viljivi znak raspoznavanja
 - da otvoreno nose oružje
 - da se u svojim operacijama pridržavaju pravila ratnog prava
- tim je pravilnikom priznat i pučki ustanak - pod tim se podrazumjeva stanovništvo nezaposjednutog područja koje se pri približavanju neprijatelja spontano lati oružja da bi se oduprlo napadaču. – priznaje se ako
 - otvoreno nose oružje
 - poštuju pravila ratnog prava
 - Haaški pravilnik razlikuje borce i neborce (komatante i nekomatante)
 - neborci su osobe koje pripadaju vojsci i potpadaju pod vojnu disciplinu, ali se ne bore s oružjem u ruci (vojno upravno i tehničko osoblje, vojni svećenici, sanitet, opskrbnici,), kao i osobe koje prate vojsku zbog neke posebne dužnosti (ratni dopisnici, vojni atašei stranih država)
 - oni ne smiju upotrebljavati oružje (osim ako su napadnuti.)
 - ne smije se ni protiv njih upotrebljavati oružje
 - ako padnu u ruke neprijateljima imaju se smatrati ratnim zarobljenicima
 - Haaški pravilnik ne spominje gerilsku, patizansku borbu (ona se, za razliku od pučkog ustanka koji se vodi u nezaposjednutom području, vodi u već zaposjednutom, često iz zaleđa) ali je to pitanje danas riješeno u Ženevskim konvencijama 1949. - za njih vrijede isti uvjeti kao i za pripadnike državnih oružanih snaga stranaka sukoba, milicije i dobrovoljačkih odreda
 - pod istim uvjetima odredbe ženevskih konvencija primjenjuju se i na pripadnike organiziranih pokreta otpora koje pripadaju stranci sukoba, koji djeluju izvan ili unutar vlastitog područja, čak i ako je ono okupirano
 - Protokol I** na potpuno nov način definira oružane snage – sastoje se od svih organiziranih oružanih snaga, naoružanih jedinica&grupa koje su pod zapovjedništvom odg. toj stranci (čak i ako tu stranku zastupa vlast koju protivna strana ne priznaje)
 - te unutrašnje snage moraju biti podvrgnute disciplinskom sustavu (on osigurava i poštivanje mp pravila o ratovanju)
 - pripadnici oružanih snaga (osim vjerskog&sanitetskog osoblja) su borci – IMAJU PRAVO IZRAVNO SUDJELOVATI U SUKOBIMA & imaju status rat. zarobljenika
 - određuje da u situacijama kada se zbog prirode neprijateljstva naoružani borac ne može razlikovati od civilnog stanovništva on zadržava status borca ako otvoreno nosi oružje za vrijeme svakog vojnog djelovanja i za vrijeme dok ga protivnik može vidjeti tijekom pripremnih aktivnosti za napad – no i takvim iznimnim situacijama mora poštivati pravila mp (taj se problem javlja kod

razlikovanja **gerilskog** borca od **civilnog** pučanstva; **P I** ublažava kriterije za priznavanje statusa borca u tom slučaju)

*

dakle, **Protokolom I** ukinuto je razlikovanje borbenih snaga iz **ŽK** (redovita vojska, milicija, pripadnici pokreta otpora...) te prihvaćena široka definicija **pojma oružanih snaga**

on maksimalno proširuje krug boraca, obuhvaćajući i mnogo slabije ustrojene jedinice

od 4 uvjeta iz **ZK** zadržava 2 – **odgovorno zapovjedništvo&poštivanje mp pravila**

*

preostala 2 su implicite sadržana u zahtjevu **podvrgavanja unutarnjem disc. sustavu**

☐ **plaćenici nemaju pravo** na status borca ni **ratnog zarobljenika**, a **špijuni nemaju pravo** na status **ratnog zarobljenika**.

posebnu zaštitu uživaju osobe koje se šalju neprijatelju kao vjesnici radi pregovora (parlamentari)

- kao znak raspoznavanja nose **bijelu zastavu**
- parlamenar i njegova pratnja su **nepovredivi**
- **neprijatelj nije dužan primiti parlamentara** i ovlašten je **poduzeti sve mjere da parlamentar ne zlorabi svoj položaj** – a palamentar gubi nepovredivost ako se bjelodano dokaže da se okoristio svojim **povlašteni položajem** da izazove ili počini kakvo vjerolomstvo

☐ **mirno stanovništvo** zaraćenih država **pod zaštitom je međunarodnog prava** - protiv njih se **ne smije uporebljavati oružje** a u slučaju okupacije **zajamčena su im određena prava**.

☐ **interniranje neprijateljskih državljana na području druge zaraćene strane?** – **mp dopušta**; svaka država ima pravo poduzeti mjere koje smatra potrebnima na svom području; do 1949. nije bilo pravila o toj vrsti osoba (dana s se na njih primjenjuju **ŽK**) ali se moralo s njuima čovječno postupati

☐ u **oružanom sukobu na moru** oružanu borbu smiju voditi **samo ovlaštene oružane snage** ali u **pomorskoj borbi** mogu sudjelovati i osobe koje pripadaju i **zračnim i kopnenim snagama**

☐ **ratnu mornaricu** čine brodovi koji su **stalno namijenjeni** provođenju neprijateljstva na moru ili su za to **privremeno prenamijenjeni**

ratni brodovi su oni brodovi koji su:

1. uvršteni u ratnu mornaricu

2. pod zapovjednikom kojeg je postavila država

3. imaju posadu podređenu vojnoj disciplini

4. nose vanjski znak ratnog broda

☐ tom su definicijom obuhvaćeni i **pomoćni brodovi ratne mornarice** (opskrbeni, bolnički)

☐ **svaka država ima pravo pomoćnim brodom ratne mornarice smatrati trgovački brod koji makar i slučajno prolazno obavlja pomoćnu službu ratnim brodovima** stranke sukoba.

№ 103.

OGRANIČENJA U VOĐENJU NEPRIJATELJSTVA

☐ sva ograničenja u vođenju oružanih sukoba polaze od pretpostavke da zaraćene strane nemaju **neograničeno** pravo u izboru sredstava za nanošenje štete neprijatelju.

☐ neka od tih rješenja izazivaju sumnju u svoju obvezatnost budući ih države često krše

OGRANIČENJA S OBZIROM NA OSOBE

C-

25

1. **civilno stanovništvo**; oružani sukobi vode se između protivničkih **oružanih snaga**. Tijekom stoljeća razvilo se pravilo da se civilno stanovništvo **ne smije** napadati, ubijati ili ranjavati a pomalo se uvelo i pravilo o poštovanju civilnih dobara, a novija pravila nastoje bolje utvrditi zaštitu civilnog stanovništva

Danas su ta pravila velikim dijelom kodificirana – **ŽK&P**

2. - u borbi je dopušteno vojno djelovati protiv protivnika koji pripadaju neprijateljskim oružanim snagama - ali ako neki od njih ili skupine **ne mogu više voditi borbu** ili ju **napuste** treba prestati borba i sa druge strane.

- to se odnosi na **ranjene i bolesne** i **neprijatelje koji su položili oružje**, koji se **predaju** i postaju **ratni zarobljenici**.

Zabranu ubijanja&ranjavanja takvih neprijatelj donio je već **Haaški pravilnik 1907**. ako je pripadnik or. snaga **onesposobljen za borbu** ili pokazao da se **ne želi boriti&predaje se**

Protokol I određuje da osobe **izvan vojnog ustroja ne smiju** biti **predmet napada** – a takvom osobom smatra svaku koja je:

- ↳ u vlasti protivničke strane
- ↳ jasno izražava namjeru da se preda
- ↳ u besvjesnom stanju
- ↳ onesposobljena zbog bolesti/ozljede

3. **pripadnici protivne stranke** ne smiju se siliti da sudjeluju u vojnim operacijam koje su **uperene protiv njihove domovine**

Što se tiče osoba u ratu sve se više naglašava njihovo poštivanje i zaštita kao **čovjeka** bez obzira bio to vojnik, starac ili dijete...

OGRANIČENJA S OBZIROM NA STVARI

C-

26

☐ danas se može vojno djelovati s velike udaljenosti pa su cilj razaranja postali i takvi objekti koji služe neprijatelju u vojne svrhe, a da ne postoji neposredna namjera da se zauzmu takva mjesta.

☐ već u prvim kodifikacijama ratnog prava nastojalo se **ograničiti bombardiranje** tako da bi se **poštedjelo mirno stanovništvo i izbjeglo uništenju stvari koje ne služe svrsi**.

☐ zato su u pravila međunarodnog prava uvedeni pojmovi i razlika između **neobranjenog mjesta** i **vojnih ciljeva** –

vojno djelovanje dopušteno je **samo** prema potonjima

- **Haaški pravilnik iz 1907. zabranjuje** da se napadaju ili bombardiraju bilo kojim sredstvima **nebranjani gradovi, sela, naselja ili zgrade.**
 - kao **nebranjena** mjesta smatraju se i **utvrđena** mjesta ako **nisu branjena**, a smatra se da su **branjena** ako je pružen bilo kakav otpor
 - djelatna zračna obrana **jest otpor**, ali **ne** i postavljanje uređaja za zračnu obranu
- i **Deveta Haaška K o bombardiranju od pomorskih snaga u vrijeme rata** zabranjuje bombardiranje nebranih mjesta

- unatoč svemu tome, nije se uspio pobliže definirati pojam **vojnog cilja** – to je učinjeno tek **Protokolom I:**

- **VOJNI CILJ** čine oni objekti koji **po svojoj prirodi**, svome **smještaju**, po svojoj **namjeni**, ili po **svojoj upotrebi** **djelotvorno pridonose vojnoj akciji** (1) i čije **potpuno ili djelomično uništenje, zauzimanje ili neutralizacija** donosi u danim okolnostima **očitu vojnu prednost** (2)
- iako se definicija vojnog cilja odnosi na **objekte**, nesumljivo je da su i **pripadnici oružanih sukobljenih snaga** vojni ciljevi, zato treba istaknuti jedno od temeljnih pravila humanitarnog prava je **zabrana uzrokovanja nepotrebnih patnji boraca** tj. takvih koje nisu potrebne za postizanje legitimnih vojnih svrha – ta zabrana već u uvodu **Petrogradske deklaracije** i u **Haaškom pravilniku**
- kako definicija vojnog cilja može dovesti do nekih dvojbenih slučajeva uvodi se **pravilo** da **u slučaju sumnje** radi li se o **civilnom** ili **vojnom** objektu **pretpostavlja se** da se objekt koji je **redovito namjenjen civilnoj upotrebi** ne upotrebljava za **djelotvoran doprinos vojnoj akciji**.
- ni vojni značaj nekog objekta **ne daje uvijek pravo napada** na njega. Tako su **vojne sanitetske jedinice** (vojne bolnice i bolnički brodovi) posebno zaštićene i izuzete od napada
- neki vojni ciljevi **izuzeti su Protokolom 1.** od napada, to su **postrojenja ili instalacije koje sadržavaju opasne sile** (npr. brane, nasipi i nuklearne elektrane), čak i kad su **vojni** ciljevi **ne smiju biti ciljevi napada** ako takvi napadi mogu prouzročiti **oslobađanje tih sila i velike civilne gubitke**
- napad na **bilo koji vojni** cilj može postati **protupravan** ako se **povrijedi načelo proporcionalnosti**, tj. ako **uzrokuje uzgredne gubitke života među civilnim stan., ranjavanje građ. osoba, štetu na civ. objektima** ili kombinaciju toga koji su **prekomjerni** u odnosu na **predviđenu stvarnu i izravnu vojnu prednost** – to je staro **običajno pr. pravilo**, ovako uobičajeno u **Protokolu I**
- **zabranjeni su i napadi nasumce** – napadi koji **nisu usmjereni** na **odr. vojni cilj**, odn. napade koji **bez razlike** pogađaju **vojne & civilne osobe/objekte**
- da bi se osiguralo da se civili i civilni objekti **pošteđeni od napada** **Protokol I obavezuje** one koji planiraju ili odlučuju o napadu da **poduzmu određene mjere opreza** – moraju provjeriti jesu li **ciljevi zaista vojni**, odabrati **sredstva i metode** napada kojima će se izbjeći ili svesti na **minimalnu mjeru uzgredni gubici civila i štete na civilnim objektima**.
- napad se mora **opozvati/prekinuti** ako postane jasno da **cilj nije vojni/neće se poštovati n. proporcionalnosti**
- prije napada koji može pogoditi civilno stanovništvo, mora se – ako je moguće – **dati upozorenje**

2. – **Protokol I potvrđuje zabranu napada nebranih mjesta** – ako stranka sukoba želi neko naseljno mjesto poštediti od napada može ga pod određenim uvjetima **proglasiti nebranim** i to **priopćiti protivnoj stranci**

3. – **Haaški pravilnik** obavezuje stranke da koliko je to moguće **pošteđeni zdanja namijenjena umjetnosti, bogoslužju, znanosti, dobr. svrhama, pov. spomenike** ako nisu istodobno upotrijebljeni u vojne svrhe; iznimno je uništenje/plienidba **dopuštena** kad vojne potrebe to imperativno nalažu, ali ako se to radi namjerno, to se mora sudski goniti (postupa se kao s privatnom imovinom)

– zaštita povijesnih spomenika, muzeja i drugih kulturnih dobara propisana je u **Konvenciji o zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba 1954.**

- zaštitom su obuhvaćena: - **pokretna i nepokretna dobra važna za kulturu** nekog naroda
 - **zgrade u kojima se čuvaju ili izlažu** takva dobra
 - **spomenička središta** – mjesta gdje su **okupljeni kulturni spomenici**

Konvencija razlikuje dvije razine zaštite:

1. **OPĆA ZAŠTITA**

2. **POSEBNA ZAŠTITA** – za ograničen broj spomenika najveće vrijednosti

- pod nju se stavljaju **najvrednija kulturna dobra** koja se moraju nalaziti na udaljenosti od velikih ind. središta i svakog važnog vojnog objekta i **ne smiju se upotrebljavati u vojne svrhe**
- to se pravo stječe upisom u **posebni registar**

oji vodi UNESCO

K dopušta!!! odstupanje od zabrane krađe, pljačke, uništavanja i svakog neprijateljskog čina prema tim dobrima **ako vojna potreba to imperativno zahtijeva**

- **Protokol I** daje posebnu zaštitu **povijesnim spomenicima, umjetničkim djelima, i mjestima bogoslužja** koja čine **duhovnu ili kulturnu baštinu naroda** ;

- zabranjuje provođenje **bilo kakvih neprijateljskih čina** prema navedenim kulturnim dobrima,
- zabranjuje **upotrebu tih dobara za potporu vojnim naporima**, (ali i ako bi prekršili tu odredbu, protivnik **nema** automatski pravo **napasti** ta dobra!!! – gubi **posebnu** zaštitu, ali **zadržava** zaštitu koju ima kao **civilni objekt**)
- zabranjuje da takva **dobra budu predmet represalija**

P ne predviđa mogućnost napada u slučaju imperativne vojne potrebe kao **Konvencija** – čak i kad je uz nju donesen **dop. protokol**, ta odredba je **ostala**

4. – **Opća skupština UN je 1992. u rezoluciji o zaštiti okoliša u vrijeme oružanog sukoba** istaknula da je **uništavanje okoliša koje nije opravdano vojnom potrebom i koje se provodi samovoljno protivno postojećem međunarodnom pravu**. Rezolucije OS, iako **nisu** same po sebi obvezne mogu pružiti dokaz o **postojanju op** – to pravilo potvrđeno je i u drugim dokumentima te ga **možemo uzeti kao op**

- **op** navodi i da se u planiranju napada treba voditi računa o njegovom utjecaju na okoliš, i **n. proporcionalnosti** u odnosu a okoliš

- detaljnija su pravila **ugovornog prava:**

➤ mogu očekivati veće štete na okolišu; i štete koje ugrožavaju zdravlje&preživljavanje, kao i represalije prema okolišu; zabranjeno je i napadati dobra prijeko potrebna za preživljavanje

➤ MS je utvrdio da iako su te odredbe detaljnije od onih **op, ne mogu se** smatrati dijelom op!

☐ zabranjeno je oružje koje **ne može razlikovati civilne i vojne objekte**, dakle koje ne može biti usmjereno samo na vojne ciljeve

OGRANIČENJA S OBZIROM NA VRSTE ORUŽJA (zabrane vrste oružja) C-27

☐ zabranjeno je i oružje koje borbama **nepotrebno pogoršava patnje**, tj uzrokuje boli veće od onih koje su neizbježne za postizanje legitimnih vojnih ciljeva

☐ do sad je usvojeno mnogo ugovora i za mnoge od njih postoji opće slaganje da **sadržavaju op pravila**

zabranjeno konvencionalno oružje:

1. **projektili težine manje od 400 grama** koji su eksplozivni ili napunjeni rasprskavajućim ili zapaljivim tvarima - **Petrogradska deklaracija 1868.** – ovo pravilo je postalo dio običajnog prava
2. **meci koji se u ljudskom tijelu lako rašire i splošte – dum dum meci – Treća haaška deklaracija 1899.**
3. **otrov i otrovno oružje – Haaški pravilnik 1907.**
4. **oružje koje je najprije namijenjeno da svojim fragmentima nanosi povrede koje se u ljudskom tijelu ne mogu otkriti rendgenskim zrakama – Protokol o fragmentima koji se ne mogu otkriti (P1) uz Konvenciju o zabrani ili ograničenju uporabe odr. konv. oružja s pretjeranim traumatskim učinkom/djelovanjem bez obzira na cilj 1980.** (onemogućuju liječničku pomoć jer se ne vide na rendgenu – hence nepotrebne patnje)
5. **polaganje mina - Osmi haaška konvencija 1907.** o polaganju podorskih automatskih kontaktnih mina je prva konvencija koja je uređivala polaganje mina; propisuje kako moraju biti namještene automatske kontraktne mine dok su mine koje ne odgovaraju njezinim propisima zabranjene – zabranjeno je polaganje automatskih kontaktnih mina ispred neprijateljskih obala i luka kojem je jedina svrha sprječavanje trgovačke plovidbe – neusidrene kontaktne mine moraju biti namještene tako da jedan sat nakon što je izgubljen nadzor nad njima poslije polaganja moraju postati neškodljive
 - **Konvencija u Otavi 1997.** potpuno zabranjuje upotrebu, proizvodnju stvaranje zaliha i prijenos protupješačkih mina te nalaže njihovo uništenje u minimiranim područjima; države su se obvezale i pružiti pomoć ranjenima od mina
 - **Protokol 2 uz K iz 1980. sadrži znatna ograničenja uporabe mina, a zabranjuje samo neke**
6. **upotreba napalma i dugih sredstava za uzrokovanje požara – Protokol 3 uz Konvenciju o zabrani ili ograničenju upotrebe određenog konvencionalnog oružja s pretjeranim traumatskim učinkom ili djelovanjem bez obzira na cilj iz 1980.**
 - zabranjuje da **cilj napada** budu **civili ili civilni objekti**
 - zabranjuje da **cilj napada** bude **vojni cilj unutar koncentracije civila** – ako je zapaljivo oružje bačeno iz aviona
 - ALI ako u blizini nisu civili, borci nisu protokolom zaštićeni od napada zapaljivim oružjem
7. **upotreba laserskog oružja posebno namijenjenog uzrokovanju trajnog slijepila** zabranjen je **Protokolom o osljepljujućem laserskom oružju iz 1995 (Protokol 4).** uz **Konvenciju o zabrani ili ograničenju upotrebe određenog konvencionalnog oružja s pretjeranim traumatskim učinkom ili djelovanjem bez obzira na cilj iz 1980.**

zabranjena oružja za masovno uništenje:

1. **zagušljivi otrovi i njima slični plinovi – Druga haaška deklaracija** – prvi međunar. ugovor koji je zabranjivao uporabu metaka s takvim djelovanjem; i **ženevski protokol iz 1925.**

Danas je ti **općeprihvaćeno** kao op i **Rimski statut MKS** proglašava to **ratnim zločinom**

2. **ostalo kemijsko oružje, Konvencija o zabrani razvijanja, proizvodnje, stvaranja zaliha i korištenja kemijskog oružja i o njegovom uništenju, 1993** - stranke **nikad ni u kojim okolnostima** ne smiju upotrebljavati, razvijati, proizvoditi, čuvati ili prenositi kemijsko oružje, a nalaže im se da unište ono kemijsko oružje koje posjeduju.

- kemijsko oružje se definira kao **otrovno**, tj takvo koje svojim kemijskim djelovanjem na životne procese može prouzročiti smrt,

privremenu nesposobnost ili trajnija oštećenja ljudi i životinja

3. **biološko oružje; Ženevski rotokol 1925 o zabrani upotrebe zagušljivih otrova i sličnih plinova i bakterioloških sredstava** svoju zabranu proteže i na upotrebu **bakterioloških metoda ratovanja** ali s vremenom je pistupljeno posebnom uređenju – **K o zabrani usavršavanja, proizvodnje i stvaranja zaliha biološkog i toksičnog oružja i njihovom uništavanju**

4. **nuklearno oružje** je već zabranjeno **postojećim pravilima** međunarodnog prava koji se odnose na **ograničavanje napada na vojne ciljeve** (jer bi imali utjecaja na civilno stanovništvo)

• može se tvrditi da upotreba nuklearnog oružja spada i pod **zabranu otrovnih i bakterioloških sredstava**

• međutim **Međunarodni sud** je naglasio da **ne postoji ni ugovorno ni običajno pravilo o potpunoj i univerzalnoj zabrani nukleranog oružja.** (svaki od MU koji regulira gore navedeno je donesen u posebnim okolnostima&u odnosu na posebnu vrstu sredstava; iako je uporaba tog oružja teško spojiva s nekim načelima humanitarnog prava, aud je istaknuo da se ne može reći da je primjena nukl. oružja u svim situacijama protivna pravilima or. sukoba)

OGRANIČENJA S OBZIROM NA NAČIN RATOVANJA

C-

28

□ općeprihvaćeno načelo klasičnog ratnog prava je zabrana perfidnih načina i sredstava borbe posebno su zabranjeni Haaškim pravilnikom 1907. ;

1. izdajničko ubijanje ili ranjavanje pripadnika neprijateljskih naroda ili vojske
 2. izjava da se neće davati milost
 3. zloupotreba parlamenrane zastave, neprijateljske zastave, vojničkih znakova ili uniformi, kao i ženevskih znakova i bijele zastave
- no načelno ratne varke nisu zabranjene - one se ne smiju upotrebljavati zloupotrebom sredstava i oblika koji imaju u borbi određenu svrhu - ne smije se npr. upotrebljavati znak dizanja ruke za predaju pa onda nastaviti borbu protiv neprijatelja koji se pouzdao u taj znak, - dopušteno je zavaravanje neprijatelja odašiljanjem signala ili vijesti na način kako se njima služi neprijatelj, hiniti povlačenje ili bijeg, upotreba mamaca, kamuflaže, lažnih operacija i dezinformacija
 - u pomorskom ratu poznata je varka da ratni brod preuzme vanjska svojstva trgovačkog broda, tu se smatra dopuštenom upotreba lažne zastave ali vlastita zastava mora se istaknuti prije nego počne napad
4. razaranje ili zapljena neprijateljske imovine osim u slučajevima kada vojna potreba imperativno nalaže takva uništenja ili zapljene
 5. prepuštanje grada ili naselja pljački, čak i ako su osvojeni na juriš
 6. špijunaža koju provodi neprijatelj protiv neprijatelja nije zabranjena međunarodnim pravom; oštro postupanje sa špijunima nije kazna nego ratna mjera - najbolji dokaz je da se protiv njega može postupiti samo ako bude uhvaćen na djelu – špijunom se smatra osoba koja koja potajno ili u lažnom svojstvu prikuplja ili nastoji prikupiti podatke o operacijskom području neke vojske s namjerom da ih saopći protivniku; osobe koje samo prenose vijesti ili u uniformi obvlaju izviđanja nisu špijuni

□ **Protokol 1** iz 1977. uz Ženevske konvencije o zaštiti žrtava rata 1949. **POTVRĐUJE TA PRAVILA – POSTALA SU DIO OP**

- zabranjuje ubijanje, ranjavanje ili zarobljavanje protivnika služeći se perfidijom
- perfidiju definira kao čine kojima se zadobiva povjerenje protivnika kako bi ga se uvjerilo da ima pravo na zaštitu ili obvezu da pruži zaštitu na temelju pravila međunarodnog prava s namjerom da se to povjerenje iznevjeri. (hinjenje namjere pregovaranja, statusa civila, onesposobljenosti zbog rana ili bolesti, zaštićenog statusa upotrebom znakova ili odora UN)
- zabranjena je svaka nepropisna upotreba međunarodno priznatih znakova i obilježja te upotreba simbola, vojnih oznaka ili odora protivničkih stranaka za vrijeme napada kako bi se prikrile, poduprle ili omele vojne operacije
- protokol zabranjuje davanje izjava da se neće davati milost, tj da ne smije biti preživjelih, time prijetiti protivniku ili na toj osnovi voditi neprijateljstva
- ali **P** kao i **HP** dopušta ratne varke – ali njima se ne krše pravila mp i ne postupa se perfidno jer se njima ne zadobiva povjerenje protivnika glede zaštite tog prava

№ 104. ZAŠTITA RANJENIKA, BOLESNIKA I ZAROBLJENIKA

C-

29

□ svojim prikazom bitke kod Solferina švicarac Henri Dunant potaknuo je izradu prve **Konvencije o poboljšanju sudbine vojnika ranjenih u ratu, 1864.**

Nakon drugog svjetskog rata na inicijativu **Međunarodnog odbora Crvenog križa** švicarska je vlada sazvala **1949. Diplomatsku konferenciju na kojoj su usvojene 4 Ženevske konvencije o zaštiti žrtava rata;**

1. Konvencija za **poboljšanje položaja ranjenika i bolesnika u oružanim snagama u ratu**
2. Konvencija za **poboljšanje položaja ranjenika, bolesnika i brodolomaca oružanih snaga na moru**
3. Konvencija o **postupanju sa ratnim zarobljenicima**
4. Konvencija o **zaštiti građanskih osoba u vrijeme rata**

- zajednička im je karakteristika da više nego prije naglašavaju zaštitu čovjeka kao takvog a ne toliko u njegovu svojstvu pripadnika oružanih snaga
- temeljno je načelo dviju Ženevskih konvencija o zaštiti ranjenih i bolesnih pripadnika oružanih snaga da te osobe treba štiti i njegovati bez obzira na to kojoj sukobljenoj strani pripadaju. Obje konvencije predviđaju zaštitu ranjenika, bolesnika, brodolomaca, zaštitu sanitetskih jedinica u sastavu vojske ili mornarice, bolničkog osoblja, zgrada, osoba, brodova...
- Ženevska konvencija za poboljšanje položaja ranjenika, bolesnika i brodolomaca oružanih snaga na moru daje posebna pravila koja su uvjetovana okolnostima pomorskog ratišta. Konvencija priznaje ustanovu bolničkih brodova i brodskih bolnica – bolnički brodovi moraju biti bijeli i imati crveni križ te uz zastavu svoje zemlje viju i ženevsku
- bolnički brodovi ne smiju se upotrebljavati ni za kakve vojne svrhe. Oni plove i rade u prostoru ratnih operacija na vlastiti rizik. Ne smiju ometati kretanje ratnih brodova, a sukobljene stranke imaju pravo na nadzor i pretragu, mogu ukloniti njihovu pomoć i zapovjediti im da se udalje u smjeru plovidbe koji im oni odrede, mogu postaviti svog povjerenika na brod a mogu brod i zadržati do 7 dana ako to zahtijeva ozbiljnost prilika - moraju pomagati svima bez obzira na pripadnost.
- brodske bolnice moraju se po mogućnosti štedjeti u slučaju borbe na brodu i ne smije im se mijenjati namjena dok god su potrebne
- Konvencija štiti i brodolomce - brodolomom se smatra svaki brodolom bez obzira na okolnosti u kojima se zbije – odredbe vrijede i za zrakoplov koji je prisilno sletio ili pao u more ako brodolomci padnu u ruke protivnika on treba s njima postupati kao sa ratnim zarobljenicima
- **Protokol I** iz 1977. dopunjuje odredbe prvih dviju konvencija te jamči zaštitu svim ranjenim i bolesnim i pripadnicima oružanih snaga i građanskim osobama – to se odnosi i na civilne i vojne brodolomce - on ujedno i proširuje zaštitu na civilno sanitetsko osoblje stranke sukoba.
- Ženevskom konvencijom o postupanju s ratnim zarobljenicima izgrađena je opsežna zaštita ratnih zarobljenika - s njima treba uvijek postupati čovječno, štiti ih od nasilja, zastrašivanja i uvreda - nijedan ratni zarobljenik ne smije biti podvrgnut fizičkom sakaćenju ili raznim

pokusima, a njihova osoba i čast mora se poštovati.

□ **ratnim zarobljenicima se smatraju:**

- pripadnici oružanih snaga stranke sukoba,
 - pripadnici milicija i dobrovoljačkih odreda koji ulaze u sastav oružanih snaga
 - pripadnici organiziranih pokreta otpora ako ispunjavaju ona 4 uvjeta (nošenje oružja, poštivanje pravila mp, znak raspoznavanja, odg zapovjedništvo)
 - pripadnici redovnih oružanih snaga koji izraze vjernost nekoj vlasti koju nije priznala njihova vlast
 - osobe koje prate or. snage po ovlasti zapovjedništva (npr. ratni dopisnici)
 - članovi posada trgovačkih brodova&civilnih zrakoplova (ako nisu privilegirani na temelju drugih odredaba mp)
 - sudionici pučkog ustanka (ako otvoreno nose oružje&poštuju mp)
- + glavari država
- + ministri po običajnom pravu
- + diplomati

□ zarobljenici imaju pravo na disciplinski i sudski postupak, pravo prituzbe na postupanje prema njemu, pravo obraćanja dipl. predstavniku koji je preuzeo zaštitu interesa njegove domovine

□ zarobljenici moraju biti pristojno smješteni i opskrbljeni a uvjeti njihova smještaja moraju biti jednako povoljni kao i oni koji su osigurani postrojbama države u čijoj su vlasti, a koje su smještene u istoj regiji

□ zarobljenici mogu biti uposleni, ali časnici se ne smiju siliti na rad, a zarobljenici imaju pravo izabrati svog predstavnika koji će ih zastupati kod vlasti

□ nakon prestanka aktivnih neprijateljstava moraju se ratni zarobljenici bez odgode osloboditi i vratiti u domovinu - repatrirati

□ **Protokol I** proširio je koncept međunarodnih oružanih sukoba koji uključuje i **antikolonijalne i druge oružane borbe za nacionalno oslobođenje**. Taj protokol na potpuno **novi način definira oružane snage** određujući da se oružane snage stranke sukoba nastoje **od svih organiziranih oružanih snaga, naoružanih grupa i jedinica** koje su **pod zapovjedništvom odgovornim toj stranci čak i kad tu stranku zastupa vlada ili vlast koju protivnička stranka ne priznaje**.

□ pripadnici or. snaga su **borci** koji **imaju status r. zarobljenika**

□ iako su svi borci dužni pridržavati se pravila mp, **kršenje tih prava ne oduzima ima status boraca** niti pravo da **budu smatrani rat. zarobljenicima!**

□ pravo na status r. zarobljenika gubi **gerilski borac** koji **nije poštivao ni minimum pravila** – da nosi oružje za vrijeme pripremnog vojnog djelovanja&dok ga protivnik može vidjeti – no i on uživa standardnu zaštitu iz **ŽK**

□ pripadnici **sanitetskog i vjerskog osoblja ne mogu** biti razni zarobljenici ali ih se **može zadržati** da pomažu ratnim zarobljenicima

□ boricima se **ne smatraju plaćenici**, koji zajedno s **špijunima nemaju status ratnog zarobljenika** ako budu zarobljeni

□ neka temeljna pravila iz **ŽK** primjenjuju se i na or. sukobe koji **nemaju međunar. značaj**:

- čovječno postupanje sa svakim tko **ne sudjeluje neposredno u neprijateljstvima** – to se proteže i na vojnike koji su položili oružja & koji su izvan bojnog ustroja (npr. ranjeni); zabranjuje se svako mučenje, okrutnost, uzimanje talaca, povreda dostojanstva, kažnjavanje bez suđenja...
- ranjenici&bolesnici trebaju se prihvatiti i njegovati

Protokol II razrađuje ta pravila (odnosi se na nemeđunar. sukobe)

□ **ŽK** obvezuju države da osiguraju u kaznenom zakonodavstvu propise za **suzbijanje čina protivnih konvencijama**, a za teške povrede moraju goniti i kazniti počinitelje:

- **namjerno ubojstvo**
- **mučenje&nečovječno postupanje**
- **biološki pokusi**
- **namjerno uzrokovanje teških patnji**
- **teško oštećenje fiz. integriteta ili zdravlja**
- **uništenje/prisvajanje imovine koje nije opravdano vojnim potrebama**
- **prisiljavanje ratnih zarobljenika da služe u vojnim snagama protivnika**
- **lišavanje prava na nepristrano suđenje**
- **uzimanje talaca**
- **nezakonito deprotiranje**
- **prisilno premještanje**

□ **Protokol I** proširuje te odredbe i na **perfidno postupanje, nasumične napade, napade na postrojenja koja sadržavaju opasne sile, napadi na nebranjena mjesta, civilno stan., jasno prepoznatljive povijesne spomenike...**

□ **ratni zločini** nisu jedini zločini koji se mogu počinuti u ratu – to mogu biti i **zločini protiv čovječnosti, genocid**; mogu se počinuti i u **nemeđunar. sukobima i u doba mira**

№ 105. ZAŠTITA CIVILNOG PUČANSTVA

C-

30

□ zaštita civilnog pučanstva podignuta je na višu razinu usvajanjem **Ženevske Konvencije o zaštiti građanskih osoba u vrijeme rata 1949.**

- Konvencija štiti i sve osobe koje **nisu pripadnici države pod čijom se vlašću nalaze**
- Konvencija se ne odnosi samo na **svaki oružani sukob** između država nego i na slučajeve **djelomične i potpune okupacije** neke zemlje, čak i ako ta okupacija **ne nailazi na nikakav otpor**
- njome se **ne zaštićuju** državljani neke države koja ima **redovne dipl. odnose** s državom **u kojoj se oni nalaze**, ali i na njihse odnosi drugi dio K s općenitim odredbama o zaštiti
- opća je svrha Konvencije **zaštita svih ljudi bez razlika**, a posebno ranjenika, bolesnika, žena, starih i djece

Konvencija uvodi zaštitu određenih mjesta ustanovljenih radi sklanjanja građanskog pučanstva ili njegove njege;

- 1. sanitetske i sigurnosne zone i mjesta** - svrha im je da od djelovanja rata sklone ranjene, bolesne, nemoćne, strace i djecu ispod 15 godina, trudnice i majke koja imaju djecu mlađu od 7 godina – ta se mjesta mogu organizirati na **vlastitom** ili **okupiranom** području **sporazumom** između stranaka u sukobu
 - smiju zauzeti samo manje područje, moraju biti udaljeni od svakog vojnog objekta, važnog industrijskog postrojenja i administrativne ustanove
 - ne smije biti branjen, a njegove prometne puteve ne smije koristiti vojno osoblje
 - na granicama tih mjesta bit će postavljen znak: crvene kose crte na bijelom polju
 - njihovu pravilnu namjenu mogu kontrolirati posebne komisije
- 2. neutralizirane zone** se mogu **sporazumno** ustanoviti **na područjima gdje se vode borbe** radi sklanjanja ranjenih i bolesnih boraca kao i građanskih osoba koje sudjeluju u djelatnostima vojne prirode
- 3.** od napada se štite i **civilne bolnice** i njihovo osoblje – zaštita prestaje ako se ona počne koristiti za čine koji štete neprijatelju

- Konvencija zahtjeva poštovanje zaštićenih osoba i njihove časti, zabranjuje svaku diskriminaciju, pritisak ili istrebljenje
- **Protokol 1** uređuje da se **građanskom osobom** smatra **svaka osoba koja se ne ubraja u kategoriju boraca**
- u slučaju dvojbe da li je neka osoba vililna osoba ili pripadnik oružanih snaga **smatra ju se građanskom osobom**
- propisuje da se i **novinari** smatraju **građanskim** osobama, čak i ako prate oružane snage
- nazočnost među civilnim stanovništvom pojedinaca koji nisu građanske osobe **ne lišava** to stanovništvo njegovog **civilnog karaktera**
- **namjerno mješanje** boraca i civila je **kršenje pravila mp.**
- **civili** uživaju zaštitu sve dok **izravno ne sudjeluju u neprijateljstvima** (npr. puca na neprijatelja)
- **civili&civilno stanovništvo** ne smiju biti predmet napada – potvrđeno **protokolom**
- **zabranjeno** je izgladnjivanje civila – dakle ne smije se napadati dobro prijeko potrebno za preživljavanje (smije jedino ako bi bilo upotrebljavano **isključivo** za or. snage)
- posebno je naglašena **zaštita civilnih organizacija civ. zaštite** – isto ne smiju biti predmet napada osim u slučaju imperativne vojne potrebe

№ 106. RATNA OKUPACIJA

C-

31.

ratna okupacija je stanje kada se područje neke države **stvarno nalazi u vlasti neprijateljske vojske**.

- za učinak okupacije po pravilima međunarodnog prava se traži **stvarno provođenje vlasti**, dok istodobno **zakonita vlast nije u mogućnosti provoditi svoju vlast**
- područje gdje traje borba **ne smatra se okupiranim**, okupacija se proteže **samo** na područja gdje je **vlast okupanata uvedena** i gdje se **može provoditi**
- većina pravila o okupaciji je kodificirana **Haaškim pravilnikom 1907.**
- tradicionalno se **okupacija** smatrala samo **u ratu**
- **ŽK** je to promijenila pa sad ne mora doći **ni do otpora, nije potrebno ni ratno stanje**
- **Protokol I** proširuje primjenu i na brobu protiv okupacije u ostvarivanju naroda prava na samoodređenje
- okupirano područje **ne stječe** se okupacijom, a ako okupant poslije stekne to područje **mirovnim sporazumom** njegovo stjecanje **ne bi bilo retroaktivno**
- država koja je bila **prisiljena napustiti** neko područje radi okupanata **zadržava svoju suverenost** ali je provođenje vlasti na njenom području **obustavljeno** i na njeno mjesto stupa **okupant** koji izvršava vlast, ali **vlastitu**, a ne neku koja bi bila prenesa od te države
- okupant nema vlasti nad osobama i stvarima koje su **u pravnoj vezi** s okupiranim područjem, ali se ondje **ne nalaze** (npr. državljani koji su u drugoj zemlji)
- najvažnija dužnost okupanta je da poduzme sve mjere da uspostavi&održi javni red i život, i to uz poštivanje domaćih **zakona** osim ako u tome nije apsolutno spriječen
- nije dopuštena nikakva izmjena domaćeg zakonodavstva koja nije nepohodna radi ratnih svrha
- **kazneno zakonodavstvo** se može mijenjati samo ako ono znači **opasnost za sigurnost okupanata** ili **priječi primjenu Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba za rata**
- **smrtna kazna** može se izreći samo za **špijunažu, sabotazu vojnih postrojenja** ili **namjernu uzrokovanu smrt** jedne ili više osoba, ali i to **samo** ako je za takva djela **bila predviđena smrtna kazna** u zakonodavstvu okupiranog područja i **prije okupacije**
- okupant mora poduzeti mjere da uspostave javni red i život, on mora urediti upravu okupiranog područja, te se **uprava provodi u njegovo ime** – on se za to **može** služiti i **organima okupirane države** ali ih na to **ne smije siliti**
- okupant ima pravo **ubiranja svih vrsta državnih davanja** ali se pri tome **mora služiti postojećim propisima**; a može tražiti i **nova** davanja ali ona **ne smiju premašivati troškove uprave i potrebe okupacijske vojske**
- **nije dopuštena** izmjena domaćeg zakonodavstva koja **nije potrebna radi ratnih svrha**
- stanovništvo se **ne smije tjerati da napusti** to područje, ali se **ne smije ni siliti da ostane** ako to zahtijevaju sigurnost kraja ili imperativni vojni razlozi
- mora se poštovati čast, obiteljska prava privatno vlasništvo i vjerska uvjerenja
- **dopuštene** su **rekvizicije dobara i usluga** za potrebe okupacijske vojske, takve se rekvizicije mogu zahtijevati samo prema **ovlasti nadležnog vojnog zapovjednika**,

- zahtijeva se **poštivanje privatne imovine** ali **državna imovina nije toliko zaštićena**.
- odgovoran je za **održavanje pristojnih životnih uvjeta**.
- ako se država složi s okupacijom govori se o mirnodopskoj okupaciji.

POJAM PRAVA MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA

Pravo međunarodnih organizacija:

- Je pravni podsustav MP – dakle, dio mp
- Uređuje pravne odnose između međunarodnopravnih subjekata u MZ
- Bavi se prvenstveno međunarodnim organizacijama kao subjektima MP
- Bavi se **međunarodnopravnim subjektivitetom** međunarodnih organizacija uređujući istodobno njihove pravne odnose između sebe, dč, dnč i ostalim subjektima mp
- Uređuje pravne odnose međunarodnih organizacija
- Ono je **vretikalno strukturiran pravni sustav** (za razliku os općeg mp čiji subjekti – države, osim po svom pristanka, nisu podvrgnuti nikakvoj višoj vlasti) – države koje ulaze u članstvo već konstitutivnim aktom prihvaćaju svoju **podvrgnutost organima organizacije** (a nekad i **pravnu obvezatnost njihovih akata**)

Pravo svake MO ravna se prema vlastitom konstitutivnom aktu – **Ustavu**, a tek podredno prema pravilima **općeg mp** (lex generalis)

Zajednička polazišta u proučavanju prava MO:

- **Konstitutivni ustavni akt** i drugi pravni akti MO te **pravotvorna praksa** MO ustanovljuju pravo pojedine MO, no takva pravila mogu posredstvom običajnog prava postati **izvorom prava MO uopće**
- Podudarnost **ustavnih akata** različitih MO također može utjecati na razvoj prava MO općenito
- Običajno MP nalazi primjenu u pogledu **svih** MO (npr. međunar. odgovornost MO)
- Opća načela prava priznata od civiliziranih naroda kao jedan od formalnih izvora MP nalaze također primjenu u uređenju međunarodnopravnih odnosa MO općenito (pacta sunt servanda, audiatur et altera pars)
- Pravila tumačenja međunarodnih ugovora primjenjiva su i na **tumačenje konstitutivnog akta MO** koji je također međunarodni ugovor
- Analogija s drugim dijelovima MP (dipl.&konzul. pravo) također može naći svoju primjenjivost i u pravnim odnosima MO.

IZVORI PRAVA MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA

Imamo:

- Izvore prava u **materijalnom** smislu
- Izvore prava u **formalnom** smislu
- Izvori prava u materijalnom smislu bit će sadržani u odnosima u društvu, njima će se baviti sociologija MP analizirajući opće razvojne procese koji utječu na oblikovanje društva, MZ i njezina prava.

Formalni izvori prava MO su:

- **Ustavi MO** i njihovo **tumačenje (konstitutivni akti)**
- **Akti MO vezani uz djelokrug pojedine organizacije** čija obvezanost proizlazi iz ustava te organizacije (**operacionalni akti**)
- Tzv. **Institucionalni akti organa MO** (statut, pravilnik..)
- **Pravotvorna praksa MO**
- **Pravila običajnog MP**
- **Opća načela prava** priznata od civiliziranih naroda, čl.38
- **Ugovorno MP**
- **Sudske rješidbe i međunarodnopravna doktrina** kao pomoćno sredstvo u iznalaženju i tumačenju formalnih izvora.
- antinomije između pravnih normi različitih izvora – baš kao i među izvorima mp uopće – rješavati po **općim pravilima** (lsdlg, lpdip a lsdlj samo kod kogentnih normi jer su svi izvori u mp izjednačeni)
- MO vrlo rijetko poznaju kontrolu ustavnosti odluka svojih organa, već je najčešće sam organ sudac ustavnosti svog djelovanja, čime ujedno i sam tumači granice svoje nadležnosti
- postavlja se pitanje: ako on sam provodi svoju nadležnost, je li moguće i da je prekorači?
- u prirodi svakog međunarodnog pravila je da ga njegov adresat može prekršiti. pa ga tako i **MO** barem teoretski mora biti sposobna prekršiti

Svako tumačenje **ustava MO** mora biti u svjetlu općih pravila o tumačenju MU, kodificiranih u člancima 31.i32. **Bečke konvencije o pravu međunarodnih ugovora** 1969. Članak 5 konvencije određuje primjenjivost **Bečke konvencije** i na **MU** koji su konstitutivni akti MO.

Pri takvom tumačenju treba voditi računa o:

- a) Prirodnom i uobičajenom značenju riječi i konteksta
- b) Predmetu i svrsi takva ugovora
- c) Naknadnoj praksi u primjeni ustava organizacije
- d) Pripremnim radovima u izradi ustava
- e) Ostalim okolnostima
- f) Uzimajući u obzir načelo ut res magis valeat quam pereat, djelujući time in favorem odredbi ustava organizacije.

POJAM MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

- Nema definicije međunarodne organizacije.
- MO za razliku od država su **neteritorijalni subjekti MP**.
- tako se može reći da je teritorijalna uvjetovanost mp subjektiviteta države kod MO zamijenjena **funkcionalnom uvjetovanošću** uobličenoj u institucionalizaciji međunar. suradnje, **ustavu (konst. ugovoru)**

Razlikujemo nekoliko teorija:

- Funkcionalistička teorija
- Realistička teorija
- Disagregacionistička teorija
- Kritička teorija
- Konstruktivistički pristup

FUNKCIONALISTIČKA TEORIJA razlog pojave i svrhu postojanja MO vidi u postizanju ciljeva, tj u ostvarenju interesa članova MO zbog kojih su ju oni i osnovali. MO će trajati onoliko koliko njezini članovi budu imali interes za njom. **Prigovor** toj teoriji je njezina državocentričnost. Ona se uvelike zasniva na pretpostavci o državama kao primarnim subjektima MP (zamjena anarhije institucionalizacijom .- jer sve države su

Negira državocentrični pristup MZ. Pristaše polaze od uvjerenja da države nisu monolitne tvorevine nego su sastavljene od različitih interesnih grupa. Osim država u međunarodnim odnosima sudjeluje sve više nedržavnih entiteta.

REALISTIČKA TEORIJA također dijeli shvaćanje o državi kao središnjem MP subjektu, također dijeli i uvjerenje u sposobnost država da u međunarodnim odnosima djeluju racionalno te uče kako da svoje interese što efikasnije ostvare pri čemu vide MO kao prikladno sredstvo. (također dijele shvaćanje o anarhiji) Ova teorija za razliku od funkcionalista ne polazi od uvjerenja da su suradnja među državama sposobne spriječiti ratove i osigurati svjetski mir. Izvorna anarhičnost može biti tek djelomično smanjena jer države sporo uče. Veći značaj daju moći država, pa sudbina MO ovisi od velikih sila i njihovih odnosa. Za realiste imaju izgleda da budu učinkovite samo one MO čiji se djelokrug tiče vitalnih interesa snažnih država u njihovu članstvu. Oni ne vjeruju u ideju međunarodne integracije i stvaranja svjetske vlade.

KRITIČKA TEORIJA ima puno zamjerki prethodnim teorijama. Zamjera eurocentričnost i promatranje MZ bez uvažavanja drugih civil. krugova. Zamjera suvremenom MP i MO spolnu neravnomjernost u zastupljenosti muškarca i žene. Ukazuje na rasnu diskriminaciju u MO i na prezastupljenost pripadnika bijele rase. Također upućuje kritiku na dominaciju bogatih država na štetu siromašnih u cjelokupnom MP.

KONSTRUKTIVISTIČKI PRISTUP temelje MP i MO vidi u **transnacionalnim vrijednostima** koje jednako dijele države i pojedinci i svi drugi sudionici u MZ. Za pristaše ove teorije MO same bitno oblikuju interese država. Oni tu vide dvosmjernan proces u kojem MO nisu egzogeni fenomeni u odnosu na svoje države članice nego s njima dijele zajedničko počelo u društvenim odnosima i vrijednosti u međunarodnoj zajednici.

Međunarodne organizacije kao **neteritorijalni subjekti MP** određene su sljedećim konstitutivnim elementima:

- Ustanovljene su **međunarodnim ugovorom** koji je **US AV** takve MO (dakle, sukladno pravu mu)
- trenutak nastajanja MO u pravilu je trenutak **st anja na snagu konstitutivnog akta**
- posebnost tih ugovora vidljiva je i po tome što u glavnom **zabranjuju stavljanje rezervi na svoje odredbe**
- **sa sam naziv konst. akta kao „ustava“** potpuno je ebitan („povelja“, „statut“, „pakt“...)
- **za razliku od država**, koje mogu nastati i **originarno**, MO **uvijek** nastaju **voljom država** koje sklapaju **MEĐUNAR. UGOVOR** – „ustav“ buduće organizacije
- ipak, premda jedan od načelno **konstitutivnih** elemenata, **USTAV** (kao mu u pisanom obliku između budućih članica) mada najčešće prisutan **NIJE NUŽAN za postojanje MO!**
- i ovdje imamo **N. NEFORMALNOSTI** (ne moraju biti oblikovani u jedinstvenoj ispravi)

☆ tako MO zapravo nastaje **INSTITUCIONALIZACIJOM SURADNJE IZMEĐU DČ!!!** – **faktičkim započinjanjem funkcioniranja svojih organa** ona započinje život, a **ustav kao mu već je samim tim prisutan** u konkludentno izraženoj volji država da stvore organizaciju

- **Stalni organi MO** kao njezini **konstitutivni element** zapravo su **izraz institucionalizacije međunarodne suradnje** kojom je takva organizacija i nastala
 - **Članstvo** organizacije kojeg čine države okupljene oko cilja organizacije **također je njezin konstitutivni element** (u članstvu mogu osim država biti i druge međunar. organizacije i drugi subjekti mp)
 - MO ima **vlastitu pravnu osobnost** odvojenu od one država članica (dakle, i kvalitativna razlika od puke ukupnosti njezinih dč)
 - Djelokrug, ciljevi i funkcije MO utvrđeni u pravilu **ustavom organizacije** također su **jedan od njezinih konstitutivnih elemenata**.
- iako nema definicije, mogli bismo ih definirati kao **udruženje država** (i drugih mp subjekata) osnovano (u pravilu) **na temelju MU – „ustava“**, koje ima stalne organe, djelokrug, ciljeve i fje i različitu osobnost odvojenu od dč

- pojam MO u pravilu označava međuvladinu organizaciju
- ako sustenemo pojam MO **bez atributa „nevladine“** treba zaključiti da je riječ o **međuvladinim, službenim MO** u čijem se članstvu mogu naći **isključivo države** ili eventualno **drugi javnopravni** međunar. subjekti
- ipak, naziv „organizacije“ je **nebitan** za njezin karakter MO („unija“, „zajednica“, „komisija“, „ugovor“...)

- dakle, značaj MO nikad ne ovisi o nazivu, pri čemu čak i ako izostane pisani ustav, ostali elementi nužno moraju biti prisutni (djelokrug, ciljevi, stalni organi, članstvo) da bi mogli govoriti o MO
- Međunarodne organizacije **U ŠIREM SMISLU** je moguće razlikovati kao:

1. Međuvladine organizacije i međunarodne nevladine organizacije

- **Međuvladine organizacije** u svom članstvu okupljaju međunarodnopravne subjekte **javnog sektora, države i druge subjekte MP**.

- **Međunarodne nevladine organizacije** (NGOs) u svom članstvu okupljaju subjekte **privatnog sektora** (pojedince, nevladine udruge iz različitih država i druge međunarodne nevladine organizacije).
2. **Univerzalne i regionalne međunarodne organizacije**
- **Univerzalne međunarodne organizacije** okupljaju članove iz različitih regija, različitih kontinenata.
 - Kod **regionalnih organizacija** članstvo je unaprijed ograničeno pripadnošću članova organizacije određenoj regiji. Ta regija može biti određena kontinentom, može obuhvaćati dio kontinenta ili obuhvaćati neko područje koje prelazi granice kontinenta formirajući politički ili gospodarski takvu regiju više nego geografski.
3. **Otvorene i zatvorene međunarodne organizacije**
- Razlikuju se po tome jesu li **otvorene za ulazak u svoje članstvo svim državama svijeta** (pr. UN) ili je **krug članstva unaprijed ograničen po nekom objektivnom kriteriju** čije ispunjenje ne ovisi o volji države potencijalne članice (pr. **regionalne MO**).
4. **Supranacionalne međunarodne organizacije i ostale međunarodne organizacije**
- Kod **supranacionalnih organizacija** obvezujući akti njihovih organa uživaju neposrednu primjenjivost u pravnim sustavima njihovih država članica (pr. Europska zajednica).
5. **Opće i specijalizirane međunarodne organizacije**
- U djelokrug **općih organizacija** spadaju sva pitanja međunarodne suradnje između država članica pr.UN.
 - **Specijalizirane** karakterizira djelokrug specijaliziran na samo pitanja koja su određena ustavom organizacije, pr. specijalizirane ustanove UN.
6. **Trajne i privremene međunarodne organizacije**
- Razlikuju se ovisno o tome jel im **trajanje na bilo koji način unaprijed određeno** ili su **osnovane na neograničeno vrijeme**.
7. **Međunarodne organizacije koje mogu imati sudske ovlasti prema državama članicama** (pr.UN preko MS) **te međunarodne organizacije koje takve ovlasti nemaju**.

PRAVNI SUBJEKTIVITET MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA

- Postavši **nositeljem prava i obveza po pravilima MP**, MO stječu međunarodnu pravnu sposobnost.
- MO su potvrdile i postojanje neposredne **djelatne** sposobnosti u međunarodnom pravnom sustavu ostvarenjem sposobnosti sklapanja međunarodnih ugovora i ostvarenjem prava poslanstva.

Stjecanje pravne sposobnosti MO u **unutarnjim** pravnim sustavima država može biti:

1. Moguće je da pravna osobnost MO u pravnim sustavima država članica bude **predviđena ustavom MO**, pa njezino **priznanje** od tih država postaje tada njihovom međunarodnougovornom obvezom
2. Ponekad se stjecanje pravne sposobnosti MO u državi uređuje samim ugovorom o sjedištu, npr. sporazum Lige naroda i Švicarske o sjedištu Lige
3. Priznanje pravne sposobnosti MO biva prepušteno zakonodavstvu pojedine države

Što ako neka država ne želi priznati MO?

- Priznanje neke MO je slobodan i dobrovoljan čin druge države.
- Takvo priznanje uzima se **deklaratorno i retroaktivno** s djelovanjem od dana kad je organizacija nastala, tj stupanjem na snagu njezina ustava.
- Danas je kriterij brojnosti članova organizacije **nebitan**.
- Za nastanak države danas i stjecanja njezinog mp subjektiviteta nije potrebno priznanje od strane država ili drugih mp subjekata. Takvo priznanje će imati deklaratorni učinak.
- Priznanje Mo od strane države najčešće se zbiva konkludentno, dakle ili **zahtjevom za primanje u članstvo** ili **faktičkim ulaskom u međunarodnopravne odnose** države nečlanice s međunarodnom organizacijom.
- Možemo izdvojiti ona subjektivna prava MO koja su najuže vezana uz ostvarenje njezinih funkcija. Prema doktrini UKLJUČENIH OVLASTI, a posebno prema doktrini FUNKCIONALNE NUŽNOSTI ona su imanentna međunarodnoj organizaciji.
Tu spadaju:
 - Prava i obveze koje **neposredno proizlaze iz ustava** MO
 - Prava i ovlasti **nužne za izvršavanje funkcija** organizacije utvrđenih ustavom
 - Prava i ovlasti **nužne za ostvarenje ciljeva** orgaizacije.
- **Ustav** je najčešće **međunarodni ugovor** koje sklapa organizacija. Trenutkom stupanja na snagu njega MO započinje svoj pravni život te postaje zajedno s ostalim državama stranka tog ugovora vezana njegovim odredbama. Do trenutka stupanja na snagu takvog ugovora ona ima položaj „nasciturusa“.

U kontekstu djelatne sposobnosti međunarodna doktrina izdvaja:

- **Pravo sklapanja međunarodnih ugovora**
- **Pravo poslanstva**
- **Prvo sudjelovanja u članstvu MO**

- Sposobnost sudjelovanja u stvaranju pravila MP
- Pravo mp subjekta da na temelju vlastite stranačke sposobnosti obrati nekom mp pravosudnom tijelu
- Tzv.pravo na rat
- Pravo da ostvarenje svog subjektiviteta postigne i uporabom sile, tj.ratom protiv druge države
- Međ.org mogu postati članicama drugih MO. Isto tako mogu na svoj način sudjelovati u stvaranju mp normi. Tu je važna uloga Komisije UN-a za MP koja se bavi kodifikacijom i progresivnim razvojem mp. Tu je značajna i uloga tzv.Šestog odbora kao jednog od glavnih odbora OŠ Un-a.

ČLANSTVO MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA

Pitanja članstva u MO uređena su prvenstveno odredbama konstitutivnog akta – „ustava“svake organizacije !!!

Članovi MO ovisno o ustavnim odredbama:

- Države
- Druge međuvladine organizacije
- Drugi javnopravni subjekti MP – npr. Sveta stolica
- + Područja s posebnim položajem
- + Nesamostalna upravna područja

Pitanje članstva - upitno:

- SUBJEKATA TZV. „PRIVATNOG SEKTORA“ – pojedinaца, nevladinih organizacija i dr.
- Javnoprivratnih subjekata unutarnjeg, ali ne i MP – ministarstava, parlamenata

Oduzelo bi takvoj organizaciji značaj međuvladine organizacije, te i nju pretvorilo u neki oblik međunarodne nevladine organizacije ili barem tzv. „kvazi – nevladine organizacije“ – tzv. quasi – nongovernmental organization – quango

Pitanje ograničenja članstva u organizaciji

- Univerzalne i regionalne međunarodne organizacije
- Organizacije otvorenog i zatvorenog tipa

Ovisno o tome mogu li u njihovo članstvo ući sve države svijeta, ili tek one koje udovoljavaju unaprijed određenim kriterijima za primitak u članstvo organizacije – npr. geografske pripadnosti

Pitanje maksimuma i minimuma članstva mo:

Maksimum ovisno u ustavu (kod otvorenih organizacija teoretski sve države svijeta, kod regionalnih iz regije...). Minimum članstva gotovo nikad nije određen – on je ponajviše uvjetovan funkcionalnom utemeljenošću MO, pa i organizacija čiji bi broj članova toliko opao da bi doista otvorio pitanje minimuma članstva, zacijelo bi već ugasla, tj. prestala postojati sama po sebi izgubivši svrhu svoga postojanja.

Ipak, teorija MP ne određuje minimalni broj članova MO □ MO bi mogla postojati i s npr. barem dvije države članice pod uvjetom da njezina pravna osobnost bude kvalitativno različita od puke ukupnosti pravnih osobnosti tih članica !!!

„Iskonske“ & „naknadno primljene“ članice

Tu imamo osnivače s jedne strane – u pravilu su sudjelovale na osnivačkoj konferenciji i stupanjem međunar. ugovora na snagu automatski postaju članicama organizacije, i u skladu s ustavnim procedurom naknadno primljene države članice s druge strane. Ali to razlikovanje ima samo politički značaj jer su uglavnom izjednačene u pravima&obvezama

Punopravne članice&one na koje se odnosi samo dio ustavnih odredbi

Ponekad je moguće razlikovati punopravne članove MO od članova na koje se odnosi samo dio odredbi ustava organizacije. Među punopravnim članovima moguće je naći „iskonske članice“ jednako kao i naknadno primljene. Nasuprot tome, članovi na koje se odnosi dio odredbi su u pravilu

- paradržavni
- preddržavni
- međudržavni

entiteti kojima MO još ne može priznati punopravno članstvo. Njima se u pravilu ostavlja status „pridruženog članstva“ ili „promatrača“ – ovisno o Ustavu organizacije. Status pridruženog članstva bio je uglavnom zamišljen za starateljska područja, a sada se zadržao kao svojevrsna priprema država za članstvo – one s MO sklapaju „ugovore o pridruživanju“ u kojima im se nameću obveze kojima uvjetuju njihov prijam u punopravno članstvo (RH i EU: Ugovor o stabilizaciji i pridruživanju).

Članstvo kao preduvjet

- automatski član i druge organizacije (UN-UNESCO)
- preduvjet za članstvo u drugoj organizaciji (članstvo u MMF je preduvjet za članstvo u Međunar. banci za obnovu i razvoj) – ipak, ispunjenjem tog uvjeta država ne ulazi automatski u uvjetovanu organizaciju, nego je samo izaberiva

- **Uvjeti za prijam**

Svaka MO može svojim ustavom predvidjeti uvjete za prijam u svoje članstvo, koji mogu biti:

- **Tehnički**, pr. u organizacijama specijaliziranog tehničkog djelokruga
- **Politički**, pr. u političkim međunarodnim organizacijama općeg djelokruga, pr. UN-a, VE
- **Ekonomski**, pr. u ekonomskim organizacijama
- **Vojni**, pr. u vojnim organizacijama poput NATO-a

Prema **Povelji UN**, ulazak u članstvo UN uvjetuju:

- **Državnost subjekta** koji traži prijam
- **Miroljubivost**
- **Mogućnost ...**
- **...i volja da se izvršavaju obveze** koje povelja nameće državama članicama

- Prijam u članstvo je **diskrecijsko pravo** same međunarodne organizacije
- zato neprimat države koja je objektivno ispunila uvjete NIKAD NEĆE BITI SMATRAN KRŠENJEM MP jer u općem mp **ne postoji subj.pravo država da uđu u organizaciju**, nego samo pravo organizacije da primi državu
- ako organizacija ne bi primila državu, to se tumači kao **neoboriva presumpcija da nisu bili ispunjeni uvjeti za članstvo**
- ako je država indeed primljena, to znači da ju je **MO priznala, a također i države koje su dale glas za primanje u članstvo**
- međutim, to se **ne odnosi na države koje su glasovale protiv!** (mogu biti u istoj MO s nepriznatom državom)

- **Spojivost statusa trajne neutralnosti s članstvom u MO**

Postavlja se ako neka organizacija predviđa kolektivnu upotrebu sile. Praksa je to riješila ulaskom trajno neutralne Austrije u UN – **sustav kolektivne sigurnosti** predviđen u Glavi 7 **Povelje** pretvorio se u dobrovoljno sudjelovanje država u mirovnim akcijama UN, pa je status trajne neutralnosti opravdano smatrati spojivim s članstvom u UN.

Ali ako bi država pristupila članstvu u kojem bi upotreba oružane sile bila obavezna, to je **nespojivo sa statusom TN** (NATO)

- **Suverena jednakost država u MO**

U UN pet velesila, „**ponderirano glasanje**“ (na temelju količine čl. prinosu) u nekim organizacijama... – je li to spojivo s pravom na jednakost?

- **Jest**, jer je pravo na jednakost subj. pravo države kojim ona **može raspolagati** (ograničiti ga), a ulazak u članstvo neke organizacije koja ima povlaštene članice je jedan od načina disponiranja njime. S druge strane, njenim istupanjem iz te organizacije, pravo na jednakost se vraća

- **Sukcesija država**

To je odvojeno pitanje od sukcesije u pogledu MU – iako je „ustav“ MO u biti **međunr. UGOVOR**, on u pogledu sukcesije **ne dijeli sudbinu ostalih MU** već se sukcesija po članstvu **UVIJEK RAVNA PO PRAVU MO** Ipak, imaju neka načela (koja su, doduše, **dispozitivna** i uvijek je moguće drukčije ugovoriti):

- ako država zadrži dotadašnji kontinuitet državnosti, **zadržava i članstvo**
 - otcijepljenje – otcijepljena kao **nova**, stara **ostaje članica**
- ujedinjenje – ako je barem jedna bila članica, ujedinjena država **naslijeđuje to mjesto**
- raspad (ex YU) – svaka država nastala raspadom traži novi prijem (*tu nema kontinuiteta kao kod otcijepljenja, kad se država raspadne, sve su „nove“)

Članska prava&obveze

Članstvo u MO donosi članu niz prava i obveza. Prava:

- **Pravo glasa**
- **Sudjelovanje u radu organizacije**
- Te u **radu i članstvu njezinih organa**
- Sudjelovanje u **postupku odlučivanja o proračunskim i finansijskim pitanjima**
- **Pravo člana da se povuče iz članstva** - neotuđivo

Obveze:

- **Obveza poštivanja ustava MO i drugih izvora njezina prava**
- **Sudjelovanje u ostvarenju funkcija i zadaća iz djelokruga organizacije**
- **Podmirenje članskih prinosu i drugih obveza finansijskih davanja** prema organizaciji

Disciplinske sankcije:

U pravilu su predviđene ustavom organizacije – po svojoj prirodi to su sankcije pravnih podsustava općeg mp – subj. prava čija se povreda sankcionira nisu propisana općim mp, nego normom pr. sustava same MO. To su dakle SVE MJERE KOJE BEZ OBZIRA NA SADRŽAJ POGAĐAJU PRAVA&POVLASTICE ČLANA MO Povelja UN predviđa 3 disc. sankcije – suspenzija (čl. 5.), mala suspenzija (čl. 19.), isključenje (čl. 6.)

A. Suspenzija – disciplinska sankcija kojom međunarodna organizacija zadire samo u članska prava i povlastice svoga člana, ostavljajući mu nedirnutima njegove **obveze** prema organizaciji. Može biti opća i djelomična, (sva ili samo neka prava suspendira), a u oba slučaja automatska i neautomatska (nastupa li samom činjenicom ispunjenja uvjeta za primjenu, ili poslije ispunjenja uvjeta odlukom nadležnog organa) Opća suspenzija predviđena je Poveljom i to je neautomatska sankcija **2/3 većinom OS, NA** **PRIJEDLOG VS.**

Članu **Ujedinjenih naroda** protiv kojeg je **Vijeće sigurnosti** poduzelo preventivnu ili prinudnu akciju, **Opća skupština** može na preporuku **Vijeća sigurnosti** privremeno obustaviti ispunjavanje prava i povlastica koje ima svaka država na osnovu članstva u Organizaciji.

Ipak, neka prava su usko povezana s dužnostima, pa ona ne bi trebala biti pogođena suspenzijom. Postoji i razlikovanje na prava koja se „vrše“ i prava koja se „uživaju“; suspenzijom bi po nekim mišljenjima bila onda pogođena ova prava, a **ona koja se „uživaju“** (npr. vezana uz Međunar. sud) **neće se suspendirati** (tako i u Povelji). Također ne bi mogla susp. dirati u pravo sudjelovanja u OS/VS kad bi se zvao i ne-član.

Primjena suspenzije je u nadležnost **VS** – za preporuku OS, koja opet ima isključivo u svojoj nadležnosti hoće li preporuku prihvatiti ili neće; ipak, **OS IMA KONAČNU ODLUKU**.

Međutim, stalna članica **VS** **ne može** biti objektom suspenzije jer preporuka VS ima značaj **meritorne odluke** (*može biti usvojena samo ako nijedna stalna članica ne glasuje negativno).

Prava koja se **gube**:

- ✓ iznošenje i upozoravanje na spor ili situaciju
- ✓ pravo glasa u svim organima UN
- ✓ pravo sudjelovanja u diskusijama organa
- ✓ pravo bit birana u članstvo organa
- ✓ pravo korištenja usluga organizacije
- ✓ pravo biranja članova Međunar. suda
- ✓ pravo sudjelovanja u izmjeni Statuta ms

Prava koja se **ne gube**:

- prava utemeljena na nekom drugom međunar. ugovoru
- upraviteljstvo staratelj. područjem
- članstvo u specijaliziranim ustanovama UN
- njeni državljani ostaju službenici Tajništva
- **+ VS&OS mogu ograničiti suspenziju na samo dio prava koje bi mogla zahvatiti**

Vijeće sigurnosti može ponovo uspostaviti ispunjavanje ovih prava i povlastica (*samo je VS nadležno za prestanak suspenzije).

Svaki član Ujedinjenih naroda može upozoriti Vijeće sigurnosti ili Opću skupštinu na svaki spor ili situaciju, a i iznijeti ga pred VS – suspenzijom to gubi. Država koja **nije članica** Ujedinjenih naroda može upozoriti Vijeće sigurnosti ili Opću skupštinu na svaki spor u kojemu je ona stranka, ako za taj spor **prethodno prihvati obveze o mirnom rješavanju propisane u Povelji**.

Suspenziju poznaju i druge MO, - univerzalne, regionalne...

U nekim MO suspenzija nastupa i zbog neplaćanja čl. prinosa – u UN nije tako, on za to ima posebnu sankciju:

B. Mala suspenzija je disciplinska sankcija koja pogađa samo jedno člansko pravo države članice - ona joj suspendira **pravo glasa u Općoj skupštini** ako iznos njezinih zaostataka u plaćanju članskih prinosa organizaciji doseže ili prelazi iznos prinosa koji ona duguje za pune dvije godine.

- to je **automatska sankcija**, ali određena procedura ipak postoji – **GT** obavještava **OS** na početku zasjedanja koje države kasne, to ide do **odbora OS** da bi na kraju **predsjednik OS** to priopćio skupštini.

Provodi se nepozivanjem država da glasuju (npr. nedostavljanjem glasačkih listića).

Budući da o njoj **ne odlučuje VS**, to je **JEDINA SANKCIJA KOJA MOŽE SNAĆI STALNU ČLANICU VS!!! bez njena pristanka**.

NE POGAĐA promatrače, i zaostajanje s plaćanjem prema MS!

OS ipak može dopustiti glasovanje ako država nije platila bez svoje krivnje – značajna uloga **ODBORA ZA ČL. PRINOSE** koji savjetuje OS glede toga; a država koja je pogođena “ms” ipak **može** glasovati kad se odluke u OS ne donose pojedinačnim glasanjem dč!

Inju poznaju mnoge druge MO.

C. Sankcija isključenja . najteža disciplinska sankcija u pravu međunarodnih organizacija. **Opća skupština** može na preporuku Vijeća sigurnosti isključiti iz organizacije člana Ujedinjenih naroda koji **uporno krši načela sadržana u Povelji**.

Za razliku od suspenzije, to je **autonomna** sankcija – nije uvjetovana nikakvim postupkom, opomenom, prethodnim upozorenjem ili ranijom sankcijom, ali ipak nije **automatska** – nastupa po istom postupku kao suspenzija (2/3 OS na prijedlog VS; *tako nastupa i primanje u članstvo) – tako je i ova sankcija **neprimjenjiva** na stalnu članicu bez njezina pristanka.

Također, nije dovoljno samo jedno kršenje načela – mora biti **uporno**.

Najvažnija zamjerka: o isključenju odlučuju politički, a **ne** pravni organi, iako je to neposr. reakcija na povredu pravne norme.

Budući da isključenje pogađa sva prava, ali i obveze, neki ga vide manjim zlom od suspenzije.

Ni ono se automatski **ne odražava** na članstvo u specijaliziranim organizacijama UN. Ako bi isključena država htjela opet u UN,

morala bi proći redovan postupak prijama iako bi bilo moguće da se njena reintegracija po uzoru na Indoneziju provedetako da **OS** na prijedlog **VS** opozove odluku o isključenju.

Prednosti isključenja: minimalni troškovi primjene (osim ako se radi o bitnoj članici za MO), rješavanje člana koji ionako ne želi ispujati obveze, a tako i sprečavanje njegovog utjecaja na ostale članove
Mane isključenja: zanemarivanje dijaloga s takvim članom kad je dijalog najpotrebniji, više nagrada nego kazna jer ga isključenje oslobađa i obveza, onemogućava se daljnji nadzor nad članom (bitno kod nekih organizacija, npr. WHO); svrha disc. mjera bi trebala prije biti resocijalizacija nego kažnjavanje.

Prestanak članstva u MO može nastupiti iz niza razloga:

- **Prestankom međunarodne organizacije**
- **Isključenjem** kao disciplinskom sankcijom
- **Prestankom države članice** – prema općem mp, mada je ustav MO *lex specialis*
- **Neprihvatanjem izmjenjenog ustava** međunarodne organizacije
- **Istupanjem iz članstva** u međunarodnoj organizaciji – sporno, ali **MOGUĆE** iako bi možda ustav šutio o tome/zabranjivao – proizlazi iz prava na **suverenost** i svako članstvo je dobrovoljno – trenom kad ta volja prestane, država je slobodna istupiti iz udruženja

Ponekad istupanje iz članstva neće utjecati na neke pr. odnose nastale po osnovi članstva (npr. nadležnost MS u postupku koji traje u trenu istupanja iz UN).

Ponekad se istupanje iz članstva isprepliće s nekim drugim načinom prestanka (npr. neprihvatanje novog ustava).

Posebno pitanje: PREDSTAVLJANJE DRŽAVA

- **Bečka K o predavljanju država u međunar. odnosima, 1975.**
- kad u zemlji dođe do protuustavne promjene vlade, i kad središnja vlast prestane funkcionirati – nepriznavanje prava toj vladi na zastupanje u MO **ne dovodi u pitanje članstvo te države u MO!** – ona je samo do daljnjeg onemogućena u aktivnom sudjelovanju
- **VERIFIKACIJSKI ODBOR** – poseban odbor OS nadležan za odlučivanje o tome
- svoju fju zna koristiti vrlo ekstenzivno, izražavajući time svoju simpatiju prema odr. vladi, a nekad i kao **sankciju**, što mnogi smatraju **prekoračenjem ovlasti**
- a uskrata verifikacije ima jednak učinak kao suspenzija samo bez primjene mjera iz Glave 7 – to je dakle UPLITANJE os U RAD VS jer o prestanku takve fiktivne suspenzije ne bi moglo odlučivati VS, kako je propisano, nego opet Odbor
- institut verifikacije djeluje zapravo kao institut priznanja vlade

- nasuprot čl. statusu, pravo MO priznaje i **status promatrača**.

= poseban oblik predstavljenosti država koje **ne žele (ili ne mogu)** ući u članstvo, ali **žele i ovlašteni su sudjelovati** u radu te MO i pratiti rad njenih organa

- njihov je status većinom uređen ustavom, nešto manje op

- status promatrača osim za države može biti vezan i za neke druge MO kojima nije dopušteno članstvo (u UN npr. Arapska liga)

- sadržaj promatračkog statusa relativno je skroman i pasivan

- ovlašteni su na sudjelovanje u sjednicama ali bez prava glasa

- imaju pravo na iznošenje svojih stajališta, ali samo na poziv organa MO

- aktivnije sudjelovanje: status “savjetodavca”, “sudionika” – u prvom redu međunar. nevladine organizacije (tako je omogućeno i njihovo sudjelovanje u radu MO)

ORGANI MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA

- **Stalni** su organi jedan od konstitutivnih elemenata međunarodnih organizacija.
- gotovo svaka MO ima barem 3 organa – plenarni, izvršni, pomoćni

Svi organi međunarodne organizacije mogu se podijeliti na:

- Glavne i pomoćne** – pri čemu ih razlikuje to što su **glavni** predviđeni ustavom organizacije, a **pomoćne** organe osnivaju glavni organi pri vršenju svojih funkcija. (iznimka: **Odbor vojnog štaba** koji je pomoćan organ VS, a propisi o njemu su u **Povelji**)
- Prema sastavu moguće je razlikovati:
 - organe u kojima sudjeluju **pojedinci u osobnom svojstvu**
 - organe sastavljene od **predstavnika države**
 - organe sastavljene od **svih država članica** organizacije (plenarne)
 - organe sastavljene od **samo nekih država članica**
- tzv. funkcionalna podjela koja organe MO razlikuje na:
 - organe s **normativnom funkcijom**
 - **izvršne** organe
 - **sudske** organe
 - **administrativno – tehničke** organe
- organe koji **imaju ovlast donošenja obavezujućih odluka za članove** organizacija i organe koji su ovlašteni donositi obične **preporuke**
- organe koji se sastaju **povremeno ili periodički** i organe koji **djeluju stalno**

Plenarni organi

- **Plenarni organi** MO su oni u čijem sastavu sudjeluju sa svojim predstavnicima **sve države članice** MO. Oni djeluju kroz diplomatske

- konferencije država članica. Tu jedna država ima jedan glas
- u pravilu svaka MO ima takav organ
- nazivi su različiti od ustava do ustava
- delegacije država mogu, također ovisno o ustavu, biti sastavljene od predstavnika vlada, parlamenata, ministara vanj. poslova...
- ipak, od iznimne je važnosti tko se doista **formalno** nalazi u članstvo MO (npr. INTERPOL – to nisu vlade nego “policije” – pa se formalno ne smatra međuvladinom organizacijom jer policije **nemaju mp subjektivitet**)
- neke MO imaju i 2 plenarna organa (koja su onda najčešće u hijerarhijskom odnosu)
- neki plenarni organi nekad fjičaju poput “kvaziparlamenata” s proporcionalnom zastupljenošću dč prema broju stanovnika (parlamentarna skupština VE)
- i neki pomoćni organi mogu biti plenarni – u pravilu pripremaju rad glavnog
- u nekim plenarnim organima sudjeluju promatrači, a postoji i status savjetodavca i sudionika (*bolji položaj nevladinim MO)
- uglavnom plenarni organi utvrđuju opću politiku (traženje god. izvještaja, donošenje&usvajanje proračuna)
- u pravilu može **samo donositi neobvezujuće preporuke**
- Izvršni organi**
- Izvršni organi - kontinuitet rada MO** između zasjedanja plenarnog organa u pravilu održavaju organi Mo u kojima sudjeluje **ograničen broj članova** – omogućuje brže djelovanje (tako je VS izvršni organ UN)
- sastav varira od ustava do ustava – mogu biti u cijelosti izborni ili imati stalna mjesta za odr. države – ali moraju djelovati u interesu organizacije u cjelini
- u pravilu se obnavljaju na način predviđen ustavom – sukcesivno (npr. 10 nestalnih članica VS bira OS na 2 godine, ali svake godine 5 novih)
- ovlasti, djelokrug & obvezatnost pr.** akata utvrđeni su ustavom.
- Pomoćni organi**
- Pomoćni organi MO** u pravilu nisu predviđeni ustavom organizacije nego ih **naknadno** osnivaju **organi** organizacije za **pomoć u obavljanju svojih funkcija**, na temelju ovlasti dane u ustavu
- imaju to pravo i kad nije naznačeno u ustavu – “**implied powers**” – to je dio njihovih uključenih ovlasti
- tako npr. u UN: glavni, postupovni, stalni i ad hoc odbori
- također kao pomoćni organi u UN: Komisija za mp, Odbor za miroljubivu uporabu svemira,...
- Ekonomsko&soc. vijeće ima svoje komisije; VS sankcijske organe, a i neke sudske koji djeluju po Glavi 7. Povelje (ICTY)
- pom. organi mogu biti osnovani kao trajni, i kao ad hoc pa da preraste u trajni
- nekada i pomoćni organi mogu osnivati pomoćne
- ovlasti pomoćnih organa ne smiju nikad prelaziti djelokrug glavnih, kao ni same MO (nemo plus iuris)
- pošto su podvrgnuti nadzoru glavnog organa, on u pravilu odlučuje o prihvatanju odluka donesenih by pomoćni
- sve su to pravila dispozitivne naravi
- moguće je da glavni organ osnuje pomoćni koji mu ne bi bio podređen, već bi u svom djelovanju bio nezavisan od njega (međunar. kazneni sudovi – ICTY - kao pom.org. VS; nezavisni su od svakog utjecaja ali moraju ga izvještavati – to nije nespojivo)
- međusobni odnosi glavnih organa – hijerarhijski, koordinacijski ili mješovit
- Administrativno tehnički**
- Administrativno tehnički** organi u pravilu spadaju među glavne organe MO sa zadaćom da **osiguravaju kontinuitet djelovanja** organizacije između, pr. zasjedanja plenarnog organa.
- uglavnom nose naziv “**Tajništvo**”, “**sekretarijat**”
- glavna fja im je **koordinacija djelovanja dč&MO**
- on je središnji organ MO u pogledu svih dokumenata; sastavlja dn. red zasjedanja, izrađuje nacrt proračuna, informira javnost o djelovanju organizacije, depozitar je mu sklopljenih u njoj, koordinira aktivnost drugih organa, sudjeluje u posredovanju i arbitraži kod međunar. sporova, ima i važnu političku ulogu, ponekad može vršiti i upravne fje, ovlašten je sklapati priv.pr. ugovore u ime organizacije
- u pravilu ga imenuje plenarni organ MO (u UN VS+OS)
- on imenuje članove Tajništva pazeći na ravnomjernu geografsku raspodjelu
- neovisan je od utjecaja bilo koje dč – zato i ima imunitet, a to je i potvrda odvojene mp osobnosti MO
- Sudski i kvazisudski organi**
- Sudski organi MO** zaslužuju biti promatrani kao samostalne međunarodne institucije. Ovdje imamo 3 kategorije:
 - 1.** Organi koji bez obzira jesu li osnovani ustavom MO uživaju od organizacije ipak **odvojen status**. Pr. stalni sud međunarodne pravde - Liga naroda, Međunarodni sud (ima Statut; država može postati njegova članica iako nije članica UN)
 - 2.** Organi koji su iako nezavisni u svom djelovanju u užoj institucionalnoj vezi s MO unutar koje djeluju - često su pomoćni organi glavnog organa – Upravni sud UN (UNAT) vezan uz **OS** – ima vlastiti statut, ali ga OS može mijenjati; ad hoc kazneni sudovi (ICTY, ICTR) koji su pom. org. VS
 - 3.** **Kvazisudski organi** koji nisu osnovani kao organi neke MO nego na temelju nekog MU usvojenog u krilu neke MO, ali u ulozi nadzornog mehanizma u izvršenju tog međunarodnog pravnog akta. – Odbor za prava čovjeka (MPGPP), Odbor za ek, soc, kult. prava (MPESKP); odbor za dekolonizaciju, protiv mučenja, rasne diskriminacije (svi na odnosne konvencije)
 - * oni ne donose presude u pravnom smislu, ali njihovo stajalište u pogledu poštovanja obveza iz odn. akta ima pravnu snagu i može dovesti do ozbiljnih posljedica za državu koja ne poštuje akt
- obilježje svih tih sudskih i kvazisud. organa je **zahtjev za nezavisnošću**
- međunar. sudovi (uz iznimku ad hoc kaznenih sudova!) u pravilu poznaju samo **jednostupanjsko sudovanje bez ikakvih viših prizivnih instanci**
- pravni lijekovi su tako samo **izvanredni i remonstrativni** – dopuštena je tek **revizija presude** povodom **novootkrivenih bitnih okolnosti** te **zahtjev za tumačenjem donesene presude** o čemu odlučuje isti organ koji je presudu donio
- za prilično izvršenje presuda u pravilu su zaduženi **izvršni organi** (za presude MS je VS!) a nekad i plenarni
- administrativno tehničke poslove vrše njihova **tajništva**
- u pravilu se suce ne može svrgnuti (jedino jednoglasnom odlukom sud. zbora)**
- *moguća prisutnost ad hoc suca – ako država sudjeluje u sporu a unutar redovnog sastava suda se ne nalazi njezin sudac; to može biti i njezin ne-državljanin, a imenovanje takvog suca nije obveza države nego samo njeno pravo; ako ga indeed imenuje, njegova će prava i dužnosti biti jednaka onim redovnih sudaca ali samo u odnosu na taj spor
- nadležnost se ravna prema njihovim temeljnim aktima – **sami odlučuju o svojoj nadležnosti, sami biraju mjerodavno pravo** (iako će

svaki sud većinom suditi na temelju akta za čiji je nadzor predviđen – npr. ESLJP po EKLJP)

- ali nadležnost će se uvijek temeljiti na **izravnom** (jednostrana izjava o prihvatu nadležnosti, ugovorna obveza potpisnica MU, posebna međudrž. ugovor opodvrgavanju budućih sporova sudu), **ili barem neizravnom** (već samim članstvom u MO u kojoj takav sud djeluje) **PRISTANKU DRŽAVA**
- djeluju na stvaranje **mp** ali ne putem presedana kao angloam., nego putem načelne ujednačenosti sud. prakse, doprinos tumačenjem... - sud je često i odbijao pravotvornu ulogu; presuda je izvor prava **samo za stranke**
- nekad su i **nesudski** organi ovlašteni rješavati sporove – npr. Poveljom je to dano **VS** – ali on nema ovlast donošenja **obvezujućih** odluka, taj postupak više sliči mirenju

- MO (baš kao i država) **STOJI IZA DJELOVANJA SVOJIH ORGANA KAO SUBJEKT MP**, pa tako i **odg za njih ako počine međunar. pp čin**
- što se tiče načina glasanja, odluke se donose na **način propisan ustavom**
- U postupku odlučivanja unutar MO moguće je razlikovati više faza:
 - i. Pripremna faza** koja je **inicijativa** koja se u praksi MO nerijetko obavlja **posredstvom diplomatskih predstavnika država članica organizacije** – uglavnom bez prisutstva javnosti
 - ii. Debata** koja se javlja kao 2. faza u postupku odlučivanja unutar MO – glavni organi samostalno utvrđuju dn. red svojih sjednica; pom. organi moraju staviti na dn. red sve što im je naložio glavni organ
 - iii. Faza odlučivanja** gdje **svaka država ima pravo glasa**: jedna država – jedan glas, iako je to dispozitivno pravilo – tu je dvojbeno je li u redu da iako su neke države (Kina) znatno brojnije stanovništvom, imaju samo 1 glas u odnosu na neke jako male
 - iv. Faza objavljivanja odluka i njihovog stupanja na snagu** – način stupanja na snagu ovisi o pravilima u ustavu; što se tiče objavljivanja, ugovori članica UN moraju se registrirati u Tajništvu

4 osnovna načina donošenja odluka u međunarodnim organizacijama:

- **Jednoglasno odlučivanje** – često paralizira rad MO
- **Većinsko odlučivanje** – varira od obične većine do njezinih kvalificiranih većina
- **Sustav ponderiranog glasanja** – različito pravo glasa može proizlaziti iz značaja poj. države (5 stalnih u VS), visine čl. prihoda (pravi ponderirani sustav, MMF), broju stanovnika dč (Europski parlament EU)
- **Konsenzus** – odluka se donosi **bez glasanja, suglasnošću svih prisutnih dč** – rijetko

Važno je naglasiti da pravna snaga odluke ne ovisi o načinu njezina donošenja, nego o **sadržaju te odluke**.

AKTI MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA

- Akti organa MO nisu obvezujuće za države članice **samom činjenicom** njihova članstva nego **samo ako ustav MO tako određuje!!!** U protivnom akti MO imat će za državu članicu **samo značenje preporuke**. Pa tako imamo sljedeće preporuke:
 - **Obične preporuke** – česte, i pod raznim nazivima (izrazi želja, savjeti, pozivi...), a mogu sadržavati i negodovanje i osudu – to je ponekad prvi korak ka drugim sankcijama
 - **Preporuke s obavezom izvještavanja** – neobvezujuće, ali traže izvještavanje o razlozima ev. neprihvatanja i stanja u zakonodavstvu dč glede pitanja na koja se odnosi
 - **Tehničke preporuke** – formalno neobvezujući, ali njihova će obvezatnost ipak proizaći iz **funkcionalne nužnosti uređenja odr. područja** (npr. sankcije)
 - **Prividne preporuke** – formalno neobvezujuće, ali pozivaju na izvršenje neke **ionako postojeće obveze dč** – odnose se na **pravne**, a ne poput običnih preporuka na moralne obveze dč

Države bi glede preporuka imale obvezu da ih barem razmotre u dobroj vjeri.

Nema zapreke ni da se država **ugovorom obveže na poštovanje sadržaja preporuke** pa za nju postaje obveznom, a za ostale dč ima i dalje značaj preporuke

- Moguće je da neki **formalno neobvezujući** akti organa MO svojim **sadržajem postanu obvezatni**. Pritom se tu razlikuju 3 mogućnosti:
 1. Moguće je da neki **formalno neobvezujući** akt **preraste** svojim sadržajem u **običajno pravo** te tako postane jedan od formalnih izvora međunarodnog prava. iako formalno **i dalje ostaje neobvezujućim taj akt** pa ako bi se neka država u sporu pozvala na njega, ne može se suditi po njemu, nego samo po običajnom pravu (u koje je on prešao)
 2. Moguće je da **formalno neobvezujući** akt međunarodne organizacije **kodificira već postojeće običajno pravo** ili čak **neka opća načela prava** priznata od civiliziranih naroda i njegov sadržaj **samim usvajanjem akta postaje obvezujuć**. – tu je dakle akt i dalje neobvezujuć – formalno, ali njegov **sadržaj** JEST jer je kodifikacija već postojećih obveznih normi; takvi akti se često nazivaju “**deklaracijama**”
 - ponekad OS zna u svoju formalno neobvezujuću rezoluciju uklopiti takva pravila i podnijeti ih dč na prihvata kao MU; tada će, ako bude prihvaćen, imati snagu punovažnog pravnog izvora (*čl. 38.) za razliku od rezolucije koja će kao njegov pravni okvir i dalje biti pravno neobvezujuća
 3. Moguće je i mješovito rješenje kojim se akt MO iako **formalno neobvezujući** donosi svojim sadržajem **dijelom kodifikaciju već postojećeg običajnog MP, a dijelom tzv. progresivni razvoj kao nova rješenja** koja **nemaju obvezujući karakter** ali ga **mogu naknadno steći**, prerastanjem u op
- treće države **NIKAD nisu vezane** aktima MO, osim ako ne prerastu u op (a i tada će biti vezane njima ne formalno, nego **preko op**)

Odluke MO mogli bismo sistematizirati i prema kriteriju njihovih adresata, pa tako imamo:

- Odluke organizacije koje se odnose na **organe i službe same organizacije** (interne odluke) -
- Odluke **upućene članicama**

- Odluke koje se **odnose na države nečlanice** – ali samo kroz djelovanje “ustava” kao MU u odnosu na treće (čl.34-38 BK)
- Odluke koje se **odnose na druge MO** – također kao treće u odnosu na konkretni ustavni akt
- Odluke upućene **pravnim subjektima unutar država članica**

Obvezujući akti međunarodnih organizacija:

1. Ustav
2. Zaključci
3. Akti organa MO čija obveznost proizlazi iz ustava
4. Presude sudskih organa
5. Institucionalni akti
6. Ugovor o sjedištu MO
7. Ugovori koje MO sklopi djelujući kao pravna osoba privatnog prava sa subjektima privatnog sektora
8. Odluke
9. Prerastanje neobvezujućeg akta u običajno pravo

MEĐUSOBNI ODNOSI MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA

U SUSTAV UN ULAZE (BAREM) 3 SKUPINE MEĐUNARODNIH ORGANIZAMA:

SPECIJALIZIRANE USTANOVE UN Samostalne MO s vlastitim ustavima i uopće vlastitim pravnim sustavima

- Neke od njih su čak i starije od UN – ILO, UPU, ITU
- Imaju vlastiti specijalizirani djelokrug – U pravilu vidljiv već iz naziva svake od njih – npr. Svjetska zdravstvena organizacija – No, one se na temelju čl. 57. Povelje **POVEZUJU** sa središnjom organizacijom – Ujedinjenim narodima
- Kako se vrši povezivanje?! Formalno sporazumima
- Tko ih sklapa?! Ekonomsko i socijalno vijeće u ime UN
- Tko ih potvrđuje?! Opća skupština
- Tko ih sklapa na strani tih organizacija?! Njihov nadležni organ
- Uz čiju potvrdu?! U pravilu, plenarnog organa tih organizacija

Čl. 58. Povelje Sadržaj takvog odnosa sastoji se u pravu UN na davanje preporuka za **USKLADIVANJE** politike i djelatnosti tih organizacija U čijoj je nadležnosti usklađivanje?! Ekonomsko i socijalno vijeće to čini putem preporuka i savjetovanja s tim organizacijama, a i putem preporuka koje upravlja Općoj skupštini i članovima UN u smislu čl. 63. st. 2. Povelje U čijoj je nadležnosti usklađivanje djelatnosti između UN i specijaliziranih ustanova, te između samih specijaliziranih ustanova?! U nadležnosti je posebnog koordinacijskog odbora u krilu Ekonomskog i socijalnog vijeća – Odbor je sastavljen od glavnog tajnika UN i ravnatelja svake od specijaliziranih ustanova

+ Specijalne ustanove šalju Ekonomskom i socijalnom vijeću redovite izvještaje, a Vijeće može na te izvještaje davati svoje primjedbe Općoj skupštini u smislu odredbe čl. 64. Povelje.

Predstavnici specijaliziranih ustanova mogu sudjelovati u radu Ekonomskog i socijalnog vijeća, ali bez prava glasa – Također, predstavnici Ekonomskog i socijalnog vijeća mogu sudjelovati u radu pojedinih specijaliziranih ustanova.

Članstvo specijaliziranih ustanova ne mora se nužno preklapati s članstvom UN niti je ograničeno na to članstvo – No danas kada su gotovo sve države svijeta članice UN do takva će preklapanja nužno doći.

ORGANIZACIJE „POD OKRILJEM UN“ Posebna su, premda malobrojna, skupina organizacija u sustavu UN – To su MO osnovane također vlastitim ustavima – u pravilu također međunarodnim ugovorima, s vlastitim organima i članstvom koje se ne mora nužno podudarati s onim UN – Npr. Međunarodna agencija za atomsku energiju

- Njihova je vezanost za UN znatno veća od one specijaliziranih ustanova
- Ulogu ekonomskog i socijalnog vijeća u tom odnosu uvelike preuzima Vijeće sigurnosti UN

TZV. „POBOČNI ORGANI“ UN To zapravo nisu posebne MO, a niti organi UN u pravom smislu te riječi, već tek specijalizirani programi osnovani unutar samih UN – Ponajprije:

- Programi Opće skupštine – Program UN za okoliš - UNEP
- Fondovi – UNICEF
- Uredi – Ured Visokog povjerenika UN za izbjeglice – UNHCR ...

Stoga je i vezanost takvih „pobočnih organa“ uz matičnu organizaciju UN znatno veća nego u slučaju specijaliziranih ustanova ili pak organizacija „pod okriljem UN“.

Pitanje odnosa un s regionalnim sporazumima – tj. Regionalnim organizacijama (povelja, glava 8.)

Povelja dopušta osnivanje regionalnih sporazuma ili ustanova u svrhu rješavanja predmeta koji se tiču ODRŽAVANJA MEĐUNARODNOG MIRA I SIGURNOSTI – Pod uvjetom da su ti sporazumi ili ustanove i njihov djelovanje sukladni ciljevima i načelima UN.

Prvenstvena svrha?! Rješavanje „lokalnih sporova“ i to prije nego što se ti sporovi iznesu pred Vijeće sigurnosti – ČL. 52.

Povelja predviđa i mogućnost da Vijeće sigurnosti upotrebljava takve regionalne organizacije čak i za PROVOĐENJE PRISILNE AKCIJE koju je ono odredilo u smislu odredbi glave 7. Povelje. – Međutim, u ČL. 53. Povelje stoji kako se nikakva prisilna akcija ne može poduzeti od strane takvih regionalnih organizacija bez ovlaštenja Vijeća sigurnosti.

& Čak i kada je neka regionalna organizacija svojim ustavom određena kao obrambeni savez sa svrhom da djeluje u smislu kolektivne samoobrane napadnute države (poput NATO – dakle, u smislu ČL. 51. Povelje) TO JU NE LIŠAVA PRIRODE REGIONALNE ORGANIZACIJE – „sporazuma“ ili „ustanove“ u smislu odredbi glave 8. Povelje.

Primjere uske suradnje, katkad i pravog institucionalnog povezivanja MO, moguće je naći i među nekima od specijaliziranih ustanova UN – npr. kod WIPO, a posebice između organizacija objedinjenih u tzv. „Grupi Svjetske banke“.

Međunarodne (nevladine) organizacije stupaju u različite odnose ne samo s drugim takvim organizacijama, već katkad i s međunarodnim nevladinim organizacijama !!! – PRAVNI TEMELJ SUDJELOVANJA MEĐUNARODNIH NEVLADINIH ORGANIZACIJA U SUSTAVU UN – POVELJA UN – ČL. 71.:

„Ekonomsko i socijalno vijeće može poduzeti prikladne mjere za konzultacije s nevladinim organizacijama koje se bave predmetima iz njegove nadležnosti. Takve se mjere mogu utanačiti s MO i, ako je potrebno, s nacionalnim organizacijama, nakon konzultacije sa zainteresiranim članom UN.“

ZNAČAJ:

- Po 1. puta se u međunarodno pravo uvodi pojam „međunarodnih nevladinih organizacija“ kao jedinstvene kategorije
- Postavlja formalni okvir statusa tih organizacija u UN

Rezolucija 1996/31 sudjelovanje nevladinih organizacija u radu ekonomskog i socijalnog vijeća un predviđa u obliku savjetodavnog (konzultativnog) statusa – 3 KATEGORIJE:

- **OPĆI SAVJETODAVNI STATUS** – Organizacije čiji djelokrug obuhvaća većinu aktivnosti Ekonomskog i socijalnog vijeća, te mogu na zadovoljavajući način dokazati Vijeću svoju sposobnost kontinuiranog sudjelovanja u ostvarivanju ciljeva UN. One trebaju biti bitno uključene u ekonomski i društveni život naroda područja koja predstavljaju, a njihovo članstvo treba biti znatno, te široko reprezentirati većinske dijelove pučanstva u velikom broju zemalja.
- **POSEBNI SAVJETODAVNI STATUS** – Organizacije s posebnim djelokrugom koje se bave samo nekima od područja iz djelokruga Vijeća, te su poznate u područjima u kojima imaju ili žele steći savjetodavni status – Npr. nevladine organizacije koje djeluju na području zaštite ljudskih prava, ili na području zaštite očuvanja okoliša.
- **LIST – ROSTER** Uključuju se u Listu ukoliko Vijeće ili glavni tajnik UN nakon savjetovanja s Vijećem ili njegovim Odborom za nevladine organizacije smatra da njihovo prigodno sudjelovanje u radu Vijeća njegovih tijela ili drugih organa UN može biti korisno. U Listu mogu biti uključene i organizacije koje uživaju savjetodavni ili drugi sličan status pri specijaliziranim ustanovama, kao i pri „pobožnim organima“ UN.

POJEDINE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

- SVE ISTO KAO U SKRIPTI MP 2

SPECIJALNE USTANOVE

***Sve važno ima u skripti mp2!!!**

OSNUTAK – London, 1945. SJEDIŠTE – Pariz

SVRHA UNESCO – Pridonošenje međunarodnom miru i sigurnosti kroz obrazovanje, znanost i kulturu u cilju unaprjeđenja pravde, vladavine prava i poštivanja ljudskih prava i temeljnih sloboda bez obzira na razlike u rasi, spolu, jeziku ili vjeroispovijesti, a u skladu s Poveljom UN – ČL. 1. ST. 1. Ustava UNESCO

ZADAĆA – ČL. 1. ST. 2.

- Unaprjeđivanje uzajamnog poznavanja i razumijevanja među narodima
- Unaprjeđivanje znanosti i umjetnosti
- Poticanje širenja prosvjete i kulture u najširim slojevima stanovništva
- Suzbijanje nepismenosti

KOME JE OTVORENO ČLANSTVO U UNESCO?!

- Države članice UN – Automatski
- Države nečlanice UN – Na temelju odluke Opće konferencije donesene 2/3 većinom – Na preporuku Izvršnog odbora Organizacije
- Nesamoupravna područja – Samo kao pridruženi članovi – Na temelju odluke Opće konferencije donesene 2/3 većinom predanih glasova država članica, a na temelju zahtjeva za prijamom upućenog od strane država koje tim područjima upravljaju

DISCIPLINSKE SANKCIJE ZA ČLANOVE UNESCO:

- Isključenje
- Suspenzija članskih prava

⇒ Nastupaju prema državi članici UNESCO tek snađe li ju ista sankcija u UN

USTAV UNESCO, za razliku od Ustava UN, PREDVIĐA:

- Mogućnost povlačenja iz članstva Organizacije
- Tzv. „mala suspenzija“ – Suspenzija prava glasa u Općoj konferenciji za člana koji iz neopravdanih razloga nije podmirio svoje članske prinose prema Organizaciji više od 2 godine

ORGANI UNESCO

OPĆA KONFERENCIJA – plenarni organ SASTAV:

- Predstavnici svih država članica Organizacije – Svaka od njih ovlaštena je imenovati najviše 5 delegata – Uz konzultacije s nadležnim tijelima zaduženima za prosvjetu, znanost i kulturu u odnosnoj državi

SVJETSKA ZDRAVSTVENA ORGANIZACIJA – WHO

PRETEČA Međunarodni ured za javnu higijenu (u vrijeme Lige naroda)

IDEJA O OSNIVANJU WHO Konferencija u San Franciscu, 1947. Ustav je stupio na snagu SJEDIŠTE Ženeva

SVRHA ČL. 1. Ustava Ostvarenje najveće razine zdravlja za sve narode – Zdravlje svih naroda utvrđeno je kao preduvjet za ostvarenje međunarodnog mira i sigurnosti

OSTVARENJE SVRHE, ČL. 2.:

Djeluje kao središnje tijelo u međunarodnoj zajednici na koordinaciji zdravstvenog rada

Suraduje s UN, te s njihovim drugim specijaliziranim ustanovama, a i s drugim organizacijama u ostvarenju svog djelokruga Pomaže državama u unapređenju zdravlja kroz pružanje odgovarajuće tehničke pomoći; uključujući i obavljanje epidemiološke i statističke službe

Promiče zdravstvenu suradnju i istraživanja

Sudjeluje u pripremi pravnih akata vezanih uz pitanja međunarodnog zdravlja Potiče razmjenu informacija.

KOME JE OTVORENO ČLANSTVO?! – Za sve države svijeta

Države članice UN + države koje su sudjelovale na osnivačkoj Međunarodnoj zdravstvenoj konferenciji 1946. – Mogu ući u članstvo samo potpisivanjem ili drugim načinom konačnog prihvatanja Ustava Organizacije

- Države koje su to učinile do prvog zasjedanja Zdravstvene skupštine ostvarile su status iskonskih članica Organizacije, dok je za ostale države predviđen postupak prijama o čemu konačnu odluku donosi Zdravstvena skupština običnom većinom

Kategorija pridruženog članstva – Za nesamoupravna područja – Opseg njihovih prava i obveza u Organizaciji ovisi od odluke Zdravstvene skupštine SANKCIJE

Tzv. „mala suspenzija“ – Gubitak prava glasa + drugih usluga Organizacije za državu članicu koja ne podmiruje svoje financijske obveze prema Organizaciji

ORGANI

SVJETSKA ZDRAVSTVENA SKUPŠTINA ZDRAVSTVENA

SKUPŠTINA

IZVRŠNI ODBOR

MEĐUNARODNA ORGANIZACIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO – ICAO

ODLUKA O OSNIVANJU Na Međunarodnoj organizaciji za civilno zrakoplovstvo, Chicago 1944.

Na Konferenciji je usvojena Konvencija o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu – tzv. Čikaška konvencija – koja u svom drugom dijelu sadrži ujedno i „ustav“ odnosne organizacije

SVRHA

- Unapređenje i povećanje sigurnosti zračnog prometa
- Osiguranje razvoja međunarodnog civilnog zrakoplovstva, zračnih cesta, zračnih luka
- Ostvarenje sigurnog, redovitog, svrsishodnog i ekonomičnog zračnog prometa
- Uklanjanje nerazumne konkurencije
- Osiguranje prava država ugovornica Čikaške konvencije
- Jednaka mogućnost za upotrebu međunarodnih zračnih linija
- Izbjegavanje nejednakog postupanja između tih država
- Promicanje međunarodnog civilnog zrakoplovstva u svim njegovim aspektima

ČLANOVI

Države članice Čikaške konvencije

- Države koje su ju ratificirale ostvaruju status iskonskih članica, dok ostale države mogu tek pristupiti Konvenciji, a onda i ući u članstvo Organizacije samo uz odobrenje UN

DISCIPLINSKE SANKCIJE

Tzv. „mala suspenzija“ – Gubitak prava glasa u Skupštini, ali i Vijeću za državu članicu koja u primjerenom roku nije ispunila svoje financijske obveze prema Organizaciji

3 GLAVNA ORGANA

- SKUPŠTINA
 - VIJEĆE
 - ZRAKOPLOVNA KOMISIJA
-